Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Legislazione Bancaria 1

Dispensa del corso, edizione con collegamenti

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
9 capitoli · 67 slide di riferimento

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.

Indice

1 Introduzione alla Legislazione Bancaria e Fonti Normative della Materia 1

2 Il Testo Unico Bancario (TUB): struttura, idee di fondo e definizioni dell'Articolo 1 10

3 Titolo I: Autorità Creditizie (artt. 1-9 TUB) 15

4 Titolo II TUB, Capo I: l'attività bancaria (artt. 10, 11, 12 e cenni all'art. 129) 28

5 Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi 38

6 Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche 47

7 Titolo II Banche, Capo IV: Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali 53

8 Titolo II, Capo V TUB: Banche Popolari e Banche di Credito Cooperativo 60

9 La riforma delle BCC del 2016 e il Titolo V (soggetti operanti nel settore finanziario) 69

I Collegamenti tra le fonti 74

10 Come leggere i collegamenti 75

11 art. 41 Cost. — libertà d'impresa 77

12 art. 47 Cost. — tutela del risparmio 79

13 art. 117 Cost. — riparto di competenze 81

14 Reg. UE 1024/2013 art. 4 — compiti della BCE 83

15 art. 1 TUB 85

16 art. 2 TUB 88

17 art. 3 TUB 90

18 art. 4 TUB **92**

19 art. 5 TUB — finalità della vigilanza **95**

20 art. 6 TUB **98**

21 art. 6-bis TUB — partecipazione al MVU **100**

22 art. 7 TUB **102**

23 art. 8 TUB **104**

24 art. 9 TUB **106**

25 art. 10 TUB — attività bancaria **108**

26 art. 11 TUB **111**

27 art. 12 TUB **113**

28 art. 13 TUB **115**

29 art. 14 TUB — autorizzazione **117**

30 art. 14-bis TUB **120**

31 art. 15 TUB **122**

32 art. 16 TUB **124**

33 art. 17 TUB **126**

34 art. 18 TUB **128**

35 art. 19 TUB — partecipazioni qualificate **130**

36 art. 20 TUB **133**

37 art. 21 TUB **135**

38 art. 22 TUB **137**

39 art. 22-bis TUB **139**

40 art. 23 TUB **141**

41 art. 24 TUB **143**

42 art. 25 TUB **145**

43 art. 26 TUB — esponenti aziendali 147

44 art. 28 TUB 150

45 art. 29 TUB 153

46 art. 30 TUB 155

47 art. 31 TUB 157

48 art. 33 TUB 159

49 art. 34 TUB 161

50 art. 35 TUB 163

51 art. 36 TUB 165

52 art. 37 TUB 167

53 art. 37-bis TUB 169

54 art. 37-ter TUB 171

55 art. 53 TUB 173

56 art. 53-bis TUB 175

57 art. 53-ter TUB 177

58 art. 131 TUB 179

59 art. 131-bis TUB 181

60 d.m. 169/2020 — idoneità degli esponenti 183

1 | Introduzione alla Legislazione Bancaria e Fonti Normative della Materia

Fonte: LEGB1_Appunti_01_Introduzione-e-Fonti-Normative.pdf — *10 pagine*

1.1. Introduzione: legislazione bancaria vs. diritto bancario, e struttura del corso

Non bisogna confondere la **legislazione bancaria** con il **diritto bancario**.

- Il **diritto bancario** fa riferimento all'operatività delle banche e agli strumenti (prevalentemente di tipo contrattuale) con cui esse operano. Oltre al codice civile, nello studio del diritto bancario vi sono tre corpi normativi fondamentali da tenere a mente: la disciplina sulla trasparenza, la disciplina antiriciclaggio e la disciplina di contrasto dell'usura.
- La **legislazione bancaria** si occupa invece di profili diversi, anche se complementari. È una materia:
  - **parzialmente privatistica**: la banca è vista come impresa, con riferimenti al diritto privato e al diritto commerciale;
  - **parzialmente pubblicistica**: nel caso della vigilanza svolta da autorità pubbliche e per i risvolti nel diritto penale.

Il corso è un lungo e articolato commento al corpo normativo fondamentale che in Italia disciplina la legislazione bancaria: il **Testo Unico Bancario (TUB)**. Questo testo segue idealmente la banca lungo il suo intero ciclo di vita.

- **Corso I**: la parte più istituzionale — nozioni fondamentali, nascita della banca, articolazione sul territorio, organi, elementi di specialità (come le banche popolari e le banche di credito cooperativo).
- **Corso II**: una parte più tecnica — la vigilanza, i gruppi bancari e la crisi dei gruppi.

(pagina 1–2)

1.2. L'evoluzione del panorama internazionale: il nuovo contesto globale

La legislazione bancaria è una materia disciplinata dal **Testo Unico Bancario (TUB, d.lgs. 1/9/93 n. 385, entrato in vigore l'1/1/94)**.

Il legislatore nel '93, sulla spinta di alcuni provvedimenti dell'ex Comunità Economica Europea (CEE), è intervenuto modificando le leggi, ma questo non è stato l'unico motivo dell'intervento. Non vi è stata infatti solo una spinta normativa: rispetto agli anni '30 (quando era stata scritta la vecchia legge bancaria, 1936-38) era mutato profondamente anche l'ambiente nel quale le banche operavano. I fenomeni evolutivi principali furono:

- **Internazionalizzazione dell'attività bancaria e della finanza in generale**: oggi è cosa ovvia, ma non lo era alla fine degli anni '80 (quando iniziarono i lavori sul TUB). Le banche italiane dell'epoca erano poco internazionalizzate e il corpo normativo non teneva conto di questo fenomeno (esisteva solo un articolo che parlava genericamente di filiali di banche estere);
- **Evoluzione e ampliamento della gamma dei prodotti offerti dalle banche**: secondo il codice civile esistevano solo 6 tipologie di contratti bancari, ma nel concreto ne esistevano già molti di più. Inoltre le banche iniziavano a svolgere attività finanziaria e a offrire servizi che in passato era loro vietato offrire;
- **De-specializzazione**: il vecchio sistema finanziario era fortemente specializzato (banche, assicurazioni, agenti di cambio operavano ciascuno nel proprio ambito separatamente); nel nuovo contesto le banche offrono prodotti assicurativi, le imprese di investimento offrono prodotti a cavallo tra il finanziario e l'assicurativo, e si diffondono le cd. "aree grigie" di contiguità tra i diversi tipi di intermediari;
- **Informatizzazione e digitalizzazione dell'attività bancaria** (cartolarizzazione);
- **Nuovi meccanismi di concorrenza**: fra banche, fra banche e altri intermediari finanziari non bancari (un tempo esistevano solo tre operatori nel mercato — banche, assicurazioni e agenti di cambio — poi si sono affacciati nuovi attori come SICAV, SGR, SIM, fondi pensione ecc.) e fra ordinamenti.

(pagina 3)

1.3. Le peculiarità italiane e la spinta verso la riforma

Su questo scenario di tipo globale si innestavano alcune peculiarità del sistema bancario italiano:

- **Dimensioni delle banche italiane**: in Italia vi era un'infinità di banche, tutte di piccole dimensioni. Anche le maggiori banche italiane dell'epoca non rientravano tra le prime banche europee per dimensioni (la Banca Nazionale del Lavoro era la più grande a livello italiano, ma non era neanche centesima a livello europeo). Il sistema bancario italiano non conosceva banche di grosse dimensioni, e ci si interrogava su come competere con i colossi stranieri, visti i processi di internazionalizzazione in corso.

- **Sistema bancario italiano fortemente specializzato**: osservando la vecchia legge bancaria del '36-38 (nata dopo la grande crisi del '29) si nota come l'obiettivo del legislatore dell'epoca fosse garantire la stabilità delle e fra le banche. La stabilità era garantita riducendo ai minimi termini la concorrenza (che almeno nel breve termine genera instabilità), attraverso la specializzazione delle banche. Per non farsi concorrenza tra loro, ad esempio, in Italia una sola banca poteva erogare credito cinematografico, solo due potevano erogare credito sportivo, ecc.
- **Numero degli sportelli bancari**: in Italia vi erano pochissimi sportelli bancari a causa delle esigenze di stabilità (pochi sportelli implicano bassa concorrenza), e questi pochi sportelli offrivano anche pochi servizi.
- **Massiccia presenza di banche pubbliche** (non solo in Italia, anche in Germania): una quota considerevole del sistema era infatti in mano pubblica.
- **Sistema di vigilanza molto rigido e vincolante**: efficace (la vigilanza di Banca d'Italia era considerata tra le migliori al mondo), ma rigido e protettivo: si puntava sulla stabilità e non sulla concorrenza.

Il quadro fattuale era profondamente diverso da quello attuale. Si comincia a parlare di "mercato unico" e di "abbattimento delle frontiere": in questo modo le banche più grosse avrebbero potuto entrare in Italia. Esse avrebbero avuto dimensioni, livello di patrimonializzazione, tecnologie e gamme di servizi tali da creare molte difficoltà alle banche italiane.

Non si trattava più solo di un fenomeno di concorrenza tra banche, ma anche fra ordinamenti giuridici: con il cd. "**Patentino europeo**" una banca con sede legale in un altro Stato UE avrebbe potuto operare direttamente in Italia. *(pagina 3–4)*

1.4. Le prime leggi bancarie in Italia (1926, 1936-38)

Nel **1926** venne emanata la cd. "**prima legge bancaria**", che ebbe però vita breve a causa della crisi del '29.

Nel **1936-38** venne emanata una nuova legge bancaria (di seguito "lb"), in realtà costituita da una serie di provvedimenti collegati tra loro che alla fine hanno dato vita a un corpo unico. Questa legge era imperniata sull'idea che una legge elastica fosse anche longeva, ed enunciava alcuni principi che potevano essere interpretati e applicati anche in modo diametralmente opposto (poteva quindi funzionare sia in sistemi più liberali che in sistemi più restrittivi). Ad esempio era sancito che "la Banca d'Italia autorizza l'apertura di nuovi sportelli", ma non erano specificati i criteri e i requisiti: Banca d'Italia godeva in buona sostanza di piena discrezionalità in tal senso. La liberalizzazione nell'apertura degli sportelli in Italia si è avuta solo negli anni '90, con il TUB.

Questa legge del '36-38 rimase in vigore fino all'entrata in vigore del TUB, l'1/1/94.

(pagina 5)

1.5. Fonti costituzionali: artt. 47, 41 e 117 Cost.

Art. 47 Cost. (inserito anche all'interno della cd. Costituzione Economica):

> "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese."

È compito dell'ordinamento bancario (e quindi della legislazione bancaria) tutelare il risparmio: questo principio è imposto dalla Costituzione stessa. Si aggiunge "in tutte le sue forme", perché possono esistere più forme di risparmio: quello consapevole (tramite investimenti) e quello inconsapevole (tramite risparmio bancario). Bisogna quindi tutelare in egual modo sia il risparmiatore che l'investitore.

Si prevede poi che la Repubblica "disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito": la Repubblica non può non avere una legislazione bancaria, proprio perché la Costituzione impone di "disciplinare". Deve quindi esistere una regolamentazione specifica dell'attività bancaria (il TUB, tuttavia, non è legge costituzionale, ma legge ordinaria).

Art. 41 Cost.:

> "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."
>
> **Nota (aggiornamento normativo):** il testo riportato è anteriore alla riforma costituzionale (l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1): l'art. 41 vigente aggiunge, tra i limiti all'iniziativa economica, il danno «alla salute, all'ambiente» e prevede che l'attività possa essere indirizzata e coordinata «a fini sociali e ambientali».

Questa norma è frutto di un compromesso tra la componente liberale e quella socialista. La libertà d'impresa fa parte della libertà di iniziativa economica, e se la banca è riconosciuta come impresa allora vi sarà anche libertà d'impresa bancaria. Lo Stato può comunque intervenire per disciplinare e vincolare l'attività economica al fine di indirizzarla a fini sociali. La banca, in quanto impresa, è disciplinata anche dall'art. 41. Si nota inoltre una **riserva di legge**: è vero che il TUB è una legge ordinaria come un'altra, ma nell'ambito della legislazione bancaria si opera molto spesso tramite **delegificazione**, termine con cui non si indica l'assenza di leggi, bensì il fatto che il legislatore delega i propri poteri ad autorità secondarie (in questo caso le autorità creditizie).

È interessante il rapporto fra l'art. 47 e l'art. 41: una lettura superficiale potrebbe far ritenere che l'art. 47, essendo speciale (poiché si occupa specificamente di banche), debba prevalere sull'art. 41 (che si occupa di imprese in maniera generale). Una lettura più attenta porta invece a conciliare i due articoli: vi è libertà di impresa, e tale attività può essere indirizzata a fini sociali,

ma per quanto riguarda l'attività bancaria la scelta di indirizzare e coordinare a fini sociali è stata compiuta a monte dal legislatore costituzionale, proprio a causa della sua importanza.

Art. 117 Cost.:

> "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale."

Questo articolo, oltre a ricordare nel primo comma che la potestà legislativa è esercitata anche nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento comunitario, stabilisce nel secondo comma i rapporti di competenza tra Stato e Regioni (da cui si evince che la tutela del risparmio è materia di competenza statale esclusiva). Il terzo comma presenta invece termini ormai desueti, come le "aziende a carattere regionale". *(pagina 5–6)*

1.6. Fonti sovranazionali (I): Trattato di Roma, LI/LPS e le prime due direttive bancarie

Si tratta delle fonti di diritto dell'Unione Europea (non si usa più il termine "comunitario", perché non esiste più la Comunità Economica Europea), come i regolamenti e le direttive.

La prima fonte normativa rilevante è il **Trattato di Roma** (firmato il 25 marzo 1957, in vigore dal 1° gennaio 1958), con cui si sancisce la nascita della Comunità Economica Europea. L'obiettivo era la creazione di un mercato unico europeo. Gli strumenti individuati come essenziali per raggiungere tale fine (e che ancora oggi si ritrovano nella disciplina bancaria) erano:

- il principio della **Libertà di Insediamento (LI)**: le imprese (come le banche) hanno libertà di istituire sedi secondarie (sportelli, nel caso delle banche) anche in Paesi europei diversi da quello d'origine (dove la società ha la sede legale);
- il principio della **Libera Prestazione di Servizi (LPS)**: libertà per l'impresa di prestare servizi in altri Paesi UE diversi da quello d'origine, senza istituirvi una succursale (operando direttamente dal Paese d'origine).

Il primo tentativo di varare una legge bancaria europea fu nel **1962**, ma il tentativo fallì a causa di un problema per l'epoca ancora insormontabile: ogni Paese UE aveva una propria nozione di "banca" o "attività bancaria".

Una prima direttiva in materia bancaria (considerata oggi una sorta di "direttiva zero", la **direttiva 183 del 1973**) prevedeva la soppressione delle restrizioni nelle legislazioni bancarie nazionali in merito a LI e LPS.

La vera e propria "**Prima direttiva in materia bancaria**" (**direttiva 780 del 1977**) cercò di armonizzare le legislazioni bancarie nazionali. Al suo interno prevedeva:

- un **glossario** per definire in maniera univoca alcuni concetti, tra cui "banca";
- il **rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria sulla base di presupposti oggettivi**: l'attività bancaria non è infatti libera, ma necessita di un'autorizzazione per poter essere svolta;
- le prime **norme di coordinamento e collaborazione** tra le varie autorità nazionali.

Questa direttiva creò qualche difficoltà all'Italia, a causa della vecchia legge bancaria che non specificava i criteri secondo cui Banca d'Italia potesse rilasciare l'autorizzazione alle banche: con la direttiva, i requisiti richiesti dovevano diventare oggettivi. L'Italia subì una procedura di infrazione per non avere recepito in tempo la direttiva; il recepimento avvenne solo nel **1985**, con il **dpr. 350/1985**.

La "**Seconda direttiva di coordinamento**" (**direttiva 646 del 1989**) afferma tre principi di fondamentale importanza, posti alla base del TUB:

- il **Principio del mutuo riconoscimento o dell'autorizzazione unica**: quando una società ottiene l'autorizzazione all'attività bancaria in uno Stato membro, può automaticamente svolgere l'attività bancaria anche in tutti gli altri Paesi dell'odierna UE. Le varie autorità di vigilanza si riconoscono a vicenda le autorizzazioni rilasciate;
- il **Principio dell'armonizzazione minima**: l'armonizzazione è minima perché è necessario procedere per gradi, con l'intento di accrescerla nel tempo;
- il **Principio dell'Home country control**: la vigilanza è affidata all'autorità del Paese d'origine, cioè dove la banca ha la sede legale e la direzione generale (principio funzionale ad avere una visione d'insieme della banca).

Esistono tuttavia **3 eccezioni** a questo principio, cioè fattispecie nelle quali vige il principio opposto dell'**Host country control** (vigilanza affidata all'autorità del Paese ospitante):

- vigilanza sulla liquidità delle banche;
- tutela del cliente: disciplina della trasparenza bancaria;
- motivi di ordine pubblico: disciplina anti-usura e antiriciclaggio.

Questa direttiva ha portato a una svolta epocale: ancora oggi questi tre principi restano i pilastri fondamentali della legislazione bancaria a livello europeo. Questa volta, nonostante la grande mole di lavoro, l'Italia riuscì a recepire rapidamente la direttiva tramite due deleghe:

- delega a recepire la seconda direttiva banche, che portò al **d.lgs. 481/92** (cd. "decreto di passaggio");
- delega che autorizzava il governo a predisporre un testo unico per ordinare la materia e abrogare la vecchia legge bancaria del '36-38 e il decreto 481/92, delega che portò al **d.lgs. 385/93** (il TUB).

Nonostante la velocità dell'Italia nel recepire la seconda direttiva banche, il d.lgs. 481/92 ebbe vita breve, perché dal '94 sarebbe entrato in vigore il TUB. Il TUB si compone di numerosi articoli, ma qui interessa sapere che l'**art. 161** elenca tutte le norme abrogate, distinguendo due tipi di abrogazione:

- **immediata** ("sono abrogati");
- **differita** ("sono abrogati, ma continuano ad applicarsi fino a quando non saranno entrate in vigore le norme attuative del Testo Unico destinate a sostituirle").

(pagina 6–8)

1.7. Fonti sovranazionali (II): dalle direttive di semplificazione al SEVIF e all'Unione Bancaria

Col passare degli anni, in Italia sono state recepite tutta una serie di direttive di natura più tecnica.

Nel **2000** è stata emanata la **Direttiva di semplificazione (direttiva 12/2000)**, che rappresentava una sorta di testo unico e che abrogava la prima direttiva banche (quella del '73).

A causa del rapido cambiamento della materia, si ha un nuovo intervento del legislatore europeo con la **direttiva n. 48 del 2006** (da alcuni chiamata anche "terza direttiva"). Anch'essa dà vita a un ulteriore pseudo testo unico delle direttive in materia bancaria. Siamo ormai alle soglie dell'inizio della crisi del 2008.

Di fronte ai primi segnali di crisi, nel **2009** l'UE decise di creare un **Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)**, divenuto concretamente attivo dal 2011. Questo sistema ha portato alla creazione di alcune autorità a livello europeo, introducendo forme di vigilanza regolamentare:

- a livello **macro prudenziale**, venne istituita la **ESRB (European Systemic Risk Board)**, per fronteggiare il rischio sistemico, con compiti di vigilanza macro prudenziale (a livello di sistema e non di singole banche);
- a livello **micro prudenziale** vennero istituite:
  - l'**EBA (European Banking Authority)**, che si occupa del settore bancario. Non ha poteri di vigilanza diretta sulle banche, ma ha il potere di dettare linee guida e orientamenti incisivi nell'ottica della vigilanza; lo strumento più importante finora varato dall'EBA è il **Single Rulebook**, un testo che orienta l'attività di vigilanza dei vari Stati nazionali;
  - la **EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)**, che si occupa del comparto assicurativo e dei fondi pensione;
  - l'**ESMA (European Securities and Markets Authority)**, che si occupa dei mercati finanziari.

Il SEVIF non ha creato una vigilanza unica a livello europeo, ma ha favorito il processo di armonizzazione tramite la creazione di autorità che hanno cominciato a scrivere regole, anche tecniche, comuni.

Infine, su decisione del Consiglio Europeo, si è giunti alla costituzione dell'**Unione Bancaria nel 2012** (pur avendo richiesto alcuni anni per essere pienamente implementata), basata su tre

pilastri:

1. **Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU o SSM)**: istituito tramite il **regolamento UE 1024/2013**, divenuto operativo nel 2014, ha affidato la vigilanza delle "more significant banks" alla BCE e delle "less significant banks" alle singole autorità di vigilanza nazionali. Con l'avvento della moneta unica, la politica monetaria era stata trasferita in capo alla BCE, ma la vigilanza era rimasta affidata alle autorità nazionali ai sensi dell'art. 127 (ex art. 105) del Trattato sul funzionamento dell'UE. Per poter trasferire i poteri di vigilanza alla BCE senza dover modificare il Trattato (cosa che in alcuni Paesi avrebbe comportato referendum confermativi, che si voleva evitare, oltre a richiedere molto tempo), è stato varato il Regolamento 1024/2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e istituisce l'Unione Bancaria (il regolamento è in vigore dal 3 novembre 2013, mentre la BCE ha assunto i compiti di vigilanza il 4 novembre 2014);
2. **Meccanismo di Risoluzione Unico delle crisi bancarie (SRM)**: realizzato attraverso diversi provvedimenti per armonizzare le norme relative alle crisi bancarie (cosa che le passate direttive non erano riuscite a fare). Lo strumento principale è la **BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive)**;
3. **Sistema di garanzia dei depositi** (per la protezione dei depositanti): a oggi non ancora compiutamente realizzato a livello europeo; i vari Stati mantengono i propri strumenti, come i fondi a tutela dei depositanti.

Esistono tuttavia ancora numerosi problemi aperti: con l'attribuzione dei poteri di vigilanza alla BCE, l'EBA non è stata soppressa. Resta quindi aperta la questione di quali rapporti debbano intercorrere tra EBA, BCE e le autorità nazionali.

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** il riparto EBA–BCE si è assestato in senso *funzionale* e non gerarchico: l'EBA fa regolazione (Single Rulebook, orientamenti, stress test EU-wide), la BCE-SSM vigila direttamente sulle banche significative applicando le metodologie EBA, le autorità nazionali sulle meno significative; la BCE segue gli orientamenti EBA ma non ne è gerarchicamente subordinata. Il terzo pilastro (EDIS, schema europeo unico di garanzia dei depositi) **non è stato realizzato**: la riforma CMDI (proposta 2023, accordo politico 2025, DGSD II e BRRD III in vigore dal 2026) rafforza la gestione delle crisi delle banche medio-piccole ma è meno ambiziosa del disegno originario; il full EDIS resta rinviato.

(pagina 8–9)

1.8. Cenni di norme secondarie: le circolari di Banca d'Italia

Alcune delle circolari di Banca d'Italia di nostro interesse, in successione storica:

- **Circolare n. 4**, *Istruzioni di Vigilanza per gli enti creditizi*: abrogata e sostituita dalla successiva;

- **Circolare n. 229**, *Istruzioni di vigilanza per le banche*: attualmente le "istruzioni di vigilanza" non esistono più; quasi tutta la circolare è stata a sua volta abrogata e sostituita dalla successiva;
- **Circolare n. 263**, *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*: era la circolare emanata in attuazione di Basilea II, ma è stata abrogata e sostituita dalla successiva;
- **Circolare n. 285**, *Disposizioni di vigilanza per le banche*: è la circolare più importante nel nostro studio, essendo quella attuativa del TUB.

(pagina 10)

2 | Il Testo Unico Bancario (TUB): struttura, idee di fondo e definizioni dell'Articolo 1

Fonte: LEGB1_Appunti_02_TUB-Struttura-e-Definizioni.pdf — *5 pagine*

2.1. Struttura del TUB

Il Testo Unico Bancario (TUB) è strutturato nel seguente modo:

- **Articolo 1** definitorio
- **Titolo I**: Autorità creditizie
- **Titolo II**: Banche
  - Capo I: Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
  - Capo II: Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
  - Capo III: Partecipazioni nelle banche
  - Capo IV: Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali
  - Capo V: Banche cooperative
- **Titolo III**: Vigilanza
- **Titolo IV**: Disciplina delle crisi
- **Titolo V**: Soggetti operanti nel settore finanziario
- **Titolo VI**: Trasparenza
- **Titolo VII**: Altri controlli
- **Titolo VIII**: Sanzioni
- **Titolo IX**: Disposizioni finali

  Nota (aggiornamento): il Titolo IV, qui indicato come "Disciplina delle crisi" (dizione sintetica/storica), nel TUB vigente è rubricato "Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa", a seguito del recepimento della BRRD. Inoltre, nel TUB vigente il Titolo II comprende — oltre ai Capi I–V qui elencati — anche il Capo VI (norme relative a particolari operazioni di credito, artt. 38–48-bis) e il Capo VII (assegni circolari, artt. 49–50), qui omessi.

2.2. Idee di fondo del TUB: scelte e linee guida adottate

Prima dell'analisi vera e propria degli articoli del TUB è necessario capire le differenze principali fra i concetti e le idee espresse nel TUB stesso e i principi alla base della precedente legge bancaria. Gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione sono sostanzialmente cinque.

1. Riconoscimento e valorizzazione del carattere imprenditoriale dell'attività bancaria (e autonomia dell'imprenditore bancario)

L'attività bancaria è un'attività di impresa, pertanto la banca è un'impresa. Questo concetto non è sempre stato ovvio: dal momento che l'attività bancaria tocca rilevanti interessi pubblici, in passato molti mettevano in discussione il carattere imprenditoriale dell'attività bancaria, ritenendola un servizio pubblico.

2. Valorizzazione della concorrenza tra banche

In quanto imprese, le banche sono inserite in un contesto imprenditoriale. La passata legge bancaria era invece incentrata sulla stabilità, limitando la concorrenza tra banche. Questo non significa che il TUB auspichi l'instabilità del sistema bancario, ma bensì che la concorrenza tra banche è finalizzata al raggiungimento dell'efficienza.

3. Despecializzazione

Anche questo rappresenta un netto punto di rottura tra la passata legge bancaria e il TUB. La despecializzazione può essere affrontata da un triplice punto di vista:

- *(De)Specializzazione istituzionale*: nella scorsa legge bancaria (ex art. 5) esistevano tanti tipi di banche ed ognuna aveva le proprie regole. Il TUB ha introdotto ed affermato il principio opposto: la despecializzazione istituzionale. Attualmente le banche possono operare soltanto se la forma societaria scelta è quella di Società per Azioni (SpA) o di Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata (SCARL; in questo caso o sono Banche Popolari o Banche di Credito Cooperativo).
- *(De)Specializzazione temporale*: le banche, nello svolgimento delle loro normali attività, affrontano un rischio di mismatching delle scadenze. Per poter monitorare/affrontare questo rischio la passata legge prevedeva tipi di banche diverse in base all'orizzonte temporale in cui operavano. Esistevano le **aziende di credito**, banche autorizzate ad operare nel breve termine (fino a 18 mesi), e gli **istituti di credito** (o di credito speciale), che operavano nel medio-lungo termine (oltre 18 mesi). Il TUB ha previsto anche la despecializzazione temporale: nel testo si parla solo di banche, che possono operare quindi sia nel breve che nel medio o lungo termine. I rischi di liquidità si affrontano attraverso norme apposite, tecniche di vigilanza e con modelli di analisi moderni.
- *(De)Specializzazione operativa*: le varie categorie di banche si differenziavano anche perché, almeno con riferimento ad alcune operazioni, ciascuna di esse poteva offrire alla clientela alcuni servizi bancari ma non altri (ad esempio solo alcune banche potevano concedere credito cinematografico, poche altre quello sportivo, poche altre ancora il credito alle opere pubbliche, ecc.). Nella passata legge bancaria quindi il sistema era frammentato ex lege.

Anche questa forma di specializzazione è venuta meno col TUB: adesso tutte le banche possono svolgere tutte le attività.

4. Vigilanza

Anche la vigilanza è profondamente cambiata nel tempo: l'obiettivo originale era quello di una legislazione improntata sulla stabilità e infatti venivano assegnati molti poteri alle autorità di settore, che erano in grado di incidere profondamente sulla struttura del mercato bancario. La passata legge bancaria rispondeva ad un modello di **vigilanza strutturale** nel quale le autorità creditizie avevano il potere di incidere sulla struttura del mercato del credito. Questo era permesso anche dall'elasticità della passata legge bancaria, che conferiva una notevole discrezionalità nell'esercizio dei poteri di vigilanza alle autorità creditizie. Ad esempio, Banca d'Italia godeva di una notevole discrezionalità nel concedere nuove autorizzazioni, nel permettere di aprire nuovi sportelli, nel gestire le crisi, ecc.

La vigilanza strutturale è incompatibile però con l'idea della banca come impresa. Si è passati infatti ad un modello di **vigilanza prudenziale**, nel quale le autorità di settore predeterminano alcune regole tecniche (considerate proprie del "bravo banchiere"), ma rispettate queste regole, considerate minime, le banche operano liberamente.

5. Delegificazione

Il legislatore, conscio di non essere in grado di seguire assiduamente l'evolversi della materia, preferisce adottare, ove necessario, un processo di delegificazione, delegando alle fonti secondarie i suoi poteri. *(pagina 1–3)*

2.3. Articolo 1: definizioni generali del TUB

L'articolo 1 del TUB contiene una lunga serie di nozioni fondamentali ai fini della comprensione degli articoli successivi. Si tratta di un articolo molto lungo e "definitorio". La presenza di un articolo definitorio nel TUB ne rispecchia l'innovazione della tecnica legislativa, dal momento che gli articoli definitori sono tipici dei sistemi di *common law*. In Italia, in precedenza, le norme di legge non avevano articoli di questo genere, ma essi sono molto comodi perché evitano fraintendimenti sui termini usati.

Comma 1, lettera a — "autorità creditizie": indica il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Banca d'Italia (BI)[1].

Di seguito verranno usate le abbreviazioni CICR, MEF e BI. Non sono annoverate le autorità europee o altre autorità che hanno comunque poteri nei confronti delle banche, perché non sono autorità creditizie ma di vigilanza.

Comma 1, lettera b — "banca": indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria.

[1] Un tempo era il Ministro del Tesoro e non quello dell'Economia.

Dalla lettera b si evince che:

- la banca è **un'impresa** (e non un servizio pubblico): ulteriore valorizzazione della natura imprenditoriale;
- la banca è un'impresa **autorizzata**: non è possibile svolgere liberamente l'attività bancaria; in mancanza dell'autorizzazione non si può parlare di banca. L'autorizzazione all'attività bancaria ha efficacia costitutiva;
- la banca **non ha un oggetto sociale libero**: la banca svolge infatti attività bancaria e non è banca se non la svolge. Il TUB pone l'accento sull'attività bancaria e non sulle banche in quanto tali.

Comma 2, lettera a — "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia.

La sede legale di una banca ne determina la nazionalità: una banca è italiana se ha sede legale in Italia.

Comma 2, lettera b — "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia[2].

Sede legale e amministrazione centrale sono richieste congiuntamente (poste insieme) per evitare varie forme di elusione, e devono trovarsi in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia. L'Italia è esclusa perché si applica il principio del mutuo riconoscimento: la nozione di banca comunitaria identifica le banche che beneficiano del mutuo riconoscimento, cioè le banche di un Paese europeo che, per operare in Italia, non hanno bisogno dell'autorizzazione di BI, perché hanno già ottenuto l'autorizzazione da parte dell'autorità del Paese d'origine.

Comma 2, lettera c — "banca extracomunitaria"[3]: la banca avente sede legale in uno Stato terzo.

La nozione di **banca autorizzata** include sia le banche italiane sia le banche extracomunitarie, perché entrambe necessitano dell'autorizzazione di Banca d'Italia.

Comma 2, lettera e — "succursali"

Nonostante nel linguaggio comune si utilizzino tanti termini come *filiali* o *sportelli*, il termine più corretto è **succursali**. Queste sono parti di una banca sprovviste di personalità giuridica autonoma.

Comma 2, lettera f — "attività ammesse al mutuo riconoscimento"

Esistono attività per le quali si ha mutuo riconoscimento (e quindi è sufficiente l'autorizzazione ottenuta nel paese di origine, come nel caso delle banche comunitarie) e attività non ammesse al mutuo riconoscimento. Per queste ultime è espressamente prevista la necessità di un'autorizzazione da parte di BI.

---

[2]Si parla di "comunitario" perché il TUB è del 1993, ma attualmente non c'è più la Comunità Europea, bensì l'Unione Europea.

[3]Come per "comunitaria", il termine riflette la formulazione del 1993: il TUB vigente usa l'espressione "banca di Stato terzo".

2| Il Testo Unico Bancario (TUB): struttura, idee di fondo e … 14

(pagina 4–5)

3 | Titolo I: Autorità Creditizie (artt. 1-9 TUB)

Fonte: LEGB1_Appunti_03_Titolo-I-Autorita-Creditizie.pdf — *12 pagine*

3.1. Le autorità creditizie e i modelli di vigilanza

Ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. a, le **autorità creditizie** sono tre: **CICR**, **MEF** e **BI** (Banca d'Italia); sono i soggetti vigilanti.

Questa scelta, nella precedente legge bancaria, corrispondeva all'attuazione di un **modello di vigilanza per soggetti**: le banche (comparto bancario) erano vigilate dalle autorità creditizie, gli agenti di cambio (comparto finanziario) erano vigilati dall'autorità del settore finanziario (CONSOB), le imprese di assicurazione (comparto assicurativo) erano vigilate da una loro autorità (IVASS, ex ISVAP). A ciascuna categoria di soggetti corrispondeva la sua (o le sue) autorità di vigilanza. Questo modello era appropriato poiché le banche non potevano svolgere altre attività.

Col tempo questo sistema è stato messo sempre più in crisi. Nel 1991 erano state istituite le SIM; la vecchia legge bancaria (poi abrogata) prevedeva al comma 1 che la vigilanza sulle SIM fosse affidata alla CONSOB. Nel comma 2 specificava però che, siccome i servizi di investimento possono essere prestati anche da una banca, in quel caso la vigilanza è affidata da BI. Nel comma 3 si definiva che la stabilità fosse un compito affidato a BI, la tutela della clientela alla CONSOB. Nel comma 4 si prevedeva che BI e CONSOB potessero firmare protocolli per accordarsi fra loro nell'esercizio delle loro funzioni. Si denota quindi una scarsissima organizzazione.

Si è pensato nel tempo di ridurre il numero delle autorità, ma è stato soppresso solo l'**UIC** (Ufficio Italiano Cambi), le cui funzioni sono state inglobate da BI. Attualmente, in Italia vige un modello di vigilanza che potremmo definire **misto**, in quanto presenta elementi di entrambi i modelli di vigilanza. Se si sceglie di avere più autorità occorre che queste si coordino e collaborino tra loro.

Il modello contrapposto al modello per soggetti è il **modello di vigilanza per funzioni**: a ciascuna funzione corrisponde un'autorità di vigilanza, a prescindere dal soggetto che svolge tale attività.

Confronto internazionale: in Francia e Germania è stato adottato un modello di vigilanza per soggetti. La Gran Bretagna aveva adottato un sistema di vigilanza per soggetti fino agli anni '90; a seguito della crisi di una grande banca venne istituita un'unica grande autorità a cui venne affidata la vigilanza su tutti i comparti (pensando fosse quella la soluzione a tutti i mali), ma

dopo numerose crisi si è tornati ad avere più soggetti distinti che esercitassero le funzioni di vigilanza. *(pagina 1)*

3.2. Art. 2 TUB — Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio)

↗ Collegamenti di art. 2 TUB

Nonostante sia ancora formalmente un'autorità creditizia a tutti gli effetti, sul piano sostanziale il CICR gode di pochissimi poteri. Ha perso progressivamente sempre più importanza fra mancate convocazioni in situazioni di crisi e con l'Unione Bancaria.

Comma 1: *Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede (…). Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.*

Inizialmente BI sottostava alle linee guida (principi di carattere generale) del CICR, che aveva un indirizzo politico; ciò era coerente con la precedente legge bancaria e il modello di vigilanza strutturale. Attualmente questa autorità rischia invece di essere "incompatibile" con il nuovo sistema di vigilanza prudenziale, ed è per questo che i suoi poteri sono stati ridimensionati. Non si sa perché sia stato inserito il termine "alta vigilanza": non esiste in parallelo una "bassa vigilanza"; è un termine ripreso pari passo dalla vecchia legge bancaria.

Il **Ministro dell'economia e delle finanze** ha due ruoli distinti: è lui stesso un'autorità creditizia ed è presidente del CICR. Fanno parte del CICR anche altri ministri individuati sempre dall'articolo 2, come il Ministro dello Sviluppo Economico ecc. Il **Governatore della BI non fa parte del CICR** (essendo un comitato interministeriale) e non gode del diritto di voto.

Comma 2: *Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi.*

Un tempo i ministri invitati godevano del diritto di voto, e ciò permetteva al Ministro dell'economia di costruire le maggioranze a piacere. Attualmente i ministri invitati alle singole riunioni non possono votare, perché la partecipazione è specificata solo per fini consultivi. Un'ulteriore novità è la possibilità che il MEF inviti presidenti di altre autorità (oltre al Governatore di Banca d'Italia, che partecipa sempre) laddove necessario in base all'argomento trattato (anche queste eventuali autorità invitate sono prive di diritto di voto).

Comma 4: *Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.*

Il CICR è libero di organizzarsi come preferisce, ma non ha personale proprio (essendo un comitato di ministri) e si avvale della Banca d'Italia. Attualmente il CICR si riunisce solo per

assumere deliberazioni imposte dalla legge; BI a sua volta delibera ciò che è stato deliberato a monte dal CICR — si tratta sostanzialmente di un duplicato inutile. *(pagina 1–2)*

3.3. Art. 3 TUB — Il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF)

↗ Collegamenti di art. 3 TUB

Si parla del **Ministro**, NON del Ministero. Rispetto alla passata legge bancaria anche questa autorità creditizia ha perso molti poteri, in linea con l'idea di volere autorità indipendenti e non "di parte". Con decreto ministeriale determina i requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza degli esponenti bancari. Non dispone più i provvedimenti di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, visto che c'è il SRM (Single Resolution Mechanism).

Comma 1: *Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.*

I poteri del MEF sono stati pesantemente ridimensionati: può solo determinare i requisiti dei soci rilevanti e degli esponenti aziendali. Viene inoltre specificato che ha **facoltà** e non obbligo di sottoporre i provvedimenti al CICR.

Comma 2: *In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.*

Questo comma prevede un caso eccezionale di urgenza. Il CICR gode di poteri deliberativi di carattere generale, ma nel caso in cui vi sia una situazione di urgenza (e non si possa aspettare una riunione del CICR) è concessa al MEF la facoltà di intervenire direttamente, sostituendosi al CICR e adottando i provvedimenti di sua competenza. In ogni caso, entro 30 giorni, deve convocare il CICR perché questo ratifichi le decisioni assunte in via d'urgenza. Ci sono stati casi in cui il MEF si è avvalso di questo potere, ad esempio fra il dicembre del '92 e il gennaio del '93. *(pagina 2–3)*

3.4. Art. 4 TUB — Banca d'Italia: le funzioni non di vigilanza e la funzione di tesoreria

↗ Collegamenti di art. 4 TUB

Comma 1: *La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza (…)*

Il TUB si occupa di BI solo in riferimento allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, e non considera tutti i suoi poteri (il TUB si concentra SOLO sui profili di vigilanza, con una sola eccezione: l'art. 146 TUB, sulla sorveglianza sui sistemi di pagamento). Fra le altre cose, infatti, BI è un istituto di emissione (inserito nel SEBC), un operatore del mercato monetario, è stato

prestatore di ultima istanza (al passato, perché oggi non può più aiutare le banche in crisi), svolge funzioni valutarie ecc.

Una funzione svolta da BI "propria" del sistema italiano è la funzione di **tesoriere centrale dello Stato**. Attraverso un accordo periodicamente rinnovato, il tesoriere dello Stato è BI (lo Stato paga e incassa attraverso BI). Lo strumento tecnico attraverso cui viene svolta la funzione di tesoreria è il conto corrente: il MEF ha un conto corrente aperto presso la BI, denominato **Conto Corrente di Tesoreria** (produce dati molto affidati/attendibili).

In passato (soprattutto fra gli anni '70 e '80) succedeva di frequente che il conto corrente di tesoreria fosse in passivo per svariati miliardi di Lire, ma il Tesoro aveva tutto l'interesse a mantenere la situazione tale, perché era come se la BI stesse finanziando il debito pubblico. Per una serie di motivi (soprattutto di matrice europea) è stato disposto il **divorzio** fra BI e Ministro del Tesoro/Economia sotto un duplice punto di vista: - il saldo del conto corrente di tesoreria deve essere sempre positivo (a zero verrà chiuso); il debito pregresso è stato assegnato a BI; - BI determinava, nell'erogazione dei fondi come prestatore di ultima istanza, un **tasso di sconto** scelto dal Ministro del Tesoro; per garantire l'autonomia, la scelta del tasso di sconto venne spostata a BI. Attualmente comunque non esiste più il tasso di sconto ma un tasso di riferimento deciso dalla BCE. *(pagina 3–4)*

3.5. Storia, natura giuridica e organi della Banca d'Italia

BI nasce nel **1893** dalla fusione tra alcune banche (ex istituti di emissione) degli stati della penisola, unificati successivamente con l'unità d'Italia. Ha un capitale sociale proprio (un tempo di 300 milioni di Lire) pari a **7,5 miliardi di Euro**, non rappresentato da azioni ma da **quote di partecipazione** (oggi dematerializzate; le quote in questione non possono essere detenute da persone fisiche, ma da banche, compagnie di assicurazione, istituti di previdenza ecc.). Fino a pochi anni fa BI aveva una filiale in tutti i capoluoghi di provincia (con l'aumento del numero delle province si è smesso di aprirle) e sedi nei luoghi in cui vi erano gli ex istituti di emissione e in pochi altri luoghi rilevanti. Molte filiali sono poi state chiuse o specializzate (ad esempio centrale dei rischi, trattamento del contante ecc.).

Nonostante la sua struttura organizzativa e di governance richiami molto quella di una SPA, **BI è un ente pubblico a tutti gli effetti**. Confronto con gli organi di una SPA:

- **Consiglio di amministrazione** (SPA) → BI non lo ha, ma ha il **Consiglio Superiore** (non è l'omologo del CdA), che amministra BI solo per quanto riguarda i compiti organizzativi interni e non ha nessun potere in materia di vigilanza. Ogni sede della BI presente sul territorio individua il proprio consigliere superiore (di solito a livello regionale); i consiglieri superiori possono essere scelti solo tra imprenditori che godono di una certa reputazione, esponenti del mondo dell'economia o docenti universitari, tutti considerati rappresentativi della realtà economica che li ha espressi.
- **Presidente** (SPA) → BI ha un **Governatore**; un tempo aveva poteri autonomi, oggi non ne ha quasi più: li ha solo come componente del SEBC (non più in materia di vigilanza).

- **Comitato esecutivo** (SPA) → BI ha il **Direttorio**, organo che assume le decisioni in materia di vigilanza. I poteri del Direttorio sono stati riformati: in passato era un organo con funzioni meramente consultive (e non deliberative), composto da quattro membri che per prassi si riunivano tutti i giorni a fini consultivi. Attualmente i poteri di vigilanza sono attribuiti al Direttorio, composto da **cinque membri**: Governatore, Direttore Generale e tre Vicedirettori Generali.
- **Collegio Sindacale** (SPA) → BI ha anch'essa un **Collegio Sindacale**, con compiti analoghi a quelli del collegio sindacale di una SpA.
- **Assemblea dei soci** (SPA) → BI ha l'**Assemblea dei Partecipanti**, costituita da banche, imprese di assicurazione e riassicurazione, fondazioni ex bancarie, istituti di previdenza, fondi pensione; ha il potere di approvare il bilancio della Banca d'Italia (unica analogia con l'organo della SPA) ma NON può nominare gli altri organi sociali.

(pagina 4)

3.6. Art. 4 TUB, commi 1-3 — Poteri regolamentari, principi di vigilanza e trasparenza amministrativa

↗ *Collegamenti di art. 4 TUB*

Comma 1: *La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.*

Le "istruzioni" a cui viene fatto riferimento in questo articolo sono le **"istruzioni di vigilanza"**; attualmente, nei provvedimenti più recenti, si parla di **"disposizioni di vigilanza"**, ma in pratica sono la stessa cosa.

Comma 2: *La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.*

Il tipo di vigilanza a cui si fa riferimento in questo articolo non è quella strutturale (e discrezionale), che non esiste più, ma bensì quella **regolamentare prudenziale**.

Comma 3: *La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

La legge n. 241 del 1990 è la legge sulla trasparenza amministrativa; le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto di alcuni obblighi specifici previsti in questa legge. Le disposizioni di tale legge però si applicano **in quanto compatibili**: i poteri di vigilanza sono finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi, e la trasparenza non deve comprometterne il perseguimento. Basti pensare a cosa succederebbe se, per applicare il concetto di trasparenza, si desse immediatamente notizia della volontà di aprire nei confronti di una banca una procedura di liquidazione coatta amministrativa: il risultato sarebbe una corsa agli sportelli che genererebbe solo più danni del necessario.

(pagina 4–5)

3.7. La legge 262/2005 e la riforma della governance della Banca d'Italia (artt. 19, 20, 21 legge 262/2005)

Nella storia recente si ebbe un attrito fra l'esecutivo e BI (si chiese addirittura ad Antonio Fazio, governatore dell'epoca, di dimettersi), che portò a conseguenze sul piano legislativo. In questo contesto si inserisce la **legge 262/2005**, rubricata "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"; in particolare sono opportuni gli articoli 19, 20 e 21. Questa legge nasce con un intento punitivo nei confronti di BI (e questo si nota anche dal fatto che della CONSOB non si parla, se non per un articolo), togliendo poteri al Governatore per trasferirli al Direttorio.

3.7.1. Art. 19 legge 262/2005

I primi 4 commi non vengono riportati per esteso perché non c'è nulla di particolare: si conferma l'indipendenza di BI (comma 1), la sua natura di ente pubblico (comma 2 — comma che almeno ha chiarito questo aspetto, visto che in passato, in termini di rapporti di lavoro, ci si chiedeva se BI fosse più simile a un ente pubblico, privato o una via di mezzo) e che deve operare, per quanto possibile, nel rispetto del principio di trasparenza definito ai sensi della legge 241/1990 nell'esercizio delle funzioni di vigilanza (comma 3). Nel comma 4 emerge già maggiormente l'intento punitivo, poiché viene richiesta la presentazione di una relazione **semestrale** (quando per le altre autorità è a cadenza annuale): *Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.*

> **Nota (aggiornamento normativo):** il testo citato è quello originario della l. 262/2005; il comma 4 è stato poi sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, che ha reso la relazione **annuale** (trasmessa «entro il 30 giugno di ciascun anno» e riferita «all'attività svolta nell'anno precedente»), allineandola a quella delle altre autorità. La cadenza "semestrale" vale dunque solo a illustrare l'intento punitivo originario.

- **Comma 5**: *Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.* — Si esplicita che gli atti devono essere scritti e motivati (sempre con rimando alla trasparenza della legge 241/90), perché il legislatore dell'epoca volle evitare che continuassero ad essere posti in essere comportamenti di **moral suasion** (i cosiddetti orientamenti informali).
- **Comma 6**: *La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.* — Sposta i poteri di vigilanza, precedentemente attribuiti al Governatore (parla anche di delega, ma

non ci sono mai stati casi, quindi non se ne capisce il senso), al Direttorio. Questo comma porta quindi a una modifica della governance di BI, uniformandola a quella della CONSOB (CO infatti sta per commissione).

- **Comma 7**: *Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.* — Esplicita che il mandato del Governatore non è più a vita (l'unico altro mandato a vita era quello del Papa) ma dura sei anni; la stessa durata della carica vale per i membri del Direttorio. Per entrambi si prevede un solo possibile rinnovo della carica (nota critica: uno che era vice-direttore generale può poi fare il direttore generale e dopo ancora il governatore?). Il motivo per cui inizialmente il mandato era a vita risiedeva nella convinzione che ciò avrebbe comportato una maggiore indipendenza e autonomia.
- **Comma 8**: *La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.* — Specifica che la nomina (e la revoca) del Governatore è esterna a BI: il Consiglio Superiore di BI viene solo sentito e non gode di poteri di nomina o proposta (potere che aveva in passato). Nulla viene detto sulle modalità di nomina degli altri membri del Direttorio.

3.7.2. Art. 20 legge 262/2005, comma 1

La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.

3.7.3. Art. 21 legge 262/2005, comma 1

La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio

secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

È interessante osservare che in questo comma è usato, invece di "cooperazione", il termine **collaborazione**: il coordinamento (art. 20) prevede vi sia un coordinatore, e quindi non tutte le autorità sono sullo stesso piano; la collaborazione (art. 21) lascia invece intendere che ci sia una situazione paritaria (norma scritta un po' male). *(pagina 5–7)*

3.8. Art. 5 TUB — Finalità e destinatari della vigilanza

↗ Collegamenti di art. 5 TUB

Probabilmente è la norma più importante di tutto il TUB (alcuni la hanno definita addirittura **meta norma**); nella precedente legge bancaria non era presente una norma simile. Questa norma sancisce l'effettivo passaggio dalla **vigilanza strutturale** a quella **prudenziale**.

Comma 1: *Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.*

Il primo comma dell'articolo 5 necessita di alcuni approfondimenti; bisogna rispondere a 3 domande: (1) Cosa implicano le singole finalità elencate? (2) In che rapporto sono le finalità fra di loro? (3) Mancano alcune finalità (ad esempio la tutela del consumatore)?

(1) Le singole finalità:

- **Sana e prudente gestione dei soggetti vigilati**: il concetto nasce col diritto europeo e viene introdotto nella direttiva del 1989, MA SOLO come requisito per i detentori di partecipazioni all'interno della banca (requisito rimasto comunque ai sensi dell'art. 19 TUB). Attualmente rappresenta anche una delle finalità esplicite dell'attività di vigilanza e indica lo stato di salute di una banca. Per dare un senso compiuto ai termini di questa espressione bisogna rifarsi alle disposizioni di vigilanza e alla dottrina: tendenzialmente ci si riferisce con il termine "sana" al mantenimento di comportamenti corretti, e con "prudente" al rispetto dei requisiti della vigilanza (per l'appunto prudenziale) e alla modalità di gestione dei rischi. Viene specificato "dei soggetti vigilati", quindi questa finalità è in ottica **microeconomica** (singole banche).
- **Stabilità complessiva**: stabilità è il contrario di situazione di crisi ed è invece una finalità **macroeconomica**. L'obiettivo di BI non deve essere quello di salvare banche in crisi, ma deve intervenire affinché il sistema bancario nel suo complesso sia stabile.
- **Efficienza e competitività**: le banche sono imprese (come già detto a più riprese) che operano in un contesto (il sistema finanziario) che BI favorisce a mantenere efficiente e competitivo.
- **Osservanza delle disposizioni in materia creditizia**: BI controlla che le banche rispettino le norme per quanto previsto dalle leggi in materia creditizia ma non solo; se necessario, sempre per salvaguardare la sana e prudente gestione, può "agire" anche in altri ambiti.

(2) Il rapporto fra le finalità:

Si potrebbe pensare che alcuni obiettivi siano incompatibili (ad esempio stabilità e concorrenza). Da un'analisi più approfondita emerge tuttavia che gli obiettivi sono **complementari** gli uni agli altri e sono tutti ugualmente importanti (nel caso di stabilità e concorrenza, basti pensare che una competizione nel breve termine porta all'eliminazione degli istituti bancari inefficienti, permettendo di raggiungere nel lungo termine la stabilità degli istituti restanti). Nell'analisi del rapporto che sussiste fra le finalità, nel tempo sono state date tre interpretazioni: 1. sono tutte sullo stesso piano; 2. le finalità sono state indicate secondo un ordine di priorità (poco plausibile, pensando che l'osservanza delle norme sarebbe così collocata all'ultimo posto); 3. tutte le finalità sono sullo stesso piano perché separate da virgole, tranne l'ultima che è preceduta da "nonché".

(3) Finalità mancanti — la tutela del consumatore:

Pare effettivamente anomalo che nel TUF e nel Codice delle Assicurazioni si parli rispettivamente di "tutela dell'investitore" e "tutela dell'assicurato", mentre nel TUB non sia stata inserita una forma di tutela di questo genere fra le finalità. Le motivazioni potrebbero essere diverse: il TUB è antecedente al TUF e al Codice delle assicurazioni, e la giustificazione potrebbe essere che il legislatore ha maturato l'attenzione alla tutela del cliente nel tempo; oppure si è pensato che gli ambiti finanziario e assicurativo, prevedendo prodotti più complessi di quelli bancari, necessitassero di una maggiore tutela del cliente. **Resta una grave carenza.**

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** la carenza è reale (l'art. 5 non è stato modificato) ma è colmata *per via sistematica*: l'art. 127, comma 01, TUB (introdotto dal d.lgs. 141/2010, attuativo della dir. 2008/48/CE) eleva la trasparenza e la correttezza verso la clientela a finalità di vigilanza, sia pure limitatamente al Titolo VI; si aggiungono gli artt. 124 ss. e l'Arbitro Bancario Finanziario (art. 128-bis TUB). Quanto al **rapporto fra le finalità** dell'art. 5, resta un **dibattito dottrinale aperto**: i tre modelli (paritetico, gerarchico, misto) convivono e il "misto" è il più diffuso ma non è diritto vivente — nessuna giurisprudenza lo ha risolto.

Comma 2: *La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento.*

Esplicita i soggetti sottoposti a vigilanza; è importante specificare che in questo comma vengono inseriti appositamente i **gruppi bancari**, poiché possono farne parte anche soggetti su cui normalmente BI non potrebbe svolgere attività di vigilanza (quindi soggetti non bancari e non finanziari).

Comma 3: *Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.*

Esistono leggi speciali apposite che si occupano di questi poteri.

3.8.1. L'art. 124 TUB (Regole Generali) e la tutela della trasparenza

È utile riprendere anche l'**art. 124 TUB**, rubricato "Regole Generali", inserito nel Titolo VI (trasparenza); nel 2010, in seguito al recepimento di una direttiva UE sul credito al consumo,

sono stati premessi all'articolo due commi (01 e 02).

Comma 01: *Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.*

Si evince quindi come la finalità di tutela della trasparenza e correttezza nei confronti della clientela sia stata inserita nel TUB (bicchiere mezzo pieno); il problema è che questa tutela del cliente è diventata una finalità di vigilanza solo in relazione ai poteri che BI ha nell'ambito della trasparenza, perché specificato "dal presente titolo" (bicchiere mezzo vuoto). *(pagina 7–9)*

3.9. Art. 6 e 6-bis TUB — Rapporti con il diritto UE, il SEVIF e il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)

3.9.1. Art. 6: Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF e nel MVU

↗ Collegamenti di art. 6 TUB

Questo articolo è stato riscritto in seguito alla ricezione della CRD IV e all'avvento del MVU.

Comma 1: *Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.*

La parte importante di questo comma è la locuzione "in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea": nell'esercizio dei propri poteri le autorità creditizie devono sempre tenere conto del diritto sovranazionale (ad esempio nei processi di interpretazione delle norme).

3.9.2. Art. 6-bis: Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia

↗ Collegamenti di art. 6-bis TUB

Comma 1: *Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.*

Oltre a riprendere il concetto per cui i poteri di BI vengono esercitati nei limiti delle disposizioni del MVU, viene esplicitata la distinzione fra: - **More Significant Bank**: sottoposte alla vigilanza diretta della BCE (**vigilanza diretta**); - **Less Significant Bank**: vigilate dalle autorità di vigilanza nazionali (**vigilanza decentralizzata**). *(pagina 9–10)*

3.10. Art. 7 TUB — Segreto d'ufficio e collaborazione fra autorità

↗ Collegamenti di art. 7 TUB

Comma 1: *Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.*

L'attività di vigilanza svolta da BI è coperta dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni. Le eccezioni al segreto d'ufficio sono **tre**: il **MEF** (non in quanto autorità creditizia ma in quanto presidente del CICR), l'**autorità giudiziaria** e l'**amministrazione finanziaria**. Per l'autorità giudiziaria viene specificato che vale solo qualora le informazioni siano necessarie in ambito penale; per l'amministrazione finanziaria, quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.

Comma 2: *I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.*

I dipendenti di Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono pubblici ufficiali e sono tenuti anch'essi a mantenere il segreto. Questo concetto è particolarmente importante: i pubblici ufficiali (non vale per i comuni cittadini), laddove vengano a conoscenza di una notizia di reato (non serve la certezza, basta un sospetto), sono obbligati a riferirlo all'autorità giudiziaria, altrimenti commettono il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.). Il TUB in questo comma presenta una deroga a questo concetto: i dipendenti di BI, pur essendo pubblici ufficiali a tutti gli effetti, hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al **Direttorio** (questo per evitare, ad esempio, corse agli sportelli e fughe di notizie). Il Direttorio, prima di inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria (che deve obbligatoriamente essere inoltrata), può adottare, se lo ritiene necessario, tutte le misure cautelari e preventive del caso che evitino i possibili effetti negativi derivanti dalla diffusione della notizia di reato, sempre per garantire le finalità di cui all'art. 5 TUB.

Comma 4: *Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.*

BI oppone il segreto d'ufficio alle PA, ma non può avvenire il contrario, salvo la presenza di norme o situazioni specifiche.

Comma 5: *La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi*

non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, BI, CONSOB, COVIP e IVASS sono tutte sullo stesso piano in termini di importanza; non possono quindi opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio (vige sempre il principio di leale collaborazione).

Comma 6: *La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU, nonché con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.*

Dal momento che BI è inserita in un contesto di vigilanza sovranazionale, vige il principio di leale collaborazione con le autorità europee. BI può anche trasmettere le informazioni ricevute, **salvo diniego** dell'autorità che le ha fornite.

Comma 7: *Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.*

Nei confronti degli istituti esterni al MVU, BI gode di una maggiore discrezionalità: non ha più l'obbligo di collaborare, ma **può** scambiare informazioni. Nel valutare se scambiare o meno informazioni, BI deve tener conto della presenza di due criteri: "accordi di cooperazione" e "equivalenti obblighi di riservatezza". Devono quindi essere presenti delle condizioni di reciprocità nello scambio di informazioni, e non deve trattarsi di un flusso unilaterale. *(pagina 10–11)*

3.11. Art. 8 TUB — Pubblicazione di provvedimenti e dati statistici

↗ Collegamenti di art. 8 TUB

In passato, Banca d'Italia doveva pubblicare i propri provvedimenti di carattere generale e particolare sul bollettino di vigilanza mensile. Attualmente invece pubblica sul proprio sito web solo i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie e i provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. *(pagina 11–12)*

3.12. Art. 9 TUB — Reclamo al CICR

↗ Collegamenti di art. 9 TUB

Comma 1: *Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione.*

Nei confronti di un atto delle PA (e quindi anche di BI) ci si può rivolgere al **TAR** (Tribunale Amministrativo Regionale) come primo grado di giudizio, o al **Consiglio di Stato** come secondo grado di giudizio. Questo articolo prevede però un'altra via: il reclamo al CICR. Sapendo però che il CICR non ha suoi funzionari ma si avvale di BI, è come far reclamo a BI stessa (in effetti questo strumento è stato usato pochissime volte). *(pagina 12)*

4 | Titolo II TUB, Capo I: l'attività bancaria (artt. 10, 11, 12 e cenni all'art. 129)

Fonte: LEGB1_Appunti_04_Titolo-II-Capo-I-Attivita-Bancaria.pdf — *8 pagine*

4.1. Introduzione: l'oggetto del Capo I

Il Capo I del Titolo II del TUB tratta la **nozione di attività bancaria** e la **raccolta di risparmio fra il pubblico**.

Un punto di metodo fondamentale: il TUB **non fornisce una definizione di banca**, bensì una definizione di **attività bancaria**. Si sposta cioè l'attenzione dal soggetto (la banca) all'attività svolta (l'attività bancaria). *(pagina 1)*

4.2. Art. 10 comma 1: la nozione di attività bancaria e il "binomio"

↗ Collegamenti di art. 10 TUB

Comma 1: *"La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria."*

Perché si abbia attività bancaria è necessaria la **contestuale presenza** di:

- raccolta di risparmio tra il pubblico; **e**
- esercizio del credito.

Questo è il cosiddetto **"binomio"**. Se un soggetto raccoglie risparmio senza erogare finanziamenti, o viceversa eroga credito senza raccogliere risparmio, **non** si tratta di una banca.

(pagina 1)

4.3. Art. 10 comma 1: il carattere d'impresa dell'attività bancaria — il caso Giuffrè e il dibattito dottrinale

↗ Collegamenti di art. 10 TUB

Comma 1 (seconda parte): *"Essa ha carattere d'impresa."*

4.3.1. La cornice normativa: l'art. 2195 c.c.

L'art. 2195 c.c., rubricato *"Imprese soggette a registrazione"*, elenca una serie di attività che, se esercitate, comportano l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; chi le esercita è considerato **imprenditore commerciale**. Fra i soggetti tenuti all'iscrizione vi sono gli imprenditori che esercitano *(…) 4) Attività bancaria o assicurativa.*

Bisogna capire come si sia arrivati a stabilire che l'attività bancaria ha carattere d'impresa, soprattutto alla luce della precedente legge bancaria, che all'art. 1 affermava: *"la raccolta di risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico"*. Va notato che questa norma non forniva una definizione di attività bancaria, ma si limitava a dire che tali attività erano funzioni di interesse pubblico; l'idea era che, affinché un'attività fosse qualificata come bancaria, dovessero essere svolte contemporaneamente le due attività — ma non era un'opinione condivisa da tutti.

4.3.2. Il caso Giuffrè

La questione se l'impresa bancaria fosse o meno attività commerciale era importante anche ai fini pratici: la banca doveva fallire o essere sottoposta a procedura coatta amministrativa? (Domanda collegata: quali reati commettono i dipendenti di una banca — quelli di un privato o quelli di un dipendente pubblico?)

Un caso divenuto emblematico è il **caso Giuffrè**. Questo soggetto, per la ristrutturazione di beni ecclesiastici, raccoglieva fondi impegnandosi a restituirli con tassi di interesse altissimi (compresi fra il 45% e il 100%).

- **Primo grado**: il tribunale, rifacendosi all'art. 2082 c.c. (nozione di imprenditore), stabilì che il signor Giuffrè era un imprenditore a tutti gli effetti, essendo rispettati i requisiti di professionalità, economicità e organizzazione; non poteva però essere considerato imprenditore agricolo, né tanto meno piccolo imprenditore. In via residuale si optò per trattarlo come imprenditore commerciale, il che significava farlo rientrare in una delle categorie specificate dall'art. 2195 c.c.: fu di fatto equiparato ad una banca, pur svolgendo soltanto attività di raccolta fra il pubblico. Nella scelta se sottoporlo alla disciplina del fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa, il tribunale optò per la **prima**, affermando che esistessero due definizioni di attività bancaria: una nella legge bancaria (dove deve sussistere il binomio) e una nel codice civile (dove è sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività).
- **Secondo grado**: la Corte d'Appello contestò l'attribuzione della nozione di banchiere a Giuffrè, perché sarebbe stato illogico avere due diverse definizioni di attività bancaria.

4.3.3. Il dibattito dottrinale: pubblico servizio o attività d'impresa?

Per lungo tempo si è acceso un dibattito fra:

- i sostenitori della tesi per cui le banche dovessero essere **enti pubblici** (i cultori del diritto amministrativo);

- coloro che ritenevano che le banche dovessero essere considerate **al pari delle altre aziende** (prevalentemente cultori del diritto commerciale).

Il **Prof. Massimo Severo Giannini** (esperto di diritto amministrativo) pubblicò un articolo concludendo che l'attività bancaria fosse, secondo lui, un **pubblico servizio**. La nozione di pubblico servizio è cambiata nel tempo: ai tempi della pubblicazione vigeva una nozione **"soggettiva"**, per cui era considerato pubblico servizio ogni servizio effettuato da un soggetto pubblico (all'epoca gran parte delle banche erano banche pubbliche). In quel contesto storico si ritenne quindi che l'attività bancaria integrasse un pubblico servizio.

Non tutte le banche erano però pubbliche. Secondo Giannini, quando l'attività bancaria non veniva esercitata da un soggetto pubblico, la banca privata stava comunque esercitando un servizio pubblico per conto dello Stato tramite **concessione** (**teoria della riferibilità mediata**): l'attività bancaria viene riferita allo Stato direttamente (banche pubbliche) o indirettamente (soggetti privati che non esercitano l'attività nel loro esclusivo interesse, ma esercitando un servizio pubblico per conto dello Stato). In questo modo Giannini giustificava l'esistenza delle banche private qualificandone comunque l'attività come servizio pubblico. Giannini basò la propria teoria sull'art. 1 della precedente legge bancaria, dove raccolta di risparmio ed esercizio del credito erano definite funzioni di interesse pubblico.

Questa tesi fu sempre contestata dai cultori del diritto commerciale: secondo il **Prof. Ferri**, l'attività bancaria era attività d'impresa, deduzione ricavabile dall'art. 2195 c.c. Certamente era un'attività condizionata da interessi pubblici, ma non di per sé un servizio pubblico; la locuzione dell'art. 1 "funzioni di interesse pubblico" non è sinonimo di "servizio pubblico" (altrimenti si compirebbe un'operazione di "ortopedia della norma").

A partire dagli anni '60 cambiò anche la nozione di servizio pubblico, passando da "soggettiva" a **"oggettiva"**: è l'attività in sé a dover essere o meno servizio pubblico. Gli amministrativisti, in base a questa nuova nozione, continuarono a considerare l'attività bancaria un vero e proprio servizio pubblico, basandosi sempre sull'art. 1 della legge bancaria e sull'**art. 47 Cost.**

4.3.4. Il contrasto giurisprudenziale del 1981 e la soluzione legislativa

Normalmente, per dirimere ogni controversia, la Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite. Tuttavia:

- nell'autunno del 1981 una pronuncia della **Cassazione penale a Sezioni Unite** sancì che l'attività bancaria fosse un servizio pubblico (a prescindere dal fatto che la banca fosse pubblica o privata), optando per una forma di equiparazione verso l'alto della pena;
- dopo pochissimo tempo (meno di tre settimane) la **Cassazione civile a Sezioni Unite** si pronunciò di nuovo sullo stesso tema, scrivendo tra le motivazioni: *"l'attività bancaria, che come noto ha carattere d'impresa, […]"*.

Neanche le Sezioni Unite riuscirono quindi a risolvere la controversia. La questione fu risolta dal punto di vista legislativo con il **d.p.r. 350/85** (in recepimento della prima direttiva banche), in cui viene scritto che l'attività bancaria ha carattere d'impresa.

Nella dottrina, comunque, tutti erano convinti di avere avuto ragione: secondo gli amministrativisti era stata necessaria una norma per sancire che l'attività bancaria fosse attività d'impresa (quindi prima non lo era pacificamente); secondo i cultori del diritto commerciale la norma aveva solo ribadito un concetto già acquisito. *(pagina 1–3)*

4.4. Art. 10 comma 2: la riserva di attività bancaria

↗ Collegamenti di art. 10 TUB

Comma 2: *"L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche."*

L'esercizio dell'attività bancaria nell'ordinamento italiano **non è libero**: occorre avere ottenuto una specifica autorizzazione. È vero che nell'articolo non si fa esplicito riferimento a un'autorizzazione, ma se l'attività bancaria è riservata alle banche, e queste sono imprese autorizzate, allora l'autorizzazione è un presupposto necessario.

Nel nostro ordinamento le attività riservate possono essere esercitate solo dai soggetti autorizzati. La violazione della riserva di attività costituisce in Italia il **reato di esercizio abusivo** (art. 131 TUB), il cosiddetto **abusivismo bancario**.

Il nostro ordinamento non copre tramite riserva solo l'attività bancaria nel suo complesso, ma anche, separatamente, **l'attività di raccolta** e **quella di erogazione del credito**. *(pagina 3)*

4.5. Art. 10 comma 3: attività finanziarie, connesse e strumentali

↗ Collegamenti di art. 10 TUB

Comma 3: *"Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge."* (Nota: sarebbe stato preferibile scrivere "possono esercitare" anziché "esercitano".)

La banca deve necessariamente svolgere attività bancaria, ma può svolgere anche altre attività: **attività finanziarie**, **connesse** o **strumentali** (salve le riserve di legge). Da notare che l'articolo parla di **OGNI ALTRA** attività finanziaria, il che implica che, per il TUB, l'attività bancaria è essa stessa una forma di attività finanziaria (altrimenti non si sarebbe usata la locuzione "ogni altra").

Inoltre l'attività bancaria non deve neanche essere prevalente nell'oggetto sociale della banca (ad esempio Banca Mediolanum svolge prevalentemente attività finanziaria). L'oggetto sociale di una banca, tuttavia, non è libero: può comprendere solo attività bancaria, finanziaria, connessa o strumentale.

Il fatto che le banche possano svolgere altre attività oltre a quella bancaria ha portato la dottrina a distinguere fra **attività bancaria** e **attività delle banche** — distinzione che non è però presente nel testo del TUB.

Le tre categorie, definite singolarmente:

- **Attività finanziaria**: il TUB contiene tre riferimenti all'attività finanziaria (uno in questo articolo, uno ai sensi dell'art. 59 relativo ai gruppi bancari, uno all'art. 1; un tempo ve n'era un quarto nel previgente art. 106 relativo ai soggetti operanti nel settore finanziario). Ci si può basare sull'art. 1, dove viene specificato che *"il TUB rinuncia a fornire una definizione di attività finanziaria"*: si sceglie quindi una definizione di finanziarietà comunemente accolta. Come detto, implicitamente per il TUB l'attività bancaria è attività finanziaria. Sono infine fatte salve le riserve di legge.
- **Attività connesse**: tutte le attività che presentano una connessione con l'attività bancaria o con quella finanziaria (facendo attenzione a non svolgere attività incompatibili). Esempi: una ricarica telefonica effettuata presso un bancomat; l'erogazione di un finanziamento per l'acquisto di un'automobile; la vendita di un biglietto per una crociera sotto forma di credito al finanziamento.
- **Attività strumentali (o ausiliarie)**: attività svolte dalla banca strumentali allo svolgimento dell'attività bancaria (o finanziaria). Esempi: corsi di aggiornamento per il personale; attività tipografica per la stampa dei moduli.

(pagina 3–4)

4.6. Art. 11: la raccolta del risparmio

↗ Collegamenti di art. 11 TUB

L'art. 11 è una norma **"nuova"**, in quanto non esiste una norma corrispondente nella vecchia legge bancaria: questa infatti non poneva la riserva di attività sulla singola attività di raccolta di risparmio, ma solo sull'attività bancaria nel suo complesso (binomio).

È interessante notare come, per la raccolta del risparmio e per l'erogazione del credito, il legislatore abbia adottato un approccio opposto:

- per la **raccolta di risparmio** esiste una definizione, ma non viene scritto nulla circa i soggetti che esercitano questa attività senza erogare credito;
- per l'**esercizio del credito** non esiste una definizione nel TUB (esiste però nelle norme secondarie), ma esiste una disciplina puntuale dei soggetti che erogano credito senza raccogliere risparmio.

4.6.1. Comma 1 — la definizione

"Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma."

Il legislatore parla appositamente di "fondi", "depositi" e "altra forma" in maniera generica, senza inserire tecnicismi, perché l'elemento fondamentale è l'**obbligo di rimborso**: se chi svolge attività di raccolta non si obbliga a restituire quanto raccolto, non si tratta di raccolta di risparmio ai sensi del TUB.

4.6.2. Comma 2 — la riserva e il requisito della "pubblicità"

"La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche."

Questo comma esplicita la **riserva di attività**. A differenza del comma 1, qui si parla di raccolta di risparmio "fra il pubblico": la riserva di attività richiede quindi il requisito della **pubblicità**.

Nella pratica non è sempre facile distinguere cosa sia "risparmio fra il pubblico" e cosa no; le disposizioni di vigilanza hanno chiarito che si può parlare di risparmio fra il pubblico solo quando la contrattazione avviene sulla base di **rapporti standardizzati**; quando vi sono trattative personalizzate, non si può parlare di risparmio fra il pubblico.

Esempi di vicende avvenute in Italia:

- **Casse di mutualità in Campania e Basilicata**: alcuni soggetti raccoglievano fondi con obbligo di rimborso e li mettevano a disposizione di soggetti in difficoltà. L'attività era svolta in forma di società cooperativa e i fondi venivano raccolti fra i soci; ma per diventare soci bastava essere cittadini italiani, quindi si trattava a tutti gli effetti di una raccolta "fra il pubblico". I responsabili sono stati condannati per abusivismo bancario.
- **Banca Matica**: alcuni imprenditori vicentini avevano creato dei Totem, situati in grandi centri di aggregazione, che permettevano — previa registrazione del cliente — di depositare monete. Le monete conferivano punti utilizzabili per acquisti di "premi" da un catalogo. Furono indagati per abusivismo bancario, ma in realtà mancavano sia l'obbligo di rimborso sia l'erogazione del credito (al massimo si poteva parlare di una vendita a rate). Fu invece contestato l'abuso di denominazione bancaria (reato bancario, oggi depenalizzato e trasformato in sanzione amministrativa): è vietato l'uso della parola "banca", "banche" ecc. quando ciò possa indurre in errore il pubblico facendogli credere di trovarsi di fronte a una banca autorizzata.
- **Casse peote**: antichissime istituzioni della tradizione veneziana, nate per evitare che i marinai sperperassero i propri stipendi. Gli stipendi venivano affidati a un uomo sulla barca, il **tesoriere**, che li riconsegnava una volta tornati a terra. A causa della sfiducia verso le banche, in alcuni casi il tesoriere raccoglieva i risparmi delle persone per poi comprare regali da distribuire ai figli dei depositanti in occasione di una festa organizzata per l'Epifania — attività lecita, poiché non vi era obbligo di rimborso. In altri casi, però, le somme raccolte venivano investite (e talvolta perse): Banca d'Italia ricordò che tale esercizio era vietato, in quanto costituiva esercizio abusivo di Sicav. Nonostante un progetto di legge regionale non sia andato a buon fine, il legislatore ha apportato apposite modifiche all'art. 155 TUB (attualmente abrogato); una parte di queste modifiche sopravvive nell'**art. 112, comma 7, TUB**, che riguarda proprio le casse peote veneziane: queste infatti non sono definite banche, costituiscono una categoria ad esaurimento e non hanno scopo di lucro.

4.6.3. Comma 3 — i limiti fissati dal CICR

"Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro."

Il CICR stabilisce, tramite limiti e criteri, i casi nei quali la raccolta di risparmio **non** è considerata avvenire fra il pubblico (ad esempio in ragione di rapporti societari o di lavoro).

4.6.4. Comma 4 — le deroghe al divieto

"Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica: (…) c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari."

Questo comma è concettualmente diverso dal comma 2: qui si tratta di casi in cui, pur raccogliendo risparmio fra il pubblico, il divieto **non si applica**. Una società di capitali che emette obbligazioni (lett. c) sta raccogliendo risparmio presso il pubblico, ma le è concesso farlo.

Sono molti i soggetti che possono raccogliere senza erogare, soprattutto vista la nascita di titoli ibridi; per questo il TUB non contiene una disciplina specifica per questi casi, a differenza di quanto accade per l'erogazione del credito. *(pagina 4–6)*

4.7. Art. 12: obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche

↗ *Collegamenti di art. 12 TUB*

4.7.1. Comma 1 — l'emissione di obbligazioni

"Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore."

Nel 1993 solo le S.p.A. e le S.a.p.a. potevano emettere obbligazioni: questa norma rappresentava quindi una deroga, consentendo alle banche di emettere obbligazioni "in qualunque forma (fossero) costituite". Con la riforma del diritto societario del 2003 è stato concesso a tutte le società di emettere obbligazioni, facendo venire meno l'elemento di specialità di questo articolo: quelle che erano deroghe al diritto comune non sono più tali. È inoltre specificato che possano essere emesse ANCHE obbligazioni convertibili; la convertibilità può essere di due tipi: **diretta** e **indiretta**.

4.7.2. Comma 3 — deliberazione dell'emissione e deroghe al codice civile

"L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo

comma, n. 3, 2414 bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile."

Questo comma riguarda le obbligazioni **non convertibili** e quelle **convertibili in titoli di altre società** (convertibilità indiretta). L'emissione è deliberata dall'**organo amministrativo** (come previsto dalla riforma del 2003), mentre nel 1993 tali emissioni erano deliberate dall'assemblea straordinaria nelle società di capitali. La deroga si spiega con il fatto che l'emissione di obbligazioni è attività tipica delle banche.

Per le obbligazioni bancarie non si applicano diversi articoli del codice civile, e altri hanno una disciplina molto diversa:

- **art. 2412**: alle banche non si applicano i limiti quantitativi all'emissione;
- **artt. 2415 e 2417**: per le obbligazioni bancarie non vi sono l'assemblea degli obbligazionisti né il rappresentante comune degli obbligazionisti.

4.7.3. Comma 4 — la convertibilità diretta

"Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412."

Questo comma riguarda la **convertibilità diretta**: in questo caso, eccetto i limiti quantitativi (art. 2412), si applica la disciplina di diritto comune — quindi, ad esempio, vi sarà l'assemblea degli obbligazionisti.

La marcata differenza fra la disciplina delle obbligazioni convertibili in via diretta e le altre è dovuta al fatto che l'emissione di obbligazioni convertibili in via diretta induce un **aumento di capitale**: se si emettono tali obbligazioni, vi è un aumento di capitale sottostante, che costituisce modifica dell'atto costitutivo e richiede pertanto l'assemblea straordinaria.

4.7.4. Comma 6 — i titoli di deposito

"Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia può disciplinarne le modalità di emissione."

I titoli di deposito più diffusi sono i **certificati di deposito (CD)**; le disposizioni di vigilanza dettano legge, in quanto questo articolo prevede delegificazione.

4.7.5. Comma 7 — i prestiti subordinati

"La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito."

Non è necessario che i prestiti subordinati assumano la forma di obbligazioni, ma è comunque la forma più usata. Le categorie sono due:

- **Prestito subordinato**: le obbligazioni subordinate possono essere rimborsate solo dopo che sono stati rimborsati tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. L'obbli-

gazionista subordinato è quindi un creditore gerarchicamente inferiore. Le obbligazioni subordinate sono più rischiose e presentano perciò un rendimento più elevato. Nonostante questa maggiore rischiosità, il motivo per cui alcune banche le emettono è che, entro certi limiti, rientrano nel computo dei **fondi propri**.

- **Obbligazioni irredimibili**: sono sempre obbligazioni subordinate, ma rimborsabili soltanto previa autorizzazione di Banca d'Italia.

Il caso Veneto Banca: la banca, in un periodo di crisi, aveva deciso di vendere ai propri clienti (per lo più retail) obbligazioni subordinate, affermando che, essendo obbligazioni, sarebbero state sicure quanto un qualunque titolo di Stato. La banca fallì successivamente e i clienti non ottennero indietro neanche un euro. Ciò accadde perché mancava una normativa che riservasse la vendita delle obbligazioni subordinate soltanto alla clientela qualificata.

I prestiti baciati: erano finanziamenti a condizioni molto favorevoli erogati dalle banche in cambio della sottoscrizione, da parte del cliente, di proprie obbligazioni subordinate o azioni.

Interventi statali/UE: benché non vi sia altra disciplina specifica sulle obbligazioni bancarie e siano vietati gli aiuti di Stato, in situazioni particolari l'UE può autorizzare l'emissione di obbligazioni sottoscritte dallo Stato. In passato sono stati emessi:

- i **Tremonti Bonds** (utilizzati da MPS e pochi altri): non costituivano un vero e proprio aiuto di Stato, poiché le banche emettevano obbligazioni sottoscritte dallo Stato ma con un privilegio sul loro rimborso a favore dello Stato stesso; erano gravose per le banche e poco appetibili;
- i **Monti Bonds**, più appetibili dei precedenti.

(pagina 6–8)

4.8. Cenni all'art. 129: emissione di strumenti finanziari

Vale la pena riprendere brevemente anche l'**art. 129**, rubricato *"Emissione di strumenti finanziari"*. È l'unico articolo presente nel Titolo VII del TUB ("Altri controlli").

Nella sua formulazione originaria l'articolo era molto diverso: parlava di **"valori mobiliari"**. Quando una società emetteva valori mobiliari di importo consistente (valore superiore a 10 miliardi di lire), era necessario comunicarlo a Banca d'Italia, che poteva autorizzare, vietare o sospendere l'emissione.

Comma 1 (testo attuale): *"La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari."*

Attualmente Banca d'Italia non interviene più in via preventiva, ma soltanto in via **consuntiva** sugli strumenti finanziari già emessi: non esiste più alcuna forma di autorizzazione preventiva. Non si parla più inoltre di "valori mobiliari" ma di **strumenti finanziari** — categoria più ampia: in realtà i valori mobiliari sono una sotto-categoria di strumenti finanziari, che a loro volta sono

una sotto-categoria di prodotti finanziari (forse avrebbe avuto più senso parlare direttamente di "prodotti", visto che sono citati subito dopo nel testo dell'articolo). *(pagina 8)*

5 | Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Fonte: LEGB1_Appunti_05_Titolo-II-Capo-II-Autorizzazione.pdf — *8 pagine*

5.1. Struttura del Capo II

Il Capo II del Titolo II del TUB tratta tre materie:

- l'**autorizzazione all'attività bancaria**;
- le **succursali**;
- la **libera prestazione di servizi**.

Queste tre materie sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 13-14 (albo e autorizzazione), 15 (succursali) e 16-18 (libera prestazione di servizi e mutuo riconoscimento). *(pagina 1)*

5.2. Art. 13 TUB: l'Albo delle banche

↗ Collegamenti di art. 13 TUB

Una società di capitali normalmente nasce con l'iscrizione nel **Registro delle imprese**, iscrizione che ha efficacia costitutiva (principio valido anche in ambito bancario, anche alla luce del riferimento dell'art. 2195 c.c.).

Per le banche, tuttavia, è previsto un adempimento ulteriore: l'iscrizione in un apposito **Albo tenuto dalla Banca d'Italia**. Questo adempimento rappresenta un'ulteriore forma di garanzia e permette, in qualunque momento, di verificare se un soggetto che svolge attività bancaria sia abusivo o meno. *(pagina 1)*

5.3. Art. 14 TUB: il previgente sistema delle tre autorizzazioni

↗ Collegamenti di art. 14 TUB

La **precedente legge bancaria** disciplinava l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 e prevedeva **tre diversi tipi di autorizzazione**:

- l'autorizzazione alla costituzione della banca;
- l'autorizzazione all'inizio delle operazioni;
- l'autorizzazione all'apertura di sportelli.

Nella fase costitutiva erano quindi previste due diverse autorizzazioni. Prima della stipula dell'atto costitutivo era necessario ottenere da Banca d'Italia (BI) l'**autorizzazione alla costituzione** della società bancaria; dopo aver stipulato l'atto costitutivo, prima dell'iscrizione al registro delle imprese, era necessaria l'**autorizzazione all'inizio delle operazioni**.

Queste due autorizzazioni erano volte ad assicurare coerenza fra l'atto costitutivo e quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione alla costituzione della banca. Inoltre, per poter operare, era necessario almeno uno sportello, e quindi venne prevista un'ulteriore **autorizzazione per l'apertura di sportelli**.

In questo contesto si inserisce il c.d. **"principio di discrezionalità"**: nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza strutturale, BI poteva negare o rilasciare l'autorizzazione a suo piacimento. Il criterio guida per l'epoca erano le "esigenze economiche del mercato". Per decenni BI ha negato l'autorizzazione alla costituzione di nuove banche sotto l'indicazione delle delibere del CICR, che aveva (ed ha) alta vigilanza.

Vi era inoltre un dibattito sulla **natura dell'attività bancaria**: si trattava di un'autorizzazione in senso tecnico o di una concessione?

- Nel caso della **concessione**, lo Stato concede l'utilizzazione di un suo diritto ad altri.
- Nel caso dell'**autorizzazione**, chi viene autorizzato ha in sé un diritto all'esercizio di una data attività; lo Stato si limita a verificare la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto.

La **prima direttiva banche del 1977**, recepita in Italia tramite il d.p.r. 350/1985, ha modificato il quadro normativo: per la prima volta il rilascio dell'autorizzazione è stato condizionato al possesso di una serie di **requisiti e condizioni oggettivi**. *(pagina 1–2)*

5.4. Art. 14, comma 1: le condizioni oggettive per l'autorizzazione

↗ Collegamenti di art. 14 TUB

Comma 1: *"L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni".*

Il comma specifica chiaramente che si tratta dell'**autorizzazione all'attività bancaria**: ciò significa che non esistono più le tre autorizzazioni previste dalla precedente legge bancaria, ma è prevista una **sola autorizzazione** (nota: non poteva essere altrimenti; se la nuova disciplina si fosse sovrapposta soltanto ad una delle due, l'altra autorizzazione sarebbe rimasta discrezionale da parte di BI). L'autorizzazione è inoltre rilasciata sulla base di una serie di **condizioni oggettive**, definite sempre al comma 1. *(pagina 2)*

5.5. Lettera a): forma societaria e privatizzazione delle banche pubbliche

Lettera a): *"sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata".*

La lettera a) esplica il principio di **"despecializzazione istituzionale"**: le banche non sono più libere di scegliere una qualunque forma societaria, ma possono scegliere soltanto fra **SPA** e **SCARL**.

Rispetto alla precedente legge bancaria:

- sono state rimosse le banche pubbliche;
- è stata rimossa la possibilità di avere responsabilità illimitata;
- non è più possibile svolgere l'attività bancaria in forma individuale.

5.5.1. Il processo di privatizzazione delle banche pubbliche

In questo contesto è utile ricordare il processo di **privatizzazione** (privatizzare significa trasformare un organo da pubblico, come un ente, a privato, quindi una società) che ha riguardato le banche, avviato con la **Legge Amato 218/1990** (dal nome dell'allora ministro del Tesoro). Questa legge era stata redatta sulla base di un documento precedentemente stilato da BI, basato su un lavoro ricognitivo sulle banche italiane.

Questo lavoro aveva fatto emergere anche la distinzione, all'interno delle banche pubbliche, fra:

- banche a **struttura corporativa** (nelle quali si conoscono esattamente i partecipanti; ad esempio alcune casse di risparmio e la Banca Nazionale del Lavoro);
- banche a **struttura fondazionale** (nelle quali non si conoscono le identità dei partecipanti; ad esempio il Monte dei Paschi di Siena).

La legge Amato, fra le altre cose, ha eliminato tale distinzione.

Tappe principali della privatizzazione delle banche:

1. **Costituzione di nuove SPA partendo dagli enti pubblici già esistenti**: la banca ente pubblico (ente conferente) conferisce l'azienda bancaria alla neo costituita banca SPA (società conferitaria), che detiene il 100% delle azioni ed esercita l'attività. L'ente pubblico, a seguito del conferimento, diviene una **fondazione pubblica** (chiamata fondazione bancaria).
2. **Aumenti di capitale rivolti ai privati**: inizio del processo di privatizzazione sostanziale, ma la legge Amato vietava alle fondazioni bancarie di scendere al di sotto del 50% + 1 delle azioni possedute; per questo motivo questi aumenti di capitale non ebbero molto successo.
3. **Modifica della Legge Amato**: viene soppresso il divieto espresso al punto precedente e il ministro del Tesoro Lamberto Dini impose l'obbligo di scendere al di sotto del 50% + 1, pena il commissariamento.

4. **Legge Ciampi-Pinza del 1998**: legge decisamente più efficace, che impone ex-lege alle fondazioni bancarie di scendere al di sotto del 50% detenuto. Tale legge prevedeva anche che le fondazioni bancarie, nel momento in cui fossero scese al di sotto del 50%, non sarebbero più state fondazioni bancarie. *(Più precisamente la riforma è costituita dalla legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 e dal decreto attuativo d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153; "del 1998" si riferisce alla legge delega.)*

(pagina 2–3)

5.6. Lettere a-bis) e b): sede legale e capitale minimo

Lettera a-bis): *"la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica"*. Lettera autoesplicativa.

Lettera b): *"il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia"*.

Anche la lettera b) è un chiaro esempio di **delegificazione**: dal momento che la cifra richiesta può variare nel tempo, il legislatore ha preferito affidare questa scelta a BI. BI ha sempre previsto una disciplina diversa fra le banche stesse: SPA e BP da un lato, BCC dall'altro (nota: questo perché le BP in termini di operatività sono assimilabili alle SPA, mentre le BCC hanno un carattere locale definito ex lege).

Evoluzione del capitale minimo:

- per **SPA e BP**: inizialmente 12,5 miliardi di lire, poi divenuto 6,3 milioni di euro con il cambio, attualmente fissato a **10 milioni di euro**;
- per le **BCC**: inizialmente 2 miliardi di lire, poi divenuto 2 milioni di euro, attualmente fissato a **5 milioni di euro** (nota: la cifra di 2 milioni di euro sarebbe quasi il doppio rispetto al tasso di cambio; ciò è avvenuto perché BI osservò che la maggior parte delle BCC — più del 60% — di nuova costituzione falliva entro i primi 4 anni, e decise di alzare i requisiti inerenti al capitale).

Nelle banche il capitale è **interamente versato** (deroga rispetto al diritto comune) e la soglia di capitale minimo va mantenuta per tutto il ciclo di vita dell'impresa. Se il capitale dovesse scendere al di sotto della soglia, si avrebbe la **perdita dell'autorizzazione** per mancanza di requisiti oggettivi e la banca verrebbe sottoposta a **liquidazione coatta amministrativa**.

(pagina 3)

5.7. Lettera c): il programma di attività iniziale e il procedimento autorizzativo

Lettera c): *"venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto"*.

È l'unico punto **non completamente "oggettivo"**, per cui è prevista una forma di discrezionalità tecnica amministrativa, con obbligo di motivazione da parte di BI; in merito a questo punto è opportuno considerare anche alcune nozioni presenti all'interno delle **Disposizioni di vigilanza**.

5.7.1. Il procedimento di valutazione

La Banca d'Italia **rigetta direttamente** le domande di autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la **sana e prudente gestione**. Negli altri casi, sottopone una proposta di decisione alla **Banca centrale europea (BCE)**, che concede o nega l'autorizzazione.

BI esplicita inoltre i criteri generali con cui valuterà i programmi di attività:

> *"Nella valutazione delle iniziative di costituzione, particolare attenzione è prestata ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale."*

Il **programma iniziale** deve contenere:

- descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività;
- previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale;
- relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa.

La BCE e la BI valutano il programma di attività in un'ottica di **sana e prudente gestione** dell'intermediario e possono richiedere le modifiche a ciò necessarie.

L'**autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata o negata entro 180 giorni** dalla data di ricevimento della domanda da parte della Banca d'Italia.

Se la banca intende prestare servizi di investimento necessita di **un'altra autorizzazione**, sempre rilasciata da Banca d'Italia, in accordo con la **CONSOB** (aspetto disciplinato dal TUF).

(pagina 3–4)

5.8. Lettere d), e), f) e commi 2-3: ulteriori condizioni, competenza BCE/BI, iscrizione

Lettera d): *"sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate".*

Lettera e): *"i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'art. 26".*

Lettera f): *"non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".*

Comma 2: *"L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione".*

Questo comma è stato modificato nel tempo: un tempo era BI a rilasciare l'autorizzazione per quelle banche dove risultava garantita la sana e prudente gestione. Adesso, invece, è la **BCE a rilasciare l'autorizzazione** all'attività bancaria, ma **su proposta di BI**.

Comma 3: *"Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1".* *(pagina 4)*

5.9. L'iter costitutivo della banca

Il comma 3 dell'art. 14 non è particolarmente chiaro, ma si desume anche da altre disposizioni di vigilanza che l'**iter** da seguire è il seguente:

1. **Stipula dell'atto costitutivo**;
2. **Autorizzazione all'attività bancaria** (l'art. 2329 c.c. prevede che leggi speciali possano prevedere specifiche autorizzazioni prima dell'iscrizione nel registro delle imprese);
3. **Iscrizione nel registro delle imprese** (qui nasce a tutti gli effetti la banca);
4. **Iscrizione presso l'albo delle banche**.

Per quanto riguarda le **banche di credito cooperativo (BCC)**, esse possono presentare la domanda di autorizzazione attraverso la **federazione locale** delle banche di credito cooperativo.

Fino ad alcuni anni fa, l'iter costitutivo delle società prevedeva anche un **giudizio di omologazione** (altro non era che un controllo di legittimità) da parte del tribunale prima dell'iscrizione nel registro delle imprese (questa fase era inserita fra l'autorizzazione all'attività bancaria e l'iscrizione nel registro delle imprese). Oggi il giudizio di omologazione non è più previsto, perché è direttamente il **notaio** che verifica le condizioni di legittimità.

Infine, esiste un **caso particolare**: non è sempre necessaria la costituzione di una nuova società per poter costituire una banca. Le disposizioni di vigilanza chiariscono che è possibile far nascere una banca per **mutamento dell'oggetto sociale** di una società preesistente (non è presente nessun divieto nel TUB). Il caso più frequente è quello di un intermediario finanziario che decide di mutare l'oggetto sociale e trasformarsi in banca (come ad esempio Italease).

(pagina 5)

5.10. Comma 4: stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria

Comma 4: *"Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità".*

Le banche che in Italia necessitano dell'autorizzazione per poter operare sono quelle **italiane** e quelle **extracomunitarie**; quelle **comunitarie** vengono autorizzate nel proprio paese d'origine.

Si tratta di una norma cambiata a seguito della **legge sul risparmio del 2005**; prima l'autorizzazione veniva concessa dal MEF. Si prevede inoltre che venga sentito il Ministro degli Affari Esteri, per salvaguardare interessi diplomatici, e devono sussistere condizioni di **reciprocità**. Il diritto comunitario ha specificato tuttavia che le condizioni di reciprocità valgano nei confronti di **tutti i Paesi dell'Unione Europea**. *(pagina 5)*

5.11. Art. 15 TUB: succursali

↗ Collegamenti di art. 15 TUB

Comma 01: *"Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3".*

Le banche italiane possono aprire succursali in Italia e nei paesi UE, e viceversa.

Comma 1: *"Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto".*

Non si parla di **autorizzazione** in questo comma, perché l'apertura degli sportelli non è più "disciplinata"; questo comma riguarda un caso particolare (quello delle **less significant bank**) e comunque sempre per motivi attinenti alle finalità di vigilanza dell'art. 5 TUB.

Un tempo, per l'apertura degli sportelli bancari, era necessario compilare un apposito **modulo cartaceo** nel quale si inserivano una serie di informazioni (ad esempio, nella sezione 1 si chiedeva se si trattasse di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, etc.). Dal **2007**, BI ha richiesto alle banche di inviare semplicemente un documento che la banca stessa deve predisporre e inviare ogni due anni (il c.d. **progetto di sviluppo territoriale**). Si elimina quindi la comunicazione preventiva, e nel documento si barra solo la casella dell'apertura. Si deve comunque ricompilare segnando la comunicazione preventiva se si ipotizza di aprire una succursale non prevista nel progetto di sviluppo territoriale. Dal **2015**, BI ha implementato una procedura anagrafica per l'implementazione territoriale chiamata **Java**.

Comma 3: *"Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. […] La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente*

dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale".

Comma 4: *"Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia".*

(pagina 5–6)

5.12. Art. 16 TUB: libera prestazione di servizi

↗ Collegamenti di art. 16 TUB

Laddove le attività bancarie vengano svolte fuori dalla sede della banca, devono essere realizzate da **dipendenti bancari** o da **consulenti finanziari** (ex promotori finanziari). Questo limite non vale per l'attività promozionale, ma per la conclusione effettiva dei rapporti.

Comma 1: *"Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia".*

Comma 2: *"Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia".*

Comma 3: *"Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza".* Comma autoesplicativo.

Comma 4: *"Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità. Allo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l'articolo 29 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

Per le banche extracomunitarie, l'autorizzazione è rilasciata sempre da BI. *(pagina 6–7)*

5.13. Art. 17 TUB: attività non ammesse al mutuo riconoscimento

↗ Collegamenti di art. 17 TUB

Non è un articolo particolarmente importante: si specifica che per tutte le attività **non ammesse al mutuo riconoscimento** è sempre richiesta l'**autorizzazione** da parte di BI.

(pagina 7)

5.14. Art. 18 TUB: attività finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

↗ Collegamenti di art. 18 TUB

In Italia, al momento dell'entrata in vigore del TUB, erano ancora presenti banche che esercitavano esclusivamente il **binomio raccolta-impiego**, poiché era loro precluso poter svolgere altre attività. In Germania, al contrario, esisteva il modello della **banca universale** (da non confondere con il concetto di banca mista), che permetteva alla banca di svolgere anche attività finanziarie.

L'unico modo che aveva una banca italiana per poter svolgere altre attività era la costruzione del **gruppo bancario pluri- (o poli-) funzionale**: in pratica si costituivano e si assumevano la maggior parte delle partecipazioni in una società avente come oggetto sociale l'attività finanziaria che si desiderava svolgere.

Se la nozione di mutuo riconoscimento avesse riguardato solo le banche in quanto tali, ciò sarebbe andato fortemente a vantaggio delle banche tedesche e a svantaggio di quelle italiane. La delegazione italiana riuscì a raggiungere un importante risultato durante i lavori preparatori al varo della **seconda direttiva**: l'estensione del beneficio del mutuo riconoscimento anche alle **società finanziarie partecipate da banche**. La partecipazione sarebbe dovuta però essere molto significativa: in particolare, la finanziaria sarebbe dovuta essere partecipata da una banca almeno nella misura del **90% del capitale**.

Comma 1: *"Le disposizioni dell'articolo 15, commi 01 e 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia".*

Questo comma si riferisce proprio all'estensione del principio del mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate da banche.

Comma 2: *"Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato".*

Viene specificato appositamente "in armonia con la normativa comunitaria" perché si vuole essere sicuri che valgano le condizioni di **reciprocità**: le finanziarie delle banche comunitarie possono, in modo speculare, operare in Italia. *(pagina 7–8)*

6 | Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche

Fonte: LEGB1_Appunti_06_Titolo-II-Capo-III-Partecipazioni.pdf — *5 pagine*

6.1. Introduzione: il Capo III e la nozione di partecipazione

Il Capo III del Titolo II TUB disciplina **le partecipazioni nelle banche**. Per "partecipazione" si intende qui la partecipazione al capitale della banca da parte dei soci, cioè una partecipazione **a monte**.

> Nota: questa nozione non va confusa con le *partecipazioni bancarie*, che sono invece le partecipazioni detenute da una banca in altre società (partecipazioni **a valle**): un discorso diverso, trattato separatamente.

Contesto storico. La precedente legge bancaria era nata, fra le altre cose, per evitare che si ripetessero le situazioni che avevano portato alla grande depressione del '29; una di queste era la commistione fra banca e industria (il termine "industria" è qui usato in senso lato, per indicare tutto ciò che non è banca o finanza). La legge bancaria aveva quindi introdotto il principio di **separazione fra banca e industria**. Gli obiettivi della disciplina erano: - garantire la trasparenza degli assetti proprietari della banca; - garantire, attraverso i principi autorizzativi, la separazione fra banca e industria; - assicurare la sana e prudente gestione della banca.

L'impianto iniziale della precedente legge bancaria era molto simile a quello attuale: l'articolo 19 definiva (e definisce tuttora) la disciplina delle autorizzazioni, originariamente con una soglia fissata al 5%, e l'articolo 20 gli obblighi di comunicazione. Nel tempo sono cambiati i contenuti, non l'impianto. *(pagina 1)*

6.2. Art. 19 TUB — Autorizzazioni (commi 1, 2, 3, 5)

↗ Collegamenti di art. 19 TUB

Comma 1. È soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa, oppure che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al **10 per cento**, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

Comma 2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il **20 per cento**, il **30**

per cento o il **50 per cento** e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.

Comma 3. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1 (acquisizione **indiretta**).

Comma 5. L'autorizzazione è rilasciata dalla **BCE**, su proposta della **Banca d'Italia**. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: - la reputazione del potenziale acquirente (ai sensi dell'art. 25); - l'idoneità, ai sensi dell'art. 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; - la solidità finanziaria del potenziale acquirente; - la capacità della banca di rispettare, a seguito dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attività; - l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; - la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti o le condizioni per il suo rilascio.

Commi abrogati. Sono stati abrogati nel 2010 i commi 6 (divieto di assunzione di partecipazione al capitale della banca da parte di imprese industriali per un valore non superiore al 15%) e 7, relativi alla separatezza banca-industria. Non esiste quindi più questa separatezza per le partecipazioni a monte (discorso a parte per quelle a valle). *(pagina 1–2)*

6.3. Art. 19 TUB — Commento: procedura, soglie e nozione di acquisizione

↗ Collegamenti di art. 19 TUB

Significato di "autorizzazione preventiva". Come specificato nelle norme secondarie, l'autorizzazione preventiva è necessaria prima del perfezionamento dell'operazione relativa al trasferimento della partecipazione (quindi prima dell'acquisto). È utile, ma non obbligatorio, avvisare già Banca d'Italia (BI) dell'inizio delle trattative. BI fornisce una risposta entro **60 giorni lavorativi** (termine previsto dall'art. 22 della CRD IV, dir. 2013/36/UE).

Un'altra interpretazione del concetto di "preventiva", proposta in dottrina, riteneva che tale autorizzazione fosse propedeutica solo alla possibilità di esercitare i diritti di voto e non al trasferimento della partecipazione.

Rapporto con la disciplina OPA. In caso di acquisto di partecipazioni superiori al **30%** scatta l'obbligo di OPA ai sensi dell'art. 106 TUF. La sequenza è però invertita rispetto a quanto si potrebbe pensare: l'autorizzazione BCE/Banca d'Italia (art. 19 TUB) deve essere ottenuta **prima**, e solo successivamente la CONSOB approva il documento d'offerta. Ai sensi dell'art. 102, comma 4, TUF, la CONSOB approva il prospetto entro cinque giorni dalla comunicazione del rilascio delle autorizzazioni di settore (BCE/BI).

Acquisizione vs. acquisto. L'articolo parla appositamente di *acquisizione* e non di *acquisto* (compravendita): l'acquisizione è un concetto più generale, che vale a qualsiasi titolo. Ciò che conta è il trasferimento dell'esercizio del diritto di voto. L'articolo si riferisce inoltre sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche.

Acquisizione indiretta (comma 3). Questo comma richiede l'autorizzazione preventiva da parte di BI anche in caso di acquisizione indiretta di partecipazioni, cioè quando si acquisisce il controllo di una società che a sua volta detiene le partecipazioni rilevanti nella banca.

Requisiti soggettivi (comma 5). Da questo comma si evince che sono fondamentali una serie di requisiti (reputazione, idoneità, solidità finanziaria, assenza di sospetti di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, ecc.) affinché possa essere autorizzata l'acquisizione di una partecipazione rilevante. *(pagina 1–2)*

6.4. Art. 20 TUB — Obblighi di comunicazione

↗ Collegamenti di art. 20 TUB

Anche questo articolo è un esempio di **delegificazione**: a differenza dell'art. 19 TUB, non sono presenti soglie stabilite a monte dal legislatore, ma vengono decise da BI.

Comma 1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.

Commento. Quando viene superata la soglia limite, attualmente fissata al **3 per cento** del capitale o dei diritti di voto (con ulteriori comunicazioni, oltre il 10%, a multipli del 5%, secondo le Disposizioni della Banca d'Italia del 2022), scatta un obbligo di comunicazione. Se un soggetto supera sia la soglia che impone l'obbligo di autorizzazione sia la soglia che impone l'obbligo di comunicazione, **l'autorizzazione prevale sulla comunicazione** (nella richiesta di autorizzazione è contenuta la comunicazione).

Modalità pratiche. Attualmente, la comunicazione avviene in forma telematica tramite l'utilizzo del **modello 287** (il cui numero deriva dalla legge antitrust 287/1990). La ragione del numero è storica: alla fine della legge 287 vennero aggiunti alcuni articoli sulla disciplina delle partecipazioni al capitale delle banche, anche se non erano inerenti alla materia antitrust.

Quando un soggetto intende acquisire una partecipazione e ciò comporta o l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 o l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 20 TUB, deve chiedere l'autorizzazione o comunicarlo a BI compilando l'apposito modulo che si trova nelle disposizioni di vigilanza. *(pagina 2–3)*

6.5. Art. 21 TUB — Richiesta di informazioni

↗ Collegamenti di art. 21 TUB

Comma 1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari

delle partecipazioni, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

Commento. Dal momento che il socio di una banca può anche non essere un soggetto normalmente sottoposto a vigilanza da BI, questo articolo di fatto **allarga i poteri attribuiti a BI**. BI può infatti richiedere informazioni anche a soggetti non vigilati, come le imprese industriali. Non vi è una vigilanza in senso proprio su questi soggetti, ma solo la facoltà di chiedere alcune informazioni a chi partecipa al capitale della banca, e solo per finalità connesse alla vigilanza. *(pagina 3)*

6.6. Art. 22 TUB — Partecipazioni indirette e acquisti di concerto

↗ Collegamenti di art. 22 TUB

Il concetto è uguale a quello espresso nell'articolo precedente: se necessario, BI può ricostruire l'intera catena partecipativa, sia in caso di partecipazioni indirette sia nel caso di acquisti di concerto. *(pagina 3)*

6.7. Art. 23 TUB — Nozione di controllo

↗ Collegamenti di art. 23 TUB

Comma 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

Commento. Questo comma specifica che il controllo viene esercitato, oltre che sulle società (come stabilito ai sensi dell'art. 2359 c.c.), anche su soggetti diversi, come le persone fisiche. Lo scopo ultimo di questo articolo è svolgere un'azione di controllo su chiunque possa "influire" sulla banca, a prescindere dalla natura giuridica del partecipante.

Comma 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'**influenza dominante**, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: (…)

Commento. In questo comma il concetto di influenza dominante non è lo stesso espresso nel codice civile ai sensi dell'articolo 2359, che nel caso delle banche risulterebbe insufficiente. Viene comunque specificato "salvo prova contraria". *(pagina 3)*

6.8. Art. 24 TUB — Sospensione del diritto di voto e obbligo di alienazione: quadro generale

↗ Collegamenti di art. 24 TUB

Questo articolo determina le **sanzioni** applicabili laddove non venissero rispettati i contenuti degli articoli 19 e 20.

Evoluzione storica del regime sanzionatorio. Inizialmente erano previste sanzioni sia sul piano civile che penale; successivamente quelle penali sono state eliminate (o meglio, depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi). Inoltre, in precedenza si distingueva fra: - partecipazioni **detenibili**, per le quali non fosse stata ottenuta l'autorizzazione; - partecipazioni **non detenibili** (nel senso che non sarebbero potute proprio essere assunte).

Oggi questa distinzione non esiste più. *(pagina 4)*

6.9. Art. 24 TUB — Comma 1: sospensione del diritto di voto

↗ Collegamenti di art. 24 TUB

Comma 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20.

Commento. Non vi è alcuna differenza, in termini sanzionatori, nel mancato rispetto dell'articolo 19 o 20: in entrambi i casi viene sospeso il diritto di voto. **Il diritto di voto è sospeso SOLO per le partecipazioni sospese, revocate, non autorizzate o per le quali siano state omesse le comunicazioni (quindi le eccedenze).** *(pagina 4)*

6.10. Art. 24 TUB — Comma 2: impugnabilità delle delibere

↗ Collegamenti di art. 24 TUB

Comma 2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro **centottanta giorni** dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

> Nota a margine: il "contributo determinante" deve valere secondo la **prova di resistenza**.

Commento. Le delibere o gli atti adottati con voto determinante di partecipazioni non autorizzate o non comunicate sono impugnabili (cioè annullabili) ai sensi dell'art. 2377 c.c. Questo comma specifica inoltre che, **in deroga al diritto comune**, l'impugnazione può essere proposta anche da Banca d'Italia (le delibere assembleari possono di regola essere impugnate

normalmente solo da soci assenti, dissenzienti, astenuti, amministratori, sindaci). Questa deroga è in linea con le finalità di vigilanza di BI ed è volta a garantire la sana e prudente gestione della banca.

Un'ulteriore deroga al diritto comune riguarda il termine per l'impugnazione: **180 giorni invece di 90**. *(pagina 4)*

6.11. Art. 24 TUB — Comma 3: obbligo di alienazione e questioni aperte

↗ Collegamenti di art. 24 TUB

Comma 3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Evoluzione storica. Inizialmente, l'obbligo di alienazione era riferito soltanto alle partecipazioni non detenibili. Oggi, invece, è riferito alle partecipazioni per le quali non sono state ottenute o sono state revocate le autorizzazioni. Oltre alla sospensione del diritto di voto, in questo caso c'è anche l'**obbligo di alienazione** (vendita coattiva).

Problemi irrisolti. Restano tuttavia una serie di problemi irrisolti: - se l'obbligo di alienazione sia riferito a **tutte** le partecipazioni o soltanto a quelle **oltre la soglia** (si propende per quest'ultima opzione); - se ci fosse una forma di controllo derivante, ad esempio, da un obbligo contrattuale, cosa succederebbe? In tal caso l'alienazione non sussisterebbe, perché non ci sarebbe nulla da alienare; si potrebbe impugnare la delibera, ma resta una lacuna normativa (al massimo si potrebbe optare per atti di **moral suasion**).

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** sul primo punto, la prassi e le Disposizioni della Banca d'Italia (2022) propendono per l'alienazione della **sola quota eccedente** la soglia autorizzata (principio di proporzionalità), anche se il testo del comma 3 resta ambiguo nel caso di totale mancanza dell'autorizzazione. Sul secondo, la lacuna è confermata: per il controllo fondato su contratti o clausole (art. 23) l'art. 24, comma 3-bis, prevede solo la **sospensione dei diritti**, non un obbligo di alienazione (un contratto non si "aliena"); i rimedi residui sono le misure di vigilanza (artt. 53-bis, 70 ss.), la revoca dell'autorizzazione e la moral suasion. Il punto resta privo di soluzione normativa specifica.

(pagina 4–5)

7 | Titolo II Banche, Capo IV: Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali

Fonte: LEGB1_Appunti_07_Titolo-II-Capo-IV-Esponenti-Aziendali.pdf — *6 pagine*

7.1. Introduzione al Capo IV

Il Capo IV del Titolo II del TUB si occupa dei **partecipanti al capitale** e degli **esponenti aziendali** delle banche.

I requisiti definiti ai sensi degli articoli 25 e 26 devono essere posseduti in sede di autorizzazione (come citato nell'art. 14) e devono essere **sempre mantenuti** durante l'intero ciclo di vita della banca (non solo al momento dell'ingresso). *(pagina 1)*

7.2. Art. 25 TUB: Partecipanti al capitale

↗ Collegamenti di art. 25 TUB

L'articolo 25 è stato riscritto in seguito al recepimento della **CRD4** (direttiva 2013/36/UE) del 2015.

Evoluzione storica: in passato, per i partecipanti al capitale era richiesto soltanto il requisito di onorabilità; per gli esponenti aziendali erano richiesti onorabilità, professionalità (alcuni parlavano di requisiti di esperienza) e indipendenza. Attualmente la disciplina è leggermente diversa e più articolata.

7.2.1. Comma 1

"I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca."

I soggetti tenuti a possedere i requisiti sono quelli definiti ai sensi dell'art. 19, cioè i titolari di partecipazioni. A differenza del passato sono previsti anche i requisiti di **competenza** e **correttezza**, necessari sempre per garantire la sana e prudente gestione.

7.2.2. Comma 2

"Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:"

- i **requisiti di onorabilità**;
- i **criteri di competenza**, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;
- i **criteri di correttezza**, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

Anche questo comma è un esempio di **delegificazione**. I criteri di onorabilità (un tempo completamente discrezionali) sono stati inizialmente stabiliti dal DPR 350/1985 in attuazione della direttiva del 1977; successivamente sono stati abrogati con l'entrata in vigore del TUB. Si è trattato, tuttavia, di una forma di **abrogazione differita** (art. 181 TUB), in quanto il decreto ministeriale contenente i requisiti di onorabilità è stato emanato solo nel 1998. Nel 2015 sono stati aggiunti i requisiti di correttezza e competenza, ma il MEF deve ancora emanare un decreto ministeriale a tal proposito.

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** l'affermazione è tuttora valida — il decreto attuativo dell'art. 25 per i criteri di competenza e correttezza dei **partecipanti al capitale** non è stato emanato (solo uno schema MEF posto in consultazione nel 2022). In via transitoria si applica ancora il D.M. 144/1998, che disciplina la **sola onorabilità**. Il D.M. 169/2020 riguarda invece esclusivamente gli **esponenti aziendali** (art. 26), non i soci rilevanti: sono due discipline distinte.

7.2.3. Comma 3

"Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia."

Se un socio perde i requisiti di onorabilità (gli altri, competenza e correttezza, non hanno ancora un decreto attuativo), la prima conseguenza è la **perdita del diritto di voto** e la seconda è l'**obbligo di alienazione** della partecipazione eccedente entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. *(pagina 1–2)*

7.3. Art. 26 TUB: Esponenti aziendali

↗ Collegamenti di art. 26 TUB

7.3.1. Comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico."

Gli **esponenti aziendali** sono i componenti degli organi apicali: amministratori, sindaci, direttore generale, membri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione (in base al modello di governance adottato dalla banca). Un tempo erano sufficienti i requisiti di onorabilità e professionalità; il nuovo testo parla anche di **idoneità** allo svolgimento dell'incarico.

7.3.2. Comma 2

"Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca."

Il comma 2 esplicita cosa si intende con il termine "idonei". I requisiti richiesti agli esponenti sono in parte comuni a quelli richiesti ai soci rilevanti (onorabilità, competenza e correttezza), ma vengono richiesti anche ulteriori requisiti, come quelli di **indipendenza** e **professionalità**. Viene inoltre richiesto di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, nel tentativo di responsabilizzare gli esponenti.

> **Nota (aggiornamento normativo):** il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (recepimento della CRD VI, dir. UE 2024/1619) ha modificato l'art. 26: tra i criteri del comma 2 è stata aggiunta l'**indipendenza di giudizio** (oltre a competenza e correttezza). Le nuove regole si applicano alle nomine successive all'entrata in vigore delle disposizioni attuative.

7.3.3. Comma 3

"Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: (…)"

Il comma 3 specifica che è sempre il MEF a determinare, tramite decreto ministeriale e sentendo la Banca d'Italia, una serie di aspetti relativi ai requisiti sopra descritti (tra cui, come richiamato al comma 5, i criteri di cui alla lettera c).

7.3.4. Comma 5

"Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per

i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati."

Il possesso dei requisiti è verificato dagli stessi organi di amministrazione e controllo, che devono documentare e motivare le decisioni (esistono sanzioni per il mancato rispetto di queste norme). La possibilità, per questi organi, di colmare alcune carenze specifiche e limitate è stata inserita nel 2015. In caso di mancato rispetto dei requisiti è prevista la **decadenza dall'incarico**, pronunciata entro trenta giorni dall'organo di appartenenza.

7.3.5. Comma 6

"La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica."

Se la banca non provvede a determinare la decadenza dell'incarico, può farlo la Banca d'Italia, in via sussidiaria/di controllo. *(pagina 2–3)*

7.4. Decreto ministeriale 161/98: requisiti di onorabilità e professionalità

7.4.1. Requisiti di professionalità

Per le SpA e per le BP (banche popolari) il requisito di professionalità implica un'esperienza sul campo per **almeno un triennio**, svolgendo alternativamente:

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese (in generale);
- attività professionali in materie funzionali all'attività della banca;
- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o PA aventi attinenza col settore creditizio o finanziario.

Nel caso delle BCC (banche di credito cooperativo) è sufficiente un'esperienza di **un anno**.

7.4.2. Requisiti di onorabilità

Secondo quanto definito dal TUB, in linea di massima, il requisito di onorabilità è rispettato tramite l'assenza di precedenti penali; non tutti i reati sono però sullo stesso piano. La **perdita** dei requisiti di onorabilità si ha per:

- **Condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva** per uno dei reati in materia finanziaria (è indifferente che sia delitto o contravvenzione) ed è indifferente anche la durata della pena inflitta. Restano escluse le pene pecuniarie;
- **Condannati a reclusione per reati societari e fallimentari**. In questo caso non tutti i reati, ma solo i delitti rilevano; non rilevano le eventuali contravvenzioni;

- **Condannati a reclusione per un tempo non inferiore ad un anno** per delitti contro il patrimonio, in ambito pubblico o tributario;
- **Condannati a reclusione per un tempo non inferiore a due anni** per un qualunque delitto non colposo.

(pagina 3–4)

7.5. Decreto ministeriale 169/2020: requisiti di onorabilità e professionalità

Il precedente decreto ministeriale (161/98) è stato **sostituito** da questo. Ai sensi dell'art. 3 vengono definiti i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali e ai sensi dell'art. 7 quelli di professionalità.

7.5.1. Requisiti di onorabilità

Non possono essere ricoperti da incarichi coloro che:

- **a)** si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- **b)** sono stati condannati con sentenza definitiva:
  1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- **c)** sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni.

7.5.2. Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione

Gli **esponenti con incarichi esecutivi** sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e

complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Nota: per l'**amministratore delegato**, il **direttore generale** e chi svolge funzioni equivalenti il requisito di professionalità sale ad almeno **cinque anni** di esperienza (art. 7 D.M. 169/2020); il triennio vale per gli altri incarichi esecutivi.

Gli **esponenti con incarichi non esecutivi** sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 (visti sopra per gli esecutivi) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (…);
- attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche (…).

(pagina 4–5)

7.6. Ulteriori aspetti: perdita di onorabilità e iter del processo penale

Non è sempre facile capire quando si ha o meno la perdita di onorabilità. Ad esempio, in Italia vige la **presunzione di innocenza**, per cui si è considerati innocenti fino a giudizio definitivo; ma in ottica bancaria, le condanne nel primo e nel secondo grado di giudizio sono comunque rilevanti (determinano sospensione dell'esponente, come si vedrà sotto).

Un altro caso dubbio è quello del **patteggiamento** (applicazione della pena su richiesta delle parti precedentemente accordate sulla sanzione), che di per sé non è un riconoscimento o un'ammissione di responsabilità. Ciononostante, l'eventuale patteggiamento incide negativamente sulla valutazione di onorabilità.

7.6.1. Le fasi del processo penale e i relativi effetti sull'esponente

- **Notizia di reato**: si aprono le indagini preliminari (d'ufficio o per querela di parte); in questo caso **non** si ha perdita di onorabilità.
- Possono essere adottate **misure restrittive**: di queste l'interessato deve dare notizia alla banca, che deciderà se sospendere o revocare il soggetto interessato.
- L'**indagato** deve essere informato tramite avviso di garanzia e può nominare un suo difensore (anche di questo bisogna dare comunicazione alla banca).
- Il PM può ritenere che non si debba proseguire e chiede l'**archiviazione** al GUP; il procedimento viene archiviato e l'interessato ne dà notizia alla banca; **OPPURE**
- Il PM ritiene sia il caso di procedere e chiede il **rinvio a giudizio** al GUP perché non ci sono elementi sufficienti per chiudere il procedimento. A questo punto l'indagato diviene **imputato**. L'imputato può auto-sospendersi o essere sospeso dalla banca.
- La **sentenza** può assolvere l'imputato; **OPPURE**

- La sentenza può condannare l'imputato in primo grado (sia in caso di sentenza di condanna di primo grado, sia di secondo grado, si ha **sospensione** dell'esponente).

(pagina 5–6)

8 | Titolo II, Capo V TUB: Banche Popolari e Banche di Credito Cooperativo

Fonte: LEGB1_Appunti_08_Titolo-II-Capo-V-Popolari-e-BCC.pdf — *8 pagine*

8.1. Introduzione: il Capo V e il dibattito sulla natura cooperativa delle Banche Popolari

Il Capo V del Titolo II TUB si occupa delle **banche cooperative**. Si articola in due sezioni:

- **Sezione I** (artt. 29–32): **Banche Popolari (BP)**;
- **Sezione II** (artt. 33–37): **Banche di Credito Cooperativo (BCC)**.

Da tempo esiste un dibattito acceso sulle Banche Popolari: ci si chiede se possano ancora essere considerate cooperative o meno. Nonostante sia vero che, rispetto al passato, il principio di mutualità si sia fortemente attenuato (un cliente di una banca costituita in forma di SPA non riceve un trattamento molto diverso da un cliente di una BP), le BP mantengono un elemento che le distingue inequivocabilmente come cooperative: il **voto capitario** (una testa, un voto).

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** la riforma del 2015 (d.l. 3/2015, l. 33/2015) ha imposto la trasformazione in SpA alle BP con attivo oltre soglia (8 mld, poi portata a **16 mld** dalla l. 21/2024); la legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale (sent. **99/2018**, che però ha censurato l'esclusione totale e indefinita del rimborso ai soci recedenti) e dalla Corte di giustizia UE (causa **C-686/18**, 2020). Per le BP rimaste sotto soglia il dibattito sulla reale natura cooperativa (c.d. "mutualità attenuata") **resta dottrinalmente aperto**.

Questioni irrisolte dopo la riforma del 2003. A cavallo della riforma del diritto societario del 2003 sono rimaste alcune questioni irrisolte:

- l'art. 223-*terdecies* c.c. prevedeva che le BCC fossero cooperative a mutualità prevalente (categoria aggiunta proprio dalla riforma del 2003), ma si prevedeva anche che la riforma non fosse applicabile alle banche;
- sempre con la riforma del 2003 i compiti relativi al controllo contabile sono stati sottratti al collegio sindacale per essere affidati a revisori esterni. Tuttavia l'art. 52 TUB, comma 2-bis, prevede che, laddove previsto dallo statuto, il controllo contabile nelle BCC possa essere affidato al collegio sindacale.

Tutte queste questioni sono state chiarite dall'**art. 150-bis TUB** (disposizioni in tema di banche cooperative), che ha specificato quali articoli del codice civile si applicano e quali no alle banche cooperative. *(pagina 1)*

8.2. Art. 28: Norme applicabili alle banche cooperative

↗ Collegamenti di art. 28 TUB

Articolo comune a tutte le cooperative (non si capisce perché gli articoli successivi al comma 2 siano stati classificati come 2-bis e 2-ter, pur mancando un comma 3).

Comma 1: *L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.*

Le banche che assumono la forma societaria di SPA non sono interessate da questa norma. Le società che scelgono come forma societaria la SCARL possono essere soltanto Banche Popolari (BP) o Banche di Credito Cooperativo (BCC).

Comma 2: *Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.*

Le società cooperative, visti i vantaggi fiscali dell'essere cooperative, ai sensi del codice civile sono sottoposte a controlli da parte delle autorità governative, volti ad accertare la presenza dell'elemento di mutualità. La vigilanza sulle banche cooperative è invece affidata alla Banca d'Italia.

Comma 2-bis: *Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto.*

Questo comma chiarisce che le BCC sono cooperative a mutualità prevalente (laddove rispettino i requisiti previsti).

Comma 2-ter: *Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.*

Con questa norma al legislatore premeva occuparsi della possibilità che, a seguito della trasformazione da BP a SPA, tutti i soci esercitassero il diritto di recesso e facessero fallire la banca. Non si capisce bene perché siano state inserite anche le ipotesi di esclusione o morte del socio (nota: inizialmente il testo di legge prevedeva tutte e tre le possibilità di recesso; poi è stata esclusa la morte, e con il recepimento della CRD IV è stata reintrodotta). Viene appositamente specificato che il diritto di rimborso "è limitato" in caso di recesso, perché non dovrebbe essere

possibile escludere completamente il rimborso (si tratterebbe di una sorta di confisca dei conferimenti), ma nelle norme secondarie viene prevista anche l'esclusione. *(pagina 1–2)*

8.3. Art. 29: Norme generali sulle Banche Popolari

↗ Collegamenti di art. 29 TUB

Comma 1: *Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.* (Comma autoesplicativo)

Comma 2: *Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.* (Comma autoesplicativo)

Comma 2-bis: *L'attivo della banca popolare non può superare 16 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.*

Il legislatore avrebbe potuto optare, ad esempio, per il limite di 30 miliardi (cifra che differenzia fra *more significant* e *less significant bank*), ma scelse 8 miliardi osservando quali erano le BP all'epoca in crisi.

Comma 2-ter: *In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.*

Comma 2-quater: *La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.*

In sintesi: l'attivo di una banca popolare non può superare i 16 miliardi di euro (soglia originariamente fissata a 8 miliardi dal D.L. 3/2015, conv. L. 33/2015, poi raddoppiata dalla L. 21/2024, c.d. DDL Capitali). In caso di superamento di questa soglia la banca ha tre possibilità: trasformarsi in SpA, ridurre l'attivo tramite scissione, oppure deliberare la liquidazione. In caso contrario si può avere la revoca dell'autorizzazione e la banca può essere sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. *(pagina 2–3)*

8.4. Art. 30: Soci delle Banche Popolari

↗ Collegamenti di art. 30 TUB

Comma 1: *Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.*

Questo comma "certifica" che le BP siano cooperative (voto capitario).

Comma 2: *Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.*

La soglia massima dell'1% si spiega con la volontà di far emergere l'elemento mutualistico, che si realizza proprio in ragione del numero elevato dei soci. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno, pena una sanzione sul piano patrimoniale (non avrebbe senso, in questo caso, limitare il diritto di voto per le azioni eccedenti, perché il voto è comunque sempre uno). Il comma 2-bis stabilisce delle deroghe a questa regola.

Comma 4: *Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.*

È un'ulteriore deroga rispetto al diritto comune, dove il numero minimo di soci per una cooperativa è 9. L'espressione "è posta in liquidazione" è volutamente equivoca: può essere la banca stessa a porsi in liquidazione, oppure può essere Banca d'Italia a ordinare la liquidazione coatta amministrativa.

Comma 5: *Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.*

Nelle società cooperative il **collegio dei probiviri** (organo opzionale nelle cooperative regolate dal codice civile, ma obbligatorio nelle banche) ha il compito di dirimere controversie tra i soci e la cooperativa stessa. L'ammissione alla cooperativa è decisa dal consiglio di amministrazione, che può anche rigettare la domanda; in ogni caso il diniego deve essere motivato da almeno uno di questi tre motivi: interesse della società, prescrizioni statutarie, spirito della forma cooperativa. Chi viene rifiutato, se ritiene che siano state violate delle norme, può rivolgersi all'autorità giudiziaria oppure al collegio dei probiviri, che riesamina la pratica con la presenza di un rappresentante dell'aspirante socio. Questo comma si applica non soltanto alle BP ma anche alle BCC.

Comma 5-bis: *Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta.* *(pagina 3–4)*

8.5. Art. 31: Trasformazioni e fusioni delle Banche Popolari

↗ Collegamenti di art. 31 TUB

Prima della riforma del 2003 vigeva un divieto di trasformazione e di fusione eterogenea per le società cooperative; tale divieto era derogabile solo in tre casi alternativi fra loro: nell'interesse dei creditori, per esigenze di rafforzamento patrimoniale o a fini di razionalizzazione del sistema.

Comma 1: *Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate (…).*

Con la riforma del diritto societario del 2003 sono state ammesse anche le fusioni eterogenee. Sia che si tratti di una fusione eterogenea sia di una trasformazione che coinvolge una BP, entrambe possono essere realizzate senza problemi (un modo come un altro per ridurre il numero di BP sul mercato).

Comma 2: *In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.*

Il comma si riferisce alla limitazione del diritto di rimborso vista in precedenza.

Comma 3: *Si applicano gli articoli 56 e 57.*

Si rimanda direttamente alla disciplina degli artt. 56 e 57 TUB, che si riferiscono rispettivamente alle "modificazioni statutarie" e a "fusioni e scissioni". *(pagina 4–5)*

8.6. Art. 32: Utili delle Banche Popolari

La BP non è "a mutualità prevalente" come le BCC ma, trattandosi pur sempre di una cooperativa, esistono dei limiti circa la distribuzione degli utili.

Comma 1: *Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.*

La riserva legale è un mezzo per garantire un'adeguata patrimonializzazione della banca. Il diritto comune prevede invece come soglia il 30%.

Comma 2: *La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.*

Questo comma specifica ulteriormente che una BP non è libera di distribuire gli utili come preferisce (vista l'assenza di scopo di lucro), ma sussistono dei limiti. *(pagina 5)*

8.7. Art. 33: Norme generali sulle Banche di Credito Cooperativo

↗ Collegamenti di art. 33 TUB

Le BCC sono caratterizzate necessariamente da due elementi coessenziali:

- **Mutualità**: sono società cooperative a mutualità prevalente (hanno quindi un livello di "mutualità" più accentuato rispetto alle BP);
- **Localismo**: hanno un carattere prettamente locale (in realtà una banca autorizzata può operare liberamente in tutto il territorio dell'UE per i principi già visti; bisogna ancora trovare un modo per conciliare l'autorizzazione unica con il carattere locale delle BCC).

  Approfondimento (ricerca ottobre 2026): la soluzione è stata data dalla riforma del 2016 (gruppo bancario cooperativo): la **capogruppo SpA** — svincolata dal localismo e dal voto capitario — può raccogliere capitale sul mercato e fruire del passaporto europeo, mentre le singole BCC restano legate alla zona di competenza e all'operatività prevalente con i soci (art. 35 TUB). Parte della dottrina osserva però che la tensione concettuale permane, poiché il passaporto è di fatto fruibile solo dalla capogruppo e non dalle singole BCC.

Cenni storici. Sono nate nel XIX secolo (la più antica è quella Veneta, di Loreggia) con lo scopo di sostenere agricoltori e artigiani, i soggetti potenzialmente più esposti al fenomeno dell'usura. Inizialmente assunsero la denominazione di "Casse rurali e artigiane" (CRA). Con la seconda direttiva banche e l'apertura delle frontiere è stato necessario un processo di riforma: con una prima riforma (1992) le CRA sono diventate Casse di credito cooperativo (CCC); l'anno dopo il TUB ha cambiato ancora la loro denominazione da CCC a BCC.

Le BCC, per poter sopravvivere all'aumento della competizione delle banche italiane e straniere, hanno sviluppato sempre più forme di "associazionismo" (metafora per cui le BCC singole sono semi, ma tutte insieme compongono un frutto).

La disciplina della BCC è composta in buona parte da articoli riproduttivi della disciplina delle banche popolari.

Comma 1: *Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.*

Esattamente come previsto per le banche popolari (anche se la vecchia legge bancaria consentiva la responsabilità illimitata).

Comma 2: *La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".*

Questo comma esplicita l'obbligatorietà, per le BCC, di contenere nella denominazione l'espressione "credito cooperativo" per far emergere l'elemento della mutualità. Inoltre Banca d'Italia, nella Parte III, Capitolo IV delle disposizioni di vigilanza, ha stabilito che nella denominazione la banca dovrà sempre inserire anche un riferimento all'area territoriale nella quale opera, per far emergere l'elemento del localismo.

Comma 3: *La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.*

In una BCC non può mai esserci una nomina non assembleare (proprio come previsto per le imprese nel diritto comune). Mentre nel diritto comune è ammessa la possibilità che lo statuto di una società preveda la nomina di un soggetto anche da parte di un ente pubblico, nelle BCC

questa possibilità è esclusa. Le due deroghe previste dal comma sono relative agli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.

Comma 4: *Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.*

Visto il localismo, si vuole evitare che le azioni delle BCC assumano un valore particolarmente elevato (da notare l'assenza di limiti massimi per le azioni delle BP). *(pagina 5–6)*

8.8. Art. 34: Soci delle Banche di Credito Cooperativo

↗ Collegamenti di art. 34 TUB

Questo articolo è stato riscritto con la riforma delle BCC del 2016.

Comma 1: *Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.*

Prima della riforma il numero minimo di soci era 200 (come per le BP); la riforma ha alzato questa soglia a 500. Laddove il numero dei soci scenda sotto tale soglia, la banca è posta in liquidazione (come per le BP).

Comma 2: *Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.*

È un'ulteriore espressione degli elementi di localismo e mutualità delle BCC. Viene specificato che è necessario avere residenza (persone fisiche) o sede (persone giuridiche), oppure operare con carattere di continuità sul territorio di competenza della BCC (può trattarsi di persona fisica o giuridica che non ha residenza o sede, ma che ha almeno interessi economici nella zona).

La definizione di zona di competenza territoriale è stabilita nelle norme secondarie. Una BCC ha competenza territoriale (che nella pratica significa possibilità di aprire una propria succursale) nel comune in cui ha sede legale e nei comuni limitrofi, intesi letteralmente come confinanti. Una BCC può instaurare una succursale anche in un comune limitrofo a uno in cui abbia già una succursale, anche se non è il comune in cui ha sede legale (se la BCC ha sede legale nel comune A e confina solo con il comune B, potrà aprire una succursale solo nel comune B; se a sua volta il comune B confina con il comune C, allora la BCC potrà aprire una succursale anche nel comune C). Si può aprire una filiale (chiamata in questo caso "sede distaccata") anche in un comune non limitrofo, ma è necessario reperire un numero di soci non inferiore a quello minimo per costituire una BCC (cioè 500).

Comma 3: *Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.*

Comma 4: *Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro.*

Comma 6: *Si applica l'articolo 30, comma 5.*

Commi autoesplicativi. *(pagina 6–7)*

8.9. Art. 35: Operatività prevalente a favore dei soci

↗ Collegamenti di art. 35 TUB

Comma 1: *Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.*

Questo comma è una chiara manifestazione della mutualità delle BCC. Il significato di "prevalentemente" è precisato nelle disposizioni di vigilanza: almeno il 50% + 1 centesimo del credito deve essere erogato a favore dei soci (e non di semplici clienti). Banca d'Italia può autorizzare la BCC a erogare credito, entro certi limiti, prevalentemente a favore di non soci, ma solo se sussistano ragioni di stabilità.

Questa prevalenza riguarda solo gli impieghi (quindi l'attivo della banca); non ci sono vincoli dal punto di vista della raccolta, che può avvenire anche da non soci e anche fuori zona. Anche gli impieghi sono caratterizzati dal localismo: nelle norme secondarie viene infatti specificato che una BCC non può erogare credito fuori zona in misura superiore al 5% delle proprie attività. *(pagina 7)*

8.10. Art. 36: Fusioni e trasformazioni delle Banche di Credito Cooperativo

↗ Collegamenti di art. 36 TUB

Comma 1: *La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.*

Per le fusioni e trasformazioni eterogenee delle BCC vengono dettate condizioni diverse rispetto a quelle stabilite per le BP: interesse dei creditori e ragioni di stabilità sono condizioni che devono sussistere contemporaneamente. Sono ammesse fusioni fra BCC e BP (esempio storico: Veneto Banca era inizialmente una BP, ma negli anni '90 Banca d'Italia diede l'autorizzazione per la fusione con incorporazione di una BCC di Padova). *(pagina 8)*

8.11. Art. 37: Utili delle Banche di Credito Cooperativo

↗ Collegamenti di art. 37 TUB

Comma 1: *Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.*

Limite molto più stringente rispetto a quello delle BP (10%).

Comma 2: *Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.*

Questa quota per le BCC è pari al 3% ed è fissata dall'art. 11 della l. 31 gennaio 1992, n. 59 (sui fondi mutualistici), non dal TUB. Ogni anno le BCC devono quindi destinare il 3% dei propri utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Comma 3: *La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.*

La quota di utili "restante" viene destinata a fini di beneficenza o mutualità (per questo motivo molte BCC finanziano eventi locali). Le BCC possono inoltre riconoscere ristorni ai soci, forniti in proporzione agli scambi mutualistici che i soci pongono in essere. *(pagina 8)*

9 | La riforma delle BCC del 2016 e il Titolo V (soggetti operanti nel settore finanziario)

Fonte: LEGB1_Appunti_09_Riforma-BCC-2016-e-Titolo-V.pdf — *5 pagine*

9.1. Art. 33 TUB — Norme generali: l'obbligo di adesione al gruppo bancario cooperativo

↗ Collegamenti di art. 33 TUB

Comma 1-bis: *L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.*

Dopo la riforma del 2016, affinché una BCC possa operare, questa deve necessariamente far parte di un gruppo bancario cooperativo: non può più operare autonomamente. Si tratta di una condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione. Se una BCC già esiste, deve necessariamente entrare a far parte di un gruppo, pena la perdita dell'autorizzazione e la liquidazione.

La vera novità della riforma è però l'istituzione del gruppo bancario cooperativo in sé.

Comma 1-ter: *Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.* *(pagina 1)*

9.2. Art. 36 TUB — Fusioni e trasformazioni: recesso o esclusione dal gruppo

↗ Collegamenti di art. 36 TUB

Comma 1-bis: *In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.*

In questo comma non è specificato che non si possa passare da un gruppo bancario cooperativo all'altro. *(pagina 1)*

9.3. Art. 37-bis TUB — Il gruppo bancario cooperativo: composizione e capogruppo

↗ Collegamenti di art. 37-bis TUB

Comma 1: *Il gruppo bancario cooperativo è composto da: a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro.*

La capogruppo non è una BCC ma una SPA. Normalmente in un gruppo di società il controllo è di tipo azionario: la capogruppo esercita un controllo in virtù del fatto che detiene la maggior parte del capitale delle controllate. In questo caso avviene l'opposto: la capogruppo è la controllata. Il suo capitale è detenuto per la maggior parte dalle BCC facenti parte del gruppo. La direzione e il coordinamento vengono realizzati per mezzo del **contratto di coesione**. Il requisito minimo del patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro.

I due gruppi effettivamente costituiti. Questa norma era stata ideata dal legislatore pensando che sarebbe stato costituito un solo gruppo. In realtà attualmente esistono due gruppi: - uno in cui la capogruppo è **ICCREA** a Roma (nel quale sono presenti il maggior numero delle BCC); - un altro in cui la capogruppo è **Cassa Centrale Banca** a Trento.

Dopo un correttivo alla riforma del 2016 c'è stata una modifica per le banche della provincia autonoma di Bolzano (le Raiffeisenkasse), per cui è stato adottato un sistema di tutela istituzionale (IPS — Institutional Protection Scheme) che non prevede una vera e propria capogruppo, ma un sistema di garanzie reciproche tra gli istituti aderenti. *(pagina 1–2)*

9.4. Art. 37-bis TUB, comma 3 — Il contenuto del contratto di coesione

↗ Collegamenti di art. 37-bis TUB

Comma 3: il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

- **a)** la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;
- **b)** i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo, includono:

1. l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;
2. i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
3. l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;

- **c)** i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;
- **d)** i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.

Se la capogruppo esclude una BCC, questa perde l'autorizzazione all'attività bancaria, non essendo più all'interno di un gruppo bancario cooperativo. *(pagina 2)*

9.5. Art. 37-bis TUB, comma 4 — La garanzia in solido tra le banche del gruppo

↗ Collegamenti di art. 37-bis TUB

Comma 4: *Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.*

Da un punto di vista finanziario si tratta di mutua assistenza in caso di difficoltà: se una BCC dovesse trovarsi in difficoltà, la capogruppo potrebbe intervenire sostenendola finanziariamente. *(pagina 3)*

9.6. Art. 37-ter TUB — Costituzione del gruppo bancario cooperativo

↗ Collegamenti di art. 37-ter TUB

Comma 1: la banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia: - a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis; - b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

Comma 2: la Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

Comma 3: a seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.

Comma 4: il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.

Questioni aperte. Esistono comunque tutta una serie di questioni aperte, fra cui: cosa succede se un gruppo esclude una BCC e questa si unisce a un altro gruppo? Si può cambiare gruppo? E se sì, la scelta è reversibile o irreversibile?

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** allo stato la risposta è in gran parte negativa o non disciplinata. Il cambio di gruppo non è vietato ma è strutturalmente quasi impossibile: ogni adesione, recesso o esclusione richiede l'autorizzazione della Banca d'Italia (art. 37-bis, comma 5) e il recesso dal contratto di coesione è ammesso solo per "giustificato motivo" tassativo; non esiste un meccanismo di "portabilità" e non risultano casi dopo la costituzione dei due gruppi (2019). L'art. 36, comma 1-bis, prevede testualmente **solo due esiti** (trasformazione in SpA o liquidazione), senza contemplare l'adesione a un altro gruppo come terza via: restare BCC richiederebbe una nuova ammissione presso un diverso gruppo, ma il coordinamento uscita-rientro **non è disciplinato** (lacuna confermata, anche in dottrina). La scelta è quindi di fatto **irreversibile**.

(pagina 3)

9.7. Titolo V TUB — Soggetti operanti nel settore finanziario: introduzione

Il Titolo V del TUB ("Soggetti operanti nel settore finanziario") si collega agli articoli 11 e 12 (già trattati in precedenza) e deriva dalla legge antiriciclaggio. *(pagina 4)*

9.8. Art. 106 TUB — L'albo degli intermediari finanziari

Il vecchio art. 106. All'interno del vecchio articolo 106 erano presenti 4 diversi tipi di attività, fra cui la "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma", il cui esercizio nei confronti del pubblico era riservato agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (si trattava di una forma di vigilanza anagrafica). Colui il quale concedeva finanziamenti sotto qualsiasi forma svolgeva un'attività riservata.

Comma 1 (testo vigente): *L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti*

in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Il comma si concentra direttamente sulla concessione di finanziamenti — nota: "concessione di finanziamenti" è esattamente identico a "erogazione del credito" — senza nominare le attività che erano presenti nel vecchio art. 106, poiché per esse esistono discipline specifiche diffuse nel TUB.

L'erogazione del credito è comune a banche e ad altri intermediari finanziari, ma la discriminante è la fonte di finanziamento: la banca utilizza i risparmi raccolti presso il pubblico, mentre la società finanziaria usa fondi propri. Si ricorda infatti che il nome completo del TUB è "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; questo significa che il TUB si occupa anche dei soggetti che erogano credito senza raccogliere risparmi fra il pubblico (come le finanziarie, ad esempio). *(pagina 4)*

9.9. Art. 107 TUB — L'autorizzazione degli intermediari finanziari

Il vecchio articolo 107 prevedeva che per gli intermediari di una certa dimensione fosse necessaria l'iscrizione anche in un secondo elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, a cui veniva anche affidata la vigilanza. La materia è stata riscritta nel 2010, facendo scomparire questa distinzione: esiste ora un unico albo, quello degli Intermediari Finanziari.

Attualmente, questo articolo esplicita le condizioni affinché possa essere ottenuta l'autorizzazione (forma giuridica, capitale versato minimo, etc.), esattamente come previsto per le banche. *(pagina 4)*

9.10. Art. 108 TUB — La vigilanza sugli intermediari finanziari

Anche in questo articolo troviamo esattamente le stesse formule usate ai sensi dell'art. 53 TUB (relativo alla vigilanza regolamentare), dell'art. 51 (vigilanza informativa) e dell'art. 54 (vigilanza ispettiva). Il fatto che queste norme vengano riprodotte per gli intermediari finanziari porta a concludere che essi sono vigilati esattamente come le banche.

Per tutti gli altri intermediari e le relative discipline si rimanda al libro di Capriglione. *(pagina 5)*

Parte I

Collegamenti tra le fonti

10 | Come leggere i collegamenti

Le pagine che seguono mostrano, articolo per articolo, **come si intrecciano Costituzione, diritto UE, TUB e fonti secondarie**. Ogni diagramma ha l'articolo al centro e raggruppa le norme collegate in fasce, una per livello di fonte, dall'alto verso il basso.

- **Colore e fascia** dicono il livello: rosso Costituzione, blu diritto UE, grigio TUB e leggi, verde fonti secondarie.
- **Freccia continua**: rapporto fra livelli diversi di fonte. **Freccia tratteggiata**: interazione fra norme dello stesso livello.
- La **parola sulla freccia** dice che cosa fa l'una all'altra; il numero rimanda alla riga che la spiega sotto il diagramma.
- **Quanto fidarsi.** Il grafo è stato ricavato in automatico dalle lezioni e dalle tracce d'orale. Dove accanto all'arco c'è il segno ✓ un agente ha riletto il testo e lo conferma; senza il segno è verificato soltanto che la citazione esista nel file e nomini i due articoli, quindi **comma e descrizione possono contenere errori**: nel dubbio fa fede il testo della norma.
- Nelle lezioni, sotto il titolo di ogni articolo che ha uno snodo c'è il link «Collegamenti di art. N»; anche gli «art. N» colorati di blu nel testo sono link allo snodo.

Le parole delle frecce:

Parola	Significato	Esempio
fonda	una fonte superiore dà il fondamento a una norma inferiore	Reg. UE 1024/2013 art. 15 → art. 19 TUB
impone	obbliga a un risultato o a una condotta	d.l. 18/2016 → art. 36 TUB
attribuisce	assegna una competenza o un potere a un'autorità	Reg. UE 1024/2013 art. 4 → art. 14 TUB
delega	rinvia la disciplina di dettaglio a una fonte secondaria	art. 26 TUB → d.m. 169/2020
recepisce	la norma nazionale traspone un atto dell'Unione	art. 14-bis TUB → Dir. 2024/1619/UE
attua	una fonte specifica dà attuazione a una più generale	Circ. BI 285/2013 → art. 14 TUB
richiama	rinvio generico fra norme	art. 29 TUB → art. 31 TUB
condiziona	subordina l'efficacia di una norma a un requisito	art. 14 TUB → art. 26 TUB
integra	aggiunge un criterio o una disciplina a un procedimento	art. 11 TUB → art. 10 TUB
deroga	regime speciale rispetto alla regola generale	art. 12 TUB → c.c.
sanziona	collega una sanzione alla violazione	art. 131 TUB → art. 10 TUB
altro	altra relazione, descritta nel testo	

Snodi disponibili:

Costituzione: art. 41 Cost. art. 47 Cost. art. 117 Cost.

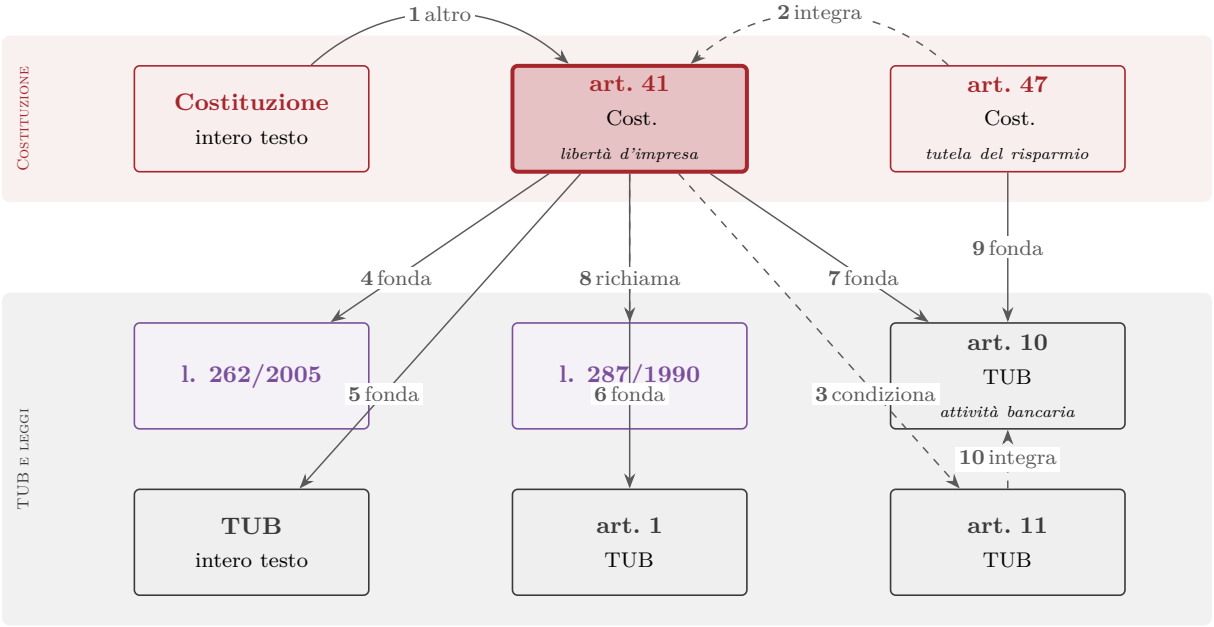
Diritto UE: Reg. UE 1024/2013 art. 4

TUB e leggi: art. 1 TUB art. 2 TUB art. 3 TUB art. 4 TUB art. 5 TUB art. 6 TUB art. 6-bis TUB art. 7 TUB art. 8 TUB art. 9 TUB art. 10 TUB art. 11 TUB art. 12 TUB art. 13 TUB art. 14 TUB art. 14-bis TUB art. 15 TUB art. 16 TUB art. 17 TUB art. 18 TUB art. 19 TUB art. 20 TUB art. 21 TUB art. 22 TUB art. 22-bis TUB art. 23 TUB art. 24 TUB art. 25 TUB art. 26 TUB art. 28 TUB art. 29 TUB art. 30 TUB art. 31 TUB art. 33 TUB art. 34 TUB art. 35 TUB art. 36 TUB art. 37 TUB art. 37-bis TUB art. 37-ter TUB art. 53 TUB art. 53-bis TUB art. 53-ter TUB art. 131 TUB art. 131-bis TUB

Fonti secondarie: d.m. 169/2020

11 | art. 41 Cost. — libertà d'impresa

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 2 stanno nel grafo.

1 **altro** Costituzione → art. 41 Cost., co. 2-3: aggiunge salute, ambiente e fini ambientali. *Perché:* La riforma costituzionale del 2022 amplia i limiti dell'iniziativa economica e i fini dei programmi e controlli di legge. [O02]

2 **integra** art. 47 Cost., co. 1 → art. 41 Cost., co. 3: specifica la scelta per il credito. *Perché:* Il combinato disposto degli artt. 41 e 47 fissa il punto di equilibrio tra autonomia imprenditoriale della banca e interessi pubblici tutelati. [L01, O01, O02] ✓

3 **condiziona** art. 41 Cost., co. 3 → art. 11 TUB, co. 3: riserva relativa e perimetro della riserva. *Perché:* La riserva di legge relativa dell'art. 41, comma 3, rende legittima la delega al CICR sul perimetro della raccolta dell'art. 11. [O01] ✓

4 **fonda** art. 41 Cost., co. 2-3 → l. 262/2005, art. 23, co. 2: proporzionalità come base costituzionale. *Perché:* L'art. 23 co. 2 l. 262/2005 codifica la proporzionalità, che trova la propria base costituzionale nei limiti e controlli dell'art. 41. [O02]

5 **fonda** art. 41 Cost., co. 1 → TUB (intero testo): libertà d'impresa bancaria. *Perché:* Riconosciuta la banca come impresa, la libertà di iniziativa economica privata copre anche l'impresa bancaria. [L01] ✓

6 **fonda** art. 41 Cost., co. 1 → art. 1 TUB, co. 1 lett. b): banca come impresa autonoma. *Perché:* La banca come imprenditore autonomo, con vigilanza quale limite funzionalizzato, è il ponte fra la definizione dell'art. 1 e la libertà d'iniziativa dell'art. 41. [O02]

7 **fonda** art. 41 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: carattere d'impresa dell'attività bancaria. *Perché:* Il carattere d'impresa della banca (art. 10 co. 1) si salda all'art. 41 Cost., che le garantisce di scegliere dove e quanto espandersi. [COLL, O01, O02] ✓

8 **richiama** art. 41 Cost. → l. 287/1990: nota sulla disciplina antitrust. *Perché:* La l. 287/1990, sede della disciplina antitrust in senso proprio, è richiamata in nota al testo dell'art. 41 Cost. [O01]

9 **fonda** art. 47 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: tutela del risparmio fonda la riserva. *Perché:* L'art. 47 Cost. fonda la conformazione pubblicistica dell'impresa bancaria: riserva, autorizzazione e vigilanza sono modi in cui l'interesse pubblico la condiziona. [L04, O04, O10] ✓

10 **integra** art. 11 TUB, co. 2 → art. 10 TUB, co. 2: presidia il termine raccolta. *Perché:* L'art. 11 definisce la raccolta del risparmio e fissa quando varca la soglia del divieto: completa la fattispecie di attività bancaria dell'art. 10. [L04, O01, O02] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

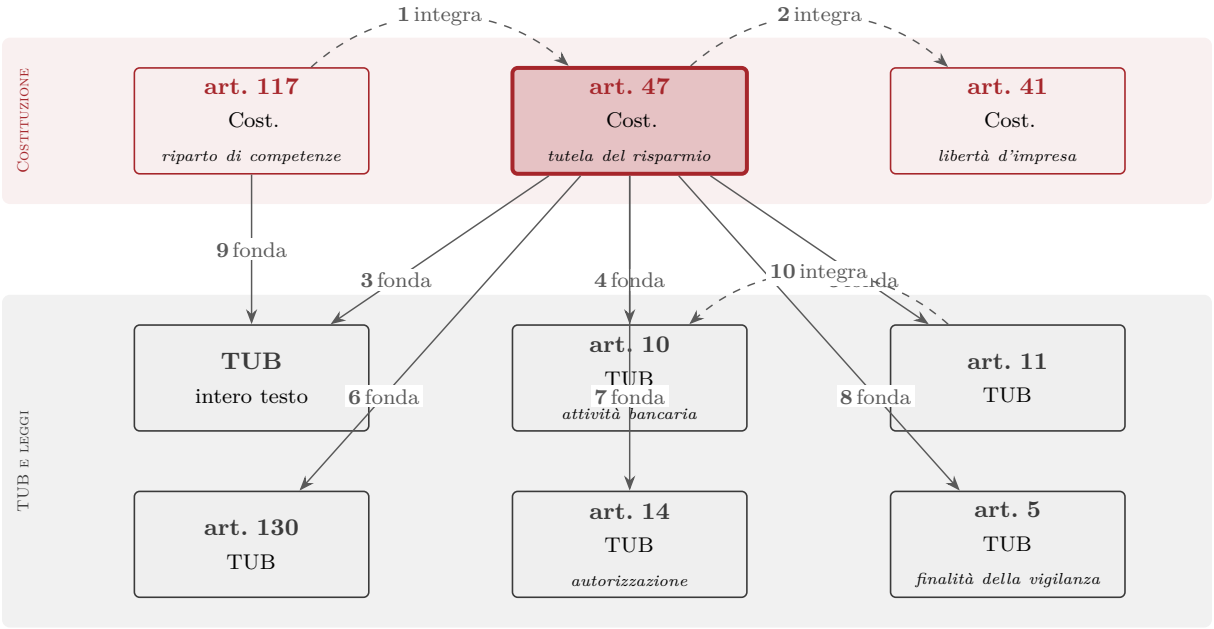
- Orale 11 **D19**: Come si imposta la risposta a una domanda ampia
- Orale 11 **D20**: Come si colloca una norma nel sistema delle fonti
- Orale 11 **D21**: Il metodo di studio delle materie giuridiche
- Orale 01 **D17**: Le idee di fondo del TUB rispetto alla legge previgente
- Orale 01 **D21**: L'art. 41 Cost. e il punto di equilibrio fra autonomia imprenditoriale e interessi pubblici

Nel testo

- citato 5 volte in Introduzione alla Legislazione Bancaria e Fonti Normative della Materia (p. 1)

12 | art. 47 Cost. — tutela del risparmio

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 5 stanno nel grafo.

1 **integra** art. 117 Cost., co. 2 lett. e) → art. 47 Cost., co. 1: competenza statale sulla tutela del risparmio. *Perché:* L'art. 117 indica che la tutela del risparmio, principio dell'art. 47, spetta in via esclusiva allo Stato e non alle Regioni. [L01] ✓

2 **integra** art. 47 Cost., co. 1 → art. 41 Cost., co. 3: specifica la scelta per il credito. *Perché:* Il combinato disposto degli artt. 41 e 47 fissa il punto di equilibrio tra autonomia imprenditoriale della banca e interessi pubblici tutelati. [L01, O01, O02] ✓

3 **fonda** art. 47 Cost., co. 1 → TUB (intero testo): tutela del risparmio come obbligo. *Perché:* L'art. 47 Cost. impone all'ordinamento bancario di tutelare il risparmio in tutte le sue forme, sia l'investitore sia il risparmiatore. [L01, O01] ✓

4 **fonda** art. 47 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: tutela del risparmio fonda la riserva. *Perché:* L'art. 47 Cost. fonda la conformazione pubblicistica dell'impresa bancaria: riserva, autorizzazione e vigilanza sono modi in cui l'interesse pubblico la condiziona. [L04, O04, O10] ✓

5 **fonda** art. 47 Cost., co. 1 → art. 11 TUB: risparmio in tutte le sue forme. *Perché:* Art. 47 Cost. e riserva bancaria compensano l'asimmetria informativa; la raccolta infragruppo ne è esente perché la controparte non è un risparmiatore. [O01, O10, O11] ✓

6 **fonda** art. 47 Cost., co. 1 → art. 130 TUB: sanzione penale a tutela del risparmio. *Perché:* Le sanzioni dell'art. 130 concorrono a proteggere il risparmio impedendo che sia raccolto da soggetti non vigilati. [O01]

7 **fonda** art. 47 Cost. → art. 14 TUB: autorizzazione per tutelare il risparmio. *Perché:* L'autorizzazione bancaria serve a tutelare il risparmio (art. 47), ma è vincolata: verifica la solidità di chi entra, senza programmare il mercato. [COLL, O05] ✓

8 **fonda** art. 47 Cost. → art. 5 TUB: tutela del risparmio come finalità. *Perché:* L'art. 47 Cost. legittima il controllo pubblico sul credito; il punto di equilibrio con l'art. 41 sta nella sana e prudente gestione dell'art. 5. [COLL, O01, O02] ✓

9 **fonda** art. 117 Cost., co. 2 lett. e) → TUB (intero testo): competenza statale esclusiva sulla materia bancaria. *Perché:* Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, concorrenza e sistema valutario coprono l'intera legislazione bancaria, di competenza esclusiva statale. [L01, O01, O02] ✓

10 **integra** art. 11 TUB, co. 2 → art. 10 TUB, co. 2: presidia il termine raccolta. *Perché:* L'art. 11 definisce la raccolta del risparmio e fissa quando varca la soglia del divieto: completa la fattispecie di attività bancaria dell'art. 10. [L04, O01, O02] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

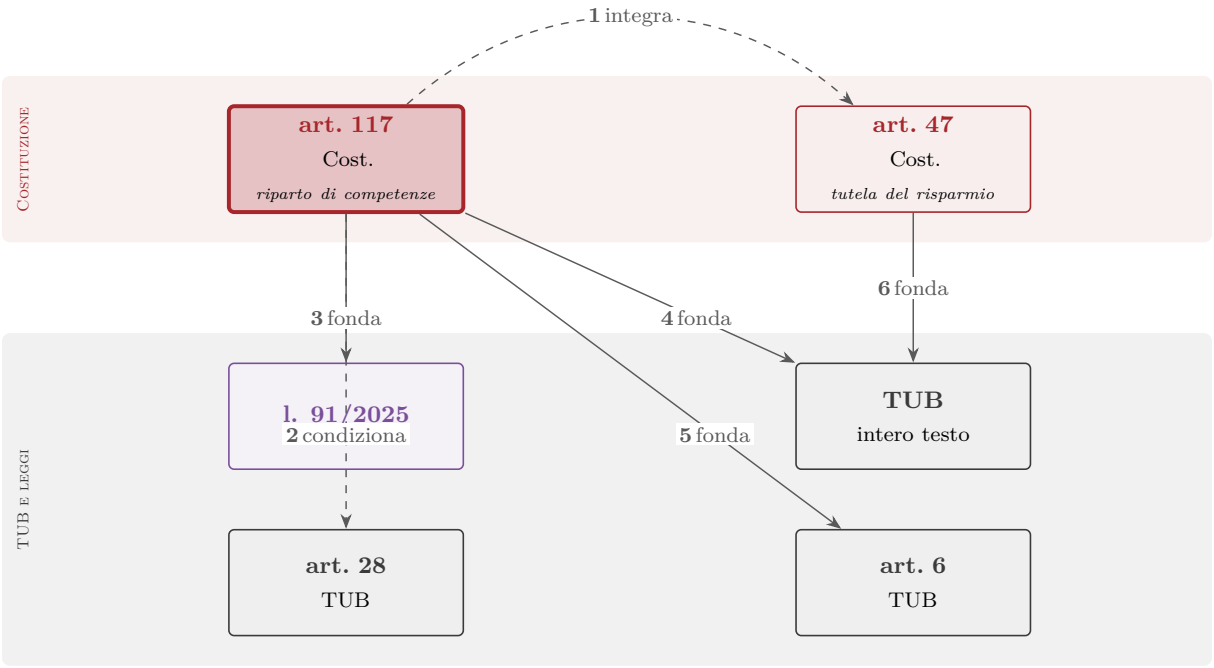
- Orale 01 **D20**: L'art. 47 Cost. e la tutela del risparmio
- Orale 01 **D21**: L'art. 41 Cost. e il punto di equilibrio fra autonomia imprenditoriale e interessi pubblici
- Orale 01 **D35**: L'art. 5 TUB: finalità e destinatari della vigilanza
- Orale 11 **D19**: Come si imposta la risposta a una domanda ampia
- Orale 11 **D20**: Come si colloca una norma nel sistema delle fonti
- Orale 11 **D21**: Il metodo di studio delle materie giuridiche

Nel testo

- citato 3 volte in Introduzione alla Legislazione Bancaria e Fonti Normative della Materia (p. 1)
- citato 1 volta in Titolo II TUB, Capo I: l'attività bancaria (artt. 10, 11, 12 e cenni all'art. 129) (p. 28)

13 | art. 117 Cost. — riparto di competenze

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **integra** art. 117 Cost., co. 2 lett. e) → art. 47 Cost., co. 1: competenza statale sulla tutela del risparmio. *Perché:* L'art. 117 indica che la tutela del risparmio, principio dell'art. 47, spetta in via esclusiva allo Stato e non alle Regioni. [L01] ✓

2 **condiziona** art. 117 Cost., co. 1 → art. 28 TUB, co. 2-ter: parametro invocato contro limite rimborso. *Perché:* Il potere di limitare il rimborso è stato censurato per tutela della proprietà anche in relazione all'art. 117 co. 1; la Corte ha respinto. [O08] ✓

3 **fonda** art. 117 Cost., co. 1 → l. 91/2025, art. 16: recepimento UE tramite legge di delegazione. *Perché:* Il percorso interno di recepimento parte dall'art. 117, co. 1 Cost., che vincola il legislatore all'ordinamento europeo, e passa dalla legge di delegazione. [O11]

4 **fonda** art. 117 Cost., co. 2 lett. e) → TUB (intero testo): competenza statale esclusiva sulla materia bancaria. *Perché:* Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, concorrenza e sistema valutario coprono l'intera legislazione bancaria, di competenza esclusiva statale. [L01, O01, O02] ✓

5 **fonda** art. 117 Cost., co. 1 → art. 6 TUB: primato UE e armonia delle autorità. *Perché:* Il vincolo europeo costituzionalizzato dall'art. 117, comma 1, trova riscontro nel dovere dell'art. 6 di agire in armonia con il diritto dell'Unione. [O01, O11] ✓

6 **fonda** art. 47 Cost., co. 1 → TUB (intero testo): tutela del risparmio come obbligo. *Perché:* L'art. 47 Cost. impone all'ordinamento bancario di tutelare il risparmio in tutte le sue forme, sia l'investitore sia il risparmiatore. [L01, O01] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

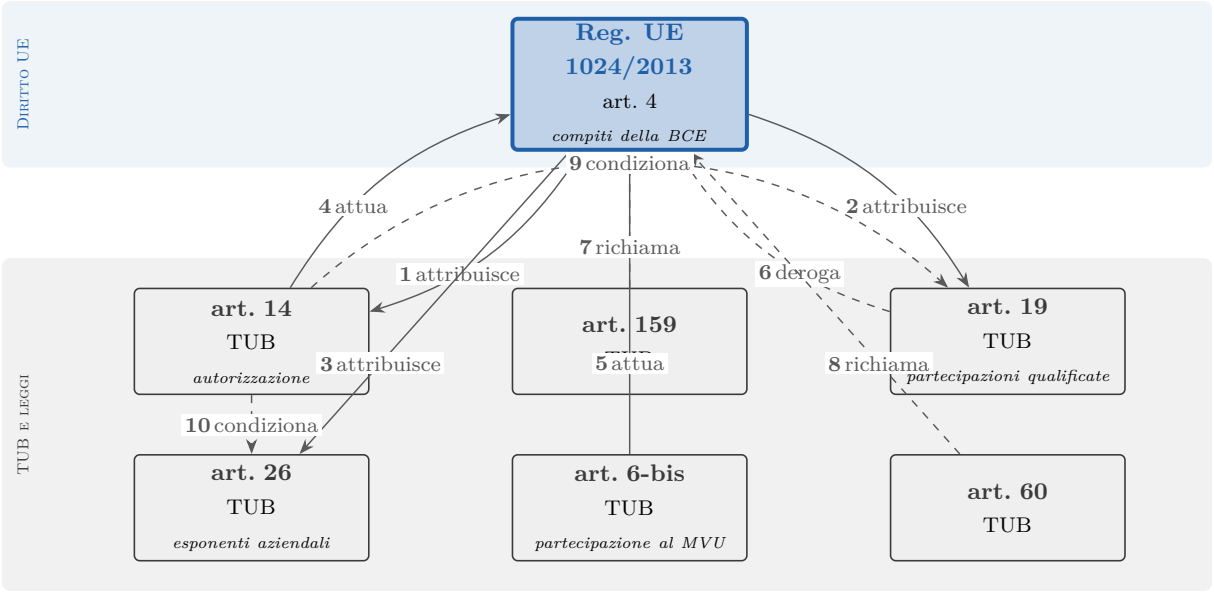
- Orale 01 **D22**: L'art. 117 Cost.: riparto di competenze e vincoli europei
- Orale 01 **D23**: Il sistema delle fonti nell'ordinamento bancario
- Orale 01 **D41**: Concorrenza e stabilità: come il TUB ha rovesciato il rapporto
- Orale 11 **D20**: Come si colloca una norma nel sistema delle fonti
- Orale 11 **D38**: Perché una direttiva e un regolamento: la struttura del pacchetto bancario 2024

Nel testo

- citato 1 volta in Introduzione alla Legislazione Bancaria e Fonti Normative della Materia (p. 1)

14 | Reg. UE 1024/2013 art. 4 — compiti della BCE

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 5 stanno nel grafo.

1 **attribuisce** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a) → art. 14 TUB, co. 2: BCE autorizza gli enti creditizi. *Perché:* Il regolamento sul MVU attribuisce alla BCE la competenza sugli enti creditizi: l'autorizzazione bancaria dell'art. 14 è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia. [COLL, O02, O03] ✓

2 **attribuisce** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. c) → art. 19 TUB: competenza esclusiva della BCE. *Perché:* Il regolamento MVU attribuisce alla BCE la valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate, che l'art. 19, comma 5, recepisce nel diritto nazionale. [O02, O03, O05] ✓

3 **attribuisce** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. e) → art. 26 TUB: BCE competente su idoneità esponenti. *Perché:* L'art. 4 par. 1 lett. e) attribuisce alla BCE la verifica di professionalità e onorabilità, che applica l'art. 26 per le banche significative. [O03, O07] ✓

4 **attua** art. 14 TUB, co. 2 → Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a): traduce nel TUB il riparto MVU. *Perché:* Il comma 2 recepisce nel diritto interno il Meccanismo di vigilanza unico: rilascia la BCE su proposta della Banca d'Italia. [O05]

5 **attua** art. 6-bis TUB, co. 4 → Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 3: nozione di legislazione nazionale applicata. *Perché:* L'art. 6-bis co. 4 definisce la legislazione nazionale di recepimento e di esercizio delle opzioni che la BCE applica ai sensi dell'art. 4 par. 3. [O01, O02, O03] ✓

6 **deroga** art. 19 TUB, co. 5-ter → Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. c): competenza torna alla Banca d'Italia. *Perché:* In risoluzione la decisione sulle partecipazioni qualificate spetta alla Banca d'Italia, in deroga alla competenza esclusiva della BCE. [O06] ✓

7 **richiama** art. 159 TUB, co. 4-bis → Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a): competenze regionali nei limiti del MVU. *Perché:* Il comma 4-bis risolve l'apparente antinomia: le competenze regionali sull'autorizzazione si collocano dentro la procedura europea, non in alternativa. [O05] ✓

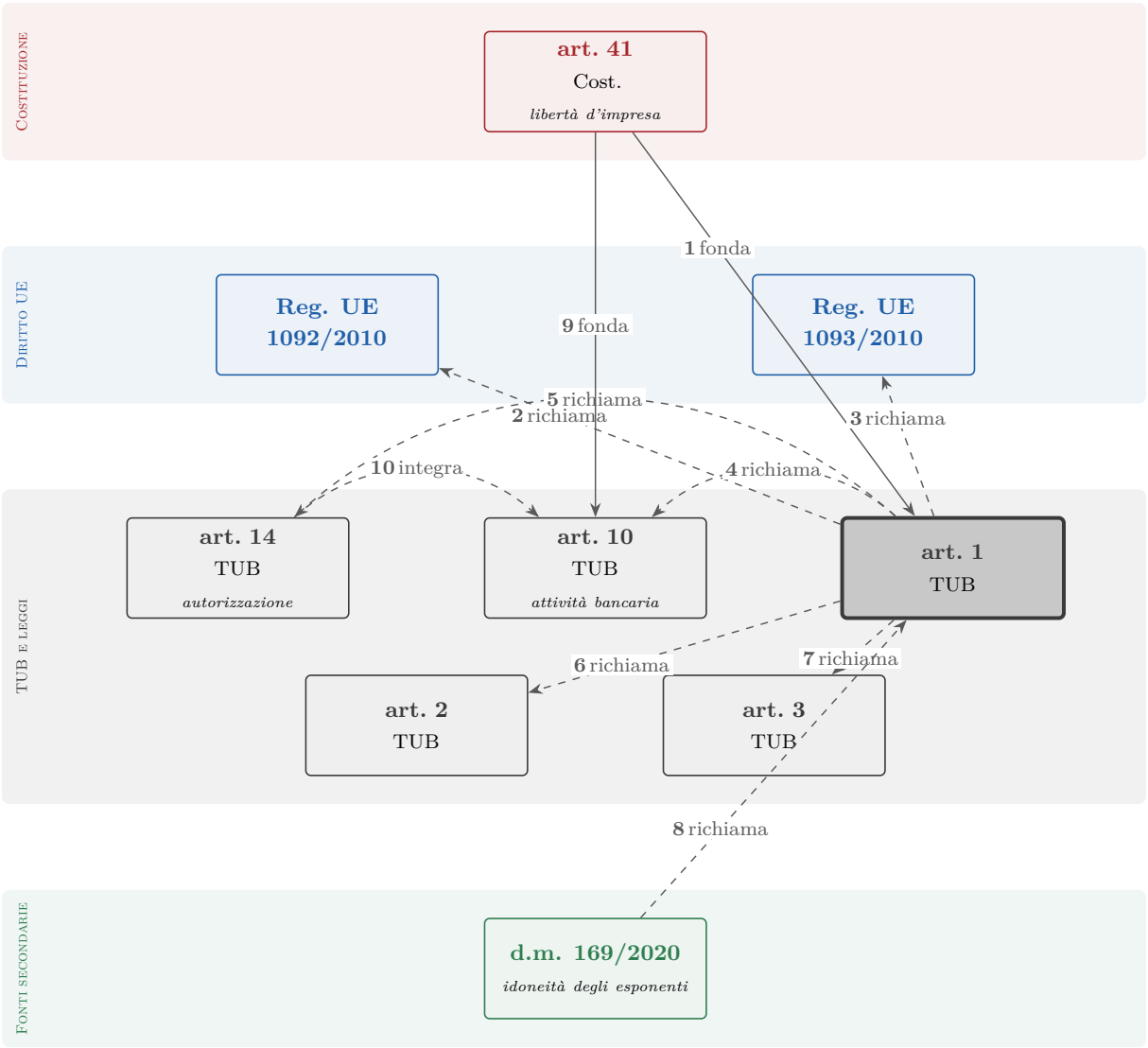
8 **richiama** art. 60 TUB, co. 2 → Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. g): capogruppo e vigilanza consolidata BCE. *Perché:* Il TUB individua la capogruppo, inclusa la società di partecipazione finanziaria, in raccordo con la vigilanza consolidata della BCE ex lett. g). [O03]

9 **condiziona** art. 14 TUB, co. 1 lett. d) → art. 19 TUB, co. 5: autorizzazione subordinata ai partecipanti. *Perché:* L'autorizzazione all'esercizio bancario incorpora già all'ingresso i presupposti dell'autorizzazione preventiva alle partecipazioni qualificate dell'art. 19 co. 5. [COLL, L05, O01] ✓

10 **condiziona** art. 14 TUB, co. 1 lett. e) → art. 26 TUB: idoneità degli esponenti. *Perché:* L'autorizzazione esige già all'ingresso l'idoneità degli esponenti aziendali, che l'art. 26 disciplina anche per il prosieguo dell'attività. [COLL, L05, L07] ✓

15 | art. 1 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 43 stanno nel grafo.

1 **fonda** art. 41 Cost., co. 1 → art. 1 TUB, co. 1 lett. b): banca come impresa autonoma. *Perché:* La banca come imprenditore autonomo, con vigilanza quale limite funzionalizzato, è il ponte fra la definizione dell'art. 1 e la libertà d'iniziativa dell'art. 41. [O02]

2 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. h-bis) → Reg. UE 1092/2010: SEVIF include il CERS. *Perché:* La definizione del SEVIF richiama il regolamento che ha istituito il Comitato europeo per il rischio sistemico. [O01, O02, O03] ✓

3 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. h-bis) → Reg. UE 1093/2010: SEVIF include l'ABE. *Perché:* La definizione del SEVIF richiama il regolamento che ha istituito l'Autorità bancaria europea. [O01, O02, O03] ✓

4 **richiama** art. 1 TUB, lett. b) → art. 10 TUB, co. 2: banca definita tramite l'attività. *Perché:* La banca è autorizzata a un'attività determinata, che l'art. 10 definisce come raccolta del risparmio e credito congiuntamente considerati. [COLL, L02, O01] ✓

5 **richiama** art. 1 TUB, lett. b) → art. 14 TUB, co. 2: impresa autorizzata ex art. 14. *Perché:* La nozione di banca autorizzata riunisce le banche che richiedono l'autorizzazione di Banca d'Italia: italiane ed extracomunitarie, non quelle comunitarie. [COLL, L02, O01] ✓

6 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 2 TUB: CICR come autorità creditizia. *Perché:* L'art. 1 lett. a) elenca come autorità creditizie CICR, MEF e Banca d'Italia, disciplinati rispettivamente dagli artt. 2, 3 e 4. [L03, O01, O02] ✓

7 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 3 TUB: Ministro come autorità creditizia. *Perché:* La nozione di autorità creditizia individua il Ministro dell'economia e delle finanze, i cui poteri sono disciplinati dall'art. 3. [L03, O01, O02] ✓

8 **richiama** d.m. 169/2020, art. 1, co. 2 → art. 1 TUB: definizioni residuali del testo unico. *Perché:* Per quanto non disposto, il decreto rinvia alle definizioni dell'art. 1 TUB e alle disposizioni di governo societario. [O07]

9 **fonda** art. 41 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: carattere d'impresa dell'attività bancaria. *Perché:* Il carattere d'impresa della banca (art. 10 co. 1) si salda all'art. 41 Cost., che le garantisce di scegliere dove e quanto espandersi. [COLL, O01, O02] ✓

10 **integra** art. 14 TUB, co. 1 lett. a) → art. 10 TUB, co. 3: vesti societarie dell'attività bancaria. *Perché:* La lettera a) completa la riserva dell'art. 10 stabilendo in quali forme societarie si può esercitare l'attività bancaria riservata. [COLL, O01, O04] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

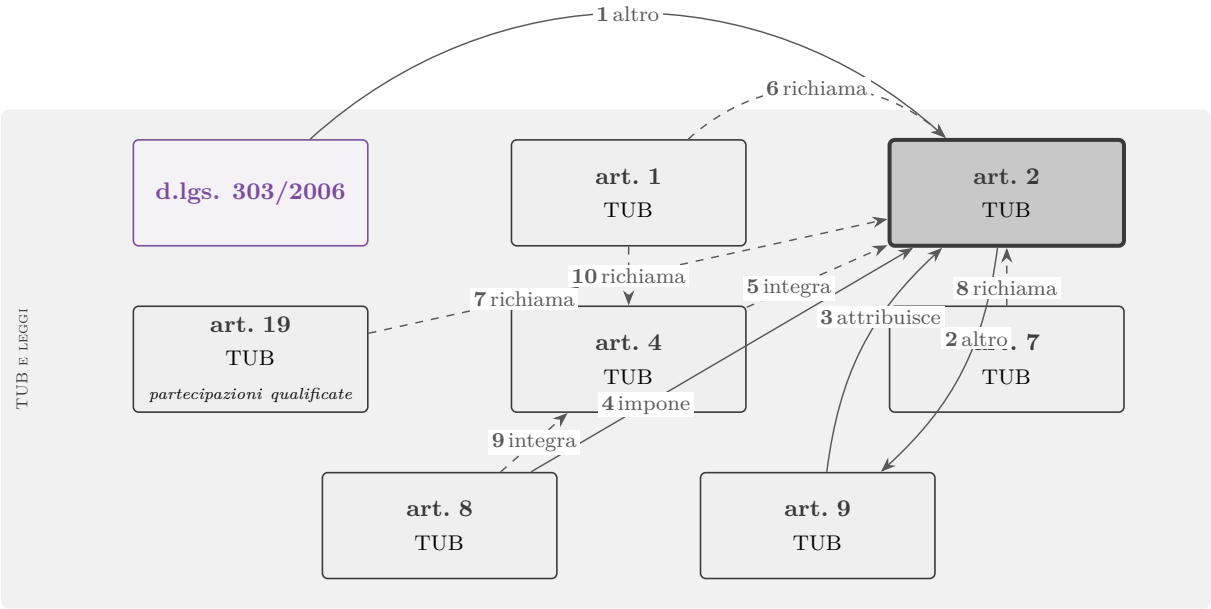
- Orale 02 **D1**: Chi sono le autorità creditizie e perché il TUB ne indica tre
- Orale 02 **D3**: I modelli di vigilanza e la collocazione dell'ordinamento italiano
- Orale 02 **D16**: L'art. 6 TUB: rapporti con il diritto dell'Unione, SEVIF, MVU, MRU
- Orale 03 **D2**: I tre pilastri dell'Unione Bancaria e lo stato di attuazione del terzo
- Orale 03 **D4**: L'architettura dell'MVU: chi ne fa parte e chi risponde del suo funzionamento
- Orale 03 **D7**: I criteri di significatività e le soglie

Nel testo

- citato 1 volta in Titolo I: Autorità Creditizie (artt. 1-9 TUB) (p. 15)
- citato 3 volte in Titolo II TUB, Capo I: l'attività bancaria (artt. 10, 11, 12 e cenni all'art. 129) (p. 28)

16 | art. 2 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** d.lgs. 303/2006 → art. 2 TUB, co. 1: definisce l'attuale composizione del CICR. *Perché:* Il d.lgs. 303/2006 ha fissato l'elenco dei ministri componenti del CICR oggi letto con adattamento alle nuove denominazioni. [O02]

2 **altro** art. 2 TUB, co. 4 → art. 9 TUB, co. 1: avvalimento indebolisce il reclamo. *Perché:* Poiché il CICR si avvale della Banca d'Italia, l'istruttoria del reclamo contro un atto della Banca è svolta dai suoi stessi uffici. [L03, O02, O03]

3 **attribuisce** art. 9 TUB, co. 1 → art. 2 TUB: reclamo al CICR contro atti BI. *Perché:* L'art. 9 attribuisce al CICR il potere di decidere il reclamo di chi ha interesse contro i provvedimenti di vigilanza della BI. [L03, O01, O02]

4 **impone** art. 8 TUB, co. 2 → art. 2 TUB, co. 1: delibere CICR sempre in Gazzetta Ufficiale. *Perché:* L'art. 8 co. 2 impone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tutte le delibere del CICR. [O02]

5 **integra** art. 4 TUB, co. 1 → art. 2 TUB, co. 1: proposte alle deliberazioni del CICR. *Perché:* La Banca d'Italia formula le proposte per le deliberazioni del CICR previste nel Titolo II, integrando la competenza dell'art. 2. [L03, O01, O02]

6 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 2 TUB: CICR come autorità creditizia. *Perché:* L'art. 1 lett. a) elenca come autorità creditizie CICR, MEF e Banca d'Italia, disciplinati rispettivamente dagli artt. 2, 3 e 4. [L03, O01, O02] ✓

7 **richiama** art. 19 TUB, co. 8 → art. 2 TUB, co. 1: notizia delle domande al CICR. *Perché:* Il comma 8 impone una mera informativa al Ministro, Presidente del CICR, organo che l'art. 2 pone al vertice dell'alta vigilanza. [O06] ✓

8 **richiama** art. 7 TUB, co. 1 → art. 2 TUB, co. 1: eccezione al segreto: Presidente CICR. *Perché:* L'art. 7 esclude dal segreto d'ufficio il Ministro solo nella veste di Presidente del CICR dell'art. 2, non come autorità creditizia. [L03, O02]

9 **integra** art. 8 TUB → art. 4 TUB, co. 3: pubblicità successiva dopo quella preventiva. *Perché:* L'art. 8 precisa che i provvedimenti generali sono pubblicati sul sito BI, specificando l'obbligo di pubblicazione dell'art. 4 co. 3. [L03, O02]

10 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 4 TUB: Banca d'Italia come autorità creditizia. *Perché:* L'art. 1 co. 1 lett. a) annovera la Banca d'Italia fra le tre autorità creditizie; le sue funzioni di vigilanza sono nell'art. 4. [L03, O01, O02] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

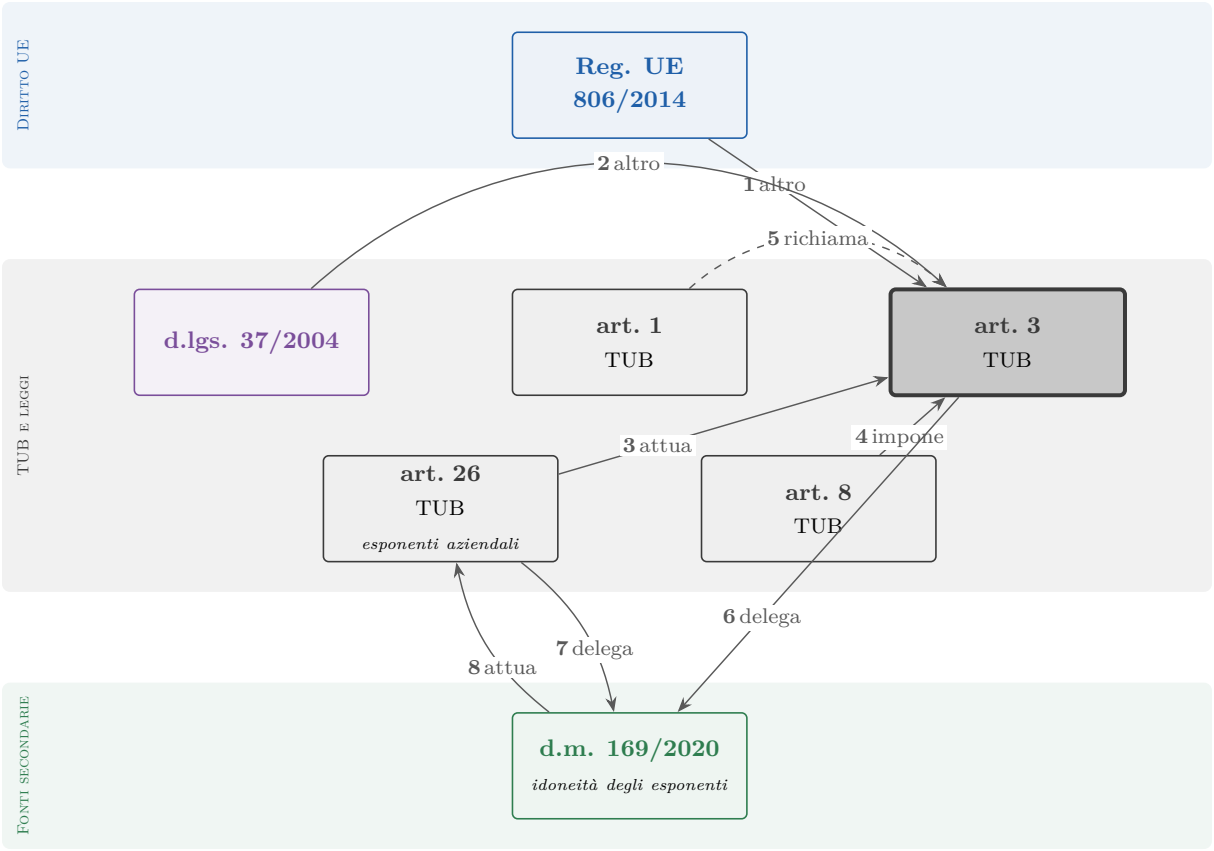
- Orale 02 **D4**: Il CICR: composizione, funzionamento e «alta vigilanza»
- Orale 02 **D5**: Che cosa resta oggi delle competenze del CICR
- Orale 02 **D21**: L'art. 9 TUB: il reclamo al CICR e le vie di tutela
- Orale 03 **D21**: Le garanzie procedurali e la Commissione amministrativa del riesame
- Orale 03 **D26**: Il recepimento nel TUB e la posizione delle autorità creditizie nazionali

Nel testo

- Art. 2 TUB — Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) (p. 16)

17 | art. 3 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** Reg. UE 806/2014 → art. 3 TUB: SRM assorbe i poteri di crisi. *Perché:* Con il meccanismo di risoluzione unico il MEF non dispone più amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. [L03]

2 **altro** d.lgs. 37/2004 → art. 3 TUB: adegua la rubrica al MEF. *Perché:* Il d.lgs. 37/2004 ha adeguato la rubrica dell'art. 3 alla trasformazione del Ministero del Tesoro in Ministero dell'economia e delle finanze. [O02]

3 **attua** art. 26 TUB, co. 3 → art. 3 TUB: decreto ministeriale sui requisiti degli esponenti. *Perché:* L'art. 26, comma 3, è il caso di scuola del decreto del Ministro dell'economia previsto dall'art. 3. [O01]

4 **impone** art. 8 TUB, co. 2 → art. 3 TUB, co. 1: provvedimenti generali del MEF in Gazzetta. *Perché:* L'art. 8 co. 2 impone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti generali del Ministro emanati ai sensi del TUB. [O02]

5 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 3 TUB: Ministro come autorità creditizia. *Perché:* La nozione di autorità creditizia individua il Ministro dell'economia e delle finanze, i cui poteri sono disciplinati dall'art. 3. [L03, O01, O02] ✓

6 **delega** art. 3 TUB, co. 1 → d.m. 169/2020: requisiti esponenti fissati con decreto. *Perché:* L'art. 3 affida a un decreto ministeriale i requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza degli esponenti bancari. [L03]

7 **delega** art. 26 TUB, co. 5; co. 2-3 → d.m. 169/2020, art. 3; art. 6: requisiti e criteri di idoneità. *Perché:* Il comma 3 demanda al MEF, sentita la Banca d'Italia, onorabilità, professionalità, criteri, cumulo e sospensione, poi disciplinati dal d.m. 169/2020. [COLL, L07, O01] ✓

8 **attua** d.m. 169/2020, art. 11; art. 16 → art. 26 TUB, co. 1; co. 2: decadenza entro trenta giorni. *Perché:* L'art. 23 co. 7 disciplina la pronuncia di decadenza entro trenta giorni, in attuazione della valutazione interna dell'art. 26 co. 5. [O03, O07, O08] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

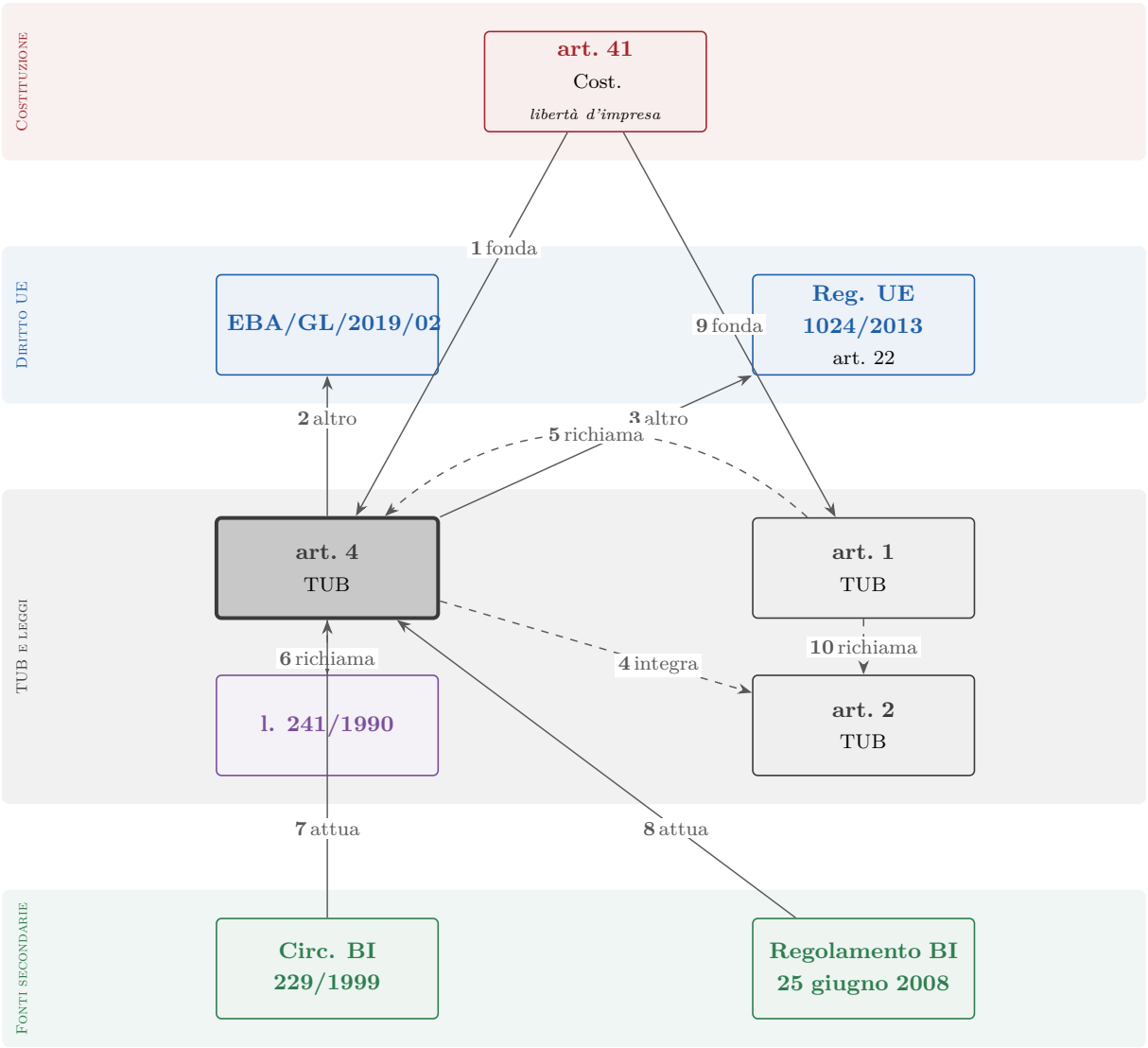
- Orale 04 **D32**: La delegificazione come tecnica del TUB: CICR, MEF e Banca d'Italia
- Orale 04 **D50**: Il CICR: composizione, funzionamento e il reclamo dell'art. 9
- Orale 01 **D14**: Le autorità creditizie: CICR, Ministro dell'economia, Banca d'Italia e il reclamo dell'art. 9

Nel testo

- Art. 3 TUB — Il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) (p. 17)
- citato 1 volta in Titolo II Banche, Capo IV: Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali (p. 53)

18 | art. 4 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 19 stanno nel grafo.

1 **fonda** art. 41 Cost. → art. 4 TUB, co. 2: regole predeterminate invece di vigilanza strutturale. *Perché:* La banca-impresa tutelata dall'art. 41 Cost. rende incompatibile la vigilanza strutturale e porta a regole predeterminate di vigilanza, art. 4 co. 2. [COLL]

2 **altro** art. 4 TUB, co. 1 → EBA/GL/2019/02: soft law EBA resa vincolante. *Perché:* Atti europei non vincolanti diventano obbligatori per le banche attraverso i poteri normativi dell'art. 4, co. 1, come per gli orientamenti EBA sull'esternalizzazione. [O11]

3 **altro** art. 4 TUB, co. 3 → Reg. UE 1024/2013 art. 22, par. 1-2: rinvio condizionato contro enunciazione positiva. *Perché:* L'art. 4 co. 3 rinvia alla l. 241/1990 in quanto compatibile, mentre l'art. 22 del reg. 1024/2013 enuncia direttamente le garanzie minime. [O02]

4 **integra** art. 4 TUB, co. 1 → art. 2 TUB, co. 1: proposte alle deliberazioni del CICR. *Perché:* La Banca d'Italia formula le proposte per le deliberazioni del CICR previste nel Titolo II, integrando la competenza dell'art. 2. [L03, O01, O02]

5 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 4 TUB: Banca d'Italia come autorità creditizia. *Perché:* L'art. 1 co. 1 lett. a) annovera la Banca d'Italia fra le tre autorità creditizie; le sue funzioni di vigilanza sono nell'art. 4. [L03, O01, O02] ✓

6 **richiama** art. 4 TUB, co. 3 → l. 241/1990: l. 241/1990 in quanto compatibile. *Perché:* L'art. 4 co. 3 applica alla vigilanza la legge sul procedimento amministrativo solo in quanto compatibile con le esigenze funzionali. [L03, O01, O02] ✓

7 **attua** Circ. BI 229/1999 → art. 4 TUB, co. 1: termine residuale di sessanta giorni. *Perché:* La Circolare 229 dichiara di dare attuazione all'art. 4 assicurando la massima diffusione della regolamentazione con Bollettino, Gazzetta e rete informatica. [O02]

8 **attua** Regolamento BI 25 giugno 2008 → art. 4 TUB, co. 3: termini e unità responsabili dei procedimenti. *Perché:* Il Regolamento del 2008 raccoglie termini e unità responsabili dei procedimenti, in attuazione dell'obbligo dell'art. 4 co. 3. [O02]

9 **fonda** art. 41 Cost., co. 1 → art. 1 TUB, co. 1 lett. b): banca come impresa autonoma. *Perché:* La banca come imprenditore autonomo, con vigilanza quale limite funzionalizzato, è il ponte fra la definizione dell'art. 1 e la libertà d'iniziativa dell'art. 41. [O02]

10 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 2 TUB: CICR come autorità creditizia. *Perché:* L'art. 1 lett. a) elenca come autorità creditizie CICR, MEF e Banca d'Italia, disciplinati rispettivamente dagli artt. 2, 3 e 4. [L03, O01, O02] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

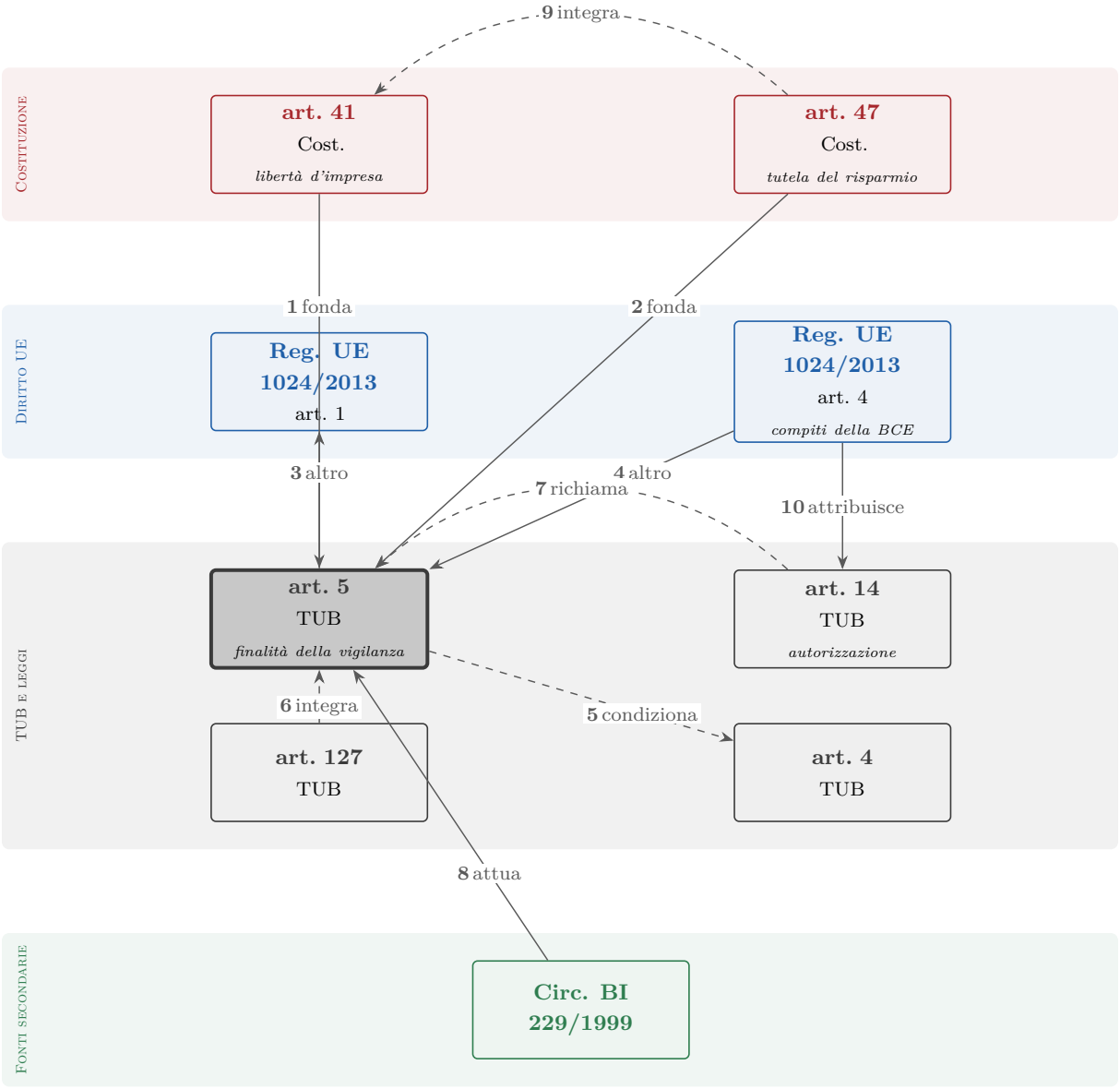
- Orale 02 **D7**: La Banca d'Italia e i poteri dell'art. 4, comma 1
- Orale 02 **D8**: La pubblicità preventiva dei principi e dei criteri di vigilanza
- Orale 02 **D9**: Procedimenti, termini e applicazione «in quanto compatibile» della legge 241/1990
- Orale 01 **D1**: Legislazione bancaria e diritto bancario: oggetto e confini della materia
- Orale 01 **D3**: L'ordinamento sezionale del credito e la costruzione di Giannini
- Orale 01 **D14**: Le autorità creditizie: CICR, Ministro dell'economia, Banca d'Italia e il reclamo dell'art. 9

Nel testo

- Art. 4 TUB — Banca d'Italia: le funzioni non di vigilanza e la funzione di tesoreria (p. 17)
- Art. 4 TUB, commi 1-3 — Poteri regolamentari, principi di vigilanza e trasparenza amministrativa (p. 19)

19 | art. 5 TUB — finalità della vigilanza

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 27 stanno nel grafo.

1 **fonda** art. 41 Cost. → art. 5 TUB, co. 1: poteri funzionalizzati alle finalità di vigilanza. *Perché:* Dalla libertà d'impresa e dai controlli di legge discende che i poteri delle autorità creditizie valgono solo per le finalità dell'art. 5. [O02] ✓

2 **fonda** art. 47 Cost. → art. 5 TUB: tutela del risparmio come finalità. *Perché:* L'art. 47 Cost. legittima il controllo pubblico sul credito; il punto di equilibrio con l'art. 41 sta nella sana e prudente gestione dell'art. 5. [COLL, O01, O02] ✓

3 **altro** art. 5 TUB, co. 1 → Reg. UE 1024/2013 art. 1, co. 1: ambito soggettivo TUB più ampio. *Perché:* L'art. 1 del Regolamento fissa per la BCE le finalità della vigilanza, come l'art. 5 TUB fa per le autorità creditizie, con elenco diverso. [O03] ✓

4 **altro** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 3 → art. 5 TUB, co. 1: finalità art. 5 e diritto nazionale. *Perché:* Quando la BCE applica la legislazione nazionale, le finalità dell'art. 5 continuano a orientare solo i poteri delle autorità creditizie nazionali. [O03]

5 **condiziona** art. 5 TUB, co. 1 → art. 4 TUB, co. 2: limite dei fini dell'art. 5. *Perché:* La delegificazione ha come contrappeso il vincolo di scopo: le finalità dell'art. 5 e l'obbligo di pubblicità preventiva dei criteri dell'art. 4 co. 2. [L03, O01, O02] ✓

6 **integra** art. 127 TUB, co. 01 → art. 5 TUB, co. 1: trasparenza come finalità aggiuntiva. *Perché:* I poteri del Titolo VI sono esercitati avendo riguardo, oltre che alle finalità dell'art. 5, alla trasparenza e alla correttezza verso la clientela. [L03, O02, O03] ✓

7 **richiama** art. 14 TUB, co. 2 → art. 5 TUB, co. 1: diniego senza sana e prudente gestione. *Perché:* Il diniego dell'autorizzazione dell'art. 14 co. 2 rinvia alla clausola di sana e prudente gestione tra le finalità di vigilanza dell'art. 5. [O02, O05, O11] ✓

8 **attua** Circ. BI 229/1999 → art. 5 TUB, co. 1: regole prudenziali per le finalità. *Perché:* La Circolare 229 precisa che la normativa di vigilanza persegue le finalità dell'art. 5 con regole prudenziali che rafforzano il mercato. [O02] ✓

9 **integra** art. 47 Cost., co. 1 → art. 41 Cost., co. 3: specifica la scelta per il credito. *Perché:* Il combinato disposto degli artt. 41 e 47 fissa il punto di equilibrio tra autonomia imprenditoriale della banca e interessi pubblici tutelati. [L01, O01, O02] ✓

10 **attribuisce** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a) → art. 14 TUB, co. 2: BCE autorizza gli enti creditizi. *Perché:* Il regolamento sul MVU attribuisce alla BCE la competenza sugli enti creditizi: l'autorizzazione bancaria dell'art. 14 è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia. [COLL, O02, O03] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 01 **D3**: L'ordinamento sezionale del credito e la costruzione di Giannini
- Orale 01 **D4**: Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale
- Orale 01 **D17**: Le idee di fondo del TUB rispetto alla legge previgente
- Orale 11 **D1**: Che cos'è il FinTech e perché interessa il diritto bancario

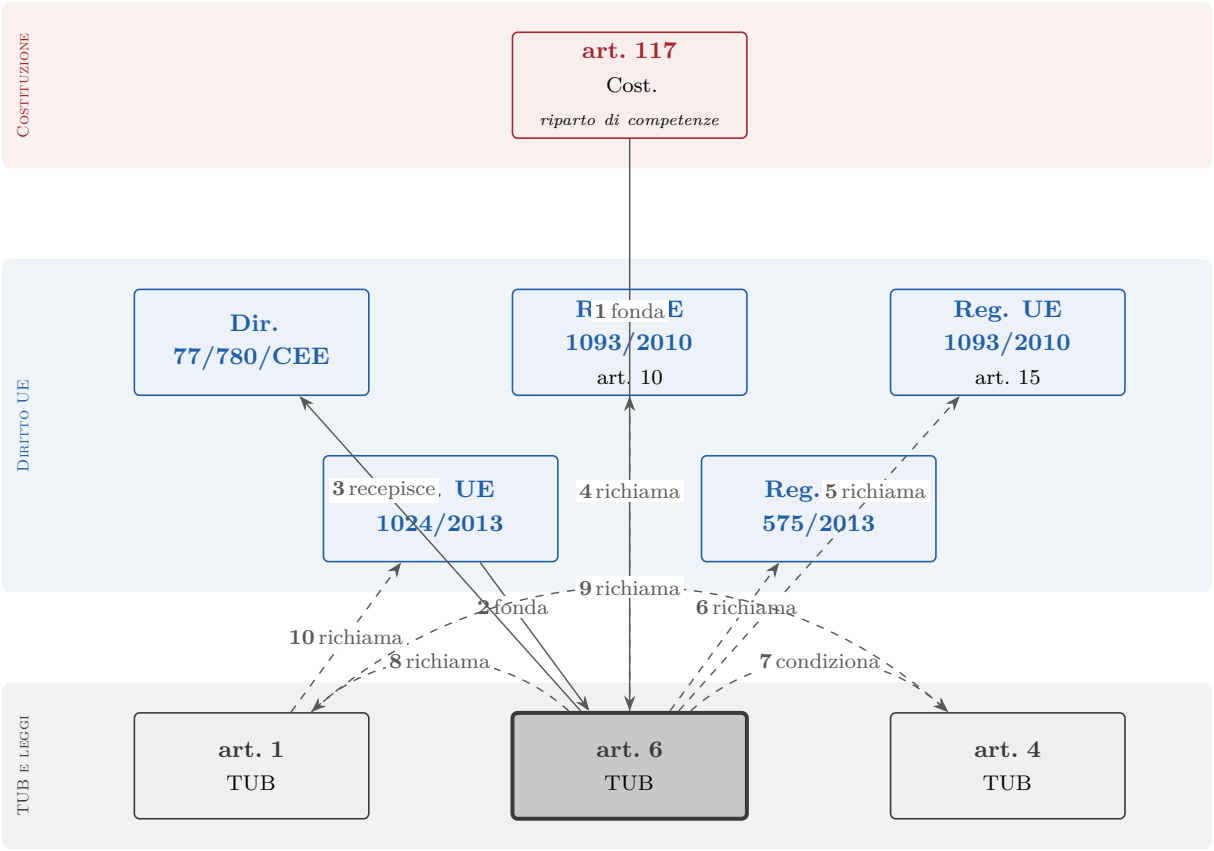
- Orale 11 **D7**: Big data, intelligenza artificiale e valutazione del merito di credito
- Orale 11 **D10**: Innovation hub, regulatory sandbox e incubators: la scelta italiana

Nel testo

- Art. 5 TUB — Finalità e destinatari della vigilanza (p. 22)
- citato 3 volte in Titolo I: Autorità Creditizie (artt. 1-9 TUB) (p. 15)
- citato 1 volta in Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi (p. 38)

20 | art. 6 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 2 stanno nel grafo.

1 **fonda** art. 117 Cost., co. 1 → art. 6 TUB: primato UE e armonia delle autorità. *Perché:* Il vincolo europeo costituzionalizzato dall'art. 117, comma 1, trova riscontro nel dovere dell'art. 6 di agire in armonia con il diritto dell'Unione. [O01, O11] ✓

2 **fonda** Reg. UE 1024/2013 → art. 6 TUB: riscrittura per l'avvento del MVU. *Perché:* L'avvento del MVU ha portato alla riscrittura dell'art. 6 sull'integrazione delle autorità creditizie nel quadro europeo. [L03]

3 **recepisce** art. 6 TUB → Dir. 77/780/CEE: coordinamento e collaborazione tra autorità. *Perché:* Le norme di coordinamento e collaborazione introdotte dalla prima direttiva trovano oggi sviluppo negli artt. 6 e 7 TUB. [O01]

4 **richiama** art. 6 TUB, co. 3-bis → Reg. UE 1093/2010 art. 10, artt. 10 e 15 (RTS e ITS): rispetto delle norme tecniche. *Perché:* I poteri del TUB presidiano anche le norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione ai sensi dell'art. 10 reg. 1093/2010. [O01, O02, O03]

5 **richiama** art. 6 TUB, co. 3-bis → Reg. UE 1093/2010 art. 15: norme tecniche ABE ex art. 15. *Perché:* I poteri del TUB presidiano anche le norme tecniche di attuazione emanate dalla Commissione ai sensi dell'art. 15 reg. 1093/2010. [O02, O03]

6 **richiama** art. 6 TUB, co. 3-bis → Reg. UE 575/2013: poteri TUB a presidio del CRR. *Perché:* Le autorità creditizie esercitano i poteri del TUB anche per assicurare il rispetto del regolamento 575/2013: il regolamento entra nel presupposto dei poteri. [O01, O02, O03] ✓

7 **condiziona** art. 6 TUB, co. 1 → art. 4 TUB, co. 1: armonia con il diritto dell'Unione. *Perché:* Le autorità creditizie esercitano i poteri, inclusa la potestà normativa secondaria della Banca d'Italia, in armonia con il diritto dell'Unione. [O02, O11]

8 **richiama** art. 6 TUB, co. 3 → art. 1 TUB, co. 1 lett. h-bis), e-bis), e-quinquies): definizioni di SEVIF, MVU, MRU. *Perché:* L'appartenenza della Banca d'Italia a SEVIF e MVU presuppone le definizioni di questi sistemi contenute nell'art. 1. [O02, O03, O04]

9 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 4 TUB: Banca d'Italia come autorità creditizia. *Perché:* L'art. 1 co. 1 lett. a) annovera la Banca d'Italia fra le tre autorità creditizie; le sue funzioni di vigilanza sono nell'art. 4. [L03, O01, O02] ✓

10 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. e-ter) → Reg. UE 1024/2013: disposizioni del MVU per rinvio. *Perché:* Per disposizioni del MVU il TUB intende il regolamento 1024/2013 e le relative misure di esecuzione. [O03]

Domande d'orale che toccano questo articolo

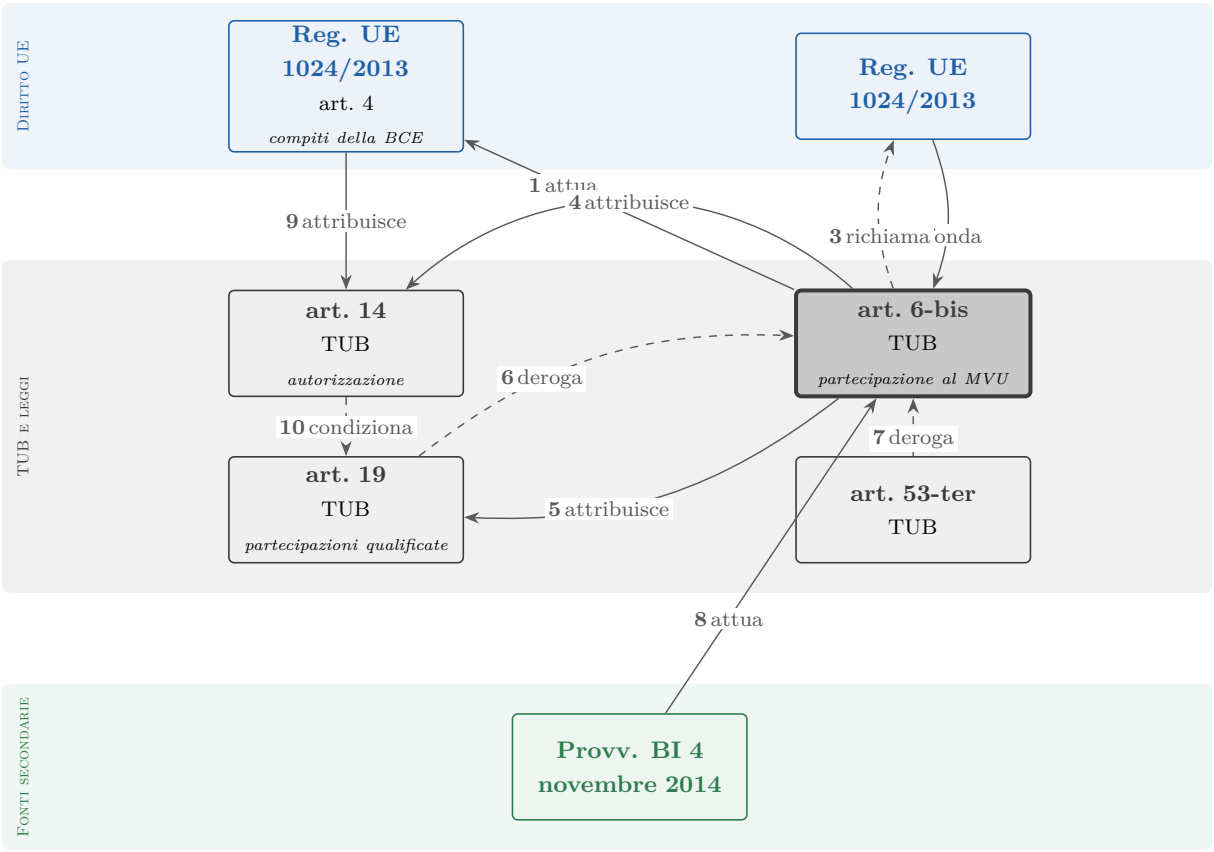
- Orale 11 **D1**: Che cos'è il FinTech e perché interessa il diritto bancario
- Orale 11 **D11**: Passaporto europeo, arbitraggio regolamentare e «competition in laxity»
- Orale 11 **D18**: Come si consulta una fonte normativa in sede d'esame
- Orale 03 **D4**: L'architettura dell'MVU: chi ne fa parte e chi risponde del suo funzionamento
- Orale 03 **D24**: Il single rulebook e il ruolo dell'ABE
- Orale 03 **D25**: Il Meccanismo di Risoluzione Unico e il Comitato di Risoluzione Unico

Nel testo

- Art. 6: Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF e nel MVU (p. 24)

21 | art. 6-bis TUB — partecipazione al MVU

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 10 stanno nel grafo.

1 **attua** art. 6-bis TUB, co. 4 → Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 3: nozione di legislazione nazionale applicata. *Perché:* L'art. 6-bis co. 4 definisce la legislazione nazionale di recepimento e di esercizio delle opzioni che la BCE applica ai sensi dell'art. 4 par. 3. [O01, O02, O03] ✓

2 **fonda** Reg. UE 1024/2013 → art. 6-bis TUB: MVU limita i poteri di BI. *Perché:* Nelle materie del MVU i poteri della BI sono esercitati nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla disciplina MVU. [COLL, L03]

3 **richiama** art. 6-bis TUB → Reg. UE 1024/2013: poteri BdI nei limiti del MVU. *Perché:* I poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal TUB sono esercitati nei limiti e secondo le modalità delle disposizioni del MVU. [O01, O03, O06] ✓

4 **attribuisce** art. 6-bis TUB, co. 2 lett. a) → art. 14 TUB, co. 2: Banca d'Italia propone alla BCE. *Perché:* L'art. 6-bis fa formulare alla Banca d'Italia le proposte alla BCE per autorizzazione e revoca all'attività bancaria ex art. 14. [O01, O02, O03] ✓

5 **attribuisce** art. 6-bis TUB, co. 2 lett. a) → art. 19 TUB: Banca d'Italia propone alla BCE. *Perché:* L'art. 6-bis fa formulare alla Banca d'Italia le proposte alla BCE per l'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ex art. 19. [O02, O03, O06] ✓

6 **deroga** art. 19 TUB, co. 5-ter → art. 6-bis TUB, co. 2 lett. a): in risoluzione provvede la Banca d'Italia. *Perché:* In risoluzione i provvedimenti sulle partecipazioni li adotta la Banca d'Italia e non la BCE su proposta, per esigenze di rapidità. [O02, O06] ✓

7 **deroga** art. 53-ter TUB, co. 2 → art. 6-bis TUB: macroprudenziale anche su soggetti significativi. *Perché:* Pur essendo i meno significativi vigilati dalle autorità nazionali, la Banca d'Italia può esercitare poteri macroprudenziali anche sui soggetti significativi. [O01, O02] ✓

8 **attua** Provv. BI 4 novembre 2014 → art. 6-bis TUB, co. 2 lett. a): procedimenti comuni dopo l'avvio del MVU. *Perché:* Il Provvedimento del 4 novembre 2014 descrive il funzionamento dei procedimenti comuni, nei quali la Banca d'Italia propone alla BCE. [O02]

9 **attribuisce** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a) → art. 14 TUB, co. 2: BCE autorizza gli enti creditizi. *Perché:* Il regolamento sul MVU attribuisce alla BCE la competenza sugli enti creditizi: l'autorizzazione bancaria dell'art. 14 è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia. [COLL, O02, O03] ✓

10 **condiziona** art. 14 TUB, co. 1 lett. d) → art. 19 TUB, co. 5: autorizzazione subordinata ai partecipanti. *Perché:* L'autorizzazione all'esercizio bancario incorpora già all'ingresso i presupposti dell'autorizzazione preventiva alle partecipazioni qualificate dell'art. 19 co. 5. [COLL, L05, O01] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

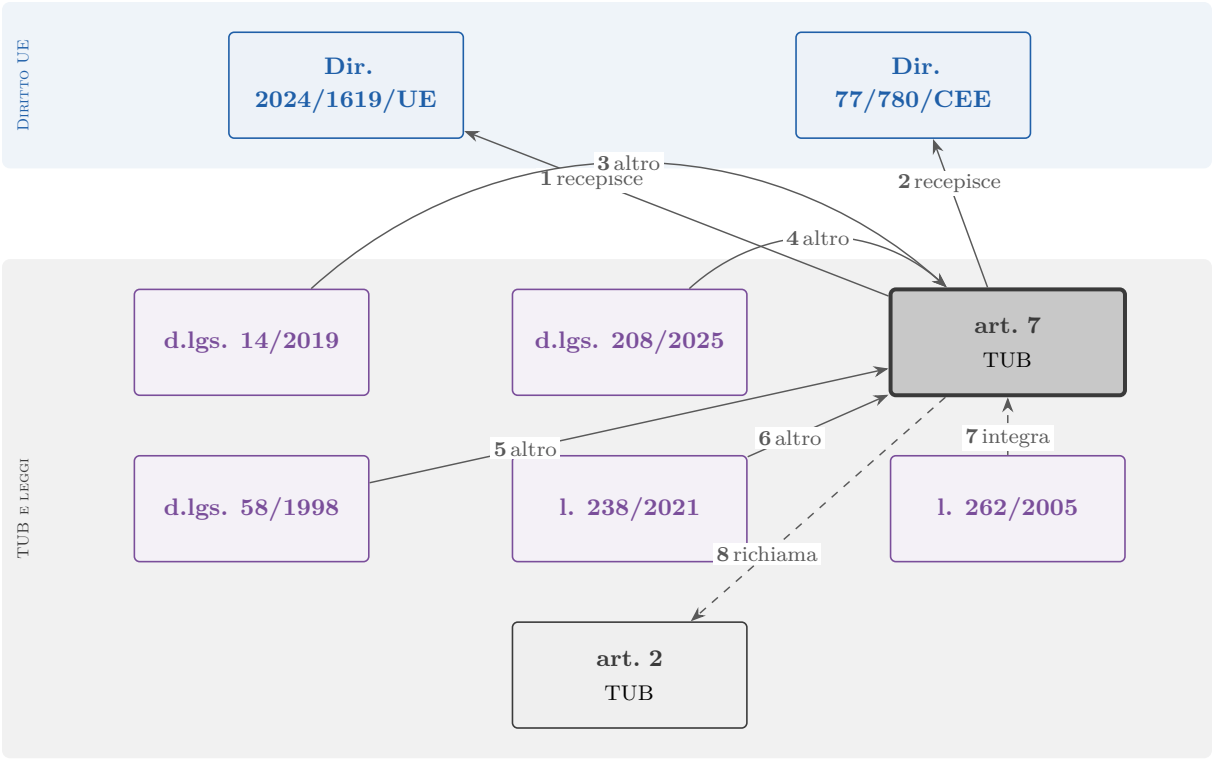
- Orale 03 **D4**: L'architettura dell'MVU: chi ne fa parte e chi risponde del suo funzionamento
- Orale 03 **D5**: I compiti attribuiti alla BCE dall'art. 4 del Regolamento
- Orale 03 **D6**: Che cosa resta alle autorità nazionali
- Orale 02 **D17**: L'art. 6-bis e il riparto fra BCE e Banca d'Italia nel MVU
- Orale 02 **D23**: Come si forma una decisione di vigilanza della BCE: consiglio di vigilanza e non obiezione
- Orale 02 **D24**: Quale diritto applica la BCE quando vigila una banca italiana

Nel testo

- Art. 6-bis: Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia (p. 24)

22 | art. 7 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 5 stanno nel grafo.

1 **recepisce** art. 7 TUB, co. 1 → Dir. 2024/1619/UE: recepimento CRD VI nell'art. 7. *Perché:* Le nuove eccezioni al segreto d'ufficio sono introdotte dal d.lgs. 208/2025, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1619. [O02] ✓

2 **recepisce** art. 7 TUB → Dir. 77/780/CEE: collaborazione tra autorità nazionali. *Perché:* Le norme di coordinamento e collaborazione introdotte dalla prima direttiva trovano oggi sviluppo negli artt. 6 e 7 TUB. [O01]

3 **altro** d.lgs. 14/2019 → art. 7 TUB, co. 8: fallimento letto come liquidazione giudiziale. *Perché:* Per effetto del d.lgs. 14/2019 il termine fallimento dell'art. 7 co. 8 si intende sostituito da liquidazione giudiziale. [O02]

4 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. b) → art. 7 TUB, co. 1: integra il segreto d'ufficio. *Perché:* Il d.lgs. 208/2025 ha integrato l'art. 7 sulla comunicazione di informazioni in forma sommaria o aggregata e sui casi di non opponibilità. [O01, O02, O11]

5 **altro** d.lgs. 58/1998, art. 5, co. 2-3 → art. 7 TUB, co. 5: riparto per finalità, collaborazione conseguente. *Perché:* L'art. 5 TUF ripartisce le competenze per finalità; l'art. 7 co. 5 TUB registra soltanto la conseguenza organizzativa della collaborazione. [O02]

6 **altro** l. 238/2021 → art. 7 TUB, co. 10-bis: aggiunge il punto di contatto. *Perché:* La l. 238/2021 ha aggiunto il comma 10-bis, che designa la Banca d'Italia punto di contatto per il credito immobiliare ai consumatori. [O02]

7 **integra** l. 262/2005, art. 21, co. 1; art. 20, co. 1-2 → art. 7 TUB, co. 5: collaborazione e divieto di opporre segreto. *Perché:* Stessa regola di collaborazione e di inopponibilità reciproca del segreto d'ufficio, nell'art. 21 estesa anche a ISVAP e AGCM. [L03, O02]

8 **richiama** art. 7 TUB, co. 1 → art. 2 TUB, co. 1: eccezione al segreto: Presidente CICR. *Perché:* L'art. 7 esclude dal segreto d'ufficio il Ministro solo nella veste di Presidente del CICR dell'art. 2, non come autorità creditizia. [L03, O02]

Domande d'orale che toccano questo articolo

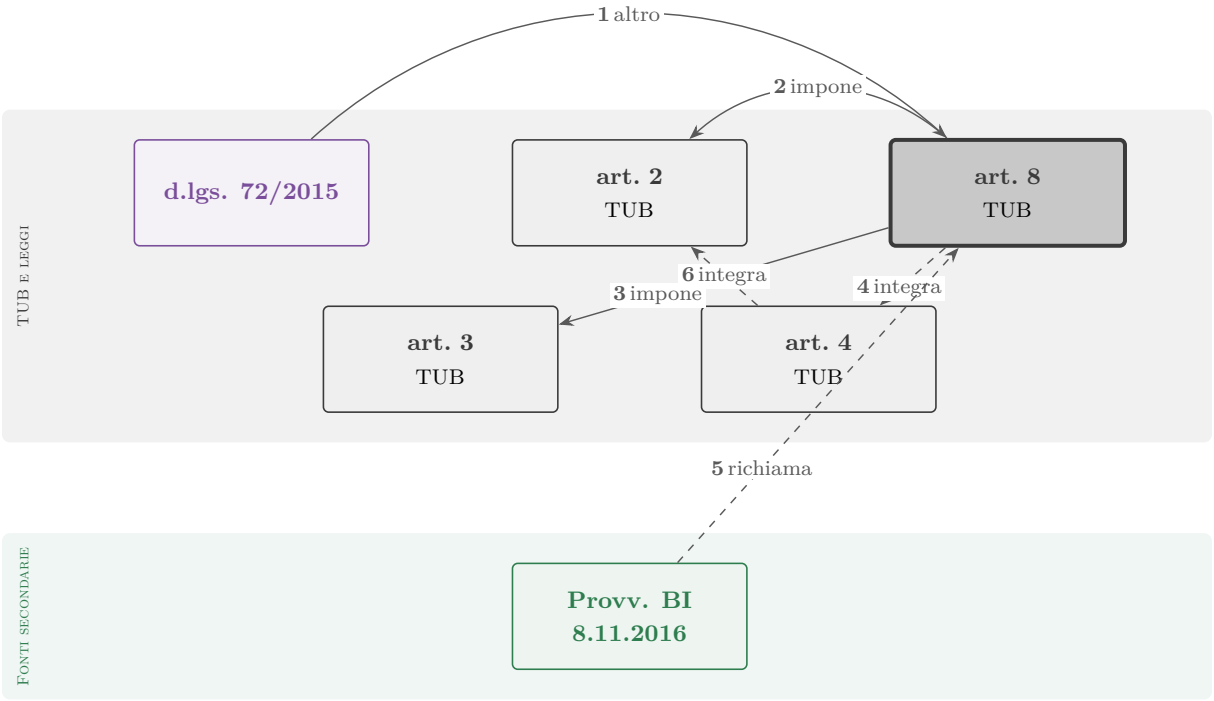
- Orale 02 **D3**: I modelli di vigilanza e la collocazione dell'ordinamento italiano
- Orale 02 **D9**: Procedimenti, termini e applicazione «in quanto compatibile» della legge 241/1990
- Orale 02 **D11**: Natura giuridica e organi della Banca d'Italia dopo la legge sul risparmio
- Orale 03 **D25**: Il Meccanismo di Risoluzione Unico e il Comitato di Risoluzione Unico
- Orale 03 **D30**: Il segreto d'ufficio e lo scambio di informazioni nell'MVU
- Orale 03 **D40**: Quale modello di vigilanza ha adottato l'Unione Bancaria

Nel testo

- Art. 7 TUB — Segreto d'ufficio e collaborazione fra autorità (p. 25)
- citato 1 volta in Titolo II Banche, Capo IV: Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali (p. 53)

23 | art. 8 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** d.lgs. 72/2015 → art. 8 TUB, co. 1: sostituisce il comma 1. *Perché:* Il d.lgs. 72/2015 ha sostituito l'art. 8 co. 1, limitando l'obbligo ai provvedimenti generali e spostando la pubblicazione sul sito web. [O01, O02]

2 **impone** art. 8 TUB, co. 2 → art. 2 TUB, co. 1: delibere CICR sempre in Gazzetta Ufficiale. *Perché:* L'art. 8 co. 2 impone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tutte le delibere del CICR. [O02]

3 **impone** art. 8 TUB, co. 2 → art. 3 TUB, co. 1: provvedimenti generali del MEF in Gazzetta. *Perché:* L'art. 8 co. 2 impone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti generali del Ministro emanati ai sensi del TUB. [O02]

4 **integra** art. 8 TUB → art. 4 TUB, co. 3: pubblicità successiva dopo quella preventiva. *Perché:* L'art. 8 precisa che i provvedimenti generali sono pubblicati sul sito BI, specificando l'obbligo di pubblicazione dell'art. 4 co. 3. [L03, O02]

5 **richiama** Provv. BI 8.11.2016, chiusura → art. 8 TUB, co. 2: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. *Perché:* Il Provvedimento dichiara di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 8, comma 2, perché rivolto anche a non vigilati. [O01]

6 **integra** art. 4 TUB, co. 1 → art. 2 TUB, co. 1: proposte alle deliberazioni del CICR. *Perché:* La Banca d'Italia formula le proposte per le deliberazioni del CICR previste nel Titolo II, integrando la competenza dell'art. 2. [L03, O01, O02]

Domande d'orale che toccano questo articolo

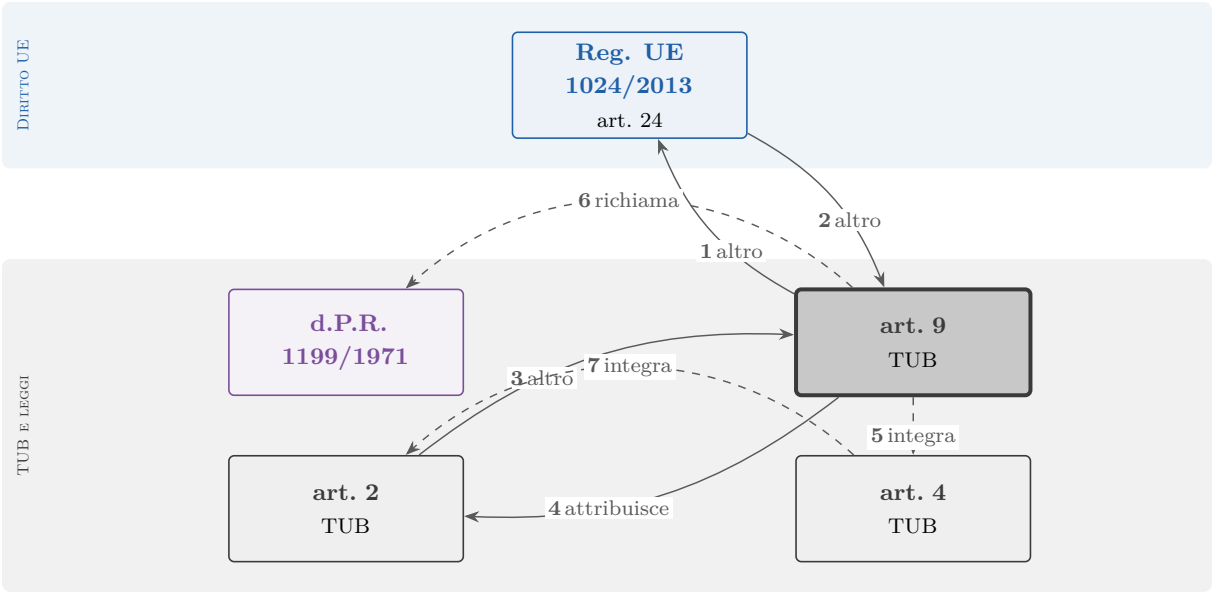
- Orale 02 **D8**: La pubblicità preventiva dei principi e dei criteri di vigilanza
- Orale 02 **D20**: L'art. 8 TUB e il ruolo del Bollettino di Vigilanza
- Orale 02 **D32**: Le fonti della disciplina bancaria e la delegificazione
- Orale 01 **D29**: Segreto d'ufficio e pubblicità: gli artt. 7 e 8 TUB

Nel testo

- Art. 8 TUB — Pubblicazione di provvedimenti e dati statistici (p. 26)

24 | art. 9 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** art. 9 TUB → Reg. UE 1024/2013 art. 24: confronto tra reclamo CICR e riesame. *Perché:* Il reclamo al CICR dell'art. 9 si confronta con la Commissione amministrativa del riesame dell'art. 24, misurando due modi di tutela. [O03]

2 **altro** Reg. UE 1024/2013 art. 24 → art. 9 TUB, co. 1: riesame interno per le decisioni BCE. *Perché:* Contro le decisioni BCE nel MVU opera il riesame amministrativo dell'art. 24 reg. 1024/2013, rimedio parallelo al reclamo al CICR dell'art. 9. [O02] ✓

3 **altro** art. 2 TUB, co. 4 → art. 9 TUB, co. 1: avvalimento indebolisce il reclamo. *Perché:* Poiché il CICR si avvale della Banca d'Italia, l'istruttoria del reclamo contro un atto della Banca è svolta dai suoi stessi uffici. [L03, O02, O03]

4 **attribuisce** art. 9 TUB, co. 1 → art. 2 TUB: reclamo al CICR contro atti BI. *Perché:* L'art. 9 attribuisce al CICR il potere di decidere il reclamo di chi ha interesse contro i provvedimenti di vigilanza della BI. [L03, O01, O02]

5 **integra** art. 9 TUB → art. 4 TUB: reclamo contro provvedimenti di vigilanza. *Perché:* L'art. 9 ammette reclamo al CICR contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza. [O01]

6 **richiama** art. 9 TUB → d.P.R. 1199/1971, capo I: ricorso amministrativo al CICR. *Perché:* Il reclamo al CICR contro i provvedimenti della Banca d'Italia segue, in quanto applicabili, le norme sui ricorsi amministrativi del d.p.r. 1199/1971. [O01, O02, O04]

7 **integra** art. 4 TUB, co. 1 → art. 2 TUB, co. 1: proposte alle deliberazioni del CICR. *Perché:* La Banca d'Italia formula le proposte per le deliberazioni del CICR previste nel Titolo II, integrando la competenza dell'art. 2. [L03, O01, O02]

Domande d'orale che toccano questo articolo

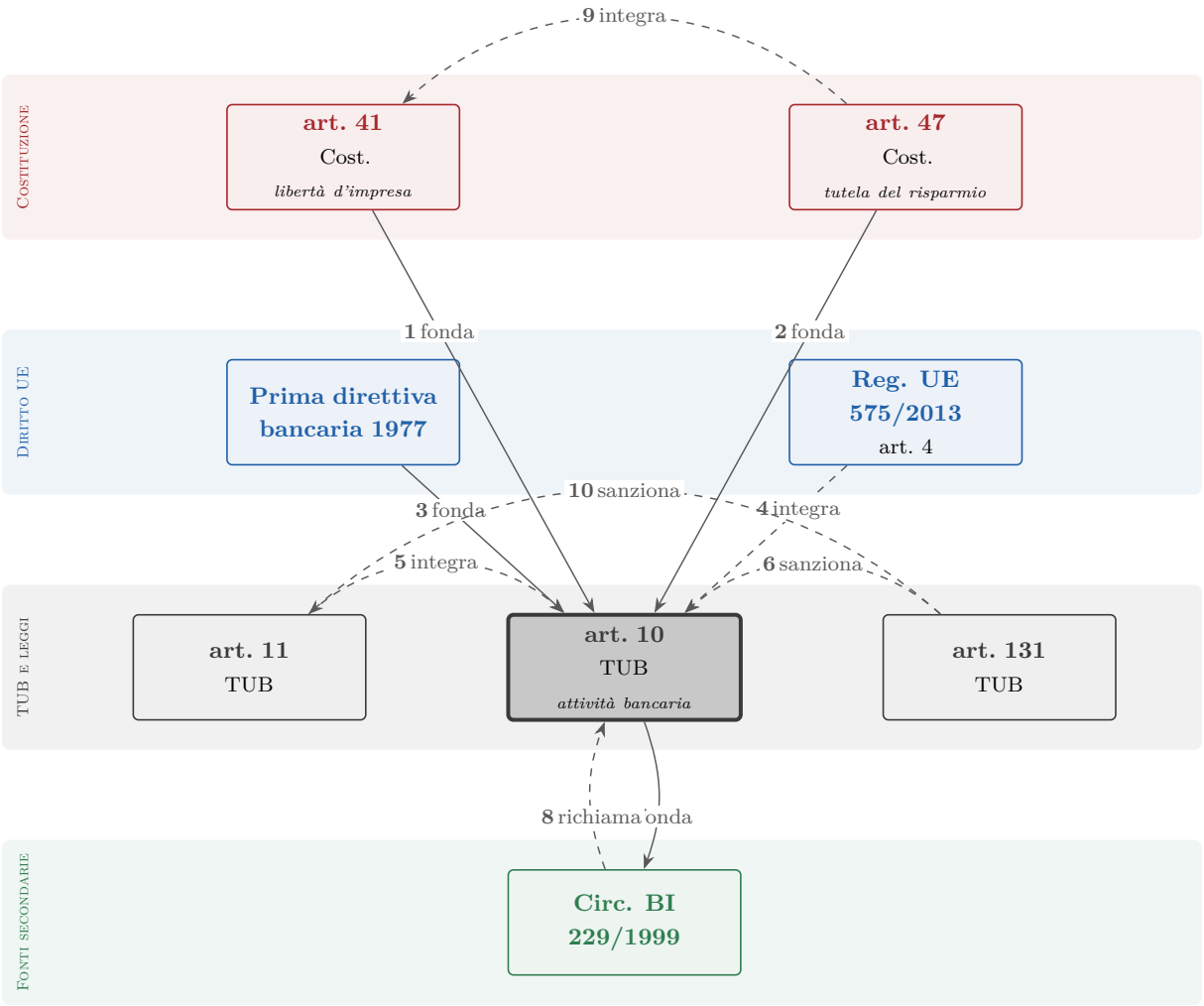
- Orale 01 **D14**: Le autorità creditizie: CICR, Ministro dell'economia, Banca d'Italia e il reclamo dell'art. 9
- Orale 02 **D21**: L'art. 9 TUB: il reclamo al CICR e le vie di tutela

Nel testo

- Art. 9 TUB — Reclamo al CICR (p. 26)

25 | art. 10 TUB — attività bancaria

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 24 stanno nel grafo.

1 **fonda** art. 41 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: carattere d'impresa dell'attività bancaria. *Perché:* Il carattere d'impresa della banca (art. 10 co. 1) si salda all'art. 41 Cost., che le garantisce di scegliere dove e quanto espandersi. [COLL, O01, O02] ✓

2 **fonda** art. 47 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: tutela del risparmio fonda la riserva. *Perché:* L'art. 47 Cost. fonda la conformazione pubblicistica dell'impresa bancaria: riserva, autorizzazione e vigilanza sono modi in cui l'interesse pubblico la condiziona. [L04, O04, O10] ✓

3 **fonda** Prima direttiva bancaria 1977 → art. 10 TUB, co. 1: carattere d'impresa dell'attività bancaria. *Perché:* La prima direttiva del 1977 sancisce il carattere d'impresa dell'attività bancaria, poi espresso dall'art. 10 co. 1 TUB. [COLL]

4 **integra** Reg. UE 575/2013 art. 4, par. 1 n. 18 → art. 10 TUB, co. 3: nozione di impresa strumentale. *Perché:* L'art. 4 CRR definisce l'impresa strumentale, nozione che ancora normativamente le attività strumentali dell'art. 10 co. 3. [O04]

5 **integra** art. 11 TUB, co. 2 → art. 10 TUB, co. 2: presidia il termine raccolta. *Perché:* L'art. 11 definisce la raccolta del risparmio e fissa quando varca la soglia del divieto: completa la fattispecie di attività bancaria dell'art. 10. [L04, O01, O02] ✓

6 **sanziona** art. 131 TUB → art. 10 TUB, co. 2: abusiva attività bancaria. *Perché:* L'esercizio dell'attività bancaria in violazione della riserva dell'art. 10 co. 2 integra il reato di abusivismo bancario previsto dall'art. 131. [COLL, L04, O01] ✓

7 **fonda** art. 10 TUB, co. 3 → Circ. BI 229/1999, Tit. V, Cap. 5-6: fondamento di depositaria e fondi pensione. *Perché:* L'art. 10 co. 3 sulle altre attività finanziarie è il fondamento delle attività di banca depositaria e di gestione dei fondi pensione disciplinate dalle Istruzioni. [O04]

8 **richiama** Circ. BI 229/1999, Tit. V, Cap. 6, Sez. I → art. 10 TUB, co. 3: premessa del capitolo sui fondi pensione. *Perché:* Il Capitolo 6, Sezione I, delle Istruzioni esordisce richiamando l'art. 10 e la sua clausola sulle altre attività finanziarie. [O04] ✓

9 **integra** art. 47 Cost., co. 1 → art. 41 Cost., co. 3: specifica la scelta per il credito. *Perché:* Il combinato disposto degli artt. 41 e 47 fissa il punto di equilibrio tra autonomia imprenditoriale della banca e interessi pubblici tutelati. [L01, O01, O02] ✓

10 **sanziona** art. 131 TUB → art. 11 TUB, co. 2: raccolta abusiva più esercizio del credito. *Perché:* Chi raccoglie risparmio fra il pubblico senza essere banca viola l'art. 11 co. 2 e risponde di abusivismo bancario, come le casse di mutualità. [L04, O01, O04] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

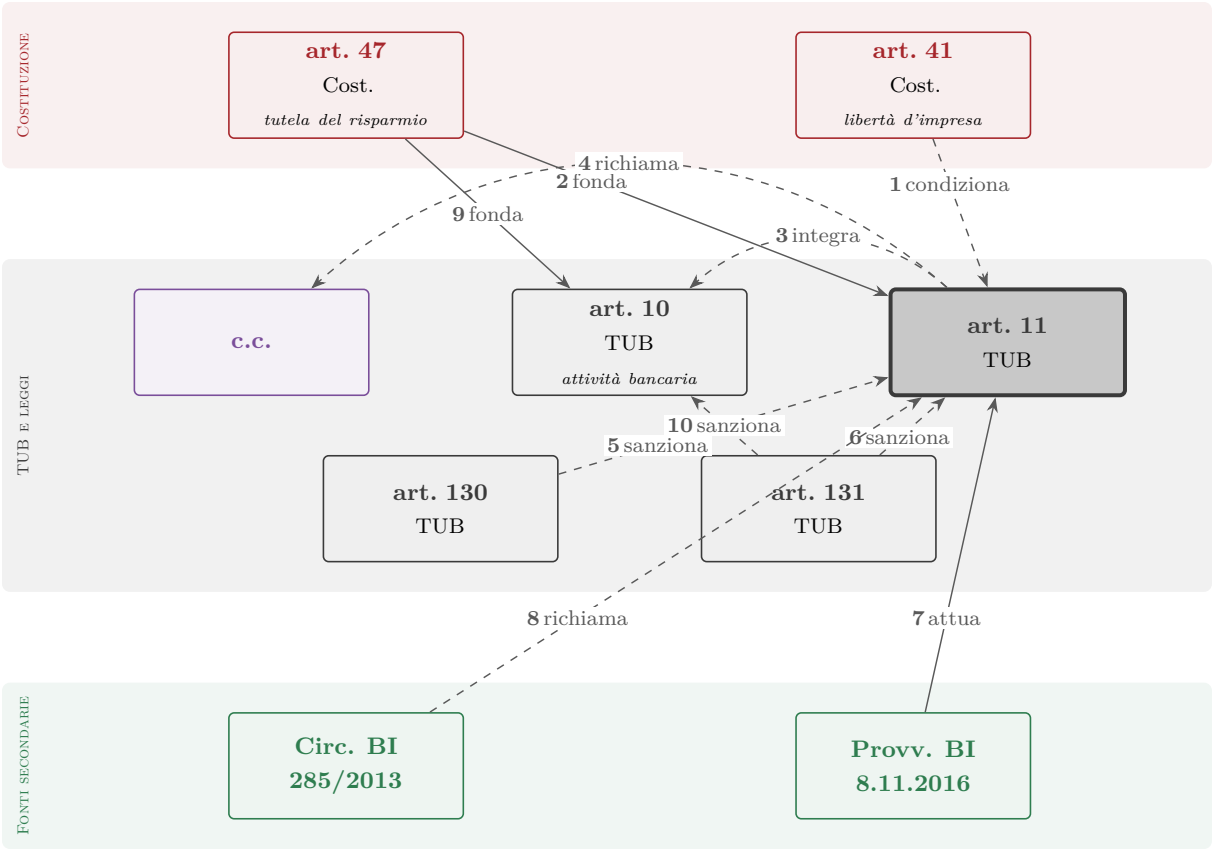
- Orale 01 **D1**: Legislazione bancaria e diritto bancario: oggetto e confini della materia
- Orale 01 **D2**: La legge bancaria del 1936-38 e il contesto della crisi del 1929
- Orale 01 **D3**: L'ordinamento sezionale del credito e la costruzione di Giannini
- Orale 04 **D1**: La nozione di attività bancaria e il binomio dell'art. 10
- Orale 04 **D2**: Il carattere d'impresa dell'attività bancaria: il dibattito storico e il caso Giuffrè
- Orale 04 **D3**: La riserva di attività bancaria e il suo rapporto con l'autorizzazione

Nel testo

- Art. 10 comma 1: la nozione di attività bancaria e il ”binomio” (p. 28)
- Art. 10 comma 1: il carattere d’impresa dell’attività bancaria — il caso Giuffrè e il dibattito dottrinale (p. 28)
- Art. 10 comma 2: la riserva di attività bancaria (p. 31)
- Art. 10 comma 3: attività finanziarie, connesse e strumentali (p. 31)

26 | art. 11 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 26 stanno nel grafo.

1 **condiziona** art. 41 Cost., co. 3 → art. 11 TUB, co. 3: riserva relativa e perimetro della riserva. *Perché:* La riserva di legge relativa dell'art. 41, comma 3, rende legittima la delega al CICR sul perimetro della raccolta dell'art. 11. [O01] ✓

2 **fonda** art. 47 Cost., co. 1 → art. 11 TUB: risparmio in tutte le sue forme. *Perché:* Art. 47 Cost. e riserva bancaria compensano l'asimmetria informativa; la raccolta infragruppo ne è esente perché la controparte non è un risparmiatore. [O01, O10, O11] ✓

3 **integra** art. 11 TUB, co. 2 → art. 10 TUB, co. 2: presidia il termine raccolta. *Perché:* L'art. 11 definisce la raccolta del risparmio e fissa quando varca la soglia del divieto: completa la fattispecie di attività bancaria dell'art. 10. [L04, O01, O02] ✓

4 **richiama** art. 11 TUB, co. 4 lett. c) → c.c., art. 2410; art. 2412, co. 1: esenzione per obbligazioni ex c.c. *Perché:* L'esenzione dal divieto di raccolta vale per le società che raccolgono mediante obbligazioni o titoli di debito secondo il codice civile. [L04, O01, O04] ✓

5 **sanziona** art. 130 TUB → art. 11 TUB, co. 2: abusiva raccolta del risparmio. *Perché:* La sola raccolta abusiva del risparmio tra il pubblico, senza esercizio del credito, ricade nella fattispecie dell'art. 130. [O01, O04, O05] ✓

6 **sanziona** art. 131 TUB → art. 11 TUB, co. 2: raccolta abusiva più esercizio del credito. *Perché:* Chi raccoglie risparmio fra il pubblico senza essere banca viola l'art. 11 co. 2 e risponde di abusivismo bancario, come le casse di mutualità. [L04, O01, O04] ✓

7 **attua** Provv. BI 8.11.2016 → art. 11 TUB, co. 3 e 5: criterio della pubblicità. [O01, O04, O10] ✓

8 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Quarta, Cap. 1, Sez. II → art. 11 TUB, co. 1: Bancoposta raccoglie risparmio ex art. 11. *Perché:* Fra le attività di Bancoposta la Circolare elenca la raccolta del risparmio tra il pubblico come definita dall'art. 11 co. 1. [O04, O05]

9 **fonda** art. 47 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: tutela del risparmio fonda la riserva. *Perché:* L'art. 47 Cost. fonda la conformazione pubblicistica dell'impresa bancaria: riserva, autorizzazione e vigilanza sono modi in cui l'interesse pubblico la condiziona. [L04, O04, O10] ✓

10 **sanziona** art. 131 TUB → art. 10 TUB, co. 2: abusiva attività bancaria. *Perché:* L'esercizio dell'attività bancaria in violazione della riserva dell'art. 10 co. 2 integra il reato di abusivismo bancario previsto dall'art. 131. [COLL, L04, O01] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

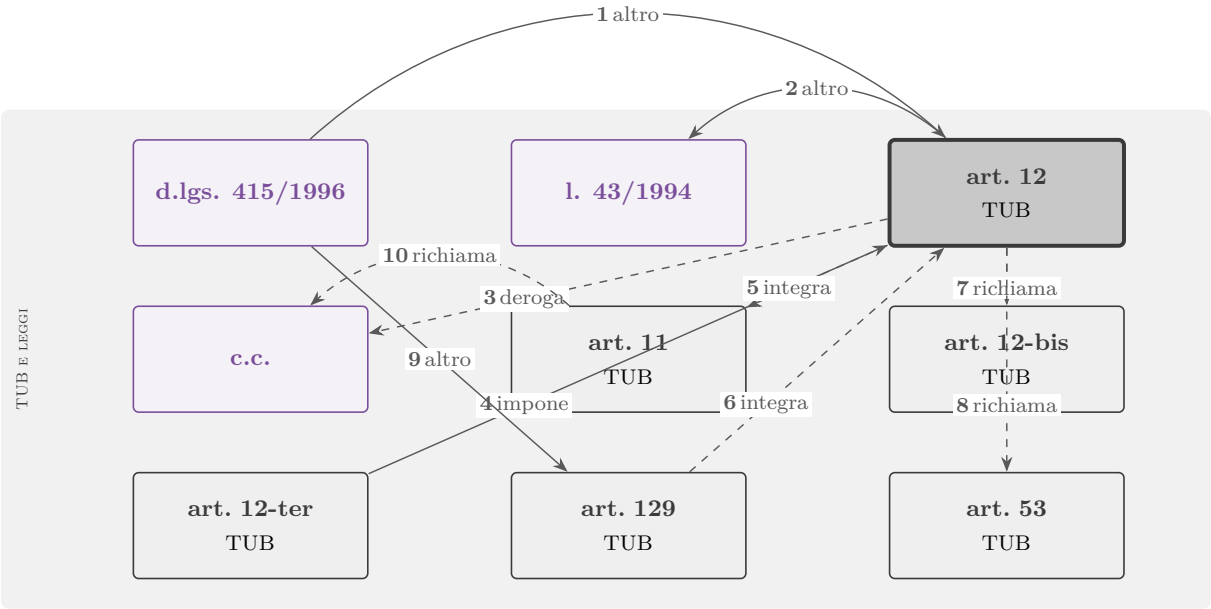
- Orale 04 **D1**: La nozione di attività bancaria e il binomio dell'art. 10
- Orale 04 **D3**: La riserva di attività bancaria e il suo rapporto con l'autorizzazione
- Orale 04 **D5**: Attività bancaria, attività delle banche e assenza di una nozione di attività finanziaria
- Orale 10 **D1**: Che cosa disciplina il Titolo V del TUB e perché esiste
- Orale 10 **D9**: Il Titolo V-bis: moneta elettronica e istituti di moneta elettronica
- Orale 10 **D10**: Il Titolo V-ter: gli istituti di pagamento

Nel testo

- Art. 11: la raccolta del risparmio (p. 32)
- citato 1 volta in Titolo II TUB, Capo I: l'attività bancaria (artt. 10, 11, 12 e cenni all'art. 129) (p. 28)

27 | art. 12 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** d.lgs. 415/1996 → art. 12 TUB, co. 2: abroga l'ammissione di diritto alla quotazione. *Perché:* Il comma 2 dell'art. 12, che ammetteva di diritto alla quotazione le obbligazioni bancarie, è stato abrogato dal d.lgs. 415/1996. [O04]

2 **altro** art. 12 TUB → l. 43/1994: alternativa bancaria alla cambiale finanziaria. *Perché:* La banca non ha bisogno della cambiale finanziaria perché dispone dei titoli di deposito e delle obbligazioni dell'art. 12. [O04]

3 **deroga** art. 12 TUB, co. 3; co. 3 e co. 4 → c.c., art. 2410; art. 2412: niente limiti quantitativi di emissione. *Perché:* Per le obbligazioni convertibili in azioni proprie restano ferme le norme codicistiche, con la sola eccezione del limite dell'art. 2412. [L04, O01, O04] ✓

4 **impone** art. 12-ter TUB → art. 12 TUB, co. 7: taglio minimo di 200.000 euro. *Perché:* L'art. 12-ter impone un valore nominale unitario di almeno 200.000 euro per le obbligazioni subordinate emesse da banche. [O04]

5 **integra** art. 12 TUB, co. 1 → art. 11 TUB, co. 2: provvista bancaria in positivo. *Perché:* Ciò che l'art. 11 vieta ai non bancari è consentito alle banche dall'art. 12 in forme tipizzate di provvista. [O01, O10]

6 **integra** art. 129 TUB → art. 12 TUB: contrappunto informativo alla libertà di emissione. *Perché:* L'art. 12 libera l'emissione obbligazionaria bancaria dai vincoli del codice civile, mentre l'art. 129 assicura alla Banca d'Italia visibilità sul fenomeno. [O04]

7 **richiama** art. 12 TUB, co. 4-bis → art. 12-bis TUB: estende ai debiti di secondo livello. *Perché:* Il comma 4-bis estende i commi 3 e 4 agli strumenti finanziari soggetti alla disciplina codicistica, compresi quelli dell'art. 12-bis. [O01, O04]

8 **richiama** art. 12 TUB, co. 5-7 → art. 53 TUB: disciplina della provvista e adeguatezza patrimoniale. *Perché:* La disciplina della Banca d'Italia su obbligazioni, titoli di deposito e prestiti subordinati si collega alla vigilanza regolamentare dell'art. 53. [O01]

9 **altro** d.lgs. 415/1996, art. 64, co. 21 → art. 129 TUB: prima sostituzione dell'art. 129. *Perché:* L'art. 129 è stato sostituito una prima volta dal d.lgs. 415/1996 e poi riscritto nel 2006. [O01]

10 **richiama** art. 11 TUB, co. 4 lett. c) → c.c., art. 2410; art. 2412, co. 1: esenzione per obbligazioni ex c.c. *Perché:* L'esenzione dal divieto di raccolta vale per le società che raccolgono mediante obbligazioni o titoli di debito secondo il codice civile. [L04, O01, O04] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

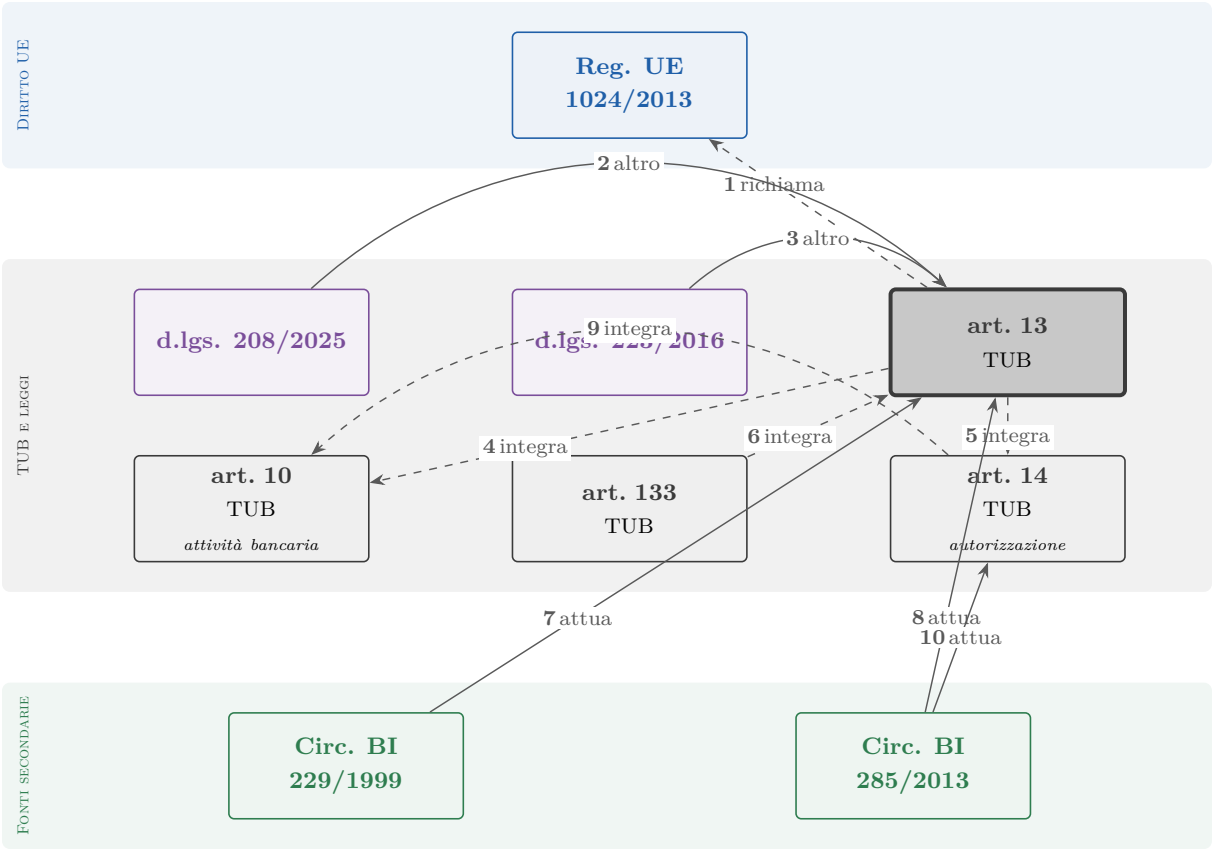
- Orale 04 **D14**: Le cambiali finanziarie
- Orale 04 **D17**: L'art. 12: le obbligazioni bancarie e le deroghe al codice civile
- Orale 04 **D18**: Titoli di deposito, prestiti subordinati e la lezione del caso Veneto Banca
- Orale 10 **D23**: Che cosa insegnano i due casi: il confine fra raccolta pubblica e raccolta consentita
- Orale 10 **D45**: Chi può emettere obbligazioni: l'art. 12, l'art. 11, comma 4, lett. c), e la ragione della differenza

Nel testo

- Art. 12: obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche (p. 34)

28 | art. 13 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 4 stanno nel grafo.

1 **richiama** art. 13 TUB, co. 1 → Reg. UE 1024/2013: salvezza elenco soggetti vigilati MVU. *Perché:* L'albo nazionale delle banche è coordinato con le disposizioni del Meccanismo di vigilanza unico sulla pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati. [O03, O05, O10] ✓

2 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. c) → art. 13 TUB, co. 1: succursali di Stato terzo nell'albo. *Perché:* Il d.lgs. 208/2025 ha sostituito nell'art. 13, comma 1, il riferimento alle succursali extracomunitarie con quello alle banche di Stato terzo. [O01, O04, O05]

3 **altro** d.lgs. 223/2016, art. 1, co. 6 → art. 13 TUB, co. 1: salvo l'elenco dei vigilati MVU. *Perché:* Il d.lgs. 223/2016 ha riformulato l'art. 13, comma 1, facendo salvo l'elenco dei vigilati pubblicato secondo le disposizioni del MVU. [O01, O03, O05]

4 **integra** art. 13 TUB → art. 10 TUB, co. 2: albo dei legittimati alla riserva. *Perché:* L'art. 13 impone l'iscrizione in un albo della Banca d'Italia, piano soggettivo della riserva dell'attività bancaria. [O04]

5 **integra** art. 13 TUB, co. 1 → art. 14 TUB: albo come pubblicità dell'autorizzazione. *Perché:* L'iscrizione nell'albo dell'art. 13 ha solo funzione di pubblicità notizia, perché la qualità di banca nasce dall'autorizzazione dell'art. 14. [O01, O02, O04] ✓

6 **integra** art. 133 TUB → art. 13 TUB: presidio a valle della pubblicità dell'albo. *Perché:* L'albo indica chi è banca e l'art. 133 impedisce a chi non lo è di presentarsi come tale. [O05, O10]

7 **attua** Circ. BI 229/1999 → art. 13 TUB: pubblicazione periodica dell'albo delle banche. *Perché:* Le Istruzioni di vigilanza dispongono che l'albo delle banche dell'art. 13 sia pubblicato periodicamente sul Bollettino di Vigilanza. [O02]

8 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 4 → art. 13 TUB: funzione, contenuto e ciclo dell'albo. *Perché:* Il Capitolo 4 della Circolare 285 disciplina funzione, contenuto, iscrizione, variazioni e cancellazione dell'albo dell'art. 13. [O05]

9 **integra** art. 14 TUB, co. 1 lett. a) → art. 10 TUB, co. 3: vesti societarie dell'attività bancaria. *Perché:* La lettera a) completa la riserva dell'art. 10 stabilendo in quali forme societarie si può esercitare l'attività bancaria riservata. [COLL, O01, O04] ✓

10 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 1, Sez. III → art. 14 TUB, co. 1 lett. c): contenuto del programma di attività. *Perché:* Il Capitolo 7 fissa le condizioni di dettaglio (fondo di dotazione, programma, esponenti) per l'autorizzazione della prima succursale di banca di Stato terzo. [O04, O05, O07] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

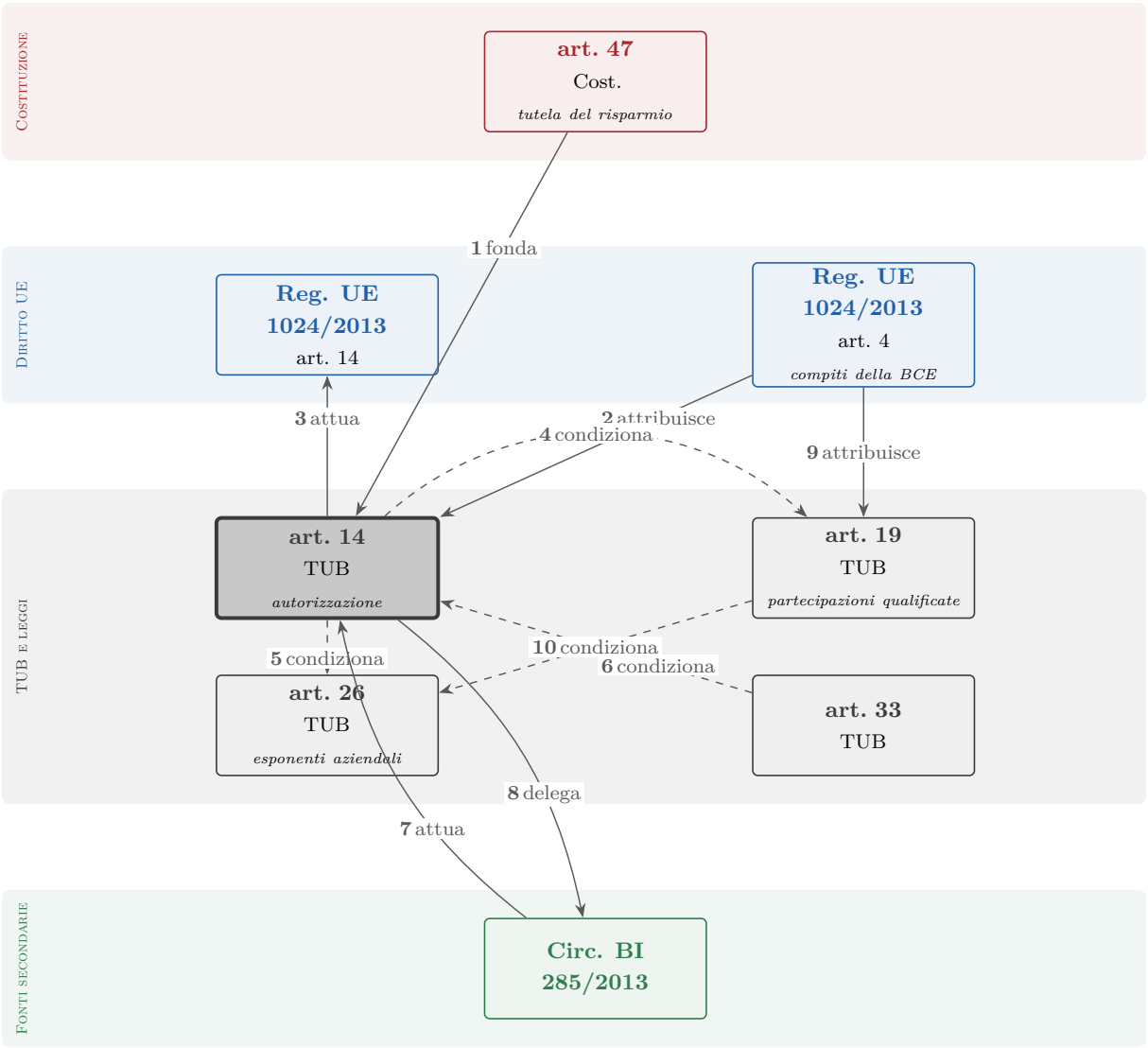
- Orale 05 **D1**: L'architettura del Capo II del Titolo II
- Orale 05 **D3**: L'albo delle banche (art. 13 TUB)
- Orale 05 **D4**: Registro delle imprese e albo: due iscrizioni, due efficacie
- Orale 10 **D18**: Romanelli: silenzio-assenso, omologa e iscrizione nel registro delle imprese
- Orale 10 **D40**: Che cosa è cambiato fra il 2024 e il 2026 nel Titolo V e nel Titolo VI-bis
- Orale 10 **D41**: La mappa degli albi e degli elenchi: a ogni riserva il suo registro

Nel testo

- Art. 13 TUB: l'Albo delle banche (p. 38)

29 | art. 14 TUB — autorizzazione

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 42 stanno nel grafo.

1 **fonda** art. 47 Cost. → art. 14 TUB: autorizzazione per tutelare il risparmio. *Perché:* L'autorizzazione bancaria serve a tutelare il risparmio (art. 47), ma è vincolata: verifica la solidità di chi entra, senza programmare il mercato. [COLL, O05] ✓

2 **attribuisce** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a) → art. 14 TUB, co. 2: BCE autorizza gli enti creditizi. *Perché:* Il regolamento sul MVU attribuisce alla BCE la competenza sugli enti creditizi: l'autorizzazione bancaria dell'art. 14 è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia. [COLL, O02, O03] ✓

3 **attua** art. 14 TUB, co. 2 → Reg. UE 1024/2013 art. 14, parr. 1-4: revoca disposta dalla BCE. *Perché:* L'art. 14 co. 2 TUB riproduce lo schema del Regolamento: rilascio dell'autorizzazione da parte della BCE su proposta della Banca d'Italia. [O03, O05] ✓

4 **condiziona** art. 14 TUB, co. 1 lett. d) → art. 19 TUB, co. 5: autorizzazione subordinata ai partecipanti. *Perché:* L'autorizzazione all'esercizio bancario incorpora già all'ingresso i presupposti dell'autorizzazione preventiva alle partecipazioni qualificate dell'art. 19 co. 5. [COLL, L05, O01] ✓

5 **condiziona** art. 14 TUB, co. 1 lett. e) → art. 26 TUB: idoneità degli esponenti. *Perché:* L'autorizzazione esige già all'ingresso l'idoneità degli esponenti aziendali, che l'art. 26 disciplina anche per il prosieguo dell'attività. [COLL, L05, L07] ✓

6 **condiziona** art. 33 TUB, co. 1-bis → art. 14 TUB, artt. 14-17: adesione al gruppo per autorizzare BCC. *Perché:* Per le BCC l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è requisito per ottenere l'autorizzazione all'attività bancaria; l'art. 14 non è citato nel testo. [COLL, L09, O04] ✓

7 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 1, Sez. III → art. 14 TUB, co. 1 lett. c): contenuto del programma di attività. *Perché:* Il Capitolo 7 fissa le condizioni di dettaglio (fondo di dotazione, programma, esponenti) per l'autorizzazione della prima succursale di banca di Stato terzo. [O04, O05, O07] ✓

8 **delega** art. 14 TUB, co. 1 lett. b) → Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 1, Sez. II: capitale minimo iniziale. *Perché:* La procedura di autorizzazione, rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, è disciplinata dal Regolamento MVU e dalla Circolare 285. [O04, O05, O10] ✓

9 **attribuisce** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. c) → art. 19 TUB: competenza esclusiva della BCE. *Perché:* Il regolamento MVU attribuisce alla BCE la valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate, che l'art. 19, comma 5, recepisce nel diritto nazionale. [O02, O03, O05] ✓

10 **condiziona** art. 19 TUB, co. 5 → art. 26 TUB, co. 3: idoneità dei futuri esponenti. *Perché:* Il secondo criterio rinvia all'art. 26, comma 3, e importa nella valutazione la disciplina dell'idoneità degli esponenti con funzioni di amministrazione e direzione. [COLL, L06, O03] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

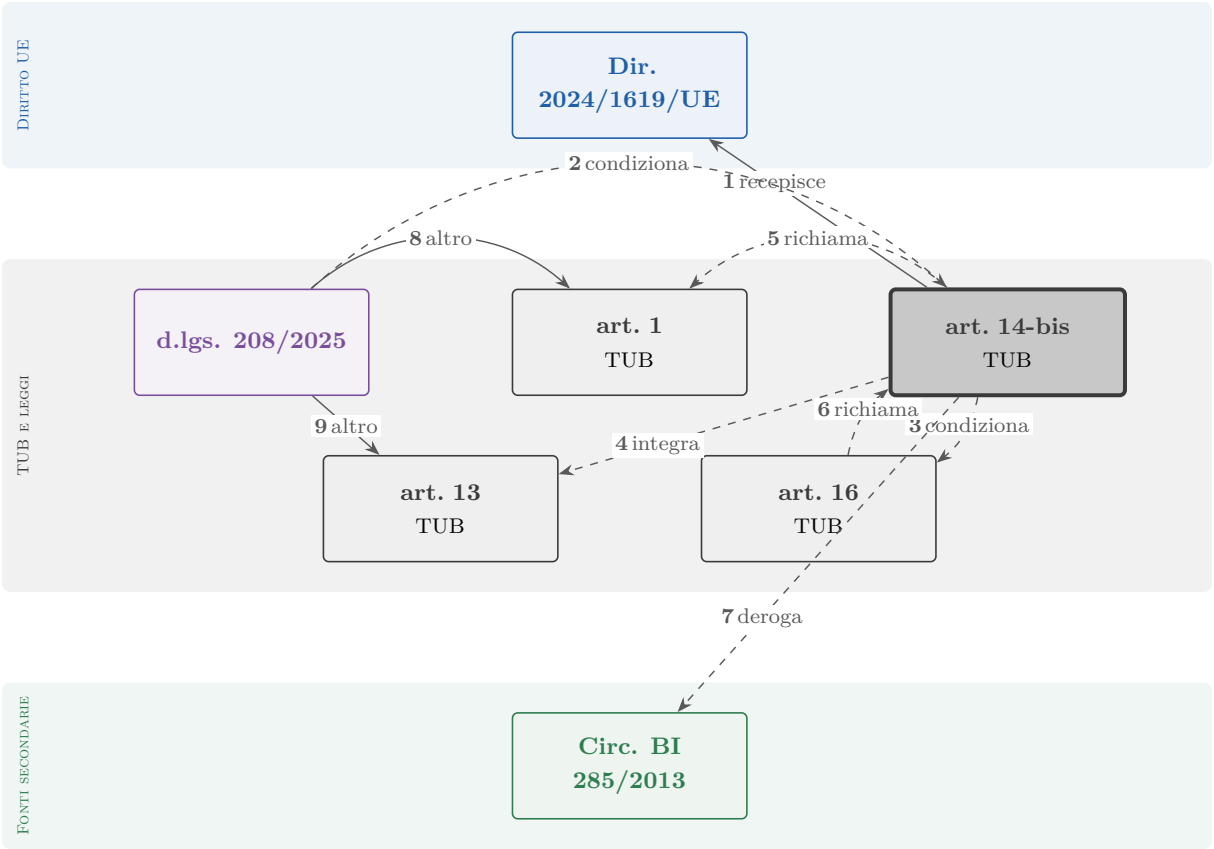
- Orale 05 **D1**: L'architettura del Capo II del Titolo II
- Orale 05 **D4**: Registro delle imprese e albo: due iscrizioni, due efficacie
- Orale 05 **D5**: Il previgente sistema delle tre autorizzazioni e le ragioni del suo superamento
- Orale 01 **D3**: L'ordinamento sezionale del credito e la costruzione di Giannini
- Orale 01 **D6**: Le fonti europee delle origini: Trattato di Roma e prima direttiva banche
- Orale 01 **D12**: L'art. 1 come articolo definitorio e le nozioni di banca

Nel testo

- Art. 14 TUB: il previgente sistema delle tre autorizzazioni (p. 38)
- Art. 14, comma 1: le condizioni oggettive per l'autorizzazione (p. 39)
- citato 1 volta in Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi (p. 38)
- citato 1 volta in Titolo II Banche, Capo IV: Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali (p. 53)

30 | art. 14-bis TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **recepisce** art. 14-bis TUB → Dir. 2024/1619/UE: succursali di paesi terzi. *Perché:* L'art. 14-bis, inserito dal decreto che recepisce la direttiva 2024/1619, disciplina l'autorizzazione delle succursali di Stati terzi. [O01, O05, O11] ✓

2 **condiziona** d.lgs. 208/2025, art. 4, co. 1 → art. 14-bis TUB: applicazione differita all'11 gennaio 2027. *Perché:* L'art. 14-bis è in vigore dal 9 gennaio 2026 ma si applica solo dall'11 gennaio 2027 per il differimento disposto dal decreto. [O01, O05, O11]

3 **condiziona** art. 14-bis TUB, co. 2 → art. 16 TUB, co. 4: obbligo di stabilimento restringe l'operatività. *Perché:* L'obbligo di stabilire una succursale per raccolta, prestito e garanzie restringe il perimetro del nuovo art. 16 co. 4, apparentemente alleggerito. [O05]

4 **integra** art. 14-bis TUB → art. 13 TUB, co. 1: stabilimento autorizzato poi iscritto all'albo. *Perché:* Le succursali di banche di Stato terzo sono autorizzate ai sensi dell'art. 14-bis e iscritte nell'albo dell'art. 13. [O04]

5 **richiama** art. 14-bis TUB → art. 1 TUB, co. 2 lett. c): prima succursale di Stato terzo. *Perché:* Il nuovo art. 14-bis si applica alle banche di Stato terzo, nozione che sostituisce quella di banca extracomunitaria nell'art. 1, co. 2, lett. c). [O04, O05, O11]

6 **richiama** art. 16 TUB, co. 4 → art. 14-bis TUB, co. 2-3: fermo l'obbligo di stabilimento. *Perché:* Il nuovo comma 4 consente la libera prestazione delle banche di Stato terzo fermo restando l'obbligo di stabilimento dell'art. 14-bis co. 2 e 3. [O05, O11]

7 **deroga** art. 14-bis TUB, co. 9-10 → Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 7, Sez. V: revoca e decadenza: Banca d'Italia. *Perché:* Il rinvio della Circolare al regime generale di decadenza e revoca richiama il contenuto, non il riparto: per gli Stati terzi decide la Banca d'Italia. [O05]

8 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. a) → art. 1 TUB, co. 2 lett. c): sostituisce con banca di Stato terzo. *Perché:* Il d.lgs. 208/2025 ha sostituito la lett. c) del comma 2, sostituendo la banca extracomunitaria con la banca di Stato terzo. [O01, O04, O11]

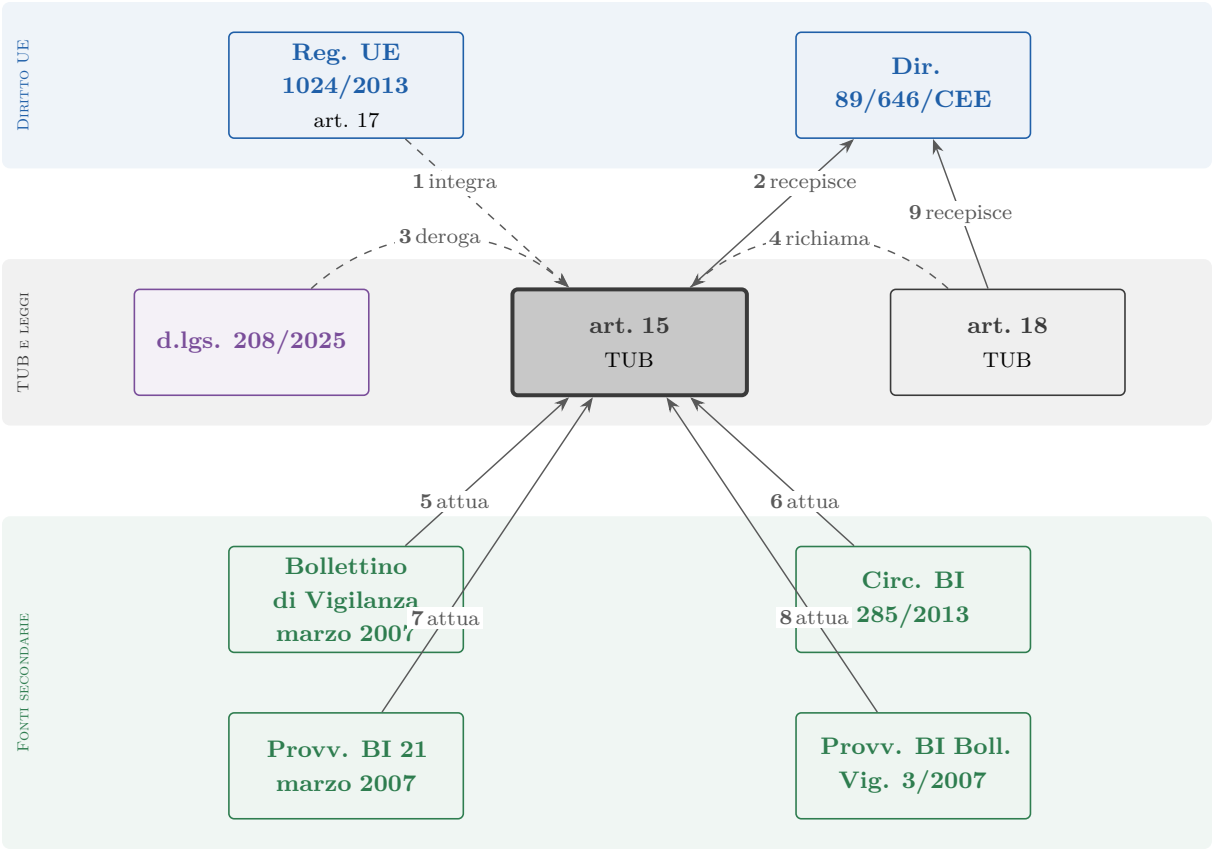
9 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. c) → art. 13 TUB, co. 1: succursali di Stato terzo nell'albo. *Perché:* Il d.lgs. 208/2025 ha sostituito nell'art. 13, comma 1, il riferimento alle succursali extracomunitarie con quello alle banche di Stato terzo. [O01, O04, O05]

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 11 **D14**: Il d.lgs. 208/2025: che cos'è e che cosa cambia
- Orale 11 **D15**: Le succursali di banche di Stato terzo
- Orale 11 **D18**: Come si consulta una fonte normativa in sede d'esame
- Orale 05 **D23**: L'art. 14-bis: le succursali di banche di Stato terzo nel nuovo regime
- Orale 05 **D32**: La libera prestazione di servizi (art. 16 TUB)
- Orale 05 **D63**: La banca di Stato terzo che opera in Italia senza stabilirvi succursali (art. 16, comma 4, TUB)

31 | art. 15 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 13 stanno nel grafo.

1 **integra** Reg. UE 1024/2013 art. 17, par. 1 → art. 15 TUB, co. 3: procedure host per compiti non accentrati. *Perché:* Per i compiti non attribuiti alla BCE restano le procedure home e host, dove si colloca il presidio ex art. 15 co. 3. [O05]

2 **recepisce** art. 15 TUB → Dir. 89/646/CEE: stabilimento in regime di mutuo riconoscimento. *Perché:* L'art. 15 recepisce i principi della seconda direttiva sullo stabilimento di succursali delle banche autorizzate. [O01]

3 **deroga** d.lgs. 208/2025, art. 4, co. 1 → art. 15 TUB, testo previgente: ultrattività del testo previgente. *Perché:* Fino all'11 gennaio 2027 continua ad applicarsi l'art. 15 nella versione antecedente alle modifiche del d.lgs. 208/2025. [O05, O11]

4 **richiama** art. 18 TUB, co. 1 → art. 15 TUB: estende lo stabilimento alle finanziarie. [COLL, L05, O01] ✓

5 **attua** Bollettino di Vigilanza marzo 2007, par. 2 → art. 15 TUB: semplifica l'apertura di succursali. *Perché:* Il Bollettino del marzo 2007 interviene sull'apertura di succursali semplificando la supervisione e eliminando istituti non armonizzati. [O01]

6 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 5, Sez. I par. 4 → art. 15 TUB, co. 1: ulteriori succursali di Stato terzo. *Perché:* Il Capitolo 7 della Circolare dettaglia la domanda e la valutazione per aprire ulteriori succursali, regola che l'art. 15 co. 4 enuncia in una riga. [O05]

7 **attua** Provv. BI 21 marzo 2007 → art. 15 TUB, co. 1: liberalizzazione degli sportelli, divieto d'ufficio. *Perché:* Il provvedimento del 2007 lascia libera l'espansione territoriale, fermo il potere di vietare l'apertura ai sensi dell'art. 15. [O05]

8 **attua** Provv. BI Boll. Vig. 3/2007 → art. 15 TUB: procedimento d'ufficio sulle succursali. *Perché:* Il provvedimento del 2007 liberalizza l'apertura di succursali e disciplina il procedimento d'ufficio con cui la Banca d'Italia può vietarla. [O04]

9 **recepisce** art. 18 TUB, co. 1 → Dir. 89/646/CEE, seconda direttiva banche: mutuo riconoscimento a finanziarie bancarie. *Perché:* L'art. 18 recepisce l'estensione del mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate da banche, ottenuta dalla delegazione italiana nella seconda direttiva. [L05, O01]

Domande d'orale che toccano questo articolo

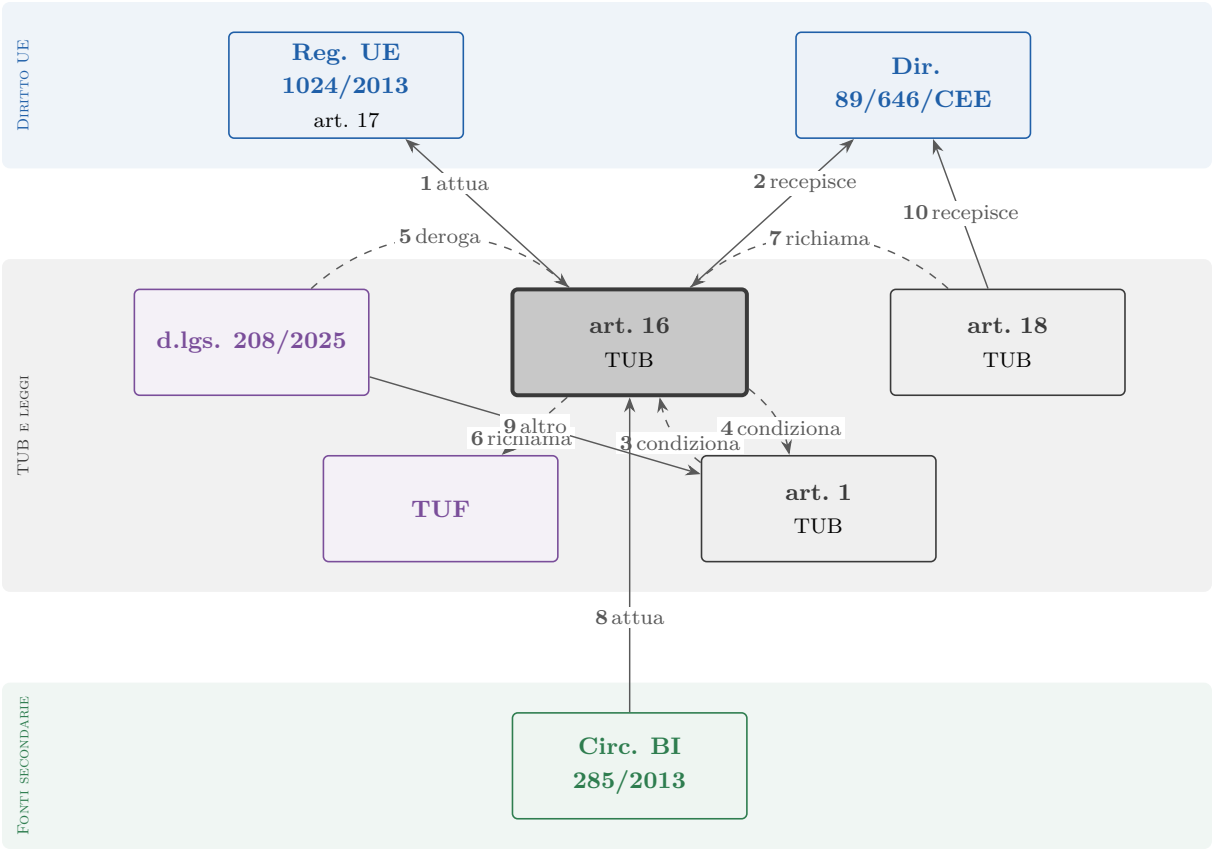
- Orale 05 **D1**: L'architettura del Capo II del Titolo II
- Orale 05 **D23**: L'art. 14-bis: le succursali di banche di Stato terzo nel nuovo regime
- Orale 05 **D25**: Il regime attualmente applicabile alle banche di Paesi terzi
- Orale 01 **D4**: Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale
- Orale 01 **D5**: Il mutamento di contesto che ha imposto la riforma
- Orale 01 **D6**: Le fonti europee delle origini: Trattato di Roma e prima direttiva banche

Nel testo

- Art. 15 TUB: succursali (p. 44)
- citato 1 volta in Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi (p. 38)

32 | art. 16 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 9 stanno nel grafo.

1 **attua** art. 16 TUB, co. 1 → Reg. UE 1024/2013 art. 17, par. 1: libera prestazione secondo procedure MVU. *Perché:* Anche la libera prestazione di servizi segue le procedure del MVU, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento. [O03, O05] ✓

2 **recepisce** art. 16 TUB → Dir. 89/646/CEE: libera prestazione in mutuo riconoscimento. *Perché:* L'art. 16 recepisce i principi della seconda direttiva sulla libera prestazione di servizi delle banche autorizzate. [O01]

3 **condiziona** art. 1 TUB, co. 2 lett. b) → art. 16 TUB: elenco delle attività riconoscibili. *Perché:* L'elenco dell'art. 1 co. 2 lett. f) fissa le attività ammesse al mutuo riconoscimento che gli artt. 15 e 16 consentono di esercitare. [O01, O05]

4 **condiziona** art. 16 TUB → art. 1 TUB, co. 2 lett. f): libera prestazione limitata al mutuo riconoscimento. *Perché:* La libera prestazione di servizi senza succursale è consentita per le sole attività ammesse al mutuo riconoscimento elencate nell'art. 1 co. 2 lett. f). [O02, O11]

5 **deroga** d.lgs. 208/2025, art. 4, co. 1 → art. 16 TUB, co. 4; testo previgente: ultrattività del testo previgente. *Perché:* Fino all'11 gennaio 2027 continua ad applicarsi l'art. 16 nella versione antecedente alle modifiche del d.lgs. 208/2025. [O05, O11]

6 **richiama** art. 16 TUB, co. 4 → TUF, art. 29-ter: salvezza dell'art. 29-ter del TUF. *Perché:* L'art. 16, comma 4, fa salvo quanto previsto dall'art. 29-ter del TUF: il TUB descrive il soggetto, il TUF abilita all'attività. [O01, O05]

7 **richiama** art. 18 TUB, co. 1 → art. 16 TUB: estende libera prestazione alle finanziarie. [COLL, L05, O01] ✓

8 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 7, Sez. IV → art. 16 TUB, co. 4 (testo previgente): procedimento autorizzativo senza stabilimento. *Perché:* Il Capitolo 7 disciplina il procedimento autorizzativo oggi applicabile alle banche di Stato terzo che operano senza succursale. [O05]

9 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. a) → art. 1 TUB, co. 2 lett. c): sostituisce con banca di Stato terzo. *Perché:* Il d.lgs. 208/2025 ha sostituito la lett. c) del comma 2, sostituendo la banca extracomunitaria con la banca di Stato terzo. [O01, O04, O11]

10 **recepisce** art. 18 TUB, co. 1 → Dir. 89/646/CEE, seconda direttiva banche: mutuo riconoscimento a finanziarie bancarie. *Perché:* L'art. 18 recepisce l'estensione del mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate da banche, ottenuta dalla delegazione italiana nella seconda direttiva. [L05, O01]

Domande d'orale che toccano questo articolo

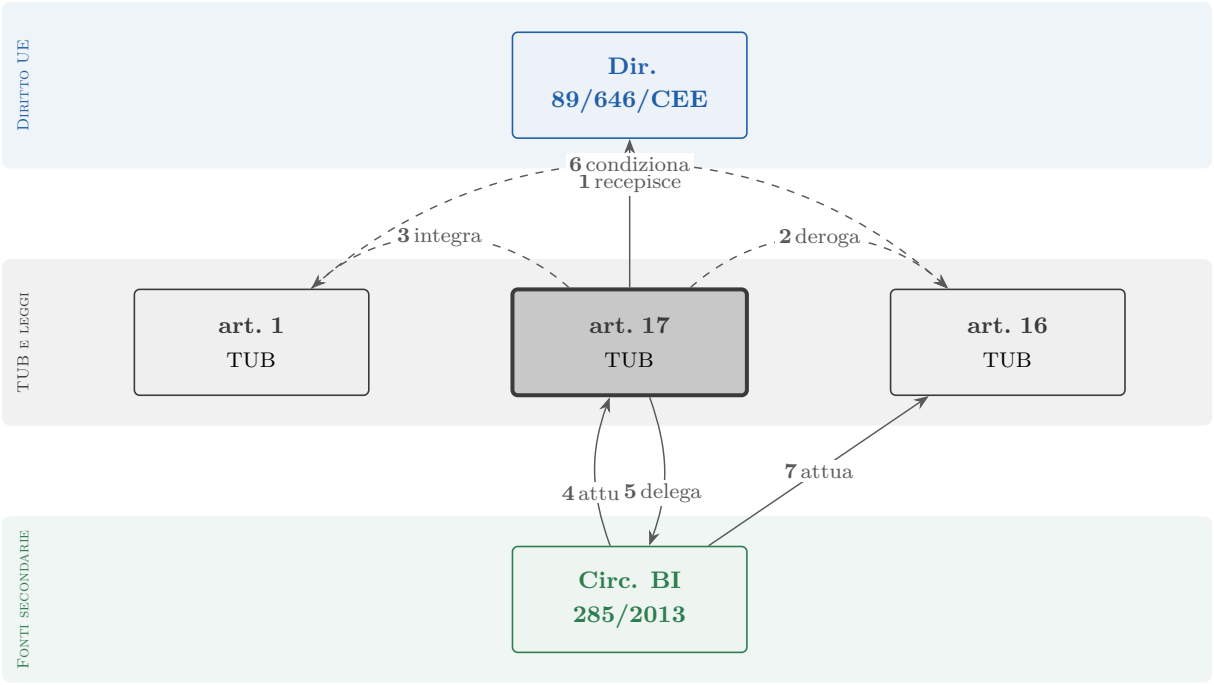
- Orale 05 **D1**: L'architettura del Capo II del Titolo II
- Orale 05 **D23**: L'art. 14-bis: le succursali di banche di Stato terzo nel nuovo regime
- Orale 05 **D25**: Il regime attualmente applicabile alle banche di Paesi terzi
- Orale 01 **D5**: Il mutamento di contesto che ha imposto la riforma
- Orale 01 **D6**: Le fonti europee delle origini: Trattato di Roma e prima direttiva banche
- Orale 01 **D43**: Dove finisce il TUB: i rapporti con il Testo unico della finanza e con la CONSOB

Nel testo

- Art. 16 TUB: libera prestazione di servizi (p. 45)
- citato 2 volte in Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi (p. 38)

33 | art. 17 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **recepisce** art. 17 TUB → Dir. 89/646/CEE: attività non ammesse al mutuo riconoscimento. *Perché:* L'art. 17 completa il recepimento della seconda direttiva disciplinando le attività escluse dal mutuo riconoscimento. [O01]

2 **deroga** art. 17 TUB → art. 16 TUB: esclusioni dal mutuo riconoscimento. *Perché:* L'art. 17 delimita per esclusione il campo del mutuo riconoscimento previsto dall'art. 16. [COLL, L05]

3 **integra** art. 17 TUB → art. 1 TUB, co. 2 lett. f): disciplina delle attività fuori elenco. *Perché:* L'art. 17 regola le attività non comprese nell'elenco dell'art. 1 co. 2 lett. f), che definisce il perimetro del mutuo riconoscimento. [O01, O04, O05]

4 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 3 → art. 17 TUB: autorizzazione per attività non ammesse. *Perché:* La Circolare 285 precisa le condizioni dell'autorizzazione per le attività non ammesse al mutuo riconoscimento esercitate da banche UE. [O04, O05]

5 delega art. 17 TUB → Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 3: disciplina delle attività non ammesse. *Perché:* L'art. 17 rimette alla Banca d'Italia la disciplina delle attività non ammesse al mutuo riconoscimento, poi precisata dalla Circolare 285. [O04]

6 condiziona art. 1 TUB, co. 2 lett. b) → art. 16 TUB: elenco delle attività riconoscibili. *Perché:* L'elenco dell'art. 1 co. 2 lett. f) fissa le attività ammesse al mutuo riconoscimento che gli artt. 15 e 16 consentono di esercitare. [O01, O05]

7 attua Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 7, Sez. IV → art. 16 TUB, co. 4 (testo previgente): procedimento autorizzativo senza stabilimento. *Perché:* Il Capitolo 7 disciplina il procedimento autorizzativo oggi applicabile alle banche di Stato terzo che operano senza succursale. [O05]

Domande d'orale che toccano questo articolo

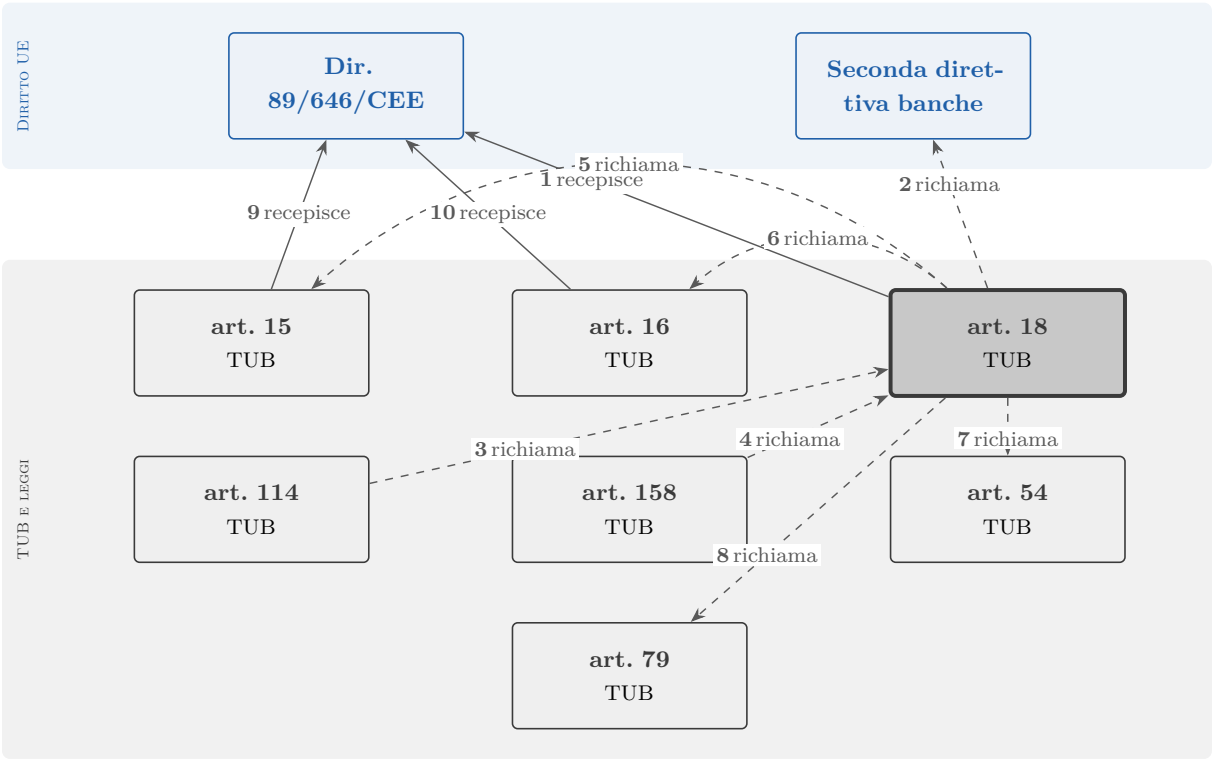
- Orale 05 **D35**: Mutuo riconoscimento e home country control; l'art. 17
- Orale 05 **D55**: Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca comunitaria e il ruolo dell'albo
- Orale 05 **D63**: La banca di Stato terzo che opera in Italia senza stabilirvi succursali (art. 16, comma 4, TUB)
- Orale 01 **D5**: Il mutamento di contesto che ha imposto la riforma
- Orale 01 **D7**: La seconda direttiva banche e i tre principi che reggono il sistema

Nel testo

- Art. 17 TUB: attività non ammesse al mutuo riconoscimento (p. 45)

34 | art. 18 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **recepisce** art. 18 TUB, co. 1 → Dir. 89/646/CEE, seconda direttiva banche: mutuo riconoscimento a finanziarie bancarie. *Perché:* L'art. 18 recepisce l'estensione del mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate da banche, ottenuta dalla delegazione italiana nella seconda direttiva. [L05, O01]

2 **richiama** art. 18 TUB, co. 1 → Seconda direttiva banche: mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate. *Perché:* L'estensione del mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate da banche fu ottenuta dall'Italia nei lavori preparatori della seconda direttiva. [O05]

3 **richiama** art. 114 TUB, co. 1 → art. 18 TUB: fermo restando il mutuo riconoscimento. *Perché:* La disciplina dei soggetti esteri dell'art. 114 co. 1 lascia ferma la norma dell'art. 18 sul mutuo riconoscimento delle finanziarie. [O04, O10]

4 **richiama** art. 158 TUB → art. 18 TUB: società finanziarie dell'art. 18. *Perché:* L'art. 158 si riferiva anche alle società finanziarie dell'art. 18 che esercitavano intermediazione mobiliare in Italia. [O01]

5 **richiama** art. 18 TUB, co. 1 → art. 15 TUB: estende lo stabilimento alle finanziarie. [COLL, L05, O01] ✓

6 **richiama** art. 18 TUB, co. 1 → art. 16 TUB: estende libera prestazione alle finanziarie. [COLL, L05, O01] ✓

7 **richiama** art. 18 TUB, co. 4 → art. 54 TUB, co. 1-3: vigilanza ispettiva sulle finanziarie ammesse. *Perché:* Il beneficio del passaporto per le finanziarie si accompagna alla soggezione ai poteri ispettivi dell'art. 54. [O05]

8 **richiama** art. 18 TUB, co. 5 → art. 79 TUB, co. 1, 3 e 4: provvedimenti straordinari sulle finanziarie comunitarie. *Perché:* Per le finanziarie comunitarie ammesse in Italia valgono i provvedimenti straordinari dell'art. 79. [O05]

9 **recepisce** art. 15 TUB → Dir. 89/646/CEE: stabilimento in regime di mutuo riconoscimento. *Perché:* L'art. 15 recepisce i principi della seconda direttiva sullo stabilimento di succursali delle banche autorizzate. [O01]

10 **recepisce** art. 16 TUB → Dir. 89/646/CEE: libera prestazione in mutuo riconoscimento. *Perché:* L'art. 16 recepisce i principi della seconda direttiva sulla libera prestazione di servizi delle banche autorizzate. [O01]

Domande d'orale che toccano questo articolo

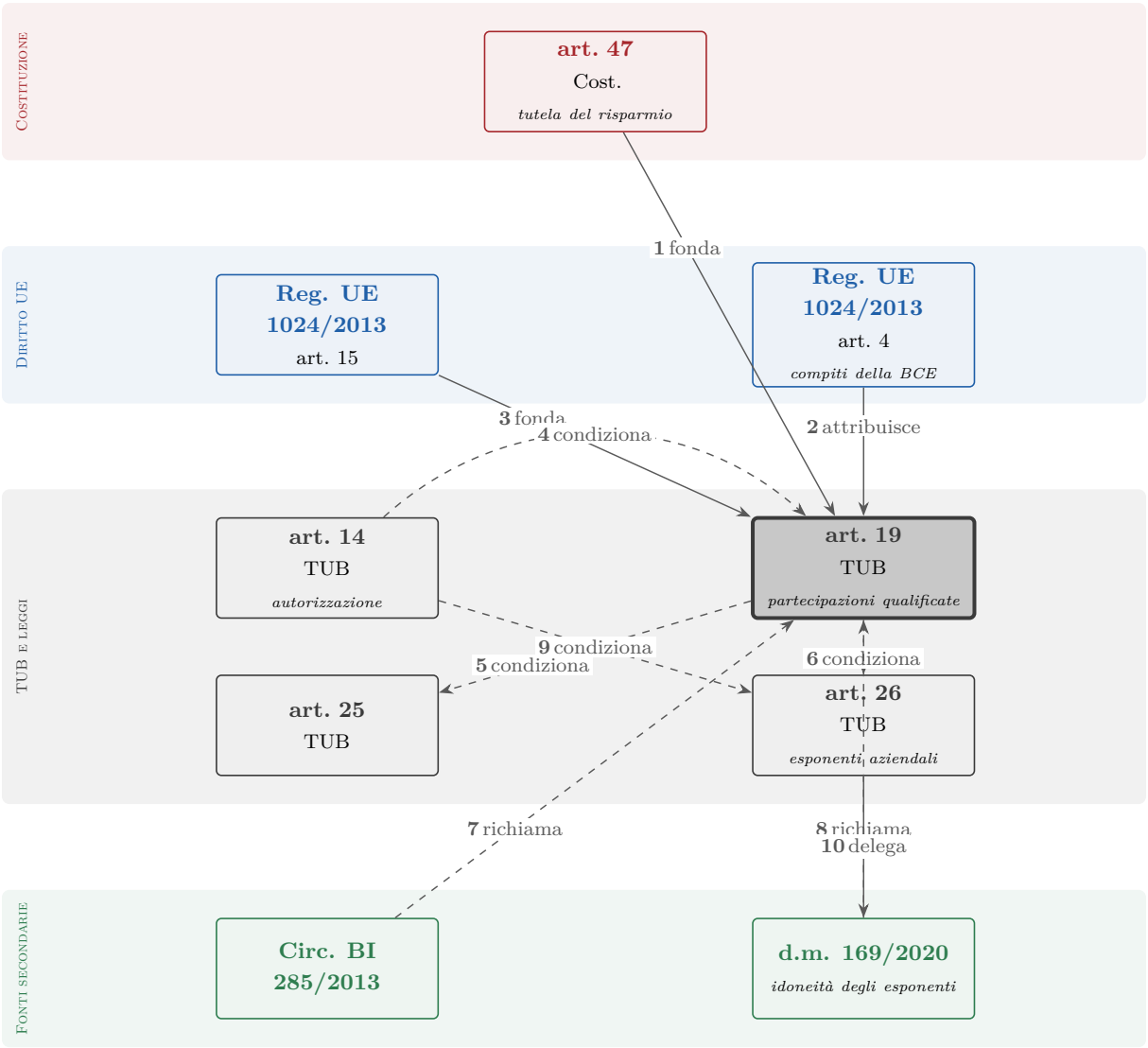
- Orale 04 **D6**: Le attività ammesse al mutuo riconoscimento e le attività non ammesse
- Orale 04 **D28**: Attività bancaria e servizi di investimento
- Orale 05 **D34**: Lo stabilimento e l'operatività tramite agenti collegati
- Orale 05 **D37**: Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento (art. 18 TUB)

Nel testo

- Art. 18 TUB: attività finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento (p. 45)

35 | art. 19 TUB — partecipazioni qualificate

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 48 stanno nel grafo.

1 **fonda** art. 47 Cost. → art. 19 TUB: tutela del risparmio, qualità del socio. *Perché:* Il controllo sull'ingresso nel capitale si fonda sull'art. 47 Cost.: la banca raccoglie risparmio e chi la controlla ne indirizza la gestione. [O06] ✓

2 **attribuisce** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. c) → art. 19 TUB: competenza esclusiva della BCE. *Perché:* Il regolamento MVU attribuisce alla BCE la valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate, che l'art. 19, comma 5, recepisce nel diritto nazionale. [O02, O03, O05] ✓

3 **fonda** Reg. UE 1024/2013 art. 15 → art. 19 TUB, co. 5: autorizzazione BCE su proposta nazionale. *Perché:* L'art. 15 del Reg. UE 1024/2013 e l'art. 19 co. 5 replicano per le partecipazioni il procedimento comune MVU, con decisione della BCE. [COLL, O02, O05] ✓

4 **condiziona** art. 14 TUB, co. 1 lett. d) → art. 19 TUB, co. 5: autorizzazione subordinata ai partecipanti. *Perché:* L'autorizzazione all'esercizio bancario incorpora già all'ingresso i presupposti dell'autorizzazione preventiva alle partecipazioni qualificate dell'art. 19 co. 5. [COLL, L05, O01] ✓

5 **condiziona** art. 19 TUB, co. 5 → art. 25 TUB: reputazione dell'acquirente ex art. 25. *Perché:* L'art. 19 co. 5 subordina la proposta di autorizzazione alla reputazione del potenziale acquirente, valutata ai sensi dell'art. 25. [L06, O03, O06] ✓

6 **condiziona** art. 19 TUB, co. 5 → art. 26 TUB, co. 3: idoneità dei futuri esponenti. *Perché:* Il secondo criterio rinvia all'art. 26, comma 3, e importa nella valutazione la disciplina dell'idoneità degli esponenti con funzioni di amministrazione e direzione. [COLL, L06, O03] ✓

7 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Terza Cap. 11 Sez. I par. 3 → art. 19 TUB: partecipante tenuto a chiedere autorizzazioni. *Perché:* La Circolare definisce il partecipante come il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni degli artt. 19 e seguenti, rendendolo parte correlata. [O06] ✓

8 **richiama** d.m. 169/2020, art. 1, co. 1 lett. p) → art. 19 TUB: partecipante: soggetto autorizzato ex art. 19. *Perché:* Agli effetti degli artt. 13 e 14 il partecipante è il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni del Titolo II Capo III, cioè dell'art. 19. [O07] ✓

9 **condiziona** art. 14 TUB, co. 1 lett. e) → art. 26 TUB: idoneità degli esponenti. *Perché:* L'autorizzazione esige già all'ingresso l'idoneità degli esponenti aziendali, che l'art. 26 disciplina anche per il prosieguo dell'attività. [COLL, L05, L07] ✓

10 **delega** art. 26 TUB, co. 5; co. 2-3 → d.m. 169/2020, art. 3; art. 6: requisiti e criteri di idoneità. *Perché:* Il comma 3 demanda al MEF, sentita la Banca d'Italia, onorabilità, professionalità, criteri, cumulo e sospensione, poi disciplinati dal d.m. 169/2020. [COLL, L07, O01] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 06 **D1**: Oggetto e ratio del Capo III del Titolo II
- Orale 06 **D2**: L'evoluzione storica e la separatezza banca-industria
- Orale 06 **D3**: L'art. 19, comma 1: fattispecie soggette ad autorizzazione e soglie
- Orale 03 **D5**: I compiti attribuiti alla BCE dall'art. 4 del Regolamento
- Orale 03 **D9**: Chi fa che cosa su una banca italiana less significant

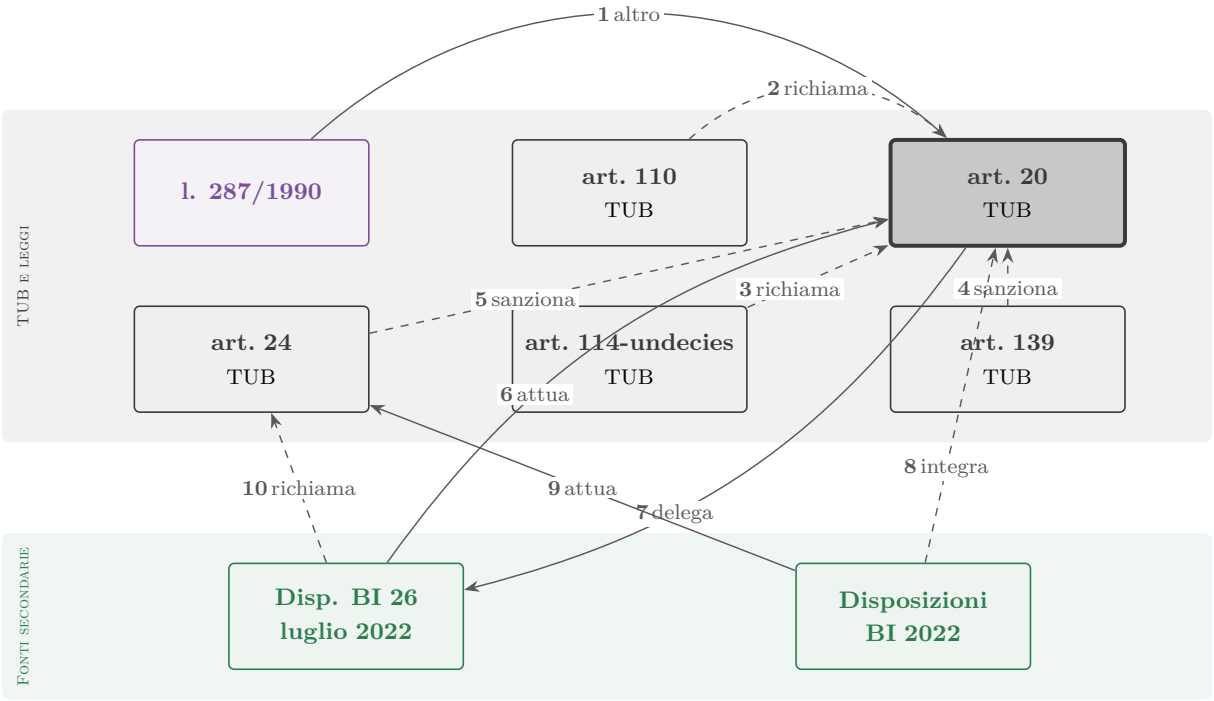
- Orale 03 **D10**: L'autorizzazione all'attività bancaria nell'MVU

Nel testo

- Art. 19 TUB — Autorizzazioni (commi 1, 2, 3, 5) (p. 47)
- Art. 19 TUB — Commento: procedura, soglie e nozione di acquisizione (p. 48)
- citato 1 volta in Titolo I: Autorità Creditizie (artt. 1-9 TUB) (p. 15)
- citato 1 volta in Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi (p. 38)
- citato 3 volte in Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche (p. 47)
- citato 1 volta in Titolo II Banche, Capo IV: Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali (p. 53)

36 | art. 20 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 8 stanno nel grafo.

1 **altro** l. 287/1990 → art. 20 TUB: origine storica del modello 287. *Perché:* Il modello 287 prende il numero dalla legge antitrust, in coda alla quale furono aggiunti articoli sulle partecipazioni nelle banche. [L06]

2 **richiama** art. 110 TUB, co. 1 → art. 20 TUB: estensione agli intermediari finanziari. *Perché:* L'art. 110 comma 1 estende agli intermediari finanziari, in quanto compatibili, la disciplina dell'art. 20 del TUB. [O10]

3 **richiama** art. 114-undecies TUB, co. 1 → art. 20 TUB: rinvio alla disciplina bancaria. *Perché:* L'art. 114-undecies estende agli istituti di pagamento, in quanto compatibile, la disciplina dell'art. 20. [O10]

4 **sanziona** art. 139 TUB, co. 1-2 → art. 20 TUB, co. 2 e 2-bis: violazione obblighi di comunicazione. *Perché:* L'art. 139 punisce la violazione degli obblighi di comunicazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 20, mentre gli altri commi sono puniti dall'art. 140. [O06]

5 **sanziona** art. 24 TUB, co. 1 → art. 20 TUB: voto sospeso se omessa comunicazione. *Perché:* Il mancato rispetto della comunicazione dell'art. 20 attiva la sospensione del voto dell'art. 24 co. 1, anche per omessa comunicazione. [COLL, L06, O06]

6 **attua** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte V par. 2 → art. 20 TUB, co. 2: termini della comunicazione degli accordi. *Perché:* La Parte V, par. 2, fissa termini e contenuto della comunicazione degli accordi di voto, anche non scritti. [O06]

7 **delega** art. 20 TUB, co. 1 e 3 → Disp. BI 26 luglio 2022, Parte V: soglie di comunicazione alla normativa secondaria. *Perché:* L'art. 20 non fissa alcuna soglia di comunicazione: la rimette alla Banca d'Italia, che l'ha individuata nella Parte V. [O06]

8 **integra** Disposizioni BI 2022 → art. 20 TUB: modulo per la comunicazione. *Perché:* Le disposizioni di vigilanza contengono il modulo (modello 287) con cui assolvere l'obbligo di comunicazione a Banca d'Italia. [L06]

9 **attua** Disposizioni BI 2022 → art. 24 TUB, co. 3: alienazione della sola quota eccedente. *Perché:* Le Disposizioni BI chiariscono l'ambito del comma 3: si aliena solo la quota eccedente la soglia autorizzata, per proporzionalità. [L06]

10 **richiama** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte IV par. 1 → art. 24 TUB, co. 1: voto sospeso per omesse comunicazioni. *Perché:* Se il contratto non è condizionato all'autorizzazione, vengono in rilievo la sospensione del voto e l'obbligo di alienazione dell'art. 24. [O06]

Domande d'orale che toccano questo articolo

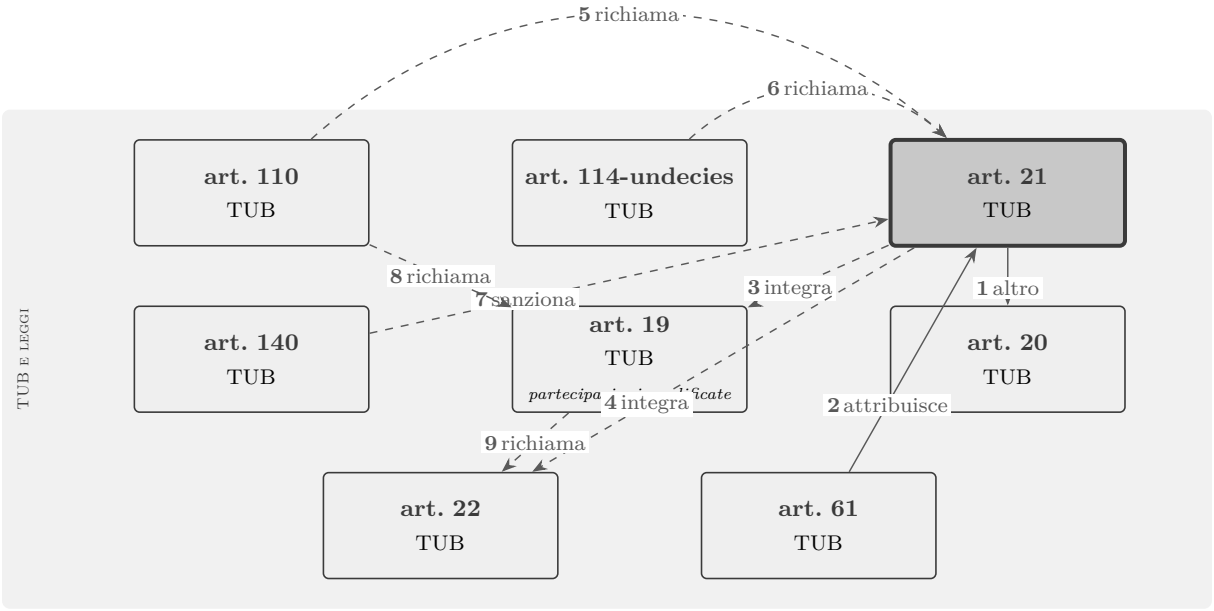
- Orale 06 **D7**: I criteri di valutazione dell'art. 19, comma 5
- Orale 06 **D23**: L'art. 20 TUB: gli obblighi di comunicazione
- Orale 06 **D24**: Gli accordi di voto e i patti parasociali (art. 20, comma 2)

Nel testo

- Art. 20 TUB — Obblighi di comunicazione (p. 49)
- citato 1 volta in Titolo I: Autorità Creditizie (artt. 1-9 TUB) (p. 15)
- citato 1 volta in Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche (p. 47)

37 | art. 21 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** art. 21 TUB → art. 20 TUB, co. 4: poteri informativi in parallelo. *Perché:* L'art. 21 va letto in parallelo con l'art. 20, comma 4, che consente di chiedere informazioni ai soggetti interessati. [O06]

2 **attribuisce** art. 61 TUB, co. 5 → art. 21 TUB: poteri art. 21 su società gruppo. *Perché:* Verso le società del gruppo diverse dalla capogruppo, l'art. 61 co. 5 seconda parte attribuisce alla Banca d'Italia i poteri dell'art. 21. [O06, O07]

3 **integra** art. 21 TUB → art. 19 TUB: trasparenza degli assetti contro l'elusione. *Perché:* I poteri informativi dell'art. 21 sui soci evitano che l'art. 19 sia eluso mediante interposizioni. [O06]

4 **integra** art. 21 TUB → art. 22 TUB: informazioni per ricostruire la catena. *Perché:* Il potere di ricostruire la catena partecipativa ex art. 22 presuppone le informazioni che l'art. 21 permette di ottenere a ogni livello. [O06]

5 **richiama** art. 110 TUB, co. 1 → art. 21 TUB: estensione agli intermediari finanziari. *Perché:* L'art. 110 comma 1 estende agli intermediari finanziari, in quanto compatibili, la disciplina dell'art. 21 del TUB. [O10]

6 **richiama** art. 114-undecies TUB, co. 1 → art. 21 TUB: rinvio alla disciplina bancaria. *Perché:* L'art. 114-undecies estende agli istituti di pagamento, in quanto compatibile, la disciplina dell'art. 21. [O10]

7 **sanziona** art. 140 TUB, co. 1-2 → art. 21 TUB, co. 1-4: omessa risposta a richieste di informazioni. *Perché:* L'omissione delle comunicazioni dell'art. 21 è punita dall'art. 140, comma 1; le false indicazioni dal comma 2. [O06]

8 **richiama** art. 110 TUB, co. 1 → art. 19 TUB, artt. 19-24 incl. 22-bis: estensione agli intermediari finanziari. *Perché:* L'art. 110 rende applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 19-24 agli intermediari finanziari. [O06, O10] ✓

9 **richiama** art. 19 TUB, co. 3 → art. 22 TUB: rinvio ai casi dell'art. 22. *Perché:* L'autorizzazione si estende all'acquisizione, in una società che detiene partecipazioni qualificate, di una quota che integri i casi dell'art. 22. [COLL, O06, O07]

Domande d'orale che toccano questo articolo

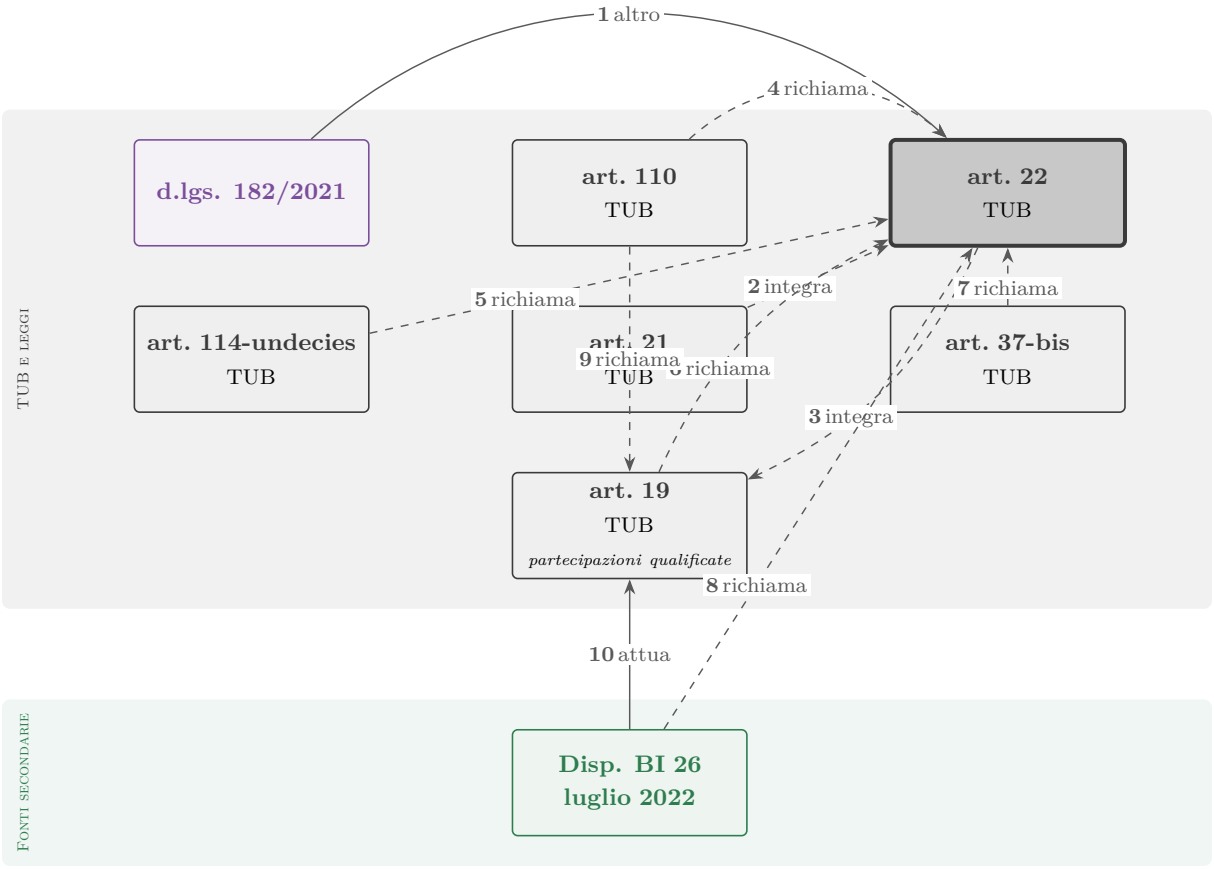
- Orale 06 **D26**: L'art. 21 TUB: la richiesta di informazioni
- Orale 06 **D38**: Gli obblighi della banca: informazione ai soci e informativa annuale sulla compagine sociale
- Orale 06 **D45**: Il candidato acquirente estero e la valutazione di equivalenza sostanziale
- Orale 07 **D45**: Il governo societario del gruppo bancario e il ruolo della capogruppo

Nel testo

- Art. 21 TUB — Richiesta di informazioni (p. 49)
- citato 1 volta in Titolo I: Autorità Creditizie (artt. 1-9 TUB) (p. 15)

38 | art. 22 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 1 stanno nel grafo.

1 **altro** d.lgs. 182/2021 → art. 22 TUB, co. 1: sostituisce il comma 1 dell'art. 22. *Perché:* Il comma 1 dell'art. 22 sulle partecipazioni indirette è nel testo sostituito dal d.lgs. 182/2021. [O06]

2 **integra** art. 21 TUB → art. 22 TUB: informazioni per ricostruire la catena. *Perché:* Il potere di ricostruire la catena partecipativa ex art. 22 presuppone le informazioni che l'art. 21 permette di ottenere a ogni livello. [O06]

3 integra art. 22 TUB, co. 1 lett. a) → art. 19 TUB: partecipazioni indirette per il moltiplicatore. *Perché:* L'art. 22 computa anche le partecipazioni detenute tramite società non controllate, così da integrare le situazioni che richiedono l'autorizzazione dell'art. 19. [O04, O06] ✓

4 richiama art. 110 TUB, co. 1 → art. 22 TUB: estensione agli intermediari finanziari. *Perché:* L'art. 110 comma 1 estende agli intermediari finanziari, in quanto compatibili, la disciplina dell'art. 22 del TUB. [O10]

5 richiama art. 114-undecies TUB, co. 1 → art. 22 TUB: rinvio alla disciplina bancaria. *Perché:* L'art. 114-undecies estende agli istituti di pagamento, in quanto compatibile, la disciplina dell'art. 22. [O10]

6 richiama art. 19 TUB, co. 3 → art. 22 TUB: rinvio ai casi dell'art. 22. *Perché:* L'autorizzazione si estende all'acquisizione, in una società che detiene partecipazioni qualificate, di una quota che integri i casi dell'art. 22. [COLL, O06, O07]

7 richiama art. 37-bis TUB, co. 2 → art. 22 TUB, co. 1: partecipazione indiretta nello statuto. *Perché:* Il tetto statutario alle azioni con diritto di voto della capogruppo si calcola anche sulle partecipazioni indirette dell'art. 22, comma 1. [O06, O09]

8 richiama Disp. BI 26 luglio 2022, Parte I Capo I par. 6 → art. 22 TUB, co. 1: trasferimenti infragruppo e partecipazioni indirette. *Perché:* La regola sui trasferimenti infragruppo si comprende accanto alle partecipazioni indirette dell'art. 22, che imputano al vertice la partecipazione. [O06]

9 richiama art. 110 TUB, co. 1 → art. 19 TUB, artt. 19-24 incl. 22-bis: estensione agli intermediari finanziari. *Perché:* L'art. 110 rende applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 19-24 agli intermediari finanziari. [O06, O10] ✓

10 attua Disp. BI 26 luglio 2022, Parte I Capo I par. 5 → art. 19 TUB, co. 1 lett. a): obbligo su titolare e votante. *Perché:* Le disposizioni specificano che, se titolarità e diritto di voto sono scissi, l'obbligo autorizzativo dell'art. 19 grava su entrambi i soggetti. [O06]

Domande d'orale che toccano questo articolo

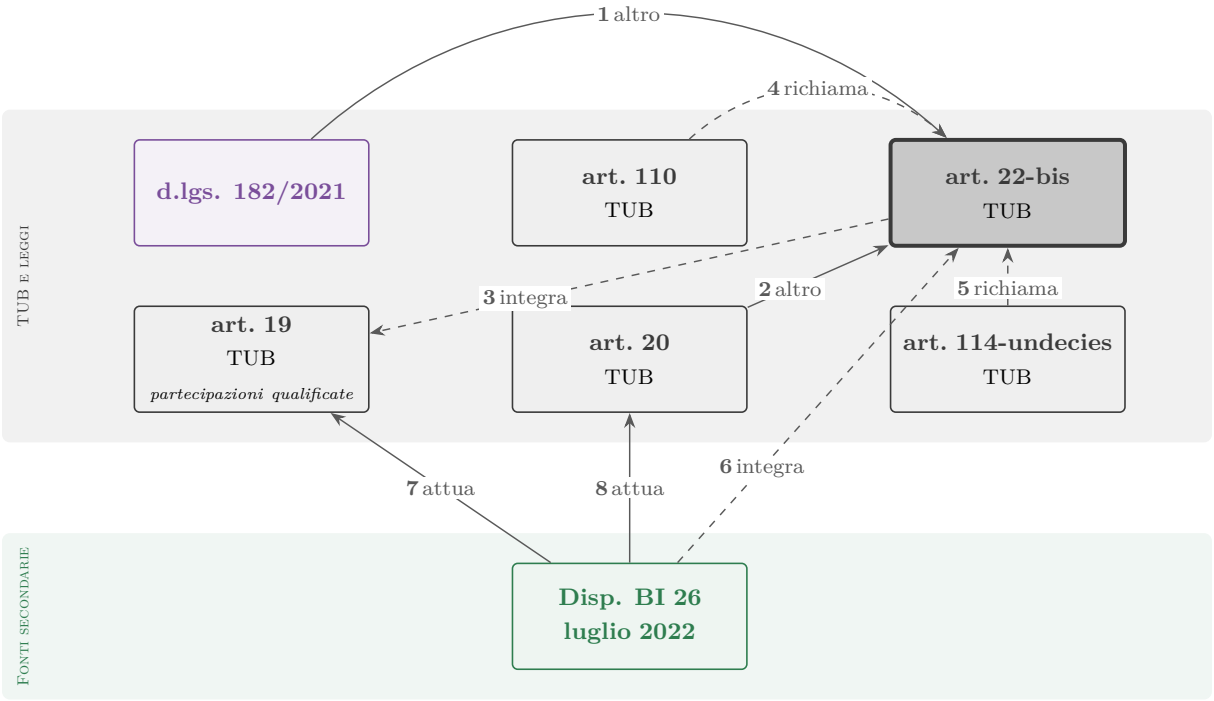
- Orale 06 **D3**: L'art. 19, comma 1: fattispecie soggette ad autorizzazione e soglie
- Orale 06 **D21**: L'art. 22 TUB: le partecipazioni indirette
- Orale 06 **D26**: L'art. 21 TUB: la richiesta di informazioni
- Orale 09 **D17**: L'art. 37-bis: composizione del gruppo e requisiti della capogruppo
- Orale 09 **D38**: Il governo societario del gruppo e lo statuto della capogruppo

Nel testo

- Art. 22 TUB — Partecipazioni indirette e acquisti di concerto (p. 50)

39 | art. 22-bis TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** d.lgs. 182/2021, art. 1, co. 7 → art. 22-bis TUB: inserisce l'art. 22-bis. *Perché:* Il d.lgs. 182/2021 ha inserito nel TUB l'art. 22-bis sull'azione di concerto. [O06]

2 **altro** art. 20 TUB, co. 2 → art. 22-bis TUB: comunicazione e autorizzazione del concerto convivono. *Perché:* L'art. 20, comma 2, impone di comunicare ogni accordo di voto, mentre l'art. 22-bis richiede l'autorizzazione quando si raggiungono le soglie; i regimi convivono. [O06]

3 **integra** art. 22-bis TUB → art. 19 TUB: concerto soggetto ad autorizzazione. *Perché:* L'art. 22-bis assoggetta ad autorizzazione ex art. 19 anche l'acquisizione o detenzione concertata di più soggetti che cumulativamente raggiungono le soglie. [O04, O06] ✓

4 **richiama** art. 110 TUB, co. 1 → art. 22-bis TUB: estensione agli intermediari finanziari. *Perché:* L'art. 110 comma 1 estende agli intermediari finanziari, in quanto compatibili, la disciplina dell'art. 22-bis del TUB. [O10]

5 **richiama** art. 114-undecies TUB, co. 1 → art. 22-bis TUB: rinvio alla disciplina bancaria. *Perché:* L'art. 114-undecies estende agli istituti di pagamento, in quanto compatibile, la disciplina dell'art. 22-bis. [O10]

6 **integra** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte IV par. 1 → art. 22-bis TUB: sospensione proporzionale fra concertanti. *Perché:* Se i concertanti non chiedono l'autorizzazione, la sospensione del voto si applica proporzionalmente a tutti gli aderenti all'accordo. [O06]

7 **attua** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte I Capo I par. 5 → art. 19 TUB, co. 1 lett. a): obbligo su titolare e votante. *Perché:* Le disposizioni specificano che, se titolarità e diritto di voto sono scissi, l'obbligo autorizzativo dell'art. 19 grava su entrambi i soggetti. [O06]

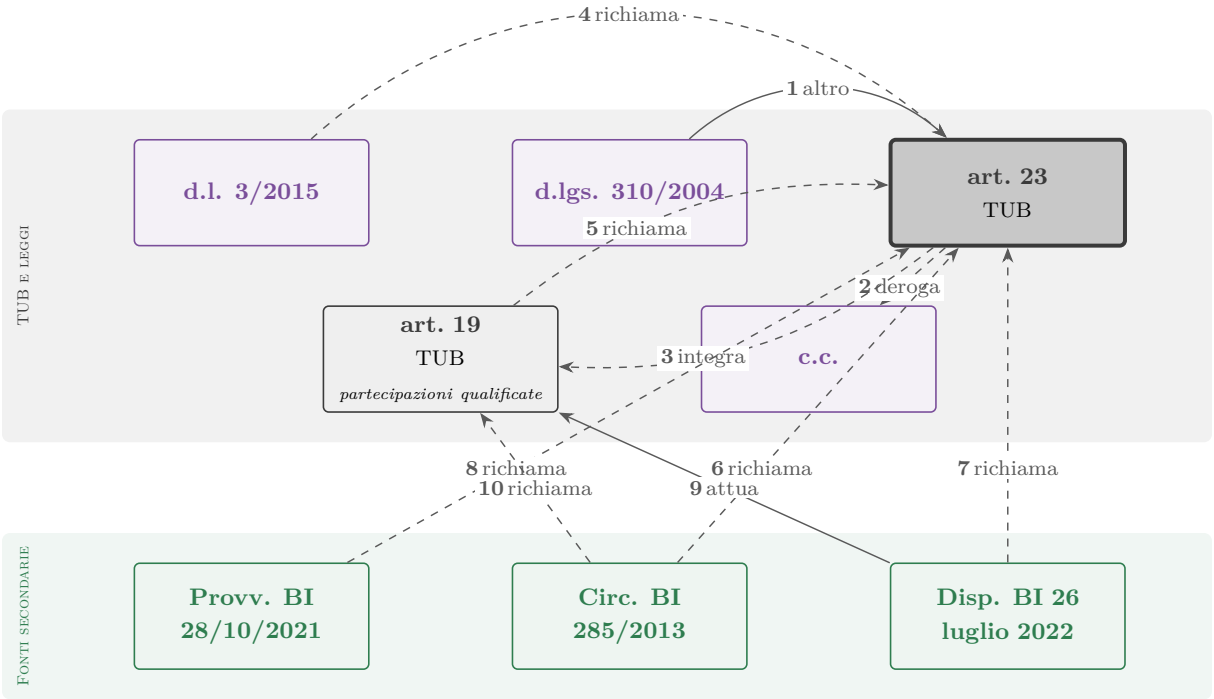
8 **attua** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte V par. 2 → art. 20 TUB, co. 2: termini della comunicazione degli accordi. *Perché:* La Parte V, par. 2, fissa termini e contenuto della comunicazione degli accordi di voto, anche non scritti. [O06]

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 06 **D22**: L'art. 22-bis TUB: l'azione di concerto
- Orale 06 **D24**: Gli accordi di voto e i patti parasociali (art. 20, comma 2)
- Orale 06 **D30**: La sospensione e la revoca dell'autorizzazione
- Orale 04 **D22**: Controllo, influenza notevole, partecipazione qualificata, gruppo bancario

40 | art. 23 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 4 stanno nel grafo.

1 **altro** d.lgs. 310/2004 → art. 23 TUB: testo vigente dell'art. 23. *Perché:* L'art. 23 non è stato toccato dalle riforme del 2021 e del 2025 e resta nel testo risultante dal d.lgs. 310/2004. [O06]

2 **deroga** art. 23 TUB, co. 2 → c.c., art. 2359; art. 2364: controllo esteso oltre le società. *Perché:* L'art. 23 TUB estende la nozione di controllo oltre l'art. 2359 c.c., includendo persone fisiche, fondazioni, enti e trust come partecipanti. [COLL, L06, O04]

3 **integra** art. 23 TUB → art. 19 TUB, co. 1: nozione di controllo per il capo. *Perché:* L'art. 23 definisce il controllo ai fini dell'intero Capo III, quindi anche per le soglie e l'acquisizione indiretta dell'art. 19. [COLL, L06, O06] ✓

4 **richiama** d.l. 3/2015, art. 1, co. 2-bis → art. 23 TUB: nozione di controllo ex art. 23. *Perché:* Per il tetto del cinque per cento ai voti il controllo si determina secondo l'art. 23 TUB e non secondo l'art. 2359 c.c. [O08]

5 **richiama** art. 19 TUB, co. 1 lett. a) → art. 23 TUB: controllo definito dall'art. 23. *Perché:* L'art. 19 si riferisce al controllo, nozione definita dall'art. 23 TUB, mentre l'influenza notevole è lasciata alla normativa secondaria. [O04, O06] ✓

6 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Terza Cap. 1 e Cap. 11 → art. 23 TUB: banche controllate ex art. 23. *Perché:* La Circolare 285 richiama la nozione di controllo dell'art. 23 sia per le partecipazioni detenibili dalle banche sia per i soggetti collegati. [O06, O09]

7 **richiama** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte I Capo I par. 3; Capo II par. 2 → art. 23 TUB: rinvio integrale alla nozione di controllo. *Perché:* Le disposizioni del 2022 rinviano integralmente all'art. 23 per la nozione di controllo. [O06]

8 **richiama** Provv. BI 28/10/2021 → art. 23 TUB: controllo ai fini della partecipazione qualificata. *Perché:* Il Provvedimento del 2021 rinvia all'art. 23 per la nozione di controllo dell'impresa target. [O04]

9 **attua** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte I Capo I par. 5 → art. 19 TUB, co. 1 lett. a): obbligo su titolare e votante. *Perché:* Le disposizioni specificano che, se titolarità e diritto di voto sono scissi, l'obbligo autorizzativo dell'art. 19 grava su entrambi i soggetti. [O06]

10 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Terza Cap. 11 Sez. I par. 3 → art. 19 TUB: partecipante tenuto a chiedere autorizzazioni. *Perché:* La Circolare definisce il partecipante come il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni degli artt. 19 e seguenti, rendendolo parte correlata. [O06] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

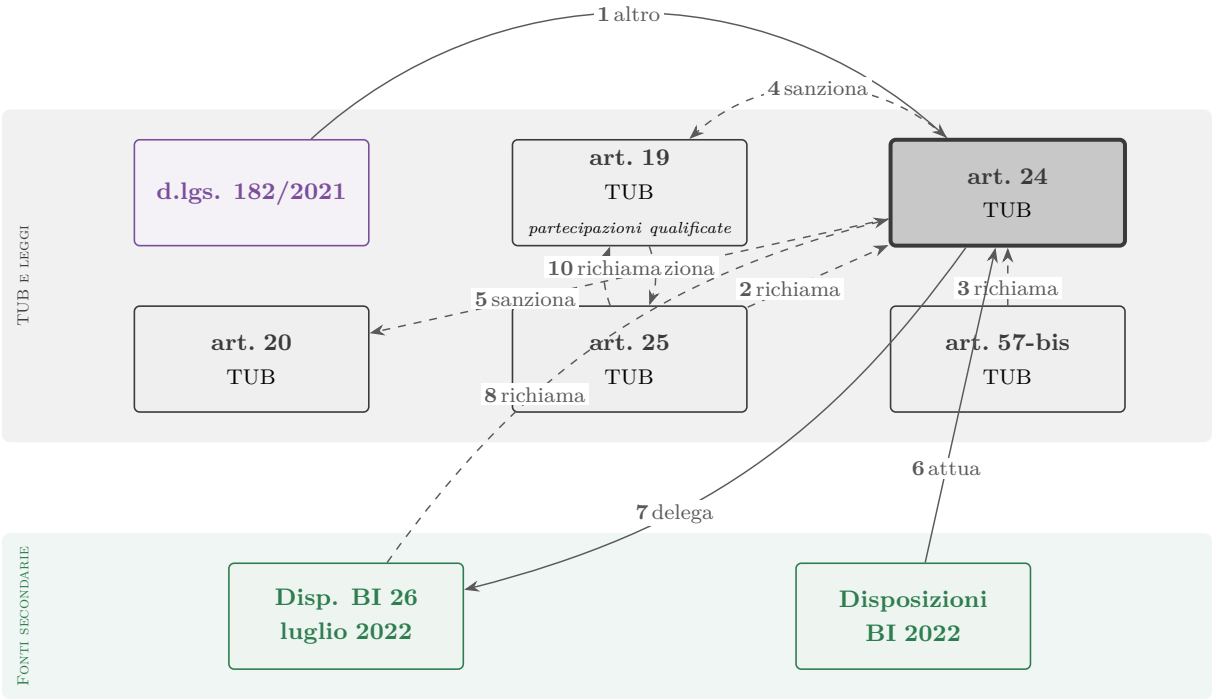
- Orale 06 **D19**: L'influenza notevole
- Orale 06 **D20**: L'art. 23 TUB: la nozione di controllo e la sua autonomia dall'art. 2359 c.c.
- Orale 06 **D36**: Il partecipante come «parte correlata»: attività di rischio e conflitti d'interesse
- Orale 04 **D22**: Controllo, influenza notevole, partecipazione qualificata, gruppo bancario

Nel testo

- Art. 23 TUB — Nozione di controllo (p. 50)
- citato 1 volta in Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche (p. 47)

41 | art. 24 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 8 stanno nel grafo.

1 **altro** d.lgs. 182/2021 → art. 24 TUB, co. 1: limita il rinvio all'art. 20. *Perché:* Per effetto della modifica del d.lgs. 182/2021 l'art. 24, comma 1, richiama solo i commi 1, 2 e 4 dell'art. 20. [O06]

2 **richiama** art. 25 TUB, co. 3 → art. 24 TUB, co. 2: impugnabilità della delibera per rinvio. *Perché:* Se il divieto di voto dell'art. 25, comma 3, è violato, si applica per rinvio il regime di impugnazione dell'art. 24, comma 2. [COLL, L07, O06]

3 **richiama** art. 57-bis TUB, co. 7-9 → art. 24 TUB: sanzioni sul modello dell'art. 24. *Perché:* I commi 7, 8 e 9 dell'art. 57-bis riproducono quasi alla lettera sospensione del voto, impugnazione e alienazione dell'art. 24. [O06, O08]

4 **sanziona** art. 24 TUB, co. 1 → art. 19 TUB: voto sospeso senza autorizzazione. *Perché:* Le partecipazioni per cui l'autorizzazione dell'art. 19 non è stata ottenuta o è stata revocata vanno alienate nei termini fissati dalla Banca d'Italia. [COLL, L06, O06] ✓

5 **sanziona** art. 24 TUB, co. 1 → art. 20 TUB: voto sospeso se omessa comunicazione. *Perché:* Il mancato rispetto della comunicazione dell'art. 20 attiva la sospensione del voto dell'art. 24 co. 1, anche per omessa comunicazione. [COLL, L06, O06]

6 **attua** Disposizioni BI 2022 → art. 24 TUB, co. 3: alienazione della sola quota eccedente. *Perché:* Le Disposizioni BI chiariscono l'ambito del comma 3: si aliena solo la quota eccedente la soglia autorizzata, per proporzionalità. [L06]

7 **delega** art. 24 TUB, co. 3 → Disp. BI 26 luglio 2022, Parte IV par. 2: termini di alienazione nella normativa secondaria. *Perché:* Il TUB non fissa il termine di alienazione, che è stabilito dalle disposizioni di vigilanza e dal provvedimento dell'Autorità. [O06]

8 **richiama** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte IV par. 1 → art. 24 TUB, co. 1: voto sospeso per omesse comunicazioni. *Perché:* Se il contratto non è condizionato all'autorizzazione, vengono in rilievo la sospensione del voto e l'obbligo di alienazione dell'art. 24. [O06]

9 **condiziona** art. 19 TUB, co. 5 → art. 25 TUB: reputazione dell'acquirente ex art. 25. *Perché:* L'art. 19 co. 5 subordina la proposta di autorizzazione alla reputazione del potenziale acquirente, valutata ai sensi dell'art. 25. [L06, O03, O06] ✓

10 **richiama** art. 25 TUB, co. 1 → art. 19 TUB: destinatari: partecipazioni qualificate. *Perché:* La sospensione del voto per perdita dei requisiti riguarda solo le partecipazioni eccedenti le soglie dell'art. 19, comma 1, lett. a). [COLL, L07, O06] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

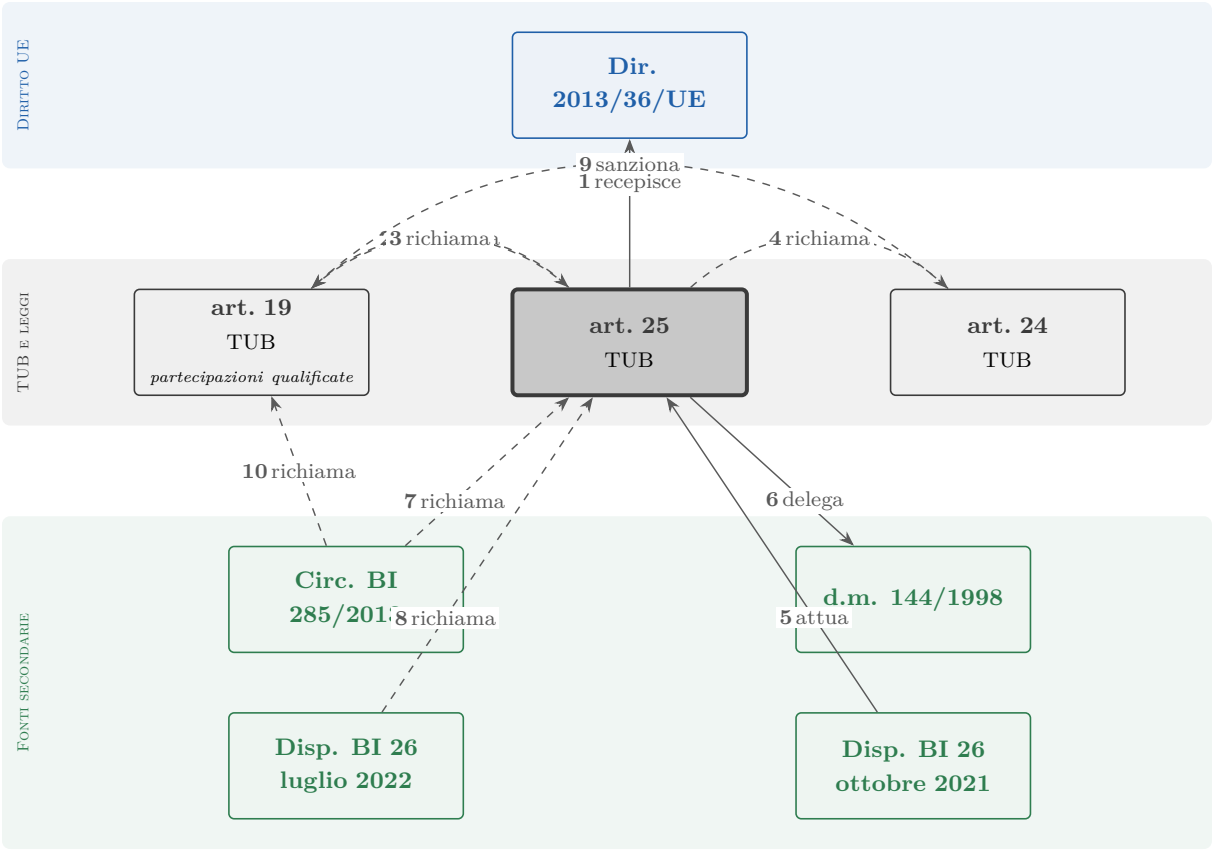
- Orale 06 **D5**: Il carattere «preventivo» dell'autorizzazione
- Orale 06 **D6**: Autorizzazione ex art. 19 e offerta pubblica di acquisto: concorso di procedimenti
- Orale 06 **D23**: L'art. 20 TUB: gli obblighi di comunicazione
- Orale 08 **D9**: Il tetto dell'uno per cento e la disciplina delle partecipazioni del Capo III
- Orale 08 **D35**: Chi rilascia l'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata e con quali criteri
- Orale 08 **D40**: L'art. 57-bis TUB: le partecipazioni rilevanti assunte dalle banche

Nel testo

- Art. 24 TUB — Sospensione del diritto di voto e obbligo di alienazione: quadro generale (p. 50)
- Art. 24 TUB — Comma 1: sospensione del diritto di voto (p. 51)
- Art. 24 TUB — Comma 2: impugnabilità delle delibere (p. 51)
- Art. 24 TUB — Comma 3: obbligo di alienazione e questioni aperte (p. 52)
- citato 1 volta in Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche (p. 47)

42 | art. 25 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 9 stanno nel grafo.

1 **recepisce** art. 25 TUB → Dir. 2013/36/UE: riscrittura dell'art. 25 per la CRD4. *Perché:* L'art. 25 vigente deriva dal d.lgs. 72/2015, che ha recepito la CRD IV sui requisiti degli esponenti e dei partecipanti. [L07, O06] ✓

2 **condiziona** art. 19 TUB, co. 5 → art. 25 TUB: reputazione dell'acquirente ex art. 25. *Perché:* L'art. 19 co. 5 subordina la proposta di autorizzazione alla reputazione del potenziale acquirente, valutata ai sensi dell'art. 25. [L06, O03, O06] ✓

3 **richiama** art. 25 TUB, co. 1 → art. 19 TUB: destinatari: partecipazioni qualificate. *Perché:* La sospensione del voto per perdita dei requisiti riguarda solo le partecipazioni eccedenti le soglie dell'art. 19, comma 1, lett. a). [COLL, L07, O06] ✓

4 **richiama** art. 25 TUB, co. 3 → art. 24 TUB, co. 2: impugnabilità della delibera per rinvio. *Perché:* Se il divieto di voto dell'art. 25, comma 3, è violato, si applica per rinvio il regime di impugnazione dell'art. 24, comma 2. [COLL, L07, O06]

5 **attua** Disp. BI 26 ottobre 2021, Allegato I Parte B → art. 25 TUB: fascicolo per istruire la reputazione. *Perché:* La Parte B dell'Allegato I serve a istruire il criterio della reputazione del potenziale acquirente, legato ai requisiti dell'art. 25. [O06]

6 **delega** art. 25 TUB → d.m. 144/1998: onorabilità dei partecipanti al d.m. *Perché:* Il comma 2 rimette a un decreto del MEF i requisiti dei partecipanti; nelle more si applica il d.m. 144/1998 richiamato in nota. [COLL, L07, O06] ✓

7 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 1, Sez. I par. 3 e Sez. IV → art. 25 TUB, co. 1: requisiti dei titolari di partecipazioni qualificate. *Perché:* Le Disposizioni di vigilanza precisano che i titolari di partecipazioni qualificate devono possedere i requisiti dell'art. 25, richiamati dalla lettera d). [O05, O06]

8 **richiama** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte III parr. 1 e 3 → art. 25 TUB: salva la disciplina attuativa dell'art. 25. *Perché:* La Parte III fa salva la disciplina di attuazione dell'art. 25 sull'onorabilità e ne regola le modalità di verifica. [O06]

9 **sanziona** art. 24 TUB, co. 1 → art. 19 TUB: voto sospeso senza autorizzazione. *Perché:* Le partecipazioni per cui l'autorizzazione dell'art. 19 non è stata ottenuta o è stata revocata vanno alienate nei termini fissati dalla Banca d'Italia. [COLL, L06, O06] ✓

10 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Terza Cap. 11 Sez. I par. 3 → art. 19 TUB: partecipante tenuto a chiedere autorizzazioni. *Perché:* La Circolare definisce il partecipante come il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni degli artt. 19 e seguenti, rendendolo parte correlata. [O06] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

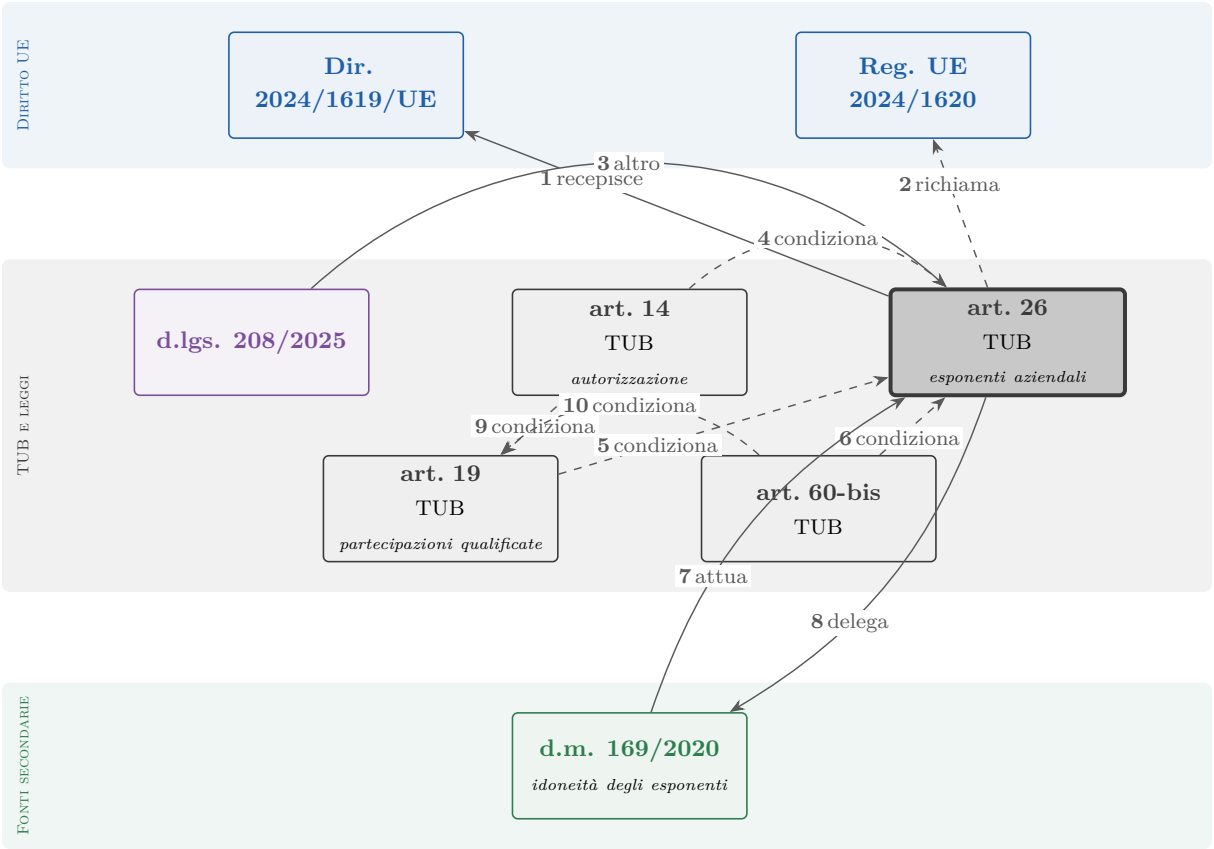
- Orale 06 **D7**: I criteri di valutazione dell'art. 19, comma 5
- Orale 06 **D8**: La reputazione del candidato acquirente e il rinvio all'art. 25 TUB
- Orale 06 **D13**: Regimi speciali di valutazione: partecipazioni in società fiduciarie e in SIS
- Orale 07 **D4**: I partecipanti al capitale: l'art. 25 TUB e il confronto con l'art. 26
- Orale 07 **D33**: Le partecipazioni qualificate: l'art. 19 TUB e le conseguenze dell'art. 24

Nel testo

- Art. 25 TUB: Partecipanti al capitale (p. 53)
- citato 1 volta in Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche (p. 47)

43 | art. 26 TUB — esponenti aziendali

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 29 stanno nel grafo.

1 **recepisce** art. 26 TUB, co. 5 → Dir. 2024/1619/UE: nuovo co. 5 e CRD VI. *Perché:* Il nuovo art. 26 co. 5, riscritto dal d.lgs. 208/2025 (CRD VI), non è ancora operativo perché la sua applicazione è differita. [COLL, L07, O07] ✓

2 **richiama** art. 26 TUB, co. 6 → Reg. UE 2024/1620: informazioni dalla banca dati AML/CFT. *Perché:* Nel valutare l'idoneità degli esponenti la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni della banca dati centrale AML/CFT del regolamento 2024/1620. [O07, O11] ✓

3 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 4, co. 5; art. 1, co. 1 lett. i) n. 8) → art. 26 TUB, co. 5; testo vigente dal 9 gennaio 2026: generalizza le misure correttive. *Perché:* Il nuovo comma 4 assoggetta direttamente i

responsabili delle funzioni a onorabilità, competenza e correttezza, anziché a una facoltà del Ministro. [COLL, L07, O07]

4 **condiziona** art. 14 TUB, co. 1 lett. e) → art. 26 TUB: idoneità degli esponenti. *Perché:* L'autorizzazione esige già all'ingresso l'idoneità degli esponenti aziendali, che l'art. 26 disciplina anche per il prosieguo dell'attività. [COLL, L05, L07] ✓

5 **condiziona** art. 19 TUB, co. 5 → art. 26 TUB, co. 3: idoneità dei futuri esponenti. *Perché:* Il secondo criterio rinvia all'art. 26, comma 3, e importa nella valutazione la disciplina dell'idoneità degli esponenti con funzioni di amministrazione e direzione. [COLL, L06, O03] ✓

6 **condiziona** art. 60-bis TUB, co. 2 → art. 26 TUB: idoneità esponenti della capogruppo. *Perché:* L'autorizzazione a divenire capogruppo richiede che gli esponenti della società di partecipazione finanziaria siano idonei ai sensi dell'art. 26. [O03, O05, O06] ✓

7 **attua** d.m. 169/2020, art. 11; art. 16 → art. 26 TUB, co. 1; co. 2: decadenza entro trenta giorni. *Perché:* L'art. 23 co. 7 disciplina la pronuncia di decadenza entro trenta giorni, in attuazione della valutazione interna dell'art. 26 co. 5. [O03, O07, O08] ✓

8 **delega** art. 26 TUB, co. 5; co. 2-3 → d.m. 169/2020, art. 3; art. 6: requisiti e criteri di idoneità. *Perché:* Il comma 3 demanda al MEF, sentita la Banca d'Italia, onorabilità, professionalità, criteri, cumulo e sospensione, poi disciplinati dal d.m. 169/2020. [COLL, L07, O01] ✓

9 **condiziona** art. 14 TUB, co. 1 lett. d) → art. 19 TUB, co. 5: autorizzazione subordinata ai partecipanti. *Perché:* L'autorizzazione all'esercizio bancario incorpora già all'ingresso i presupposti dell'autorizzazione preventiva alle partecipazioni qualificate dell'art. 19 co. 5. [COLL, L05, O01] ✓

10 **condiziona** art. 60-bis TUB, co. 2 → art. 19 TUB: requisiti dei partecipanti della holding. *Perché:* L'autorizzazione come capogruppo è condizionata al fatto che i titolari delle partecipazioni ex art. 19 nella holding soddisfino le condizioni ivi previste. [O03, O05, O06] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 07 **D1**: Dai requisiti formali all'idoneità: l'evoluzione dell'art. 26 TUB
- Orale 07 **D2**: Chi sono gli esponenti aziendali: il perimetro soggettivo
- Orale 07 **D3**: L'ambito oggettivo: l'applicazione modulata ai soggetti non bancari
- Orale 11 **D14**: Il d.lgs. 208/2025: che cos'è e che cosa cambia
- Orale 11 **D17**: I seminari del corso e l'uso degli interventi esterni all'orale
- Orale 11 **D30**: Il rischio di riciclaggio come presupposto dei provvedimenti di vigilanza

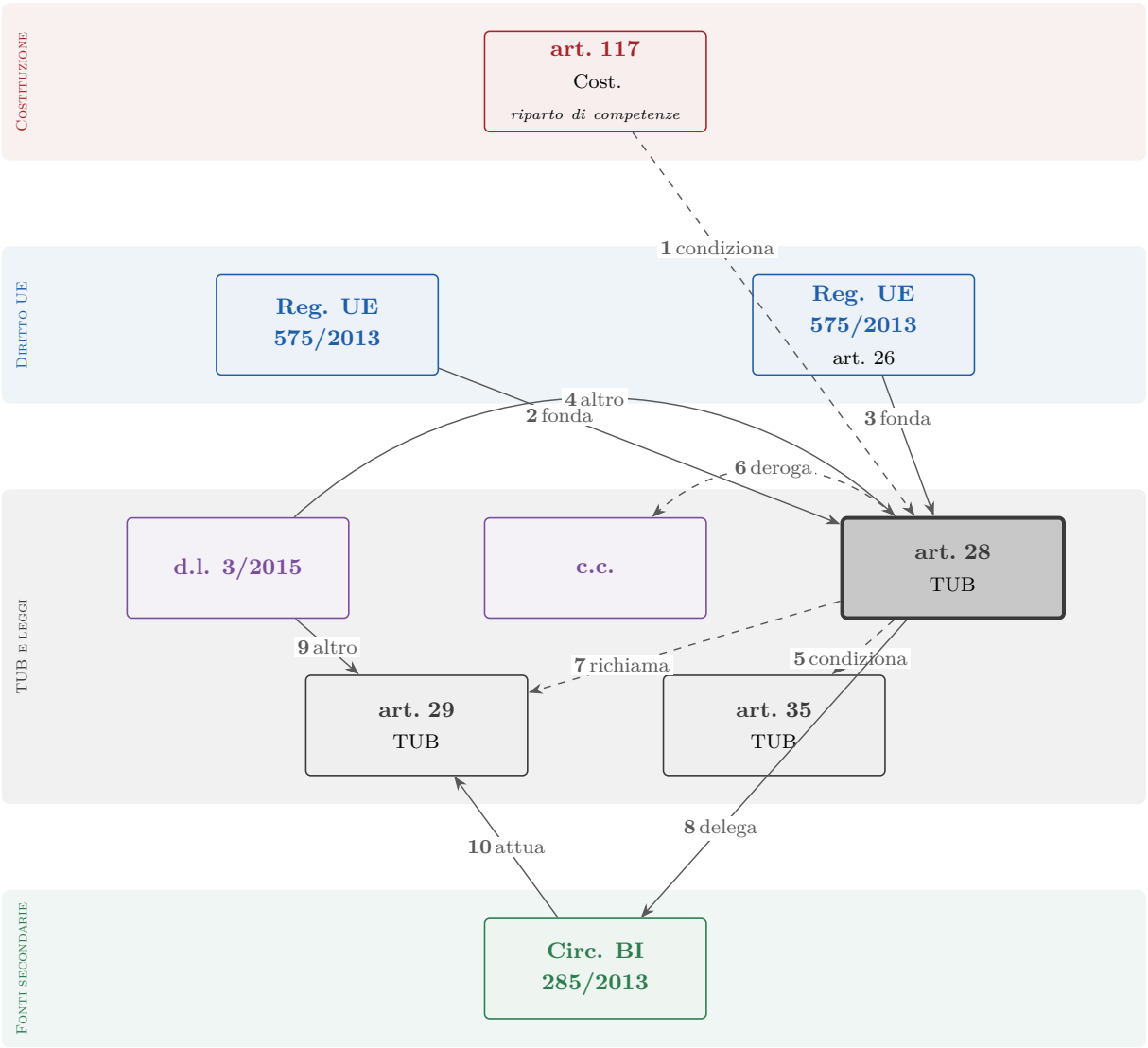
Nel testo

- Art. 26 TUB: Esponenti aziendali (p. 54)
- citato 1 volta in Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi (p. 38)

- citato 1 volta in Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche (p. 47)
- citato 1 volta in Titolo II Banche, Capo IV: Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali (p. 53)

44 | art. 28 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 9 stanno nel grafo.

1 **condiziona** art. 117 Cost., co. 1 → art. 28 TUB, co. 2-ter: parametro invocato contro limite rimborso. *Perché:* Il potere di limitare il rimborso è stato censurato per tutela della proprietà anche in relazione all'art. 117 co. 1; la Corte ha respinto. [O08] ✓

2 **fonda** Reg. UE 575/2013 → art. 28 TUB, co. 2-ter: capitale rimborsabile non è primario. *Perché:* Il CRR non computa come capitale primario le azioni rimborsabili a richiesta, e l'art. 28 co. 2-ter limita il rimborso per assicurarne la computabilità. [O03]

3 **fonda** Reg. UE 575/2013 art. 26, artt. 26-29 → art. 28 TUB, co. 2-ter: computabilità CET1 fonda la limitazione. *Perché:* La limitazione del rimborso discende dalle regole europee sui fondi propri: le azioni devono essere computabili come capitale primario di classe 1. [O09]

4 **altro** d.l. 3/2015, art. 1, co. 1 lett. a) → art. 28 TUB, co. 2-ter: introduce il comma 2-ter sul rimborso. *Perché:* Il d.l. 3/2015 ha aggiunto all'art. 28 il comma 2-ter sulla limitazione del rimborso, poi sostituito dal d.lgs. 72/2015. [O03, O08, O09]

5 **condiziona** art. 28 TUB, co. 2-bis → art. 35 TUB: mutualità prevalente e operatività soci. *Perché:* Oltre ai requisiti del codice civile, la mutualità prevalente delle BCC richiede l'operatività prevalente con i soci prevista dall'art. 35. [L08, O08, O09]

6 **deroga** art. 28 TUB, co. 2; co. 2-bis → c.c., art. 2513; art. 2514: rimborso azioni in deroga a norme. *Perché:* Le banche cooperative sono sottratte ai controlli dell'autorità governativa previsti dal codice civile per le cooperative; vigila la Banca d'Italia. [L08, O03, O08]

7 **richiama** art. 28 TUB, co. 1 → art. 29 TUB: BP disciplinate dalla sezione I. *Perché:* L'art. 28 co. 1 riserva l'attività bancaria cooperativa alle sole popolari e BCC disciplinate dalle Sezioni I e II del Capo V. [L08, O08, O09]

8 **delega** art. 28 TUB, co. 2-ter → Circ. BI 285/2013, disposizioni sul rimborso azioni: limiti al rimborso fissati da BdI. *Perché:* Il limite al rimborso delle azioni in caso di recesso è rimesso alla Banca d'Italia, che nelle norme secondarie prevede anche l'esclusione. [L08, O08, O09]

9 **altro** d.l. 3/2015, art. 1, co. 1 lett. b) → art. 29 TUB, co. 2-bis; co. 2-bis, 2-ter, 2-quater; abrogato co. 3: introduce il limite all'attivo. *Perché:* Il d.l. 3/2015, convertito dalla l. 33/2015, ha introdotto nel TUB il limite di attivo per le banche popolari, inizialmente 8 miliardi. [L08, O01, O03] ✓

10 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 4 → art. 29 TUB: banche in forma cooperativa. *Perché:* Il Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare 285 è la normativa secondaria di riferimento per le banche in forma cooperativa. [O04, O08, O09] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

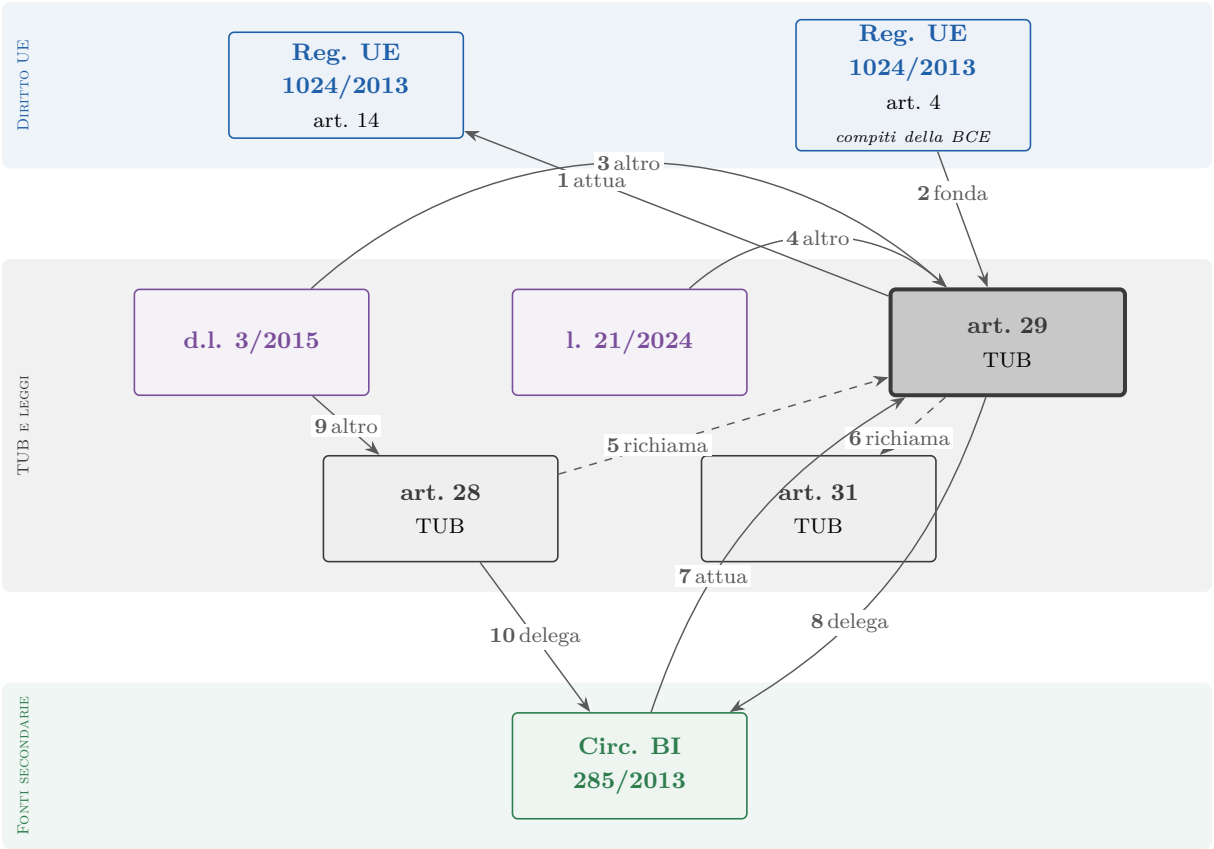
- Orale 08 **D1**: Inquadramento storico e sistematico delle banche popolari
- Orale 08 **D2**: L'art. 28 TUB: norme applicabili alle banche cooperative
- Orale 08 **D3**: Le banche di garanzia collettiva dei fidi: il terzo tipo di banca cooperativa
- Orale 09 **D1**: I tratti identificativi della banca di credito cooperativo
- Orale 09 **D8**: La limitazione del rimborso delle azioni al socio uscente
- Orale 09 **D9**: L'operatività prevalente a favore dei soci: l'art. 35 TUB

Nel testo

- Art. 28: Norme applicabili alle banche cooperative (p. 61)

45 | art. 29 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 8 stanno nel grafo.

1 **attua** art. 29 TUB, co. 2-ter → Reg. UE 1024/2013 art. 14, par. 5: BdI propone alla BCE la revoca. *Perché:* L'art. 29 co. 2-ter è scritto nel linguaggio del riparto MVU: la Banca d'Italia propone la revoca, la BCE la dispone. [O03] ✓

2 **fonda** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a) → art. 29 TUB, co. 2-ter: revoca autorizzazione di competenza BCE. *Perché:* La competenza esclusiva della BCE sulla revoca spiega perché l'art. 29 co. 2-ter parla di proposta della Banca d'Italia alla BCE. [O08] ✓

3 **altro** d.l. 3/2015, art. 1, co. 1 lett. b) → art. 29 TUB, co. 2-bis; co. 2-bis, 2-ter, 2-quater; abrogato co. 3: introduce il limite all'attivo. *Perché:* Il d.l. 3/2015, convertito dalla l. 33/2015, ha introdotto nel TUB il limite di attivo per le banche popolari, inizialmente 8 miliardi. [L08, O01, O03] ✓

4 **altro** l. 21/2024, art. 18, co. 1 → art. 29 TUB, co. 2-bis: innalza il limite all'attivo. *Perché:* L'art. 18 co. 1 della l. 21/2024 ha portato da otto a sedici miliardi di euro il limite dell'attivo delle popolari. [COLL, L08, O01] ✓

5 **richiama** art. 28 TUB, co. 1 → art. 29 TUB: BP disciplinate dalla sezione I. *Perché:* L'art. 28 co. 1 riserva l'attività bancaria cooperativa alle sole popolari e BCC disciplinate dalle Sezioni I e II del Capo V. [L08, O08, O09]

6 **richiama** art. 29 TUB, co. 2-ter → art. 31 TUB: trasformazione in s.p.a. *Perché:* Superata la soglia di attivo, la popolare deve ridurlo o deliberare la trasformazione in società per azioni ex art. 31, o la liquidazione. [L08, O03, O04] ✓

7 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 4 → art. 29 TUB: banche in forma cooperativa. *Perché:* Il Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare 285 è la normativa secondaria di riferimento per le banche in forma cooperativa. [O04, O08, O09] ✓

8 **delega** art. 29 TUB, co. 2-quater → Circ. BI 285/2013, disposizioni di attuazione art. 29: attuazione dell'art. 29 a Banca d'Italia. *Perché:* Il comma 2-quater attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare le disposizioni di attuazione dell'art. 29, esercitato col Capitolo 4. [L08, O08]

9 **altro** d.l. 3/2015, art. 1, co. 1 lett. a) → art. 28 TUB, co. 2-ter: introduce il comma 2-ter sul rimborso. *Perché:* Il d.l. 3/2015 ha aggiunto all'art. 28 il comma 2-ter sulla limitazione del rimborso, poi sostituito dal d.lgs. 72/2015. [O03, O08, O09]

10 **delega** art. 28 TUB, co. 2-ter → Circ. BI 285/2013, disposizioni sul rimborso azioni: limiti al rimborso fissati da BdI. *Perché:* Il limite al rimborso delle azioni in caso di recesso è rimesso alla Banca d'Italia, che nelle norme secondarie prevede anche l'esclusione. [L08, O08, O09]

Domande d'orale che toccano questo articolo

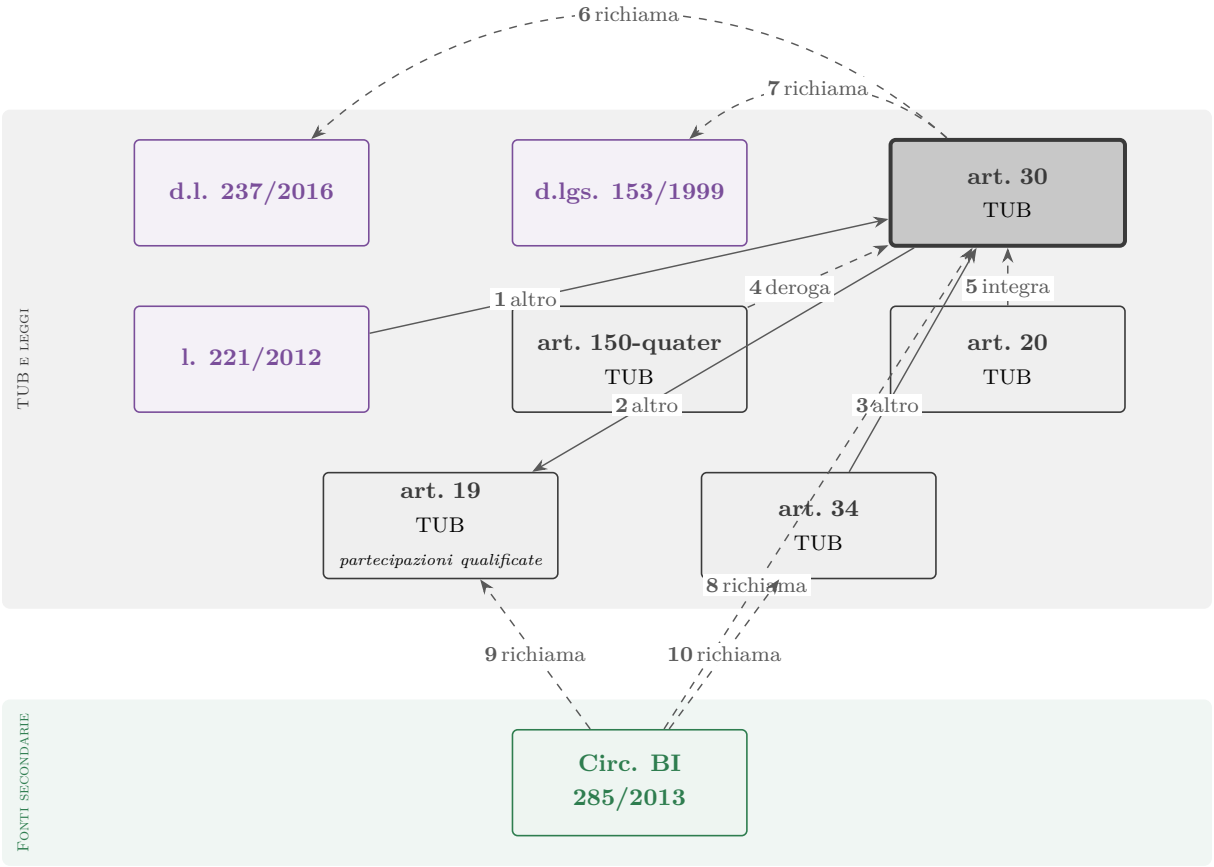
- Orale 08 **D1**: Inquadramento storico e sistematico delle banche popolari
- Orale 08 **D4**: Le banche popolari sono ancora cooperative? La mutualità attenuata
- Orale 08 **D6**: L'art. 29, commi 1 e 2: forma societaria, azioni e capitale iniziale
- Orale 05 **D7**: La forma societaria (art. 14, comma 1, lett. a)
- Orale 05 **D9**: Le banche popolari: forma cooperativa e limite dimensionale
- Orale 05 **D11**: Il capitale minimo (lett. b) e la tecnica della delegificazione

Nel testo

- Art. 29: Norme generali sulle Banche Popolari (p. 62)

46 | art. 30 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 4 stanno nel grafo.

1 **altro** l. 221/2012, conv. d.l. 179/2012 → art. 30 TUB, co. 2: tetto di possesso portato all'1%. *Perché:* La l. 221/2012 ha innalzato dallo 0,5 all'1 per cento il limite di possesso azionario, lasciando agli statuti una forbice. [O08]

2 **altro** art. 30 TUB, co. 2 → art. 19 TUB, artt. 19-24: tetto 1% BP e soglie autorizzatorie. *Perché:* Il tetto dell'1% nelle BP rende irraggiungibili finché vige le soglie autorizzatorie degli artt. 19-24, che si riattivano con la trasformazione in SpA. [COLL, O06, O08] ✓

3 **altro** art. 34 TUB, co. 1 → art. 30 TUB, co. 4: soglia soci 500 contro 200 BP. *Perché:* Il limite di possesso della BCC è in valore assoluto (100.000 euro), quello della popolare è percentuale del capitale. [L08, O08, O09]

4 **deroga** art. 150-quater TUB, co. 2 → art. 30 TUB, co. 2: soci finanziatori oltre il tetto. *Perché:* Lo statuto può attribuire ai soci finanziatori un numero di voti in deroga al voto capitario: unica deroga del TUB all'art. 30 co. 1. [O08]

5 **integra** art. 20 TUB, co. 2 → art. 30 TUB: presidia l'aggregazione dei soci. *Perché:* Nelle popolari, dove il limite di possesso neutralizza il singolo socio, l'art. 20, comma 2, presidia il rischio residuo di aggregazione tramite patti. [O06]

6 **richiama** art. 30 TUB, nota alla rubrica → d.l. 237/2016, art. 20, co. 1 lett. c): rinvio in nota sui limiti. *Perché:* Il testo consolidato dell'art. 30 reca una nota che rinvia all'art. 20 del d.l. 237/2016 sull'applicabilità dei limiti di possesso. [O08]

7 **richiama** art. 30 TUB, co. 2-bis → d.lgs. 153/1999: fondazioni di origine bancaria. *Perché:* L'art. 30 co. 2-bis rinvia al d.lgs. 153/1999 per identificare le fondazioni bancarie cui lo statuto può consentire il limite del 3 per cento. [O05, O06, O08]

8 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 1, Sez. II → art. 30 TUB, co. 2: limiti di possesso in autorizzazione. *Perché:* La Circolare ricorda che la partecipazione di ciascun socio al capitale della popolare non può superare i limiti dell'art. 30. [O08]

9 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Terza Cap. 11 Sez. I par. 3 → art. 19 TUB: partecipante tenuto a chiedere autorizzazioni. *Perché:* La Circolare definisce il partecipante come il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni degli artt. 19 e seguenti, rendendolo parte correlata. [O06] ✓

10 **richiama** Circ. BI 285/2013, sede distaccata → art. 34 TUB, co. 1: sede distaccata: soci pari al minimo. *Perché:* Per aprire una sede distaccata in un comune non limitrofo servono tanti soci quanti il minimo di costituzione di una BCC, cioè 500. [L08, O05, O09] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

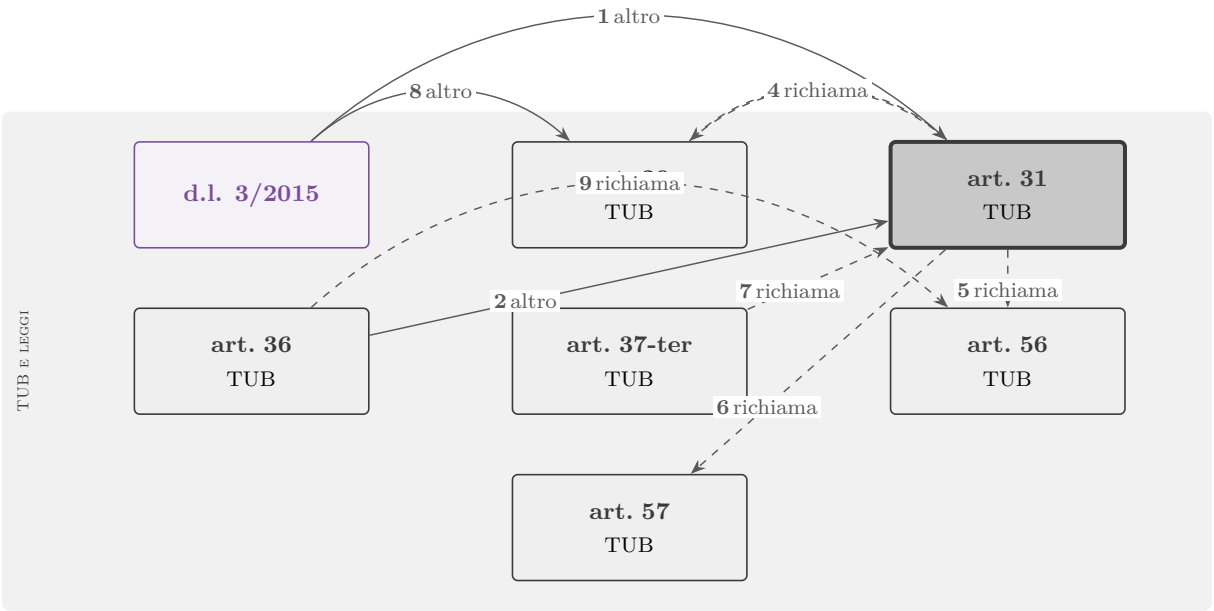
- Orale 08 **D4**: Le banche popolari sono ancora cooperative? La mutualità attenuata
- Orale 08 **D7**: Il voto capitario
- Orale 08 **D8**: Il limite al possesso azionario e le sue deroghe
- Orale 05 **D8**: Le banche pubbliche e il processo di privatizzazione
- Orale 05 **D9**: Le banche popolari: forma cooperativa e limite dimensionale

Nel testo

- Art. 30: Soci delle Banche Popolari (p. 62)

47 | art. 31 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** d.l. 3/2015, art. 1, co. 1 lett. c) → art. 31 TUB: sostituisce integralmente l'art. 31. *Perché:* La lettera c) sostituisce l'art. 31 introducendo i quorum rafforzati per trasformazioni e fusioni delle popolari. [O08]

2 **altro** art. 36 TUB, co. 1 → art. 31 TUB: condizioni diverse per fusioni BCC. *Perché:* Fusioni e trasformazioni eterogenee delle BCC richiedono interesse dei creditori e ragioni di stabilità, condizioni diverse da quelle previste per le BP. [L08, O09]

3 **richiama** art. 29 TUB, co. 2-ter → art. 31 TUB: trasformazione in s.p.a. *Perché:* Superata la soglia di attivo, la popolare deve ridurlo o deliberare la trasformazione in società per azioni ex art. 31, o la liquidazione. [L08, O03, O04] ✓

4 **richiama** art. 31 TUB, co. 1 → art. 29 TUB, co. 2-ter: delibera le determinazioni dell'art. 29. *Perché:* Le diverse determinazioni previste dall'art. 29 co. 2-ter in caso di superamento della soglia seguono la procedura deliberativa dell'art. 31. [L08, O08]

5 **richiama** art. 31 TUB, co. 3 → art. 56 TUB: modificazioni statutarie. *Perché:* La trasformazione della popolare passa per l'accertamento della Banca d'Italia che le modifiche statutarie non contrastino con la sana gestione. [COLL, L08, O08]

6 **richiama** art. 31 TUB, co. 3 → art. 57 TUB: fusioni e scissioni. *Perché:* Le fusioni di popolari da cui risulti una s.p.a. richiedono l'autorizzazione della Banca d'Italia ex art. 57. [COLL, L08, O08]

7 **richiama** art. 37-ter TUB, co. 3 → art. 31 TUB, co. 1: maggioranze come per le popolari. *Perché:* Le modifiche statutarie per l'ingresso nel gruppo sono approvate con le maggioranze dell'art. 31 co. 1, dettate per le banche popolari. [L09, O08, O09]

8 **altro** d.l. 3/2015, art. 1, co. 1 lett. b) → art. 29 TUB, co. 2-bis; co. 2-bis, 2-ter, 2-quater; abrogato co. 3: introduce il limite all'attivo. *Perché:* Il d.l. 3/2015, convertito dalla l. 33/2015, ha introdotto nel TUB il limite di attivo per le banche popolari, inizialmente 8 miliardi. [L08, O01, O03] ✓

9 **richiama** art. 36 TUB, co. 3 → art. 56 TUB, co. 2: modifiche statutarie delle BCC. *Perché:* Per le BCC l'art. 36 co. 3 rinvia all'art. 56 co. 2 sull'accertamento delle modifiche statutarie. [O08, O09]

Domande d'orale che toccano questo articolo

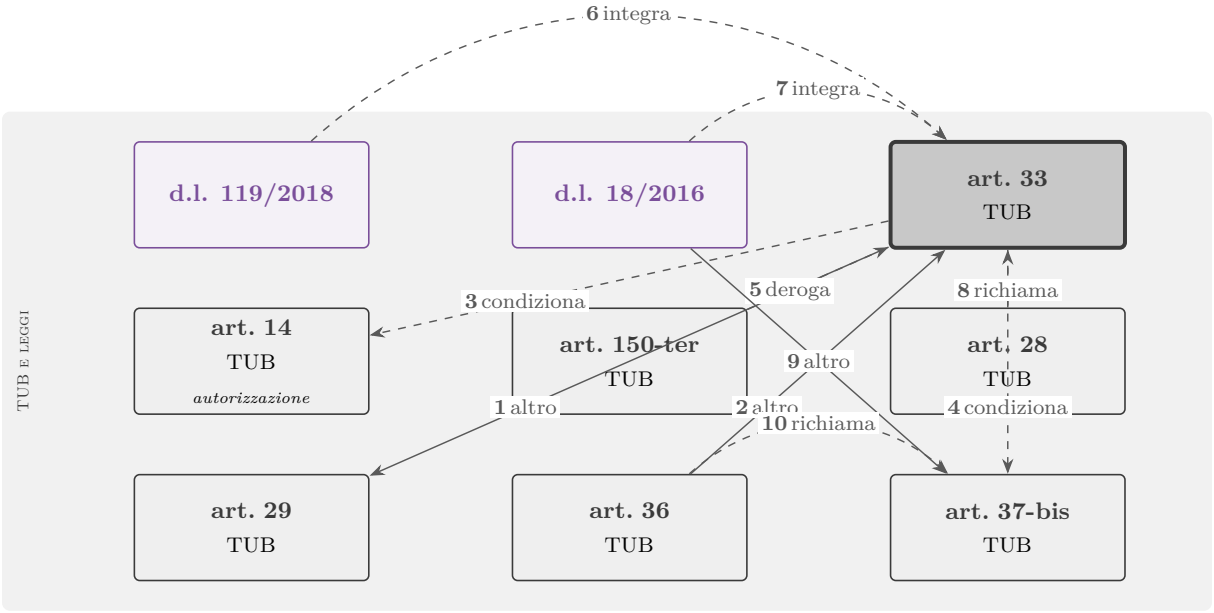
- Orale 08 **D15**: L'art. 31: trasformazioni e fusioni
- Orale 08 **D16**: L'art. 57 TUB e i criteri sostanziali dell'autorizzazione a fusioni e scissioni
- Orale 08 **D18**: Il d.l. 3/2015: struttura, contenuto e ratio della riforma
- Orale 05 **D9**: Le banche popolari: forma cooperativa e limite dimensionale

Nel testo

- Art. 31: Trasformazioni e fusioni delle Banche Popolari (p. 64)

48 | art. 33 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 3 stanno nel grafo.

1 **altro** art. 33 TUB, co. 1 → art. 29 TUB, co. 1: stessa forma societaria delle BP. *Perché:* Le BCC sono costituite come società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, esattamente come le banche popolari dell'art. 29. [L08, O05, O09]

2 **altro** art. 36 TUB, co. 1-bis → art. 33 TUB, co. 1-bis: conseguenza del venir meno dell'adesione. *Perché:* Venuta meno l'adesione richiesta dall'art. 33, la BCC può trasformarsi in SpA con autorizzazione della Banca d'Italia, altrimenti delibera la liquidazione. [COLL, L09, O09]

3 **condiziona** art. 33 TUB, co. 1-bis → art. 14 TUB, artt. 14-17: adesione al gruppo per autorizzare BCC. *Perché:* Per le BCC l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è requisito per ottenere l'autorizzazione all'attività bancaria; l'art. 14 non è citato nel testo. [COLL, L09, O04] ✓

4 **condiziona** art. 33 TUB, co. 1-bis → art. 37-bis TUB: adesione al gruppo bancario cooperativo. *Perché:* L'adesione al gruppo come condizione di autorizzazione fa salvo il regime speciale delle BCC delle province autonome dell'art. 37-bis co. 1-bis. [COLL, L09, O04] ✓

5 **deroga** art. 150-ter TUB → art. 33 TUB, co. 3: nomina non assembleare degli esponenti. *Perché:* L'art. 150-ter è una delle due deroghe alla regola per cui gli organi della BCC sono nominati solo dagli organi sociali. [L08, O09]

6 **integra** d.l. 119/2018, art. 20-bis, co. 1 lett. a) → art. 33 TUB, co. 1-bis: clausola di salvezza per le province. *Perché:* Il d.l. 119/2018 ha aggiunto al comma 1-bis il richiamo all'art. 37-bis co. 1-bis, assente nel testo originario del 2016. [O09]

7 **integra** d.l. 18/2016, art. 2-bis; art. 1, co. 1 → art. 33 TUB, co. 1-bis: introduce la condizione di adesione. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha inserito il comma 1-bis sull'adesione al gruppo bancario cooperativo. [O05, O08, O09]

8 **richiama** art. 28 TUB, co. 1 → art. 33 TUB: BCC disciplinate dalla sezione II. *Perché:* L'attività bancaria in forma cooperativa è riservata anche alle BCC, la cui disciplina è nella sezione II del capo V. [L08, O09]

9 **altro** d.l. 18/2016, art. 1, co. 5; art. 2, co. 1 → art. 37-bis TUB, co. 7, 7-bis: introduce l'art. 37-bis. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha introdotto la disciplina del gruppo bancario cooperativo nell'art. 37-bis. [O01, O02, O03] ✓

10 **richiama** art. 36 TUB, co. 1-bis → art. 37-bis TUB, co. 7: termine per la trasformazione. *Perché:* Il termine entro cui la BCC uscita dal gruppo deve trasformarsi in SpA è stabilito rinviando alle disposizioni dell'art. 37-bis, comma 7. [L09, O08, O09]

Domande d'orale che toccano questo articolo

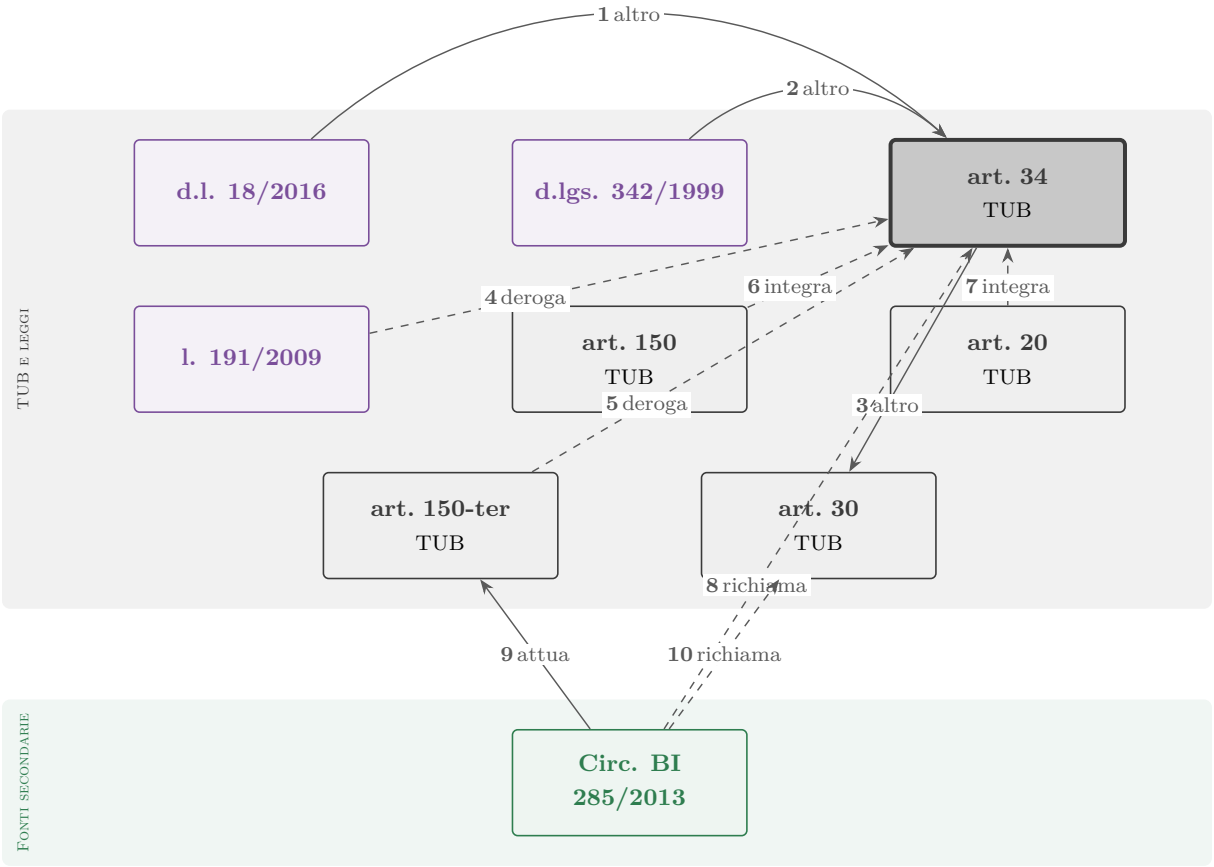
- Orale 09 **D1**: I tratti identificativi della banca di credito cooperativo
- Orale 09 **D2**: Dalle casse rurali e artigiane alle banche di credito cooperativo
- Orale 09 **D3**: L'art. 33 TUB: forma giuridica, denominazione, azioni
- Orale 08 **D6**: L'art. 29, commi 1 e 2: forma societaria, azioni e capitale iniziale
- Orale 08 **D31**: Il gruppo bancario cooperativo: la differenza strutturale fra popolari e BCC
- Orale 08 **D32**: Localismo e denominazione: che cosa la popolare non ha

Nel testo

- Art. 33: Norme generali sulle Banche di Credito Cooperativo (p. 64)
- Art. 33 TUB — Norme generali: l'obbligo di adesione al gruppo bancario cooperativo (p. 69)

49 | art. 34 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 3 stanno nel grafo.

1 **altro** d.l. 18/2016, art. 2, co. 5; conv. l. 49/2016 → art. 34 TUB, co. 1: innalza a cinquecento i soci minimi. *Perché:* Il d.l. 18/2016 ha innalzato la soglia minima dei soci delle BCC da duecento a cinquecento. [O08, O09]

2 **altro** d.lgs. 342/1999, art. 5, co. 1 → art. 34 TUB, co. 5: abroga il divieto di azioni proprie. *Perché:* Il d.lgs. 342/1999 ha abrogato il comma 5, che vietava alla BCC di acquistare proprie azioni. [O09]

3 **altro** art. 34 TUB, co. 1 → art. 30 TUB, co. 4: soglia soci 500 contro 200 BP. *Perché:* Il limite di possesso della BCC è in valore assoluto (100.000 euro), quello della popolare è percentuale del capitale. [L08, O08, O09]

4 **deroga** l. 191/2009, art. 2, co. 172 → art. 34 TUB, co. 2, 4: deroga di legge ai limiti soci. *Perché:* Una nota del TUB ai commi 2 e 4 rinvia a una deroga ai limiti ivi previsti, di contenuto non riprodotto. [O09]

5 **deroga** art. 150-ter TUB, co. 2, 4-bis → art. 34 TUB, co. 2, 4: soci finanziatori oltre il voto capitario. *Perché:* I sottoscrittori delle azioni di finanziamento non sono vincolati al requisito territoriale né al tetto di possesso dell'art. 34. [O09]

6 **integra** art. 150 TUB, co. 2 → art. 34 TUB, co. 1-2: termine transitorio di adeguamento. *Perché:* L'art. 150 co. 2 fissava al 1° gennaio 1997 il termine per adeguarsi all'art. 34 commi 1 e 2. [O09]

7 **integra** art. 20 TUB, co. 2 → art. 34 TUB: presidia l'aggregazione dei soci. *Perché:* Nelle BCC, dove voto capitario e tetto assoluto neutralizzano il singolo socio, l'art. 20, comma 2, presidia il rischio residuo di aggregazione. [O06]

8 **richiama** Circ. BI 285/2013, sede distaccata → art. 34 TUB, co. 1: sede distaccata: soci pari al minimo. *Perché:* Per aprire una sede distaccata in un comune non limitrofo servono tanti soci quanti il minimo di costituzione di una BCC, cioè 500. [L08, O05, O09] ✓

9 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 5, Sez. II, par. 3.2 → art. 150-ter TUB, co. 3: voto della capogruppo socio finanziatore. *Perché:* Lo statuto delle affiliate deve prevedere azioni di finanziamento sottoscrivibili dalla capogruppo, con delega rapida ai fini della ricapitalizzazione. [O09]

10 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 1, Sez. II → art. 30 TUB, co. 2: limiti di possesso in autorizzazione. *Perché:* La Circolare ricorda che la partecipazione di ciascun socio al capitale della popolare non può superare i limiti dell'art. 30. [O08]

Domande d'orale che toccano questo articolo

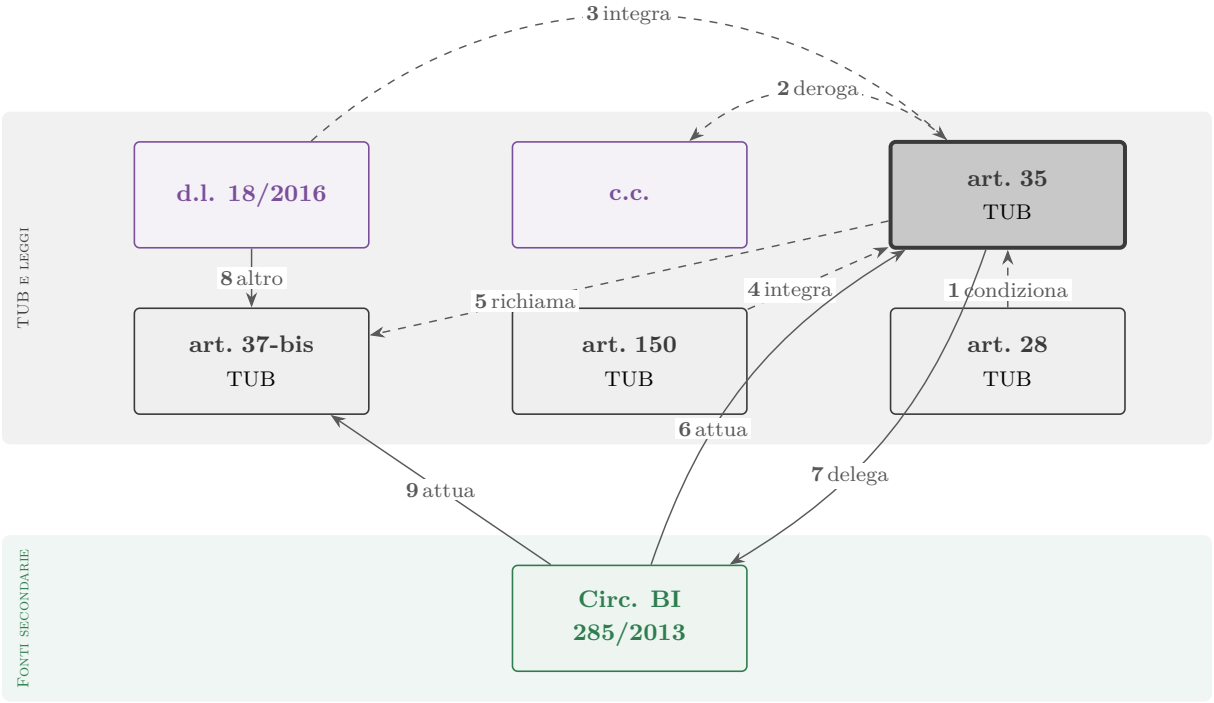
- Orale 09 **D5**: I soci della banca di credito cooperativo: l'art. 34 TUB
- Orale 09 **D6**: Soci cooperatori e soci finanziatori: l'art. 150-ter TUB
- Orale 09 **D7**: La «porta aperta»: ammissione, diniego, esclusione del socio
- Orale 08 **D6**: L'art. 29, commi 1 e 2: forma societaria, azioni e capitale iniziale
- Orale 08 **D7**: Il voto capitario
- Orale 08 **D10**: Il numero minimo dei soci

Nel testo

- Art. 34: Soci delle Banche di Credito Cooperativo (p. 66)

50 | art. 35 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **condiziona** art. 28 TUB, co. 2-bis → art. 35 TUB: mutualità prevalente e operatività soci. *Perché:* Oltre ai requisiti del codice civile, la mutualità prevalente delle BCC richiede l'operatività prevalente con i soci prevista dall'art. 35. [L08, O08, O09]

2 **deroga** art. 35 TUB → c.c., art. 2513: prevalenza ex artt. 28 e 35. *Perché:* L'operatività prevalente con i soci dell'art. 35 sostituisce l'accertamento civilistico dell'art. 2513 c.c. [O09]

3 **integra** d.l. 18/2016, art. 1, co. 3 → art. 35 TUB, co. 2: rinvio statutario ai poteri della capogruppo. *Perché:* Il d.l. 18/2016 ha aggiunto all'art. 35 co. 2 il rinvio statutario ai poteri attribuiti alla capogruppo. [O09]

4 **integra** art. 150 TUB, co. 2 → art. 35 TUB, co. 2: termine transitorio di adeguamento. *Perché:* L'art. 150 co. 2 fissava al 1° gennaio 1997 il termine per adeguarsi all'art. 35 co. 2. [O09]

5 **richiama** art. 35 TUB, co. 2 → art. 37-bis TUB: poteri della capogruppo nello statuto. *Perché:* Gli statuti delle BCC disciplinano attività, competenza territoriale e poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'art. 37-bis. [O08, O09]

6 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 5, Sez. I, par. 5 → art. 35 TUB, co. 1: procedimento di deroga temporanea. *Perché:* La Circolare disciplina l'autorizzazione, per periodi determinati, all'operatività prevalente con non soci per ragioni di stabilità. [O09]

7 **delega** art. 35 TUB, co. 1 → Circ. BI 285/2013, significato di prevalentemente: limite 5% di credito fuori zona. *Perché:* Il localismo degli impieghi è specificato dalle norme secondarie, che limitano al 5% delle attività il credito erogato fuori zona. [L08, O09]

8 **altro** d.l. 18/2016, art. 1, co. 5; art. 2, co. 1 → art. 37-bis TUB, co. 7, 7-bis: introduce l'art. 37-bis. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha introdotto la disciplina del gruppo bancario cooperativo nell'art. 37-bis. [O01, O02, O03] ✓

9 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza → art. 37-bis TUB: indicatori di early warning. [O01, O04, O09] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

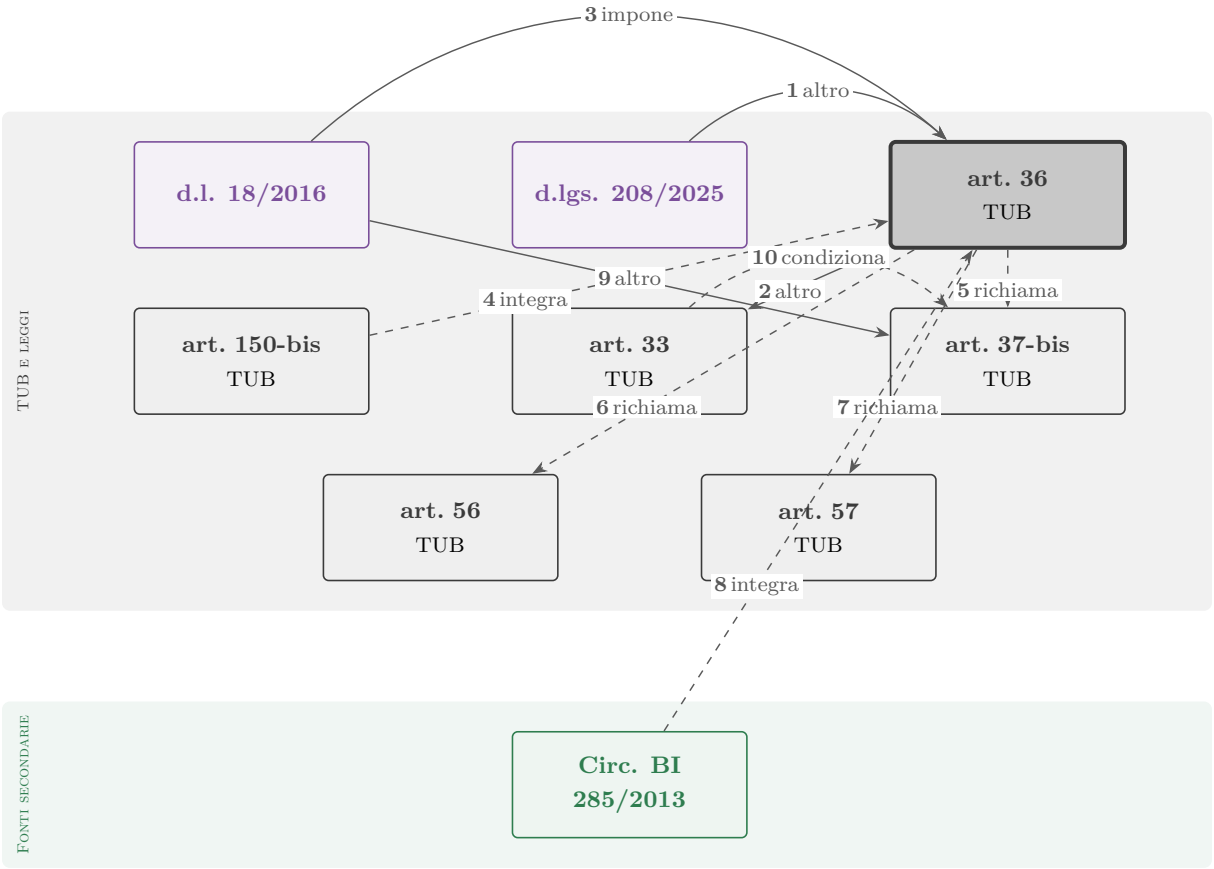
- Orale 09 **D1**: I tratti identificativi della banca di credito cooperativo
- Orale 09 **D9**: L'operatività prevalente a favore dei soci: l'art. 35 TUB
- Orale 09 **D10**: L'operatività fuori della zona di competenza territoriale
- Orale 08 **D2**: L'art. 28 TUB: norme applicabili alle banche cooperative
- Orale 08 **D32**: Localismo e denominazione: che cosa la popolare non ha

Nel testo

- Art. 35: Operatività prevalente a favore dei soci (p. 67)
- citato 1 volta in Titolo II, Capo V TUB: Banche Popolari e Banche di Credito Cooperativo (p. 60)

51 | art. 36 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 3 stanno nel grafo.

1 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. l) n. 1); in vigore dal 9 gennaio 2026 → art. 36 TUB, co. 1: soppresse interesse dei creditori e stabilità. *Perché:* Dal 9 gennaio 2026 l'autorizzazione alla fusione eterogenea delle BCC non è più subordinata a interesse dei creditori e ragioni di stabilità. [O08, O09]

2 **altro** art. 36 TUB, co. 1-bis → art. 33 TUB, co. 1-bis: conseguenza del venir meno dell'adesione. *Perché:* Venuta meno l'adesione richiesta dall'art. 33, la BCC può trasformarsi in SpA con autorizzazione della Banca d'Italia, altrimenti delibera la liquidazione. [COLL, L09, O09]

3 **impone** d.l. 18/2016, art. 1, co. 4; art. 2, co. 3 → art. 36 TUB: deliberazioni art. 36 per non aderenti. *Perché:* Le BCC già autorizzate e non aderenti a un gruppo devono assumere le deliberazioni dell'art. 36 o liquidarsi. [O09]

4 **integra** art. 150-bis TUB, co. 5 → art. 36 TUB, co. 1: devoluzione nelle fusioni eterogenee. *Perché:* Nella fusione eterogenea autorizzata le riserve sono devolute ai fondi mutualistici. [O09]

5 **richiama** art. 36 TUB, co. 1-bis → art. 37-bis TUB, co. 7: termine per la trasformazione. *Perché:* Il termine entro cui la BCC uscita dal gruppo deve trasformarsi in SpA è stabilito rinviando alle disposizioni dell'art. 37-bis, comma 7. [L09, O08, O09]

6 **richiama** art. 36 TUB, co. 3 → art. 56 TUB, co. 2: modifiche statutarie delle BCC. *Perché:* Per le BCC l'art. 36 co. 3 rinvia all'art. 56 co. 2 sull'accertamento delle modifiche statutarie. [O08, O09]

7 **richiama** art. 36 TUB, co. 3 → art. 57 TUB: autorizzazione di fusioni e scissioni. *Perché:* Restano i filtri generali dell'art. 57: nessuna fusione che contrasti con la sana e prudente gestione. [O08, O09]

8 **integra** Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 5, Sez. II, par. 5.2 → art. 36 TUB, co. 1: termine di dodici mesi e alternative. *Perché:* La Circolare subordina l'autorizzazione alla trasformazione al favor per le aggregazioni interne e alla sussidiarietà rispetto a soluzioni alternative. [O09]

9 **altro** d.l. 18/2016, art. 1, co. 5; art. 2, co. 1 → art. 37-bis TUB, co. 7, 7-bis: introduce l'art. 37-bis. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha introdotto la disciplina del gruppo bancario cooperativo nell'art. 37-bis. [O01, O02, O03] ✓

10 **condiziona** art. 33 TUB, co. 1-bis → art. 37-bis TUB: adesione al gruppo bancario cooperativo. *Perché:* L'adesione al gruppo come condizione di autorizzazione fa salvo il regime speciale delle BCC delle province autonome dell'art. 37-bis co. 1-bis. [COLL, L09, O04] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

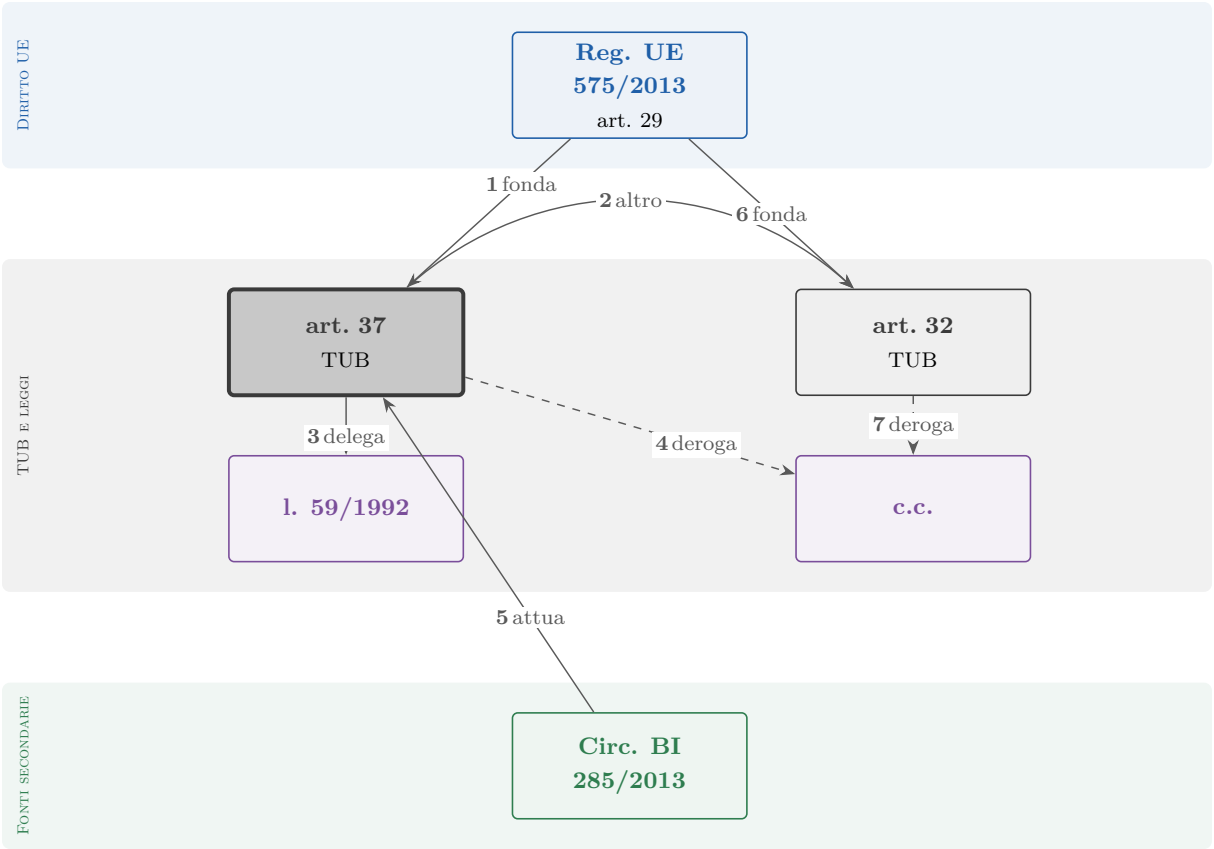
- Orale 09 **D4**: L'adesione obbligatoria al gruppo come condizione dell'autorizzazione
- Orale 09 **D14**: La devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici
- Orale 09 **D15**: L'art. 36 TUB: fusioni e trasformazioni
- Orale 08 **D16**: L'art. 57 TUB e i criteri sostanziali dell'autorizzazione a fusioni e scissioni
- Orale 08 **D31**: Il gruppo bancario cooperativo: la differenza strutturale fra popolari e BCC

Nel testo

- Art. 36: Fusioni e trasformazioni delle Banche di Credito Cooperativo (p. 67)
- Art. 36 TUB — Fusioni e trasformazioni: recesso o esclusione dal gruppo (p. 69)
- citato 1 volta in La riforma delle BCC del 2016 e il Titolo V (soggetti operanti nel settore finanziario) (p. 69)

52 | art. 37 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **fonda** Reg. UE 575/2013 art. 29, par. 3 → art. 37 TUB, co. 1: lettura prudenziale degli accantonamenti. *Perché:* Il par. 3 dell'art. 29 CRR consente di leggere in chiave prudenziale anche l'accantonamento a riserva legale delle BCC. [O08]

2 **altro** art. 37 TUB, co. 1 → art. 32 TUB, co. 1: riserva legale 70% contro 10% BP. *Perché:* Le BCC devono destinare a riserva legale almeno il 70% degli utili netti, limite molto più stringente di quello delle BP. [L08, O09]

3 **delega** art. 37 TUB, co. 2 → l. 59/1992, art. 11: quota ai fondi mutualistici per legge. *Perché:* Il TUB rinvia alla legge la misura e le modalità della quota di utili ai fondi mutualistici, pari al 3% secondo la l. 59/1992. [L08, O09]

4 deroga art. 37 TUB → c.c., art. 2545-quinquies: destinazione degli utili regolata dal TUB. *Perché:* La ripartizione degli utili è regolata dall'art. 37 TUB al posto dell'art. 2545-quinquies c.c., disapplicato. [O09]

5 attua Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 5, Sez. IV → art. 37 TUB: impiego delle quote residue di utili. *Perché:* La Circolare dettaglia la destinazione degli utili residui: rivalutazione, riserve, dividendi, beneficenza o mutualità. [O09]

6 fonda Reg. UE 575/2013 art. 29, par. 3 → art. 32 TUB, co. 1: lettura prudenziale degli accantonamenti. *Perché:* Il par. 3 dell'art. 29 CRR ammette limiti alle distribuzioni e consente di leggere in chiave prudenziale gli accantonamenti obbligatori. [O08]

7 deroga art. 32 TUB, co. 1 → c.c., art. 2545-quater: dieci per cento invece del trenta. *Perché:* L'art. 32 co. 1 abbassa l'accantonamento a riserva legale delle popolari dal trenta al dieci per cento, ma senza tetto. [O08]

Domande d'orale che toccano questo articolo

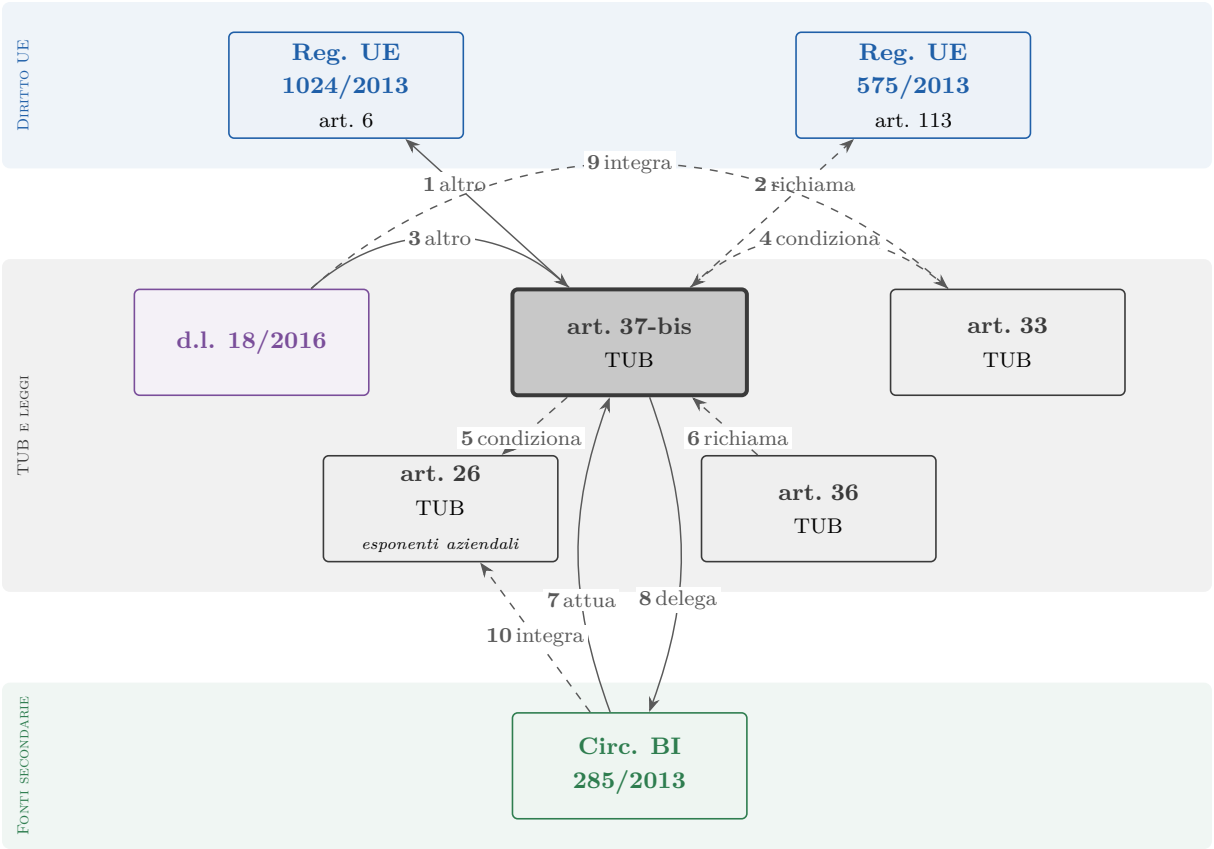
- Orale 08 **D17**: Gli utili e le riserve della banca popolare
- Orale 08 **D39**: L'art. 29 CRR per intero: perché le azioni cooperative sono un capitale primario «speciale»
- Orale 09 **D13**: La destinazione degli utili e le riserve indivisibili

Nel testo

- Art. 37: Utili delle Banche di Credito Cooperativo (p. 67)

53 | art. 37-bis TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 22 stanno nel grafo.

1 **altro** art. 37-bis TUB → Reg. UE 1024/2013 art. 6, par. 4: gruppo cooperativo valutato su base consolidata. *Perché:* Le BCC aggregate nel gruppo dell'art. 37-bis superano le soglie di significatività, valutate su base consolidata al massimo livello. [O03]

2 **richiama** art. 37-bis TUB, co. 1-bis → Reg. UE 575/2013 art. 113, par. 7: sistemi di tutela istituzionale. [O08, O09, O10] ✓

3 **altro** d.l. 18/2016, art. 1, co. 5; art. 2, co. 1 → art. 37-bis TUB, co. 7, 7-bis: introduce l'art. 37-bis. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha introdotto la disciplina del gruppo bancario cooperativo nell'art. 37-bis. [O01, O02, O03] ✓

4 **condiziona** art. 33 TUB, co. 1-bis → art. 37-bis TUB: adesione al gruppo bancario cooperativo. *Perché:* L'adesione al gruppo come condizione di autorizzazione fa salvo il regime speciale delle BCC delle province autonome dell'art. 37-bis co. 1-bis. [COLL, L09, O04] ✓

5 **condiziona** art. 37-bis TUB, co. 3 lett. b) n. 2) → art. 26 TUB: nomina autonoma fermi requisiti art. 26. *Perché:* Le banche meglio classificate nominano i propri organi, fermi i requisiti del decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 26. [O07, O09, O11] ✓

6 **richiama** art. 36 TUB, co. 1-bis → art. 37-bis TUB, co. 7: termine per la trasformazione. *Perché:* Il termine entro cui la BCC uscita dal gruppo deve trasformarsi in SpA è stabilito rinviando alle disposizioni dell'art. 37-bis, comma 7. [L09, O08, O09]

7 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza → art. 37-bis TUB: indicatori di early warning. [O01, O04, O09] ✓

8 **delega** art. 37-bis TUB, co. 7-bis → Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 6: patrimonio minimo del gruppo provinciale. *Perché:* La Banca d'Italia detta la disciplina di dettaglio degli artt. 37-bis e 37-ter su requisiti della capogruppo, contratto, garanzia e procedimento. [O09]

9 **integra** d.l. 18/2016, art. 2-bis; art. 1, co. 1 → art. 33 TUB, co. 1-bis: introduce la condizione di adesione. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha inserito il comma 1-bis sull'adesione al gruppo bancario cooperativo. [O05, O08, O09]

10 **integra** Circ. BI 285/2013, Parte I Tit. IV Cap. 1 Sez. IV par. 2.3.2 → art. 26 TUB: comitato nomine supporta valutazione idoneità. *Perché:* La verifica di rispondenza fra composizione ottimale ed effettiva è svolta nell'ambito della valutazione di idoneità ex art. 26. [O07, O09] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

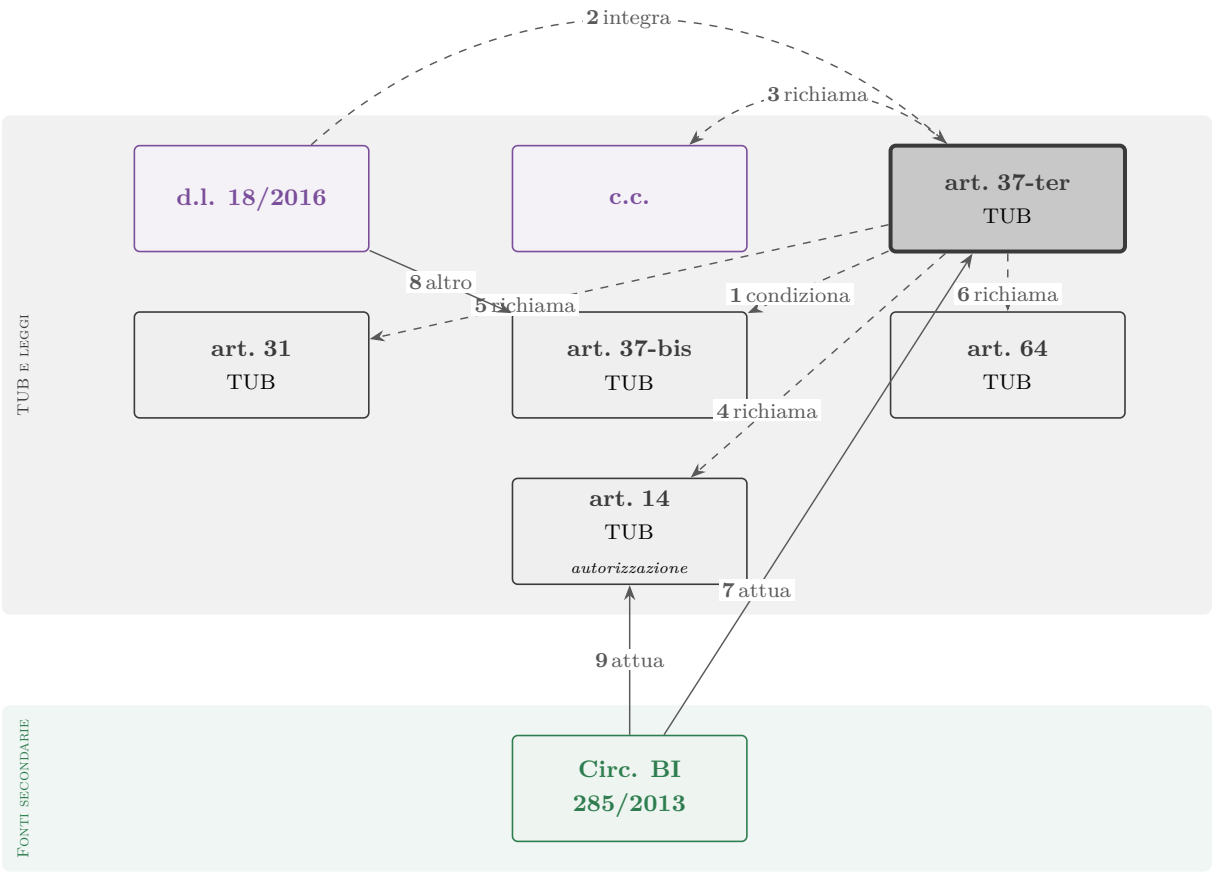
- Orale 09 **D4**: L'adesione obbligatoria al gruppo come condizione dell'autorizzazione
- Orale 09 **D16**: La riforma del 2016: genesi, ratio e architettura
- Orale 09 **D17**: L'art. 37-bis: composizione del gruppo e requisiti della capogruppo
- Orale 03 **D32**: Popolari e banche di credito cooperativo lette in chiave di Unione Bancaria
- Orale 03 **D50**: Dal meno significativo al significativo: che cosa cambia davvero per il soggetto vigilato

Nel testo

- Art. 37-bis TUB — Il gruppo bancario cooperativo: composizione e capogruppo (p. 70)
- Art. 37-bis TUB, comma 3 — Il contenuto del contratto di coesione (p. 70)
- Art. 37-bis TUB, comma 4 — La garanzia in solido tra le banche del gruppo (p. 71)
- citato 1 volta in La riforma delle BCC del 2016 e il Titolo V (soggetti operanti nel settore finanziario) (p. 69)

54 | art. 37-ter TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **condiziona** art. 37-ter TUB, co. 1 → art. 37-bis TUB, co. 1 lett. a): verifica dei presupposti del gruppo. *Perché:* La Banca d'Italia verifica le condizioni dell'art. 37-bis, adeguatezza patrimoniale e idoneità del contratto, prima che le BCC possano stipularlo. [L09, O08, O09]

2 **integra** d.l. 18/2016, art. 1, co. 5; art. 2, co. 1 → art. 37-ter TUB, co. 1: termine per la comunicazione. *Perché:* In prima applicazione la comunicazione dell'art. 37-ter co. 1 va inviata entro diciotto mesi dalle disposizioni attuative. [O01, O09]

3 **richiama** art. 37-ter TUB, co. 4 → c.c., art. 2497-bis, co. 2: iscrizione del gruppo nel registro imprese. *Perché:* Dopo l'iscrizione nell'albo dei gruppi, l'iscrizione nel registro delle imprese avviene secondo l'art. 2497-bis c.c. [L09, O09, O10]

4 **richiama** art. 37-ter TUB, co. 4 → art. 14 TUB, co. 3: stesso schema: iscrizione dopo l'atto dell'autorità. *Perché:* L'art. 37-ter comma 4 ripete lo schema dell'art. 14 comma 3: l'iscrizione nel registro delle imprese segue quella nell'albo dei gruppi. [O10] ✓

5 **richiama** art. 37-ter TUB, co. 3 → art. 31 TUB, co. 1: maggioranze come per le popolari. *Perché:* Le modifiche statutarie per l'ingresso nel gruppo sono approvate con le maggioranze dell'art. 31 co. 1, dettate per le banche popolari. [L09, O08, O09]

6 **richiama** art. 37-ter TUB, co. 4 → art. 64 TUB: iscrizione del gruppo nell'albo. *Perché:* L'iscrizione nell'albo dei gruppi dell'art. 64 è l'atto conclusivo del procedimento di costituzione del gruppo cooperativo. [O09]

7 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza → art. 37-ter TUB: istruttoria dell'accertamento. *Perché:* La Circolare dettaglia documenti, requisiti accertati e termine di centoventi giorni del procedimento di accertamento del gruppo. [O01, O09]

8 **altro** d.l. 18/2016, art. 1, co. 5; art. 2, co. 1 → art. 37-bis TUB, co. 7, 7-bis: introduce l'art. 37-bis. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha introdotto la disciplina del gruppo bancario cooperativo nell'art. 37-bis. [O01, O02, O03] ✓

9 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 1, Sez. III → art. 14 TUB, co. 1 lett. c): contenuto del programma di attività. *Perché:* Il Capitolo 7 fissa le condizioni di dettaglio (fondo di dotazione, programma, esponenti) per l'autorizzazione della prima succursale di banca di Stato terzo. [O04, O05, O07] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

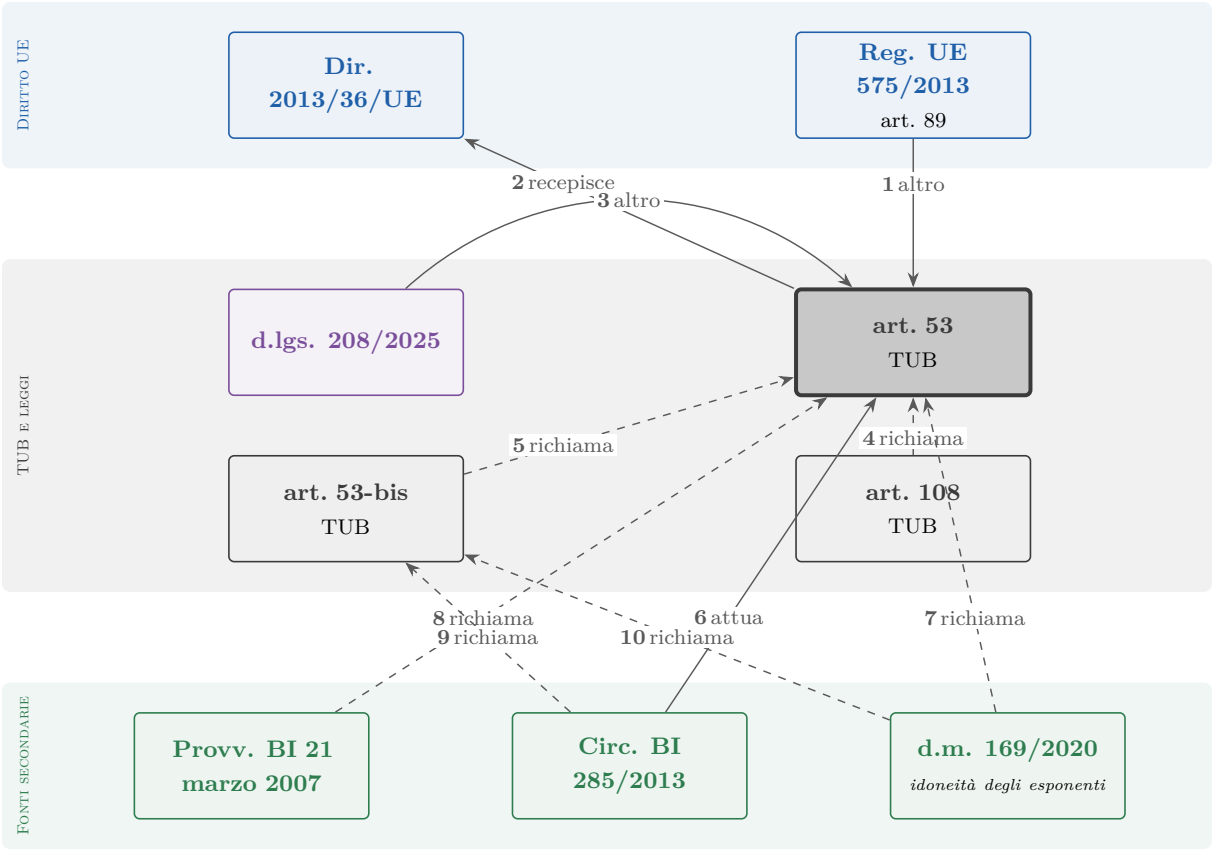
- Orale 09 **D16**: La riforma del 2016: genesi, ratio e architettura
- Orale 09 **D18**: Il contratto di coesione
- Orale 09 **D22**: L'art. 37-ter: il procedimento di costituzione del gruppo
- Orale 03 **D32**: Popolari e banche di credito cooperativo lette in chiave di Unione Bancaria
- Orale 03 **D50**: Dal meno significativo al significativo: che cosa cambia davvero per il soggetto vigilato

Nel testo

- Art. 37-ter TUB — Costituzione del gruppo bancario cooperativo (p. 71)

55 | art. 53 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 16 stanno nel grafo.

1 altro Reg. UE 575/2013 art. 89 → art. 53 TUB, co. 1 lett. c): disciplina diretta delle partecipazioni detenibili. *Perché:* Dopo l'abrogazione della lettera c) la materia è integralmente governata dall'art. 89 CRR, direttamente applicabile. [O04]

2 recepisce art. 53 TUB, co. 1 → Dir. 2013/36/UE: adeguamento alla CRD IV. *Perché:* La soppressione del rinvio al CICR nell'art. 53 è avvenuta nel quadro dell'adeguamento alla direttiva CRD IV, incompatibile con un filtro politico. [O02]

3 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. n) → art. 53 TUB, co. 1 lett. c): abroga le partecipazioni detenibili. *Perché:* Dal 9 gennaio 2026 la lett. c) del comma 1, sulle partecipazioni detenibili, è abrogata; la Circolare riproduce ancora il testo anteriore. [O01, O04, O09]

4 **richiama** art. 108 TUB → art. 53 TUB: valutazioni del rischio di credito esterne. *Perché:* L'art. 108 riproduce per gli intermediari finanziari le formule della vigilanza regolamentare dell'art. 53, assoggettandoli a vigilanza come le banche. [L09, O04, O10]

5 **richiama** art. 53-bis TUB, co. 1 lett. d) → art. 53 TUB, co. 1: materie su cui incide il potere. *Perché:* I provvedimenti dell'art. 53-bis possono incidere sulle materie indicate nell'art. 53, co. 1, per cui il rischio ESG è una configurazione del rischio. [O02, O04, O05]

6 **attua** Circ. BI 285/2013, Premessa → art. 53 TUB: atti normativi secondari ex art. 53. *Perché:* La Circolare 285 è la sede attuale delle disposizioni di vigilanza regolamentare emanate ai sensi dell'art. 53 co. 1. [O01, O02, O07] ✓

7 **richiama** d.m. 169/2020, art. 15, co. 3; art. 4, co. 2 lett. m) → art. 53 TUB, co. 4 e 4-quater: Centrale dei Rischi e correttezza. *Perché:* L'art. 4 co. 2 lett. m) richiama le informazioni negative della Centrale dei Rischi, collegate agli artt. 53 e 125 co. 3 TUB. [O07]

8 **richiama** Provv. BI 21 marzo 2007 → art. 53 TUB, co. 3 lett. d) (abrogato): restrizione della struttura territoriale. *Perché:* Il provvedimento fondava il potere di restringere la struttura territoriale sull'art. 53 co. 3 lett. d), poi abrogato. [O05]

9 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 6, Sez. I par. 4 → art. 53-bis TUB: divieto LPS ancorato all'art. 53-bis. *Perché:* Il divieto di libera prestazione di servizi per banche italiane in Stati comunitari è ancorato dalla Circolare all'art. 53-bis. [O05]

10 **richiama** d.m. 169/2020, art. 4, co. 2 lett. e) → art. 53-bis TUB, co. 1 lett. e): rimozione rileva ai fini della correttezza. *Perché:* Il decreto include fra le situazioni di correttezza i provvedimenti di rimozione disposti ex art. 53-bis co. 1 lett. e). [O07] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

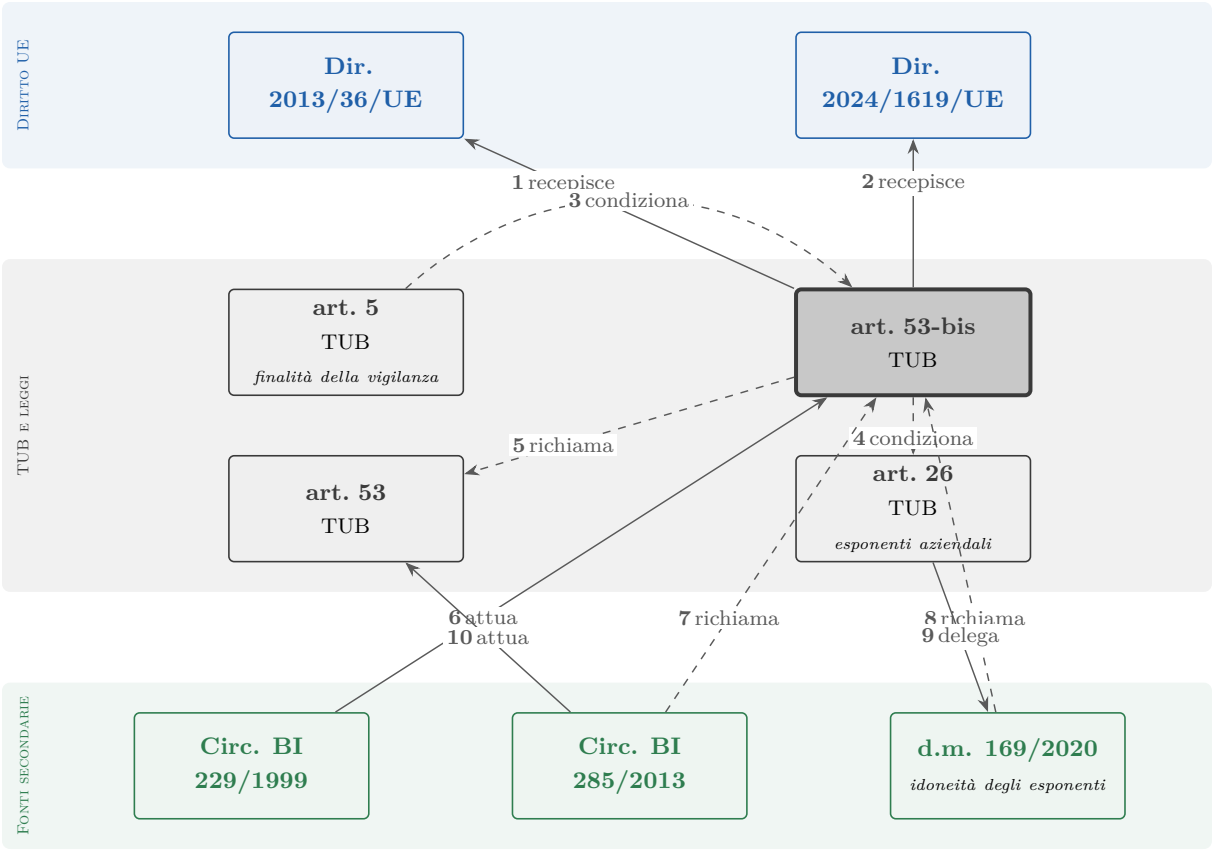
- Orale 07 **D7**: I criteri di correttezza e la loro valutazione
- Orale 07 **D9**: Le banche di credito cooperativo minori: l'art. 8 del decreto
- Orale 07 **D19**: L'indipendenza di giudizio e la novità del 2025
- Orale 01 **D4**: Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale
- Orale 01 **D17**: Le idee di fondo del TUB rispetto alla legge previgente
- Orale 01 **D24**: Fonte primaria e normativa secondaria di vigilanza

Nel testo

- citato 1 volta in La riforma delle BCC del 2016 e il Titolo V (soggetti operanti nel settore finanziario) (p. 69)

56 | art. 53-bis TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 13 stanno nel grafo.

1 **recepisce** art. 53-bis TUB → Dir. 2013/36/UE: poteri di intervento della CRD IV. *Perché:* L'art. 53-bis è stato creato dal d.lgs. 72/2015, decreto di recepimento della CRD IV. [O01]

2 **recepisce** art. 53-bis TUB, co. 1 lett. d) → Dir. 2024/1619/UE: rischi ESG nei poteri di vigilanza. *Perché:* La riscrittura della lett. d), decreto che recepisce la direttiva 2024/1619, include rischi ESG e prove di stress sulle cripto-attività. [O01, O11] ✓

3 **condiziona** art. 5 TUB, co. 1 → art. 53-bis TUB: finalità dei poteri di intervento. *Perché:* L'art. 5 stabilisce lo scopo per cui i poteri di intervento dell'art. 53-bis possono essere esercitati, e quindi il limite di legittimità. [O02, O11] ✓

4 **condiziona** art. 53-bis TUB, co. 1 lett. e) → art. 26 TUB: rimozione sussidiaria rispetto alla decadenza. *Perché:* La rimozione non è disposta se ricorrono gli estremi della decadenza ex art. 26, salvo urgenza: la clausola opera in via residuale. [O02, O07, O11] ✓

5 **richiama** art. 53-bis TUB, co. 1 lett. d) → art. 53 TUB, co. 1: materie su cui incide il potere. *Perché:* I provvedimenti dell'art. 53-bis possono incidere sulle materie indicate nell'art. 53, co. 1, per cui il rischio ESG è una configurazione del rischio. [O02, O04, O05]

6 **attua** Circ. BI 229/1999 → art. 53-bis TUB, co. 1: scala di intervento della Vigilanza. *Perché:* Il fondamento legislativo della scala di interventi descritta dalla Circolare 229 è l'art. 53-bis, che li gradua fino alla rimozione. [O02]

7 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 6, Sez. I par. 4 → art. 53-bis TUB: divieto LPS ancorato all'art. 53-bis. *Perché:* Il divieto di libera prestazione di servizi per banche italiane in Stati comunitari è ancorato dalla Circolare all'art. 53-bis. [O05]

8 **richiama** d.m. 169/2020, art. 4, co. 2 lett. e) → art. 53-bis TUB, co. 1 lett. e): rimozione rileva ai fini della correttezza. *Perché:* Il decreto include fra le situazioni di correttezza i provvedimenti di rimozione disposti ex art. 53-bis co. 1 lett. e). [O07] ✓

9 **delega** art. 26 TUB, co. 5; co. 2-3 → d.m. 169/2020, art. 3; art. 6: requisiti e criteri di idoneità. *Perché:* Il comma 3 demanda al MEF, sentita la Banca d'Italia, onorabilità, professionalità, criteri, cumulo e sospensione, poi disciplinati dal d.m. 169/2020. [COLL, L07, O01] ✓

10 **attua** Circ. BI 285/2013, Premessa → art. 53 TUB: atti normativi secondari ex art. 53. *Perché:* La Circolare 285 è la sede attuale delle disposizioni di vigilanza regolamentare emanate ai sensi dell'art. 53 co. 1. [O01, O02, O07] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

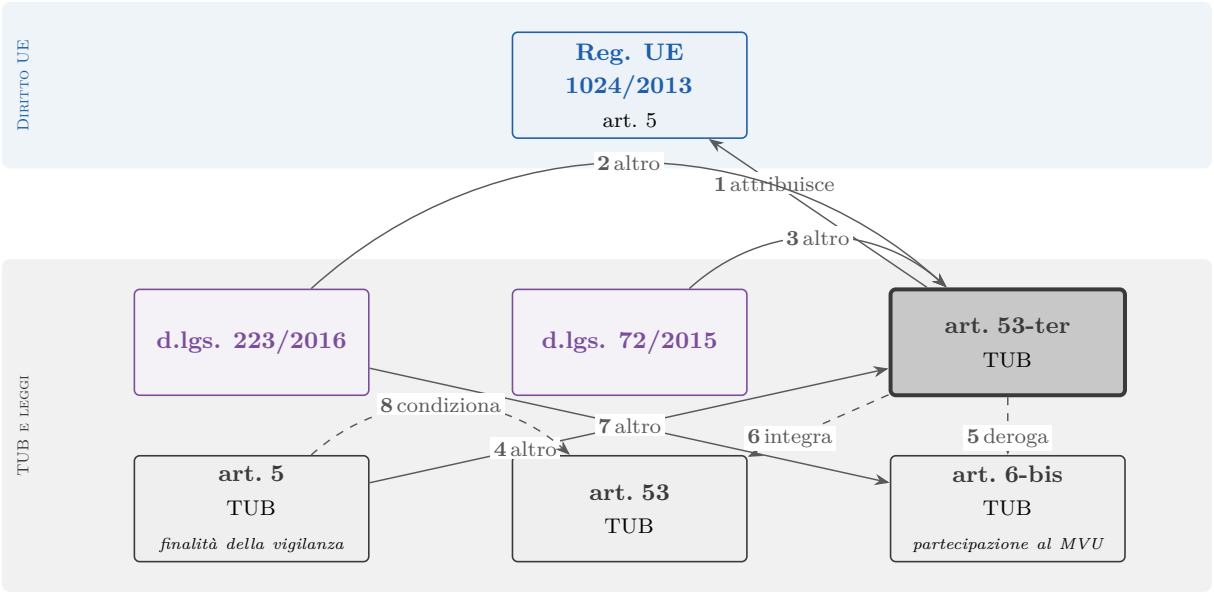
- Orale 11 **D6**: Cripto-attività, token e ingresso del regolamento MiCA nel TUB
- Orale 11 **D9**: L'esternalizzazione di funzioni aziendali e di servizi ICT
- Orale 11 **D25**: FinTech, shadow banking e perimetro della vigilanza
- Orale 02 **D14**: Perché «sana e prudente gestione» è una clausola generale
- Orale 02 **D37**: Gli «interventi della Vigilanza» e il principio di gradualità
- Orale 02 **D39**: La capogruppo del gruppo bancario cooperativo: un privato con poteri di tipo autoritativo

Nel testo

- citato 1 volta in Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche (p. 47)

57 | art. 53-ter TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **attribuisce** art. 53-ter TUB, co. 1 → Reg. UE 1024/2013 art. 5: Banca d'Italia autorità macroprudenziale designata. *Perché:* L'art. 53-ter designa la Banca d'Italia autorità nazionale per l'adozione delle misure macroprudenziali richiamate dall'art. 5 del regolamento. [O01, O02] ✓

2 **altro** d.lgs. 223/2016 → art. 53-ter TUB: sostituisce l'art. 53-ter. *Perché:* Il d.lgs. 223/2016 ha sostituito l'art. 53-ter nel testo oggi vigente. [O01]

3 **altro** d.lgs. 72/2015 → art. 53-ter TUB: inserisce le misure macroprudenziali. *Perché:* Il d.lgs. 72/2015 ha inserito l'art. 53-ter sulle misure macroprudenziali, poi sostituito dal d.lgs. 223/2016. [O01]

4 **altro** art. 5 TUB, co. 1 → art. 53-ter TUB: stabilità complessiva e dimensione macroprudenziale. *Perché:* La finalità di stabilità complessiva apre alla dimensione macroprudenziale, tradotta nell'ordinamento interno dalla designazione dell'art. 53-ter. [O01]

5 **deroga** art. 53-ter TUB, co. 2 → art. 6-bis TUB: macroprudenziale anche su soggetti significativi. *Perché:* Pur essendo i meno significativi vigilati dalle autorità nazionali, la Banca d'Italia può esercitare poteri macroprudenziali anche sui soggetti significativi. [O01, O02] ✓

6 **integra** art. 53-ter TUB → art. 53 TUB: completa il quadro prudenziale. *Perché:* L'art. 53-ter completa il quadro prudenziale delineato dall'art. 53 con vigilanza informativa, ispettiva, poteri di intervento o misure macroprudenziali. [O04]

7 **altro** d.lgs. 223/2016 → art. 6-bis TUB: inserisce la partecipazione al MVU. *Perché:* Il d.lgs. 223/2016, adeguamento al MVU, ha inserito l'art. 6-bis sulla partecipazione della Banca d'Italia al Meccanismo. [O01]

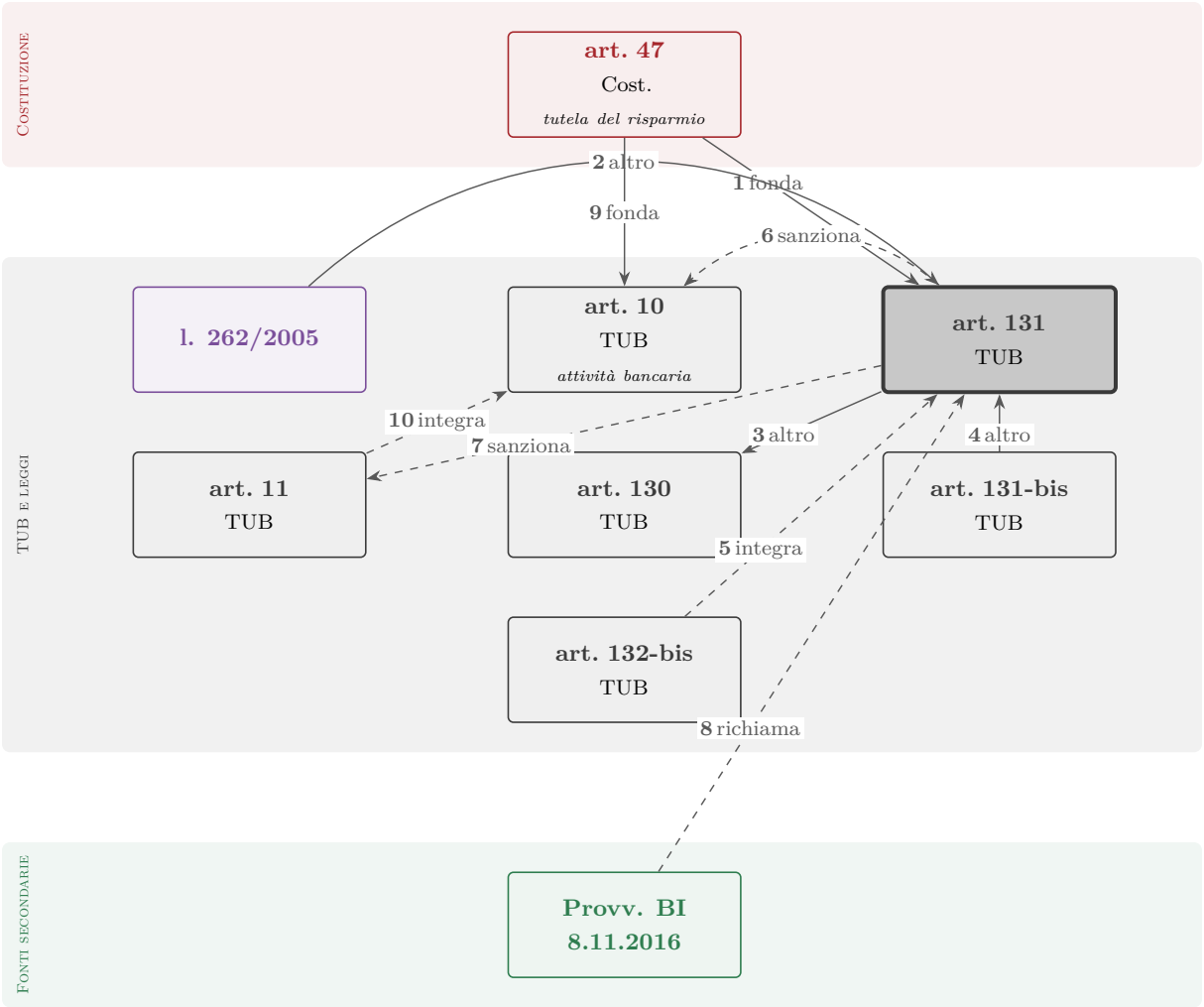
8 **condiziona** art. 5 TUB, co. 1 → art. 53 TUB: finalità dei poteri regolamentari. *Perché:* L'art. 5 stabilisce lo scopo per cui il potere regolamentare dell'art. 53 può essere esercitato, e quindi il limite di legittimità. [O01, O02] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 01 **D23**: Il sistema delle fonti nell'ordinamento bancario
- Orale 01 **D26**: Dal SEVIF all'Unione bancaria: l'evoluzione istituzionale delle fonti
- Orale 01 **D27**: Il single rulebook e i rapporti fra ABE, BCE e autorità nazionali
- Orale 02 **D26**: Le misure macroprudenziali: un terzo asse di riparto fra BCE e Banca d'Italia

58 | art. 131 TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **fonda** art. 47 Cost., co. 1 → art. 131 TUB: sanzione penale a tutela del risparmio. *Perché:* Le sanzioni dell'art. 131 concorrono a proteggere il risparmio impedendo che sia raccolto da soggetti non vigilati. [O01]

2 **altro** l. 262/2005, art. 39, co. 1 → art. 131 TUB: aumenta le pene. *Perché:* La legge sul risparmio del 2005 ha aumentato la pena dell'abusiva attività bancaria, oggi da uno a otto anni. [O01, O04, O10]

3 **altro** art. 131 TUB → art. 130 TUB: reato complesso che include l'art. 130. *Perché:* L'art. 131 è un reato complesso che include la fattispecie di abusiva raccolta dell'art. 130, aggiungendovi l'esercizio del credito. [O10]

4 **altro** art. 131-bis TUB → art. 131 TUB: stessa cornice edittale dell'art. 131. *Perché:* Per l'emissione abusiva di moneta elettronica l'art. 131-bis adotta la cornice più severa dell'art. 131, perché riceve fondi dal pubblico come una banca. [O10]

5 **integra** art. 132-bis TUB → art. 131 TUB: denunzia al PM per abusivismo. *Perché:* In caso di fondato sospetto di violazione dell'art. 131 la Banca d'Italia può denunziare i fatti al pubblico ministero ex art. 2409 c.c. [O04, O05, O10]

6 **sanziona** art. 131 TUB → art. 10 TUB, co. 2: abusiva attività bancaria. *Perché:* L'esercizio dell'attività bancaria in violazione della riserva dell'art. 10 co. 2 integra il reato di abusivismo bancario previsto dall'art. 131. [COLL, L04, O01] ✓

7 **sanziona** art. 131 TUB → art. 11 TUB, co. 2: raccolta abusiva più esercizio del credito. *Perché:* Chi raccoglie risparmio fra il pubblico senza essere banca viola l'art. 11 co. 2 e risponde di abusivismo bancario, come le casse di mutualità. [L04, O01, O04] ✓

8 **richiama** Provv. BI 8.11.2016, premesse → art. 131 TUB: premesse richiamano le sanzioni penali. *Perché:* Le premesse del Provvedimento richiamano gli artt. 130 e 131, che sanzionano penalmente la raccolta e l'attività bancaria abusive. [O01]

9 **fonda** art. 47 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: tutela del risparmio fonda la riserva. *Perché:* L'art. 47 Cost. fonda la conformazione pubblicistica dell'impresa bancaria: riserva, autorizzazione e vigilanza sono modi in cui l'interesse pubblico la condiziona. [L04, O04, O10] ✓

10 **integra** art. 11 TUB, co. 2 → art. 10 TUB, co. 2: presidia il termine raccolta. *Perché:* L'art. 11 definisce la raccolta del risparmio e fissa quando varca la soglia del divieto: completa la fattispecie di attività bancaria dell'art. 10. [L04, O01, O02] ✓

Domande d'orale che toccano questo articolo

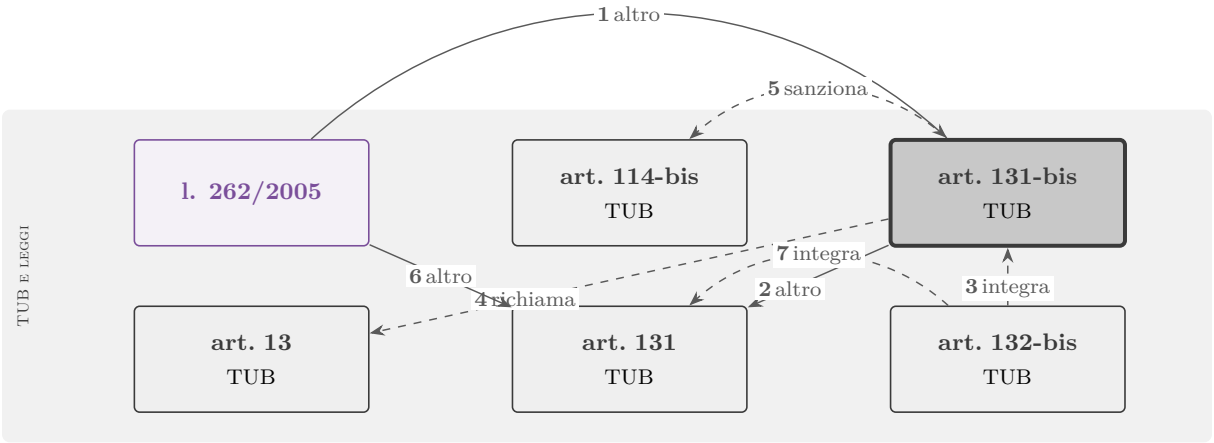
- Orale 10 **D12**: La mappa dell'abusivismo: il Capo I del Titolo VIII
- Orale 10 **D13**: Gli artt. 130 e 131: elementi costitutivi e rapporto fra le fattispecie
- Orale 10 **D17**: Il caso Romanelli: i fatti
- Orale 01 **D13**: La banca come impresa autorizzata: le conseguenze dell'art. 1, comma 1, lett. b)
- Orale 01 **D15**: La raccolta del risparmio: l'art. 11 TUB e la delegificazione su una riserva di attività
- Orale 01 **D16**: Riserva di attività e riserva di denominazione: artt. 10, 130, 131 e 133 TUB

Nel testo

- citato 1 volta in Titolo II TUB, Capo I: l'attività bancaria (artt. 10, 11, 12 e cenni all'art. 129) (p. 28)

59 | art. 131-bis TUB

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** l. 262/2005, art. 39 → art. 131-bis TUB: aumenta le pene. *Perché:* Lo stesso intervento del 2005 ha aumentato la pena dell'abusiva emissione di moneta elettronica. [O04, O10]

2 **altro** art. 131-bis TUB → art. 131 TUB: stessa cornice edittale dell'art. 131. *Perché:* Per l'emissione abusiva di moneta elettronica l'art. 131-bis adotta la cornice più severa dell'art. 131, perché riceve fondi dal pubblico come una banca. [O10]

3 **integra** art. 132-bis TUB → art. 131-bis TUB: denunzia al PM per abusivismo. *Perché:* In caso di fondato sospetto di violazione dell'art. 131-bis la Banca d'Italia può denunziare i fatti al pubblico ministero ex art. 2409 c.c. [O04, O10]

4 **richiama** art. 131-bis TUB → art. 13 TUB: assenza di iscrizione all'albo bancario. *Perché:* Il reato presuppone che l'emittente non sia iscritto nell'albo delle banche dell'art. 13 né nell'altro albo richiamato. [O10]

5 **sanziona** art. 131-bis TUB → art. 114-bis TUB: abusiva emissione di moneta elettronica. *Perché:* L'art. 131-bis punisce l'abusiva emissione di moneta elettronica, comparto riservato dall'art. 114-bis a banche e istituti di moneta elettronica. [O01, O04, O10] ✓

6 **altro** l. 262/2005, art. 39, co. 1 → art. 131 TUB: aumenta le pene. *Perché:* La legge sul risparmio del 2005 ha aumentato la pena dell'abusiva attività bancaria, oggi da uno a otto anni. [O01, O04, O10]

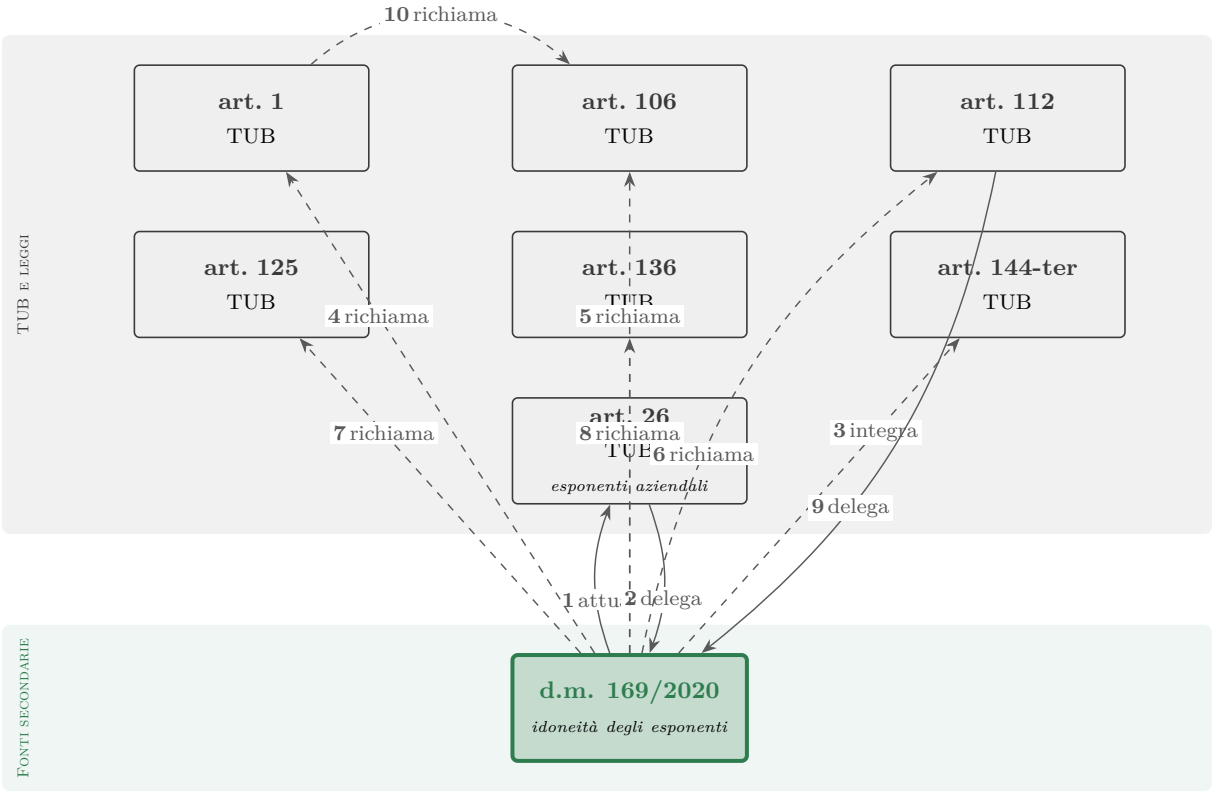
7 integra art. 132-bis TUB → art. 131 TUB: denunzia al PM per abusivismo. *Perché:* In caso di fondato sospetto di violazione dell'art. 131 la Banca d'Italia può denunziare i fatti al pubblico ministero ex art. 2409 c.c. [O04, O05, O10]

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 10 **D30**: Le esenzioni per gli istituti «minori»: artt. 114-quinquies.4 e 114-sexiesdecies

60 | d.m. 169/2020 — idoneità degli esponenti

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 8 stanno nel grafo.

1 **attua** d.m. 169/2020, art. 11; art. 16 → art. 26 TUB, co. 1; co. 2: decadenza entro trenta giorni. *Perché:* L'art. 23 co. 7 disciplina la pronuncia di decadenza entro trenta giorni, in attuazione della valutazione interna dell'art. 26 co. 5. [O03, O07, O08] ✓

2 **delega** art. 26 TUB, co. 5; co. 2-3 → d.m. 169/2020, art. 3; art. 6: requisiti e criteri di idoneità. *Perché:* Il comma 3 demanda al MEF, sentita la Banca d'Italia, onorabilità, professionalità, criteri, cumulo e sospensione, poi disciplinati dal d.m. 169/2020. [COLL, L07, O01] ✓

3 **integra** d.m. 169/2020, art. 3, co. 1 lett. d) → art. 144-ter TUB, co. 3: interdizione accessoria come causa impeditiva. *Perché:* L'interdizione ex art. 144-ter co. 3, sanzione accessoria, diventa per la sua durata causa di difetto di onorabilità. [O07] ✓

4 **richiama** d.m. 169/2020, art. 1, co. 2 → art. 1 TUB: definizioni residuali del testo unico. *Perché:* Per quanto non disposto, il decreto rinvia alle definizioni dell'art. 1 TUB e alle disposizioni di governo societario. [O07]

5 **richiama** d.m. 169/2020, art. 1, co. 1 lett. l) → art. 106 TUB: fiduciarie nella nozione di intermediari. *Perché:* Le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo rientrano fra gli intermediari finanziari ai sensi della lett. l). [O07]

6 **richiama** d.m. 169/2020, art. 26, co. 6 → art. 112 TUB: valutazioni confidi all'iscrizione nell'elenco. *Perché:* Per i confidi le valutazioni ex art. 23 si fanno all'iscrizione nell'elenco dell'art. 112, anche per gli esponenti già in carica. [O07]

7 **richiama** d.m. 169/2020, art. 4, co. 2 lett. m) → art. 125 TUB, co. 3: Centrale dei Rischi e correttezza. *Perché:* L'art. 4 co. 2 lett. m) richiama le informazioni negative della Centrale dei Rischi, collegate agli artt. 53 e 125 co. 3 TUB. [O07]

8 **richiama** d.m. 169/2020, art. 15, co. 3 → art. 136 TUB: presidio dell'indipendenza di giudizio. *Perché:* L'art. 15 co. 3 include l'art. 136 TUB tra i presidi che l'organo verifica sull'indipendenza di giudizio dell'esponente. [O07] ✓

9 **delega** art. 112 TUB, co. 2 → d.m. 169/2020, art. 3: solo onorabilità ai confidi. *Perché:* La base legale dell'art. 112 co. 2 consente per i confidi solo l'onorabilità; il decreto si limita ad attuare quella delega. [O07]

10 **richiama** art. 1 TUB, co. 2 lett. g) → art. 106 TUB: intermediari finanziari iscritti ex art. 106. *Perché:* La definizione di intermediario finanziario è per rinvio: è il soggetto iscritto nell'elenco previsto dall'art. 106. [O02, O04]